جامعة الإسكندرية
ALEXANDRIA UNIVERSITY
كلية التجارة
FACULTY OF COMMERCE

المحاسبة الضريبية

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجزء الأول

الأستاذ الدكتور

محمد عباس بدوي

أستاذ المحاسبة والضرائب

عميد كلية التجارة - فرع دمنهور (الأسبق)

www.facebook.com/Econlibrary

Economics Library مكتبة الاقتصاد

2019

الفرقة الرابعة

الفصل الدراسي الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ"

صدق الله العظيم

"سورة يوسف: الآية 76"

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

تقديم

تعد السياسة الضريبية أحد أهم العوامل المؤثرة على القدرات التنافسية للدولة لما لها من تأثير على فعالية أداء النشاط الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة خلال مراحلها المختلفة، لذلك نجد أن منظومة الضرائب على الدخل في مصر قد شهدت العديد من التطورات كان آخرها التحول من نظام الضرائب النوعية – الذي ساد منذ صدور القانون 14 لسنة 1939 – إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل الذي بدأت خطواته بصدور قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981، ثم تبعته خطوة أخرى بموجب التعديل الذي أجري عليه بالقانون 187 لسنة 1993، وقد اعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من العدالة الضريبية.

ولما كان المشاهد من تتبع النظم الضريبية المعاصرة في كل من الدول المتقدمة والدول النامية خلال العقدين الماضيين اتجاه تلك الدول نحو تعديل نظمها الضريبية بما يكفل تخفيض الفئات الضريبية وتوسيع نطاق المجتمع الضريبي – من خلال تشجيع دخول ممولين جدد والحد من الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية – فلقد ساير التشريع الضريبي المصري التشريعات المعاصرة بإصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي استهدف معالجة الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية الخاصة بالضرائب على الدخل حتى تواكب المنظومة الضريبية في مصر التطورات المتلاحقة في مجال التشريعات الضريبية، لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

وبعد أن بات تطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أمراً حتمياً اعتباراً من السنة الضريبية 2005، فإن موضوع التحاسب عن هذه الضريبة أصبح من الموضوعات التي تجد اهتماماً كبيراً لدي المهتمين بالمعرفة المحاسبية الضريبية على المستويين الأكاديمي والمهني. ويرجع السبب في ذلك إلى أن عملية التحاسب عن الضريبة على الدخل يجب أن ترتكز على أسس وقواعد تحدد كيفية قياس وعائها وربط وتحصيل الضريبة على نتيجة هذا القياس، وذلك في نطاق ما يسعي النظام الضريبي إلى تحقيقه من أهداف. فكثيراً ما نجد أنه بالرغم من تبني النظام الضريبي لأهداف متطورة، إلا أن هذه الأهداف لا يتم تحقيقها بسبب اعتماد التطبيق العملي – التحاسب

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الضريبي – على أسس وقواعد غير ملائمة، ذلك أنه إذا ما ترتب عن عملية التحاسب الضريبي مغالاة في تحديد مقدار الضريبة، فإن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالممولين، وسرعان ما ينعكس ذلك على تصرفاتهم وقراراتهم الاقتصادية بما يتنافي والغرض من فرض الضريبة، ومن ناحية أخرى إذا ما ترتب عن عملية التحاسب الضريبي تقصير في تحديد مقدار الضريبة، فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض الحصيلة والإضرار بمصالح المجتمع.

وإنطلاقاً مما سبق، نقدم هذا الكتاب الذي يتناول دراسة أسس التحاسب عن ضريبة الدخل وفقاً للأحكام المتعلقة بتلك الضريبة كما أوردها القانون **91** لسنة **2005** ولائحته التنفيذية، حيث تناولت هذه الأحكام أسس التحاسب عن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وأسس التحاسب عن الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

ولقد خصصنا هذا الكتاب (الجزء الأول) لدراسة الأحكام المرتبطة بالتحاسب عن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو التجاري، ومن الثروة العقارية. أما التحاسب عن الضريبة على المرتبات وما في حكمها إلى تدخل ضمن ما يخضع للضريبة على الأشخاص الطبيعيين، وكذلك التحاسب على دخل الأشخاص الاعتبارية، فقد خصصنا لها كتاب مستقل.

وتأسيساً على ما سبق، فقد تم تقسيم الدراسة في هذا الكتاب إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وفصل ختامي، حيث يتناول الفصل التمهيدي التعريف بعملية التحاسب الضريبي بمراحلها المختلفة، واستعراض مراحل تطور نظام الضرائب على الدخل في مصر حتى صدور القانون **91** لسنة **2005** الذي يتسم بخصائص معينة عرضنا لها، ثم انتقلنا إلى الباب الأول "التحاسب الضريبي عن إيرادات النشاط التجاري والصناعي"، وتناول الباب الثاني "التحاسب عن إيرادات المهن غير التجارية"، وخصص الباب الثالث لدراسة "التحاسب الضريبي عن إيرادات الثروة العقارية"، ثم أنهينا الدراسة في هذا الكتاب بفصل ختامي خصصناه لدراسة الأحكام العامة المرتبطة بإجراءات ربط وتحصيل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

هذا وقد ركزنا في شرحنا خلال صفحات هذا الكتاب على استعراض ومناقشة الجوانب التطبيقية التي أوردها المشرع بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من منظور محاسبي، مستهدفين محاولة ضبط وترشيد التطبيق العملي للأحكام التي تضمنها القانون **91** لسنة **2005** ولائحته التنفيذية، وكذلك ما صدر من قوانين لتعديل بعض أحكام هذا القانون في السنوات **2017،2014، 2018** وذلك لنتيح للقارئ الإلمام بما جاء بالقانون الضريبي الذي يطبق حالياً في مصر فيما يختص بدخل الأشخاص الطبيعيين.

وسعياً منا إلى مزيد من الإيضاح، فقد ضمنا كل فصل عدد من الحالات التطبيقية وحلولها لمساعدة القارئ على فهم واستيعاب ما تم عرضه في ذلك الفصل من أحكام أوردها المشرع الضريبي بشأن التحاسب عن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وإلى جانب ذلك وضعنا أمام القارئ في نهاية كل فصل مجموعة من الأسئلة النظرية لمراجعة ما تضمنه الفصل من إطار نظري، وأتبعنا ذلك بعدد من التمارين العملية لتدريبه على حل المشكلات العملية، وذلك لنضعه على الطريق الذي يمكنه من تطبيق القانون الضريبي المصري عملياً إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وأرجو من الله العلى القدير أن أكون قد وفقت في تقديم وعرض الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب بالصورة التي تفيد الدارسين والمهتمين والمشتغلين في مجال الضرائب.

المؤلـف

الإسكندرية في 2019/10/16

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

فصل تمهيدي

التحاسب الضريبي في التشريع المصري

أولاً: مفهوم عملية التحاسب الضريبي:

يقصد بالتحاسب الضريبي العملية التي تنظم الأداء الفني للضريبة من حيث قياس المادة الخاضعة لها وربط وتحصيل الضريبة علي نتيجة هذا القياس. وتمر عملية التحاسب الضريبي بثلاث مراحل ينبغي تحديد فواصلها وعدم الخلط بينها، وهذه المراحل هي:

المرحلة الأولي: قياس الدخل الخاضع للضريبة، وفي هذه المرحلة يتم قياس الدخل الضريبي وذلك بمقابلة الإيرادات الخاضعة للضريبة بالتكاليف

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ذات العلاقة التأثيرية بهذه الإيرادات والتي تكون لازمة للحصول عليها. ويتطلب هذا أن يحدد التشريع الضريبي نطاق كل من الإيرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف الواجبة الخصم وأسس قياس كلاهما.

المرحلة الثانية: ربط الضريبة، وفي هذه المرحلة يتم تعيين المكلف بالضريبة والإعفاءات، أو المبالغ التي يقرر المشرع استبعادها من الدخل الخاضع للضريبة توصلا إلي وعائها الذي تحسب علي أساسه الضريبة واجبة السداد بالسعر الذي يحدده القانون الضريبي.

وبالنظر إلي المرحلتين السابقتين يتضح اختلاف مفهوم الدخل الخاضع للضريبة (الربح الضريبي) عن مفهوم وعاء الضريبة. فإذا كان الأول يعني الدخل الذي ينبغي أن يخضع للضريبة، فإن الثاني يعني ما يخضع فعلا للضريبة، بحيث يمكن القول بأنه قد لا يوجد وعاء للضريبة بالرغم من وجود ربح ضريبي، ويحدث ذلك في الحالة التي تستنفد فيها الإعفاءات أو المبالغ المستبعدة كل الربح الضريبي أو تزيد عنه.

المرحلة الثالثة: تحصيل الضريبة، وهي المرحلة التي يتم فيها تحصيل دين الضريبة من المكلف بها في الميعاد أو المواعيد، وبالأسلوب أو الأساليب التي يحددها القانون الضريبي. وعندما تصل عملية التحاسب إلي مرحلة تحصيل دين الضريبة، فإنها تصل بذلك إلي آخر مراحلها. بحيث يمكن القول بأن كافة المراحل السابقة إنما كانت تمهد وتهدف إلي هذه المرحلة النهائية.

هذا وإذا ما تم تقرير فرض ضريبة معينة- ولتكن الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين الذي ينظم أحكامها القانون 91 لسنة 2005 ـ التي هي موضوع دراستنا – فإن المشكلة التي تفرض نفسها هي كيفية التحاسب عن هذه الضريبة، وقبل دراسة جوانب هذه المشكلة، ينبغي في البداية الإشارة إلي تطور النظام الضريبي المصري للكشف عن منظومة الضرائب على الدخل في مصر لرصد فلسفة النهج الضريبي الذي أتبعه المشرع في مصر وصولا الى الهيكل الحالي للضريبة على الدخل في مصر، وذلك علي نحو ما سيرد في الفرعيات التالية:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانياً: مراحل تطور النظام الضريبي المصري:

يجد المطلع علي النظام الضريبي المصري أنه علي إثر عقد معاهدة 1936 بين مصر وإنجلترا وإلغاء نظام الإمتيازات في 8 مايو 1937- أن هذا النظام مر بمراحل التطور التالية:

المرحلة الأولي: أخذ النظام الضريبي المصري في تلك المرحلة بنظام الضرائب النوعية علي الدخل بموجب القانون 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية وعلي نتاج العمل من أجور ومرتبات وكذلك من أرباح للمهن غير التجارية، وذلك إلي جانب ضريبة الأطيان الزراعية التي فرضت بموجب القانون 113 لسنة1939 وأيضا الضريبة علي العقارات المبنية التي فرضت بموجب القانون 56 لسنة 1954.

المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة صدر القانون 99 لسنة 1949 الذي توج نظام الضرائب النوعية بضريبة تكميلية هي الضريبة العامة علي الدخل والتي تفرض علي صافى مجموع الدخول التي يحصل عليها الممول من مختلف المصادر والتي خضعت للضرائب النوعية. وتعتبر مرحلة التطور التي فرضت فيها الضريبة العامة علي الدخل الخطوة الأولي في طريق التمهيد للأخذ بنظام يكفل توحيد وعاء الضريبة للأشخاص الطبيعيين، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية التي قدمت لمشروع هذه الضريبة أن من بين أهدافه تجميع أحكام ضرائب الدخل والقوانين المتعلقة بها في قانون واحد كخطوة مرحلية في طريق الأخذ بنظام الضريبة الموحدة.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي صدر فيها قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 والذي أبقي علي نظام الضرائب النوعية التي تتوجها الضريبة العامة علي الدخل، إلا أنه ألزم الممول الذي تتعدد مصادر إيراداته ويخضع لأكثر من ضريبة نوعية بأن يقدم إقرارا واحدا إلي مأمورية ضرائب واحدة وهي التي يقع في دائرة اختصاصها مركز نشاطه الرئيسي. وتعد هذه المرحلة هي الخطوة المرحلية الثانية في طريق التمهيد للأخذ بنظام الضريبة الموحدة، حيث أوصي مجلس الشعب عند موافقته علي مشروع القانون 46 لسنة 1978 بالانتقال إلي نظام الضريبة الموحدة، وبالفعل قامت وزارة المالية بتشكيل لجان متخصصة عهد إليها إجراء الدراسات اللازمة، كما عقدت العديد من المؤتمرات الضريبية في هذا الشأن.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي صدر فيها قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 الذي حل محل القانون 14 لسنة 1939، القانون 46 لسنة 1978 والتي احتفظ فيه المشرع الضريبي المصري بنظام الضرائب النوعية. وتعتبر هذه المرحلة مرحلة التطور الأساسي للانتقال إلي نظام الضريبة الموحدة، حيث تطلب إصلاح الضريبي في هذه المرحلة إحداث تعديلات جوهرية في الأحكام الضريبية لتحقيق التناسق بين الضرائب المختلفة وإضفاء قدر كاف من البساطة والموضوعية وعدم التعقيد في تشريعاتها وإجراءات تطبيقها، وقد ورد بالمذكرة إيضاحية للقانون 157 لسنة 1981 أن هذا القانون يمهد للأخذ بنظام الضريبية الموحدة. وهو ما يتضح من تأكيده علي التفرقة في المعاملة الضريبية بين دخول الأشخاص الطبيعيين من ناحية ودخول شركات الأموال من ناحية أخري، علي اعتبار أن الضريبة الموحدة علي الدخل يقتصر نطاقها علي دخول الأشخاص الطبيعيين دون شركات الأموال.

المرحلة الخامسة: وهي المرحلة التي صدر فيها القانون 187 لسنة1993 الذي جاء بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، حيث تضمن هذا القانون التعديل الجذري للكتاب الأول من هذا القانون، بحيث حل محله الكتاب الأول من القانون 187 السنة 1993الذي تناول الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين، كما أجريت بعض التعديلات والإضافات في الكتابين الثاني والثالث، ويذلك تم إلغاء الضرائب النوعية والضريبة العامة علي الدخل لتحل محلها الضريبة الموحدة بأسعار موحدة تتحدد على أساسها الضريبة واجبة الأداء من واقع إقرار واحد يتضمن صافى ما حققه الممول من دخل خلال السنة الضريبية، مع إعفاء أصحاب إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وكذلك أصحاب المرتبات من تقديم هذا الإقرار، على حيث يتم تحصيل الضريبة بالنسبة لتلك الإيرادات من المنبع.

المرحلة السادسة: وهى المرحلة الحالية التي صدر فيها قانون الضريبة على الدخل رقم91 لسنة 2005ـ محل دراستنا ــ والذي صدر لتدارك الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 91 لسنة 2005من ناحية، ولمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة في مجال التشريعات الضريبية من ناحية أخرى، لما لذلك من آثار ايجابية على الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في مجال جذب الاستثمار وتشجيعه، ولقد بينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يبغى تحقيق المزيد من

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الايجابيات من خلال جملة من الأحكام الموضوعية والإجرائية التي استحدثها مشروع القانون، ومن بينها[1]:

1- التخفيف الملموس للعبء الضريبي على الممولين، سواء كانوا أشخاصا طبيعية أم اعتبارية، من خلال تخفيض سعر الضريبة وتدرجه بما يرفع العبء عن كاهل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، ويشجع في ذات الوقت على الاستثمار المحلى والأجنبي، أخذا بعين الاعتبار الأسعار الضريبية التنافسية في دول المنطقة، وبما يضع مصر في مقدمة هذه الدول.

2- التوسع في الإعفاء للأعباء الشخصية، بالنسبة الى الممولين من الأشخاص الطبيعية، دون النظر الى الحالة الاجتماعية، التزاما بمبدأ المساواة الذي يؤكده الدستور المصري ويحرص على ترسيخه.

3- عدم التمييز في المعاملة الضريبية وفقا لنوع النشاط، إذ سوف تسرى الضريبة على الأشخاص الاعتبارية، كأصل عام، بذات السعر على جميع أوجه النشاط، سواء أكان تجاريا أم صناعيا أم غير ذلك. فضلا عن عدم التمييز في هذه المعاملة بين شركات الاشخاص وشركات الأموال،بحسبان أن كلاهما من الاشخاص الاعتبارية التقى تستوي في الحكم في هذا الخصوص.

4- إزالة التشوهات الاقتصادية الناتجة عن اختلاف المعاملة الضريبية للمشروعات والأنشطة، بتعدد القوانين التي تقرر لها إعفاءات أو معاملة ضريبية مغايرة، من خلال اعتبار قانون الضرائب على الدخل، هو الأصل في تحديد المعاملة الضريبية للممولين، وقصر منح الإعفاءات الضريبية على ما يقرره هذا القانون دون سواه، ومن ذلك، إلغاء الاعفاء المقرر بنسبة من رأس المال المدفوع لشركات المساهمة المقيدة بالبورصة لعدم وجود نظير له في التشريعات الضريبية المقارنة، ولأنه يمثل خلطا لاستخدام الأدوات المالية في تشجيع الاستثمار، وعدم حيادية الضريبية، كما أن رأس المال المدفوع لا ينم عن قدرة الشركة في المساهمة في النشاط الاقتصادي.

([1])مجلس الشعب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وزارة المالية،المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل. ص 207 – 210.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

5- أخذ طبيعة نشاط البنوك وشركات التأمين في الحسبان، عند تحديد الإرباح الخاضعة للضريبة، وذلك بالسماح لها بخصم المخصصات التي تلتزم بتكوينها قانونا عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية، وذلك طبقا لما فصله القانون، وفى مقابل ذلك حرم المشرع هذه البنوك والشركات من خصم الديون المعدومة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه.

6- تخويل وزير المالية سلطة وضع نظام لمحاسبة المنشآت الصغيرة، بما يكفل مد يد العون لهذه المنشآت ومساعدتها على القيام بدورها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري، وعلاج المشكلات التي يعانى منها.

7- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول، هو أساس ربط الضريبة، كأصل عام، نزولا على مقتضيات نظام الفحص بالعينة الذي يستحدثه المشروع، على نحو يمتنع معه على مأمورية الضرائب المختصة تعديل إقرار الممول أو تصحيحه إلا في حالات بعينها حددها المشروع، وفى مقابل ذلك نص على تجريم واقعة تقديم الإقرارات الضريبية بالمخالفة لأحكامه، وتجريم واقعة التهرب الضريبي، واعتبر في حكم ذلك استخدام بعض الأساليب أو الطرق الاحتيالية التي بينها.

8- تحديد التزامات الإدارة الضريبية في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، بما يحد من إساءة استعمال سلطتها التقديرية في هذا المجال، بغية دعم الثقة بيتها وبين الممول، بما يحقق كفاءة تنفيذ القانون في إطار من الحيدة والنزاهة المطلوبين.

9- تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وما يتصل بذلك من إجراءات التقاضي، تيسيرا لحصول الممول على حقوقه، وإنهاء للمنازعات الضريبية، ومن ذلك إعفاء ممولي الضريبة على المرتبات وما في حكمها، من تقديم الإقرار الضريبي السنوا، وان يكون الإخطار بربط الضريبة بنموذج واحد بدلا من نموذجين، مع الاحتفاظ بحق الممول في الطعن على هذا الإخطار بالإضافة الى حق الممول في تقديم إقرار معدل وتصحيح بيانات القرار الضريبي فدى حالة السهو أو الخطأ. والى جانب ذلك تضمن المشروع التأكيد على حياد لجان الطعن الضريبي، من خلال نقل تبعيتها بالكامل الى

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وزارة المالية، بدلا من مصلحة الضرائب، واستاد رئاسة كل منها لغير العاملين بالمصلحة، مع ضم عضوين من اتحاد الغرف التجارية والصناعية لليها.

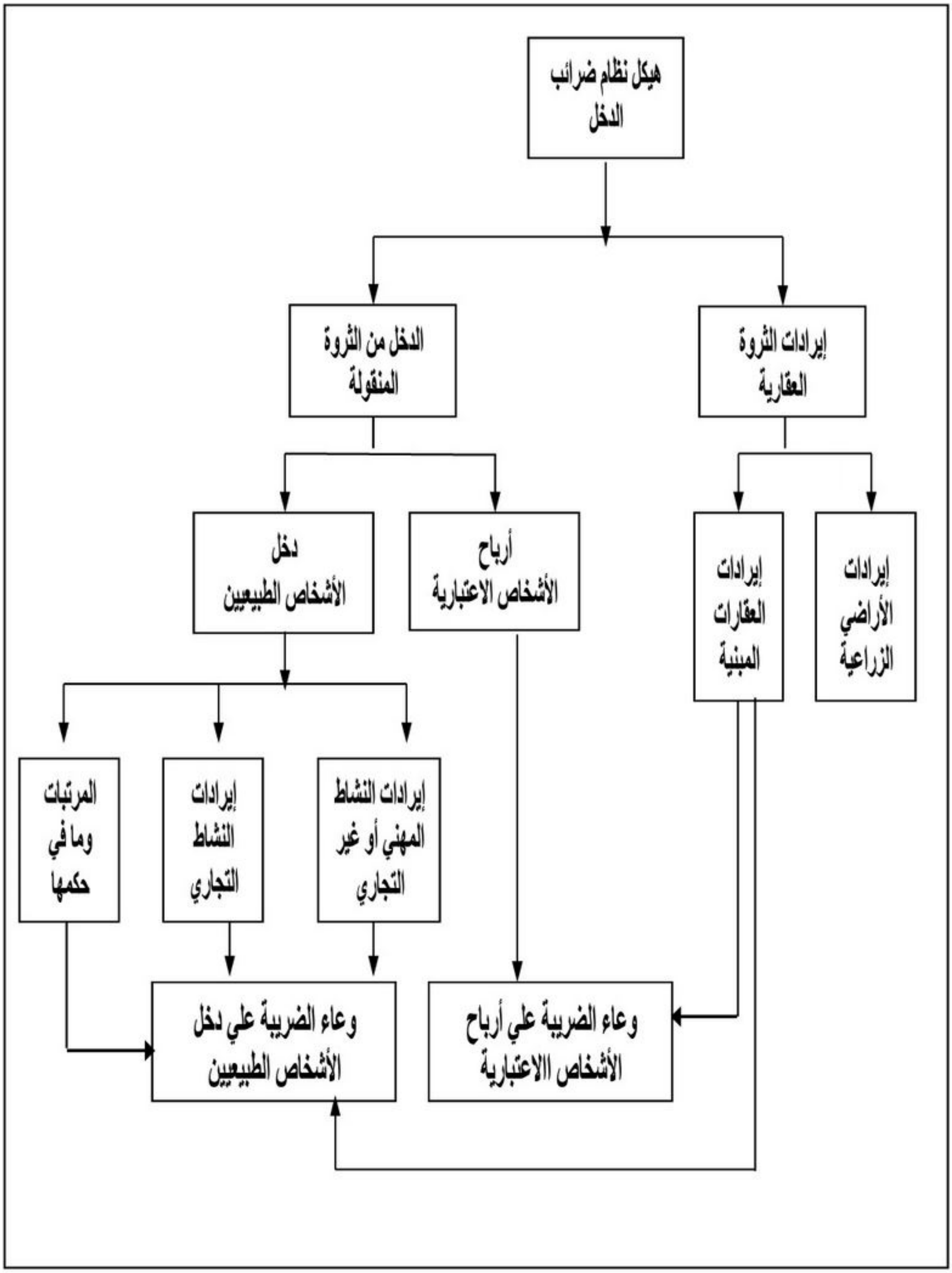
10- استحداث ما يعرف بنظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتخويل الممول، حسبما يراه محققا لمصلحته، إتباع هذا النظام أو أن يطبق عليه نظام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة.

11- تيسير إجراءات استرداد الممول للمبالغ التي أداها كضرائب بالزيادة الى مصلحة الضرائب، دون إخلال بحقه في أن يطلب كناية استخدام هذه المبالغ لسداد أية مستحقات ضريبية مستقبلة.

12- وضع نظام عقوبات فعال يراعى تناسب العقوبة المقررة، وجسامة الجرم المقترف، بما يكفل الالتزام بأحكام القانون، مع تقرير الحق في التصالح مقابل أداء دين الضريبة والتعويضات المقررة، والتي روعي أيضا في تحديدها مدى جسامة الفعل الاجرامى محل التصالح.

وعلى ذلك يمكن عرض الإطار العام لنظام ضرائب الدخل المصري بعد صدور قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على النحو الذي يوضحه الشكل الوارد في الصفحة التالية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية



جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويتضح من مرحلة التطور الحالية للنظام الضريبي المصري أنه ضم المرتبات وما في حكمها لوعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وهى تعد خطوة متقدمة نحو الانتقال غلى النظام الكامل للضريبة الموحدة، كما تم في هذه المرحلة أيضا توحيد المعاملة الضريبية لكافة أنواع الشركات.

ولأن موضوع دراستنا في هذا الكتاب هو الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ــ كما أشرنا في مقدمته ــ فان الدراسة التفصيلية لأحكام هذه الضريبة تستلزم منا في البداية إلقاء الضوء على موقف التشريع المصري من مفهوم التوحيد في المجال الضريبي الذي تقوم عليه فلسفة منظومة ضريبة الدخل المصرية الحالية والهدف من إتباع تلك الفلسفة.

فإذا ما اطلعنا على التشريعات التى سبقت مصر فى مجال التوحيد الضريبى أن مفهوم توحيد وعاء الضريبة للاشخاص الطبيعيين يدور جوهره حول معاملة الدخول معاملة واحدة دون تمييز بينها أيا كانت طبيعتها أو مصادرها، حيث تتطلب مقتضيات العدالة الضريبية توحيد شرائح واسعار الضريبة على مجموع دخل الفرد، دون التمييز بين مصادر الدخل المختلفة، ومن ذلك يتضح أن الهدف العام الذى يدور حوله النظام الضريبى الذى يأخذ بمفهوم توحيد وعاء الضريبة للاشخاص الطبيعيين هو تحقيق العدالة الضريبية.

وباستقراء ما ورد بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المشرع الضريبى المصرى قد ساير التشريعات الضريبية المعاصرة من حيث الأخذ بمفهوم توحيد وعاء الضريبة للاشخاص الطبيعيين، وذلك بسريان الضريبة على مجموع صافى الدخل، وهو ما تقضى به المادة(6) من القانون 91 لسنة 2005 من حيث فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين.

كما كان هدف عدالة توزيع العبء الضريبى أحد الغايات التى سعى القانون الى تحقيقه، حيث يوضح تقرير اللجنة المشتركة ــ من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ــ عن مشروع قانون الضريبة على الدخل أن هناك ثلاثة اهداف أساسية للاصلاح الضريبى أحدها الهدف الاجتماعى الذى يعنى تخفيف العبء الضريبى عن الفئات الاقل دخلا وضمان العدالة الضريبية، التى تتطلب ـ بالاضافة الى مراعاة المقدرة التكليفية للممولين ـ أن تتحمل فئات الدخل المتساوية العبيء الضريبى نفسه، بغض النظر عن مصدر الدخل الذى تحصل عليه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وقد أكدت على ذلك المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، حيث أوضحت أنه جرى اعداد مشروع قانون الضرائب على الدخل المرفق والذى يبغى كغيره من الاصلاحات الهيكلية تحقبق المزيد من الايجابيات المتفق عليها ومن بينها عدالة توزيع العبء الضريبى.

وتأسيسا علي ذلك فان التشريع الضريبي المصري يكون قد أخذ بمفهوم الضريبة الموحدة علي الدخل في مجال التوحيد الضريبي بما يكفل تحقيق العدالة الضريبية كأحد الأهداف الأساسية للنظام الضريبي، وذلك بان فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين لتى تتسم ببعض الخصائص التى نعرض لها على نحو ما سيرد فى الفرعية التالية.

ثالثا: خصائص الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين فى النظام الضريبى المصرى:

بعد تعرصنا لموقف المشرع الضريبي المصري من التوحيد فى المجال الضريبى وهدفه، وكذلك من استقراء المواد التى تنظم أحكام الضريبة علي دخل الأشحاص الطبيعيين في مصر التى تضمنها القانون 91 لسنة 2005، يمكن استخلاص ما تتسم به هذه الضريبة من خصائص، وذلك علي نحو ما سيرد فيما يلي:

1- **أنها ضريبة مباشرة علي دخل الأشخاص الطبيعيين:** فهي مباشرة لأن من يتحمل بعبئها الممول عن ما حققه خلال السنة الضريبة من إيرادات خاضعة للضريبة بحيث لا يمكن نقل عبئها إلي الغير، كما أنها تفرض مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين، وبذلك يكون هناك تناسب بين ما يتحمله الممول من ضرائب مع مقدرته التكليفية التي يتم قياسها علي أساس مجموع ما حققه الممول من دخول من كافة المصادر.

وقد افرد المشرع االضريبي الباب الثالث من قانون الضريبة علي الدخل لبيان احكام الضريبة علي صافي دخل الشخص الطبيعي عن النشاط التجاري والصناعي في المواد من (17) حتي(31).

ويلاحظ انه بالنسبة لما يعرف بشركة الواقع، فتمها تعامل ضريبيا معاملة الاشخاص الطبيعيين، وذلك في حالة ما اذا كانت ناشئة عن ميراث منشأة فردية ، ففهي هذه الحالة لا تعد من قبيل الاشخاص الاعتبارية في تطبيق احكام قانون الضرائب، ولذلك فانه اذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث او اكثر، فيعامل كل منهم ضريبيا معاملة الممول الفرد، حيث يكون الورثة في حالة وفاة مورثهم وكان يمتلك منشأة فردية أو مشروع مملوك بالكامل له دون

شركاء أن يكونوا جميعاً شركة من شركات الواقع، وذلك نتيجة لظروف الواقع وليس برغبة الشركاء.

ولما كانت مقتضيات العدالة الضريبية تتطلب توحيد شرائح الضريبة على مجموع دخل الفرد، دون تمييز بين مصادر الدخل المختلفة، فان هذه الضريبة تسرى على دخل الاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص الاعتبارية، وذلك حتى يمكن مساندة ودعم فئة مكتسبى الاجور والمرتبات بما يكفل تحقيق التناسب بين ما يتحمله الممول الفرد من ضرائب مع مقدرته التكليفية.

2- **أنها ضريبة تسري علي مجموع صافي الدخل:** تفرض الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين علي مجموع الإيرادات الصافية التي يحققها الممول من مصادر الإيرادات المختلفة، وهو ما يستفاد من المادة (6) التى نحدد نطاق سريان الضريبة، حيث تنص على أن:

" تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها اذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري او الصناعي او المهني، كما تسري علي الاشخاص الطلبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحقق في مصر".

ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:

1- **المرتبات وما في حكمها.**
2- **النشاط التجاري أو الصناعي.**
3- **النشاط المهني أو غير التجاري.**
4- **الثروة العقارية".**

ومن استقراء المادة(6) سالفة الذكر يمكن استخلاص الملاحظات التالية:

الملاحظة الاولى: لم يحدد المشرع الضريبي مفهوما قاطعا للدخل الخاضع للضريبة مسايرة منه للتشريعات الضريبة المعاصرة. فبالرغم من أن نص المادة (6)من القانون تقضي بسريان الضريبة علي مجموع صافي الدخل، إلا أنها لم توضح مفهوما لهذا الدخل، بل نهج المشرع المصري نهج التشريعات الضريبية المعاصرة في تحديد نطاق الإيرادات التي تخضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، حيث حدد هذا النطاق بالدخول المستمدة من الأربعة مصادرالتى أوضحتها المادة (6)، كماعددت المادة(3) أنواع الدخل المحقق فى مصر يشمل مايلى:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(أ) الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.
(ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر، ولو أدى العمل في الخارج.
(جـ) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
(د) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر.
(و) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
(ح) حصص الإرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
(ط) العائد الذي تدفعه الحكومة أو الوحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها. (ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به في مصر. (ل) الارباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية، وكذلك الارباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الاوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية،سواء كانت مقيدة او غير مقيدة في الخارج [1].

وتأسيسا على ذلك يتضح ان المشرع المصري قد أخذ بنظرية الإثراء في تحديد نطاق الدخل الخاضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، حيث يتسع هذا النطاق ليتضمن الدخول الناتجة عت العمل وعن رأس المال وعن كلاهما، وكذلك المكاسب الناتجة عن التصرفلت فى الممتلكات، وبذلك يشتمل هذا الدخل علي كل زيادة حدثت في ثروة الممول مما يؤدي إلي أن تتناول

---

[1] مضافة بالقانون 53 لسنة 2014.

الضريبة مركز الممول في مجموعه، والذي يعتبر من أكثر المقايس الموضوعية لقياس مقدرته التكليفية تجاه الالتزام الضريبي.

الملاحظة الثانية: يتحدد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين من أربعة أوعية عينية، وقد خصص المشرع بابا مستقلا لتحديد ما يدخل في ذلك الوعاء مستندا فى ذلك على أحد مداخل القياس فى المجال الضريبى، وهو مدخل التمييزالعينى بين مصادر الدخل الذى يقوم علي تقسيم الدخل الخاضع للضريبة إلي عدد من أوعية الإيرادات التي تتعدد بتعدد المصادر التي تستمد منها تلك الإيرادات، وذلك توصلا إلي ما يدخل في وعاء الضريبة. ويتم قياس كل وعاء عيني طبقا للأحكام التي ينظمها القانون الضريبي لاتمام هذا القياس من حيث الإيرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف الواجبة الخصم والاعفاءات الموضوعية، وبعد قياس الأوعية العينية يتم تجميعها جبريا لتحديد مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبةعلي دخل الأشخاص الطبيعيين. ويمكن التعبير عن هذا المدخل في شكل المعادلة التالية

$$\text{خ} = (\text{ل}_1 - \text{ت}_1) + (\text{ل}_2 - \text{ت}_2) + \text{0000} + (\text{ل ن} - \text{ت ن}) \text{ 0000}$$

حيث أن:

خ = مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.

ل = الايرادات الخاضعة للضريبة.

ت = التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.

1،2،ن تشير إلي المصادر الداخلية المختلفة والتكاليف الواجبة الخصم المرتبطه بتلك المصادر.

3- أنها ضريبة تأخذ بمبدأي التبعية الأقتصادية والتبعية الاجتماعية:

ويدور مبدأ التبعية الاقتصادية حول حق الدولة في تطبيق قوانينها داخل حدودها علي كل ما تم فيها من أعمال، وما يتحقق فيها من إيرادات بصرف النظر عن مكان أقامة من حصل عليها، وهو ما يستفاد من الفقرة الاولى من المادة (6) سالفة الذكر التي تقضي بسريان الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين المقبمين وغير المقيمين في مصر، وذلك بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أما مدخل التبعية الاجتماعية فيدور جوهره حول الدولة في تطبيق قوانينها داخل حدودها علي كل مم يقم فيها بالنسبة لما يتحقق فيها من إيرادات بصرف النظر عن جنسية من حصل عليها.

ولقد أوضحت المادة(2) من القانون معاييرتحديد موقف الاقامة والتي سيتم مناقشتها في حينه.

4– **أنها ضريبة تصاعدية بصفة عامة،** ويقصد بالتصاعد في الضريبة تزايد فئاتها تمشا مع اتجاه الإيراد نحو الزيادة، وترتبط هذه السمة أيضا بهدف العدالة، فالضريبة التصاعدية تعد وسيلة لتحقيق المساواة في التضحية بين المكلفين بأدائها، ومن ثم يمكن توزيع أعباء الدولة بحيث يساهم في تحملها الممولون كل حسب مقدرته علي الدفع. ويقوم التصاعد في الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بتقسيم مجموع صافي دخل الممول إلي ثلاث شرائح، وهو ما يستفاد من المادة (8) من القانون 91 لسنة 2005، المعدلة بالقانون رقم97 لسنة 2018 والتي تقضي مادته الاولي بان تكون اسعر الضريبة علي النحو التالي:

الشريحة الاولي حتي 8000 جنيه معفاه

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).

الشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).

الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتي 200000 جتيه (20%).

الشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%)

ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

5-**انها ضريبة تأخذ بنظام الخصم الضريبي** : حيث تقضي الفقرة الثانية من القانون 97 لسنة 2018 بن يمنح الخاضعون للشرائح الثلاث الاتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون 97 لسنة 2018 علي النحو التالي:

الشريحة الثانية 85%.

الشريحة الثالثة 45%.

الشريحة الرابعة 7.5%.

علي ان يكون الخصم لمرة واحدة وفقا لآعلي شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منخ هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.

ولتوضيح كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي نفترض أن صافي وعاء الضريبة لاحد الاشخاص الطبيعيين عن السنة المنتهية في يبلغ 120,000 جنيه، فان حساب الضريبة واجبة السداد بعد استفادته بالخصم الضريبي تحسب كالتالي:

جنيه	الضريبة	الشريحة	السعر	
120,000				صافي وعاء الضريبة
(8,000)				الشريحة الأولي المعفاة
112,000				صافي الدخل السنوي الذي تحسب عليه الضريبة
	2,200	22,000	10%	الشريحة الثانية
	2,250	15,000	15%	الشريحة الثالثة
	15,000	75,000	20%	الشريحة الرابعة
	19,450	112,000		إجمالي الضريبة المستحقة
		الرابعة		الشريحة التي يقع فيها صافي الدخل السنوي
		19,450		إجمالي الضريبة المستحقة
		%7.5		نسبة الخصم للشريحة الرابعة
	(1,459)			قيمة الخصم الضريبي
17,991				الضريبة واجبة السداد

هذا وقد خرج المشرع عن خاصية تصاعد الضريبة في حالات معينة، كما سيتضح لنا فى حينه.

6- **أنها ضريبة سنوية**، يقصد بسنوية الضريبة أن يحاسب الممول عما حصل عليه من إيرادات خاضعة للضريبة خلال فترة مدتها أثني عشر شهرا. وقد حدد المشرع الضريبي الفترة الضريبية بالنسبة للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين فى المادة (5) من القانون 91 لسنة 2005 التى تقضي بان:

" الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن الفترة تقل أو تزيد على اثني عشر شهرا،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط ".

وعلي ذلك فإن الفترة الضريبية بالنسبة للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين قد تكون على النحو التالى:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- سنة الميلادية، وهى السنة المالية التى تمثل القاعدة العامة لحساب الفترة الضريبية بالنسبة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وهى الفترة التى تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر.
- سنة المتداخلة، وهى السنة المالية التى مدتها أثنا عشر شهرا تبدأ من أو أى شهر من شهور السنة خلاف شهر يناير.
- فترة تقل عن سنة، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية نقل عن أثنى عشر شهرا، وذلك على النحو التالى:

(أ) الفترة المالية الاولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة المالية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.

(ب) حالات التوقف أو التنازل التى تتم قبل نهاية السنة المالية للممول.

(جـ) حالة امساك الممول لحسابات منتظمة خلال احدى سنواته المالية، حيث يتم حساب الضريبة فى هذه الحالة عن الفترة من أول السنة المالية الى تاريخ امساك الحسابات.

(د) حالة تعديل الممول سنته المالية، حيث يتم حساب الضريبة فى هذه الحالة عن الفترة من بداية السنة الماليةحتى تاريخ تعديل سنته المالية.

- فترة تزيد عن سنة، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحالة التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد عن أثنى عشر شهرا، وهى حالة تعديل الممول نهاية سنته المالية اذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر فتدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الاولى.

وقد أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون أن يتم حساب الضريبة بالسعر العادي، وذلك سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة (12 شهراً) أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيها إلى فترة ممارسة النشاط.

أنها ضريبة تربط وتسدد من واقع الاقرار الضريبى: يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي واحد لمأمورية الضرائب التابع لها يتضمن ما حققه من دخل من كافة المصادر، حيث يتم تحديد دين الضريبة المستحقة وتسديدها من واقع الإقرار الضريبى للممول.

ويلاحظ انه بالنسبة لشركات الواقع التي تنتقل ملكيتها الي الورثة في حالة وفاة مورثهم وكان يمتلك منشأة فردية أو مشروع مملوك بالكامل له دون شركاء ـــ يلتزم كل وارث بتقديم اقرار ضريبي بنصيبه في الربح، وتسديد الضريبة المستحقة عليه من واقع الإقرار الضريبى للممول.

ولتبسيط اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها أعفى القانون الممول من تقديم الاقرار الضريبى فى الحالات التى اوضحتها المادة(82) من القانون 91 لسنة 2005 وهى كالتالى:

- اذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما فى حكمها.
- اذا اقتصر دخل الممول على ايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله مبلغ 8,000 جنيه.
- اذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما مباغ 8,000 جنيه.

هذا وبعد ما عرضنا له في هذا الفصل التمهيدي بشأن عملية التحاسب عن الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين في التشريع الضريبي المصري، ننتقل في الأبواب التالية إلي دراسة تفصيلية لما يتضمنه القانون الضريبي من أحكام تتعلق بعملية التحاسب عن تلك الضريبة فى مراحلها الثلاثة التى أشرنا اليها فى بداية الفصل التمهيدى والتى تتمثل فى قياس مايدخل فى وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الذى يتم ربط الضريبة وتحديد مقدارها الواجب الاداء.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة الفصل التمهيدي

أولا: الاسئلة

السؤال الأول: اشرح المقصود بعملية التحاسب الضريبي مع توضيح مراحلها.

السؤال الثاني: فرق بين مرحلة قياس الربح الخاضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ومرحلة ربط هذه الضريبة.

السؤال الثالث: هل تحقق الضريبة علي الدخل دخل الاشخاص االطبيعيين - وفقا لتشريع المصري- العدالة الضريبية بين الممولين؟ اشرح باحتصار.

السؤال الرابع: هل للدخل الخاضع للضريبة مفهوما محددا في التشريع الضريبي المصري؟ اشرح باحتصار.

السؤال الخامس: اشرح مداخل قياس الدخل الخاضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الذي اتبعه المشرع الضريبي المصري.

السؤال السادس: وضح صحة أو خطأ كل من العبارات التالية باحتصار:

(أ) لا يختلف مفهوم الدخل الخاضع للضريبة عن مفهوم وعاء الضريبة.

(ب) إذا انتهت السنة الضريبية وحقق أحد الأشحاص الطبيعيين ربحا ضريبيا، فإنه بالضرورة يجب أن يسدد ضريبة عن هذا الربح.

(جـ) تختلف مرحلة قياس الدخل الخاضع للضريبة عن مرحلة ربط الضريبة.

(د) يختلف نطاق الدخل الخاضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين باختلاف النظرية المتبعة في قياسه.

(هـ) يأخذ التشريع الضريبي المصري بمدخل التمييز العيني بين مصادر الدخل للتوصل إلي الدخل الخاضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.

(و) وفقا لقانون الضريبة على الدخل المصري ينبغي أن يقدم الممول اقراره الضريبي متضمنا صافي دخله من المصادر المختلفة.

(ز) يخضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين جميع المصريين المقيمين اقامة دائمة في الخارج.

(ح) يمنح الخصم الضريبي لكافة الاشخاص الطبيعيين لصرف النضر عن صافي الوعاء الضريبي لهم.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ط) تفرض الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين في مصر علي صافي الدخل الذي تحققه شركات الاشخاص.

(ي) يعتبر الشخص مقيما عادة في مصر إذا أقام بها لمدة 183 يوما متصلة متقطعة خلال السنة الضريبية.

ثانيا: التمارين

التمرين الاول: أحسب الضريبة التي يقوم احد الأشخاص الطبيعيين بسدادها من واقع إقراره الضريبي في الحالات التالية:

الحالة الأولي: صافي الوعاء الضريبي 15000 جنيه.

الحالة الثانية: صافي الوعاء الضريبي 35000 جنيه.

الحالة الثالثة: صافي الوعاء الضريبي 66000 جنيه.

الحالة الرابعة: صافي الوعاء الضريبي 310000 جنيه

التمرين الثاني: توفي الممول احمد عباس في 2015/6/13 تاركا ما يلي:

1- ورشة لحام اكسجين وكهرباء بلغ صافي ربحها الضريبي عن السنة المنتهية في 2018/12/31 مبلغ 6800 جنيه

2- عقارات مبنية مؤجرة للغير بلغت صافي ايراداتهاعن سنة 2018 مبلغ 24000جنيه

فاذا علمت ما يلي:

(أ) قرر الورثة استمرار الورشة في مزاولة النشاط، دون اتخاذ اجراءات نقل ملكيتها اليهم أو التغيير في الاوراق الرسمية.

(ب) يتمثل الورثة في الزوجة (لها ثمن التركة) وولدان وبنتان(ولهم الباقي ويوزع عليهم للذكر مثل حظ الانثيين).

فلمطلوب: تحديد الضريبة التى يجب قيام كل وارث بسداده من واقع الاقرار الضريبي الواجب تقديمه لمأمورية الضرائب التابع لها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الباب الأول
التحاسب الضريبي
على إيرادات النشاط التجاري والصناعي

يهدف هذا الباب إلى دراسة عملية التحاسب على إيرادات النشاط التجاري والصناعي من خلال مناقشة ما ورد بشأنها من أحكام في المواد (17-31) من القانون 91 لسنة 2005، وما يرتبط بها من مواد تضمنتها لائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا الباب إلى الفصول التالية:

الفصل الأول: الإطار العام للتحاسب الضريبي على النشاط التجاري والصناعي.

الفصل الثاني: نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة.

الفصل الثالث: أسس قياس الربح الضريبي.

الفصل الرابع: قياس الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي (الإيرادات الخاضعة للضريبة).

الفصل الخامس: قياس الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي (التكاليف والمبالغ واجبة الخصم).

الفصل السادس: تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة من أرباح النشاط التجاري والصناعي.

الفصل السابع: الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الأول

الإطار العام للتحاسب الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي

عند دراسة خصائص الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أشرنا إلي أن المشرع الضريبي عند تحديده لنطاق الإيرادات التي تدخل في وعاء تلك الضريبة فرق بين أربعة مصادر للدخل، وقد خصص لكل مصدر من تلك المصادر بابا مستقلا للأحكام الخاصة بتحديد ما يدخل في وعاء الضريبة من تلك الإيرادات، وذلك على أساس أن اختلاف طبيعة الدخل الذي يستمد من كل مصدر من المصادر يؤدى الى اختلاف الأسس التي تحكم تحديد الإيرادات المستمدة من كل مصدر، وكذلك التكاليف والمصروفات المرتبطة بها، وأيضا الإعفاءات المسموح بها قانونا وصولا إلي ما يدرج بوعاء الضريبة علي الأشخاص الطبيعيين من كل مصدر من مصادر الدخل، الأمر الذي يستلزم إلقاء الضوء علي كل من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي والشروط الواجب توافرها في الإيراد الذي تسري عليه الضريبة، وهو ما سيتم دراسته في المبحثين التاليين.

المبحث الأول
اعتبارات تحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة

باستقراء المواد التي يتضمنها الباب الثالث للكتاب الثاني من القانون 91 لسنة 2005 والتي تتناول المعالجة الضريبية لإيرادات النشاط التجاري والصناعي، يمكن استخلاص الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد تلك الإيرادات علي النحو التالي:

1- من حيث مصدر الإيراد: يستمد الإيراد الذي يرتبط بالنشاط التجاري والصناعي من نتاج امتزاج الجهد الشخصي برأس المال، وقد يكون الجهد الشخصي ورأس المال مقدمان من الممول أو قد يستعين الممول إلي جانب ذلك بأموال وعمل الغير، لذلك فان جوهر إيرادات النشاط التجاري والصناعي هو

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

تحقق الإيراد الذي تولد عن نشاط يتطلب تعاون العمل ورأس المال. وقد عدد المشرع الضريبي في المادة (19) من القانون الأنواع المختلفة من أرباح النشاط التجاري والصناعي التي تسرى عليها الضريبة، كما ستوضح الدراسة حالاً.

وبالنسبة للنشاط المولد للإيراد فإن المشرع الضريبي المصري لا يفرق بين مشروعيته أو عدم مشروعيته، حيث يجمع الفقة والقضاء في مصر علي سريان الضريبة علي الإيرادات المتولدة عن الأنشطة غير المشروعة بسبب مخالفتها للشرائع السماوية أو للقوانين الوضعية، ذلك لأن قوانين الضرائب تنظر إلي النشاط المنتج سواء أكان مشروعا أم لا. فالمشرع الضريبي ينظر إلي حقائق ذلك الإيراد، وإلا لانتهى الآمر إلي أن يخضع للضريبة من يمارس الأنشطة المشروعة فحسب،ويلفت منها جميع من يمارسون أنشطة ينكرها القانون أو تأباها الآداب، وليس لمن خالف القانون والآداب أن يحتج بعمله لكي يمنع الضريبة عن نفسه[1].

2- من حيث مفهوم الإيراد: أخذ المشرع الضريبي المصري بالمفهوم الواسع لتحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي، وذلك استنادا إلي نظرية الإثراء في تحديد مفهوم الإيرادات المستمدة من ذلك النشاط، حيث أوضحت المادة (17) من القانون أن أساس تحديد ما يخضع للضريبة هو نتيجة العمليات التجارية والصناعية، ومن ثم يتحدد مفهوم الإيراد المستمد من النشاط التجاري والصناعي بإيرادات النشاط الجاري التي تتصف بالدورية والتكرار، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع الأصول الرأسمالية الداخلة في ممتلكات المنشاة، وكذلك ما يتحقق من التعويضات مقابل الهلاك أو الاستيلاء علي أي أصل من أصولها وأيضا الإيرادات الناتجة عن استثمار ممتلكاتها.

3- من حيث مدخل القياس: يتحدد ما يدرج بوعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي بإتباع مدخل مقابلة الإيرادات الإجمالية بجميع التكاليف ذات العلاقة التأثيرية بهذه الإيرادات، إلي جانب بعض المبالغ التي حددها المشرع الضريبي كأقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد العجز والوفاة، والتبرعات، فإيرادات النشاط التجاري والصناعي

---

(1) حسين خلاف، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مكتبة النهضة، القاهرة، 1954، ص 97.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التي تدخل في وعاء الضريبة يقصد بها الأرباح الصافية كما يستفاد من المواد (22،23،25،27،26،28)، من القانون كما سيأتي دراسته في حينه.

4– من حيث أساس القياس: يتم قياس ما يدرج في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي وفقا لمفهوم الربح المكتسب وليس الربح النقدي، فالإيرادات تتحدد بما يخص الفترة بصرف النظر عن واقعة التحصيل،والتكاليف والمصروفات التي يسمح بخصمها هي أيضا التكاليف والمصروفات التي تخص الفترة بصرف النظر عن واقعة السداد. وهو ما يعرف محاسبيا بأساس الاستحقاق.

5– من حيث فترة القياس: أخذ المشرع الضريبي بصورة أساسية بمبدأ السنوية لتحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين مما ينتجه النشاط التجاري والصناعي، وهو ما قررته المادة (5) من القانون، حيث حددت الفترة الضريبية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة بسنة مالية تبدأ من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا، وعل ذلك يتحدد النطاق الزمني لقياس الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال، أي علي أساس صافي الربح الذي تحقق خلال الفترة الضريبية محل الربط، ويرتبط ذلك بمبدأ استقلال السنوات الضريبية، أي استقلال كل سنة بما لها وما عليها عن السنة السابقة لها، وكذلك عن السنة التالية لها.

والأصل في الفترة الضريبية (السنة المالية) أن تكون متمشية مع السنة الميلادية ولكن المشرع الضريبي يسمح بان تكون السنة الضريبية متداخلة بين سنتين ميلاديتين في حالة ما إذا كانت طبيعة النشاط وظروف العمل بالنسبة للمنشأة موسمية، مما يستدعي أن تكون سنتها المالية متداخلة، وعلي ذلك فإن ما يدخل في وعاء الضريبة هو ما يحققه الممول من أرباح خلال السنة الميلادية إذا كانت السنة المالية هي السنة الميلادية، أو السنة المنتهية خلال السنة الميلادية التي يقدم عنها الإقرار الضريبي السنوي في حالة السنة المالية المتداخلة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وبالرغم من أن مبدأ سنوية الضريبة يعد مبدأ عاما بالنسبة لقياس إيرادات النشاط التجاري والصناعي، إلا أنه لاعتبارات عملية يجوزا القياس عن مدة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهرا، ومن ثم الخروج في بعض الحالات عن مبدأ السنوية بتحديد الفترة الضريبية بمدة تقل أو تزيد عن السنة المالية، وقد سبق الإشارة الى هذه الحالات عند مناقشتنا لخصائص الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعيين في الفصل التمهيدي.

المبحث الثاني
شروط خضوع إيرادات النشاط التجاري والصناعي للضريبة

يستفاد من استقراء المواد التي تنظيم أحكام إيرادات النشاط التجاري والصناعي التي أوردها القانون 187 لسنة 1993 أنه يتعين لسريان الضريبة توافر الشروط الآتية:

أولا: توافر قصد تحقيق الربح:

يعد قصد تحقيق الربح شرطا أساسيا يؤدي توافره إلي اعتبار النشاط تجاريا أو صناعيا من وجهة النظر الضريبية، ومن ثم يدخل في إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة، ولا يستلزم القانون الضريبي المصري لسريان الضريبة علي ما ينتجه النشاط التجاري والصناعي أن يكون الخاضع لها تاجرا بالمعني القانوني للكلمة، ولا الأعمال التي يقوم بها أعمالا تجارية[2]، حيث لا ينظر المشرع إلي صفة الشخص أو طبيعة ومشروعية نشاطه أو الصفقة ذاتها التي تنتج عن ممارسة هذا النشاط، إنما ينظر إلي توافر نية الممول في البيع عند الشراء، أي نية المضاربة، أي نية تحقيق الكسب.

---

(2) عند مناقشة مشروع القانون بين مستشار وزير المالية:"أن النص الوارد في المشروع يورد صورا أو تطبيقات للأنشطة التجارية والأكثر شيوعا ويعتبر بعض الأنشطة تشاطا تجاريا بنص القانون حتى ولو لم تكن عملا تجاريا طبقا لقانون التجارة، وبالتالي فان لهذا النص أهميته في أنه يذكر النشاط التجاري ويحدد الصور الأكثر شيوعا، وصورا قد لا تعتبر أعمالا تجارية طبقا لقانون التجارة"، راجع مضبطة الجلسة التاسعة والستين،الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد العادي الخامس، ص. 82.

وهو ما يستفاد من المادة (19) من القانون الذي يوضح البند (3) منها سريان الضريبة علي الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر علي صفقة واحدة، حيث يفترض في القيام بهذه الأنشطة توافر قصد الربح عند قيام الشخص بها، ويكفي كقرينه لتوافر قصد تحقيق الربح أن يكون موضوع الصفقة مما لا يدخل في الاستعمال العادي للشخص في كميتها أو نوعها [1]، ومن ثم لا تسري الضريبة علي الربح الذي يتولد عن التصرف في الأشياء المعدة للاستخدام الشخصي كما هو الحال بالنسبة للربح الذي يحققه أحد الأشخاص من بيع سيارته الخاصة، كما لا تسري الضريبة علي الأعمال التي يقوم بها الممول سعيا وراء تحقيق هدف اجتماعي أو ثقافي أو ديني.

ثانيا: مزاولة النشاط باستقلال:

يقصد بمزاولة النشاط باستقلال أن يمارس الممول النشاط المنتج للربح لحسابه الخاص، يستوي في ذلك أن تكون هذه الممارسة من خلال عمله منفردا أو من خلال استخدام الغير للعمل تحت إشرافه، ويدور جوهر التفرقة بين الشخص الذي يعمل لحساب الخاص والشخص الذي يعمل لحساب غيره حول العلاقة بين صاحب الإيراد وبين من قدم الإيراد، وذلك علي النحو التالي:

1– إذا كانت العلاقة هي علاقة عمل بين الطريفين ويحكمها عقد العمل، فإن الإيراد يكون ناتجا عن علاقة تبعية بين صاحب الإيراد وبين من قدمه، ولذلك تسري عليه أحكام المرتبات وما في حكمها، ولا عبرة في ذلك بطريقة دفع هذا الإيراد كأن يكون في صورة أجر ثابت أو أجر متغير كنسبة معينة من المبيعات أو الربح.

2– إذا كانت العلاقة يحكمها عقد مشاركة يتحمل فيه صاحب الإيراد نتيجة عمل المنشأة ربحا كان أو خسارة، ففي هذه الحالة تنتفي علاقة التبعية واعتبر صاحب الإيراد شريكا بالعمل، ولذلك يعد ما يحصل عليه أيا كانت طريقة تحديده أو صورة دفعه إيرادا ناتجا عن نشاط تجاري أو صناعي لاعتباره حصة في الربح تولدت عن مزاولة النشاط باستقلال، لذلك يخضع لأحكام الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.

---

(2) عادل حشيش، الوسيط في الضرائب علي الدخل، دار الجامعات المصرية، 1988، ص 96.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثالثا: تحقق الربح في مصرأو في الخارج:

يفرق عند تحديد صافي الربح الذي تسري عليه الضريبة بين حالتين كالتالي:

الحالة الاولي: سريان الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر علي دخولهم المحققة في مصر أو في خارجها شريطة أن تكون مصر مركزا لنشاطها التجاري او الصناعي او المهني، وبصرف النظر عن جنسية ملاكها أو موطنهم [3].

الحالة الثانية: سريان الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين غير المقيمين في مصر علي دخولهم المحققة في مصر.

وتاسيسا علي الحالتين السابقتين يكون المشرع قد عمم شرط تحقق الربح في مصر بربطه بمبدأي التبعية الاقتصادية والتبعية الاجتماعية، وقد أعد علي ذلك في صدر المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005 المستبدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 التي تحدد تطاق سريا الضريبة، وذلك كما سبق القول.

---

(3) يقصد بالمنشأة ـ عند مناقشة أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ـ المنشأة الفردية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة الفصل الأول

السؤال الأول:

قد تختلف السنة المالية لأحدي المنشات الفردية التي تزاول نشاطا تجاريا عن السنة الميلادية. وضح موقف المشرع الضريبي المصري من الأرباح التي ينبغي أن تدخل في الإقرار الضريبي السنوي في هذه الحالة.

السؤال الثانى:

اشرح المقصود بالشرط التي يجب توافرها في أرباح النشاط التجاري والصناعي في مصر حتى تخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

السؤال الثالث:

وضح صحة أو خطا كل من العبارات التالية باختصار:

(أ) لا تعد الإيرادات المستمدة من الأنشطة غير المشروعة التي تخالف الشرائع السماوية أو القوانين الوضعية من إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي التي تخضع للضريبة.

(ب) تستمد إيرادات النشاط التجاري والصناعي من نشاط يتضافر فيه رأس المال والعمل بصفة دائمة.

(جـ) لا تدخل الأرباح الرأسمالية التي تحققها إحدى المنشأة الفردية ضمن الربح الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، حيث يتحدد بالنسبة لهذه الضريبة الربح وفقا لنظرية الإثراء.

(د) يتحدد ما يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي علي أساس نتيجة العمليات التي تمت خلال الفترة الضريبية التي قد لا تكون سنة ميلادية.

(هـ) تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين علي أرباح المنشات الفردية المشتغلة في مصر الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(و) يشترط للخضوع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي أن يكون الممول تاجرا والأعمال التي يقوم بها أعمالا تجارية من وجهة النظر القانونية.

(ز) تخضع ارباح شركات الواقع للضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيي دائما.

(ح) اذا ورث عدد من الاشخاص الطبيعيين منشأة فردية، فان علي كل وارث تقديم اقرار ضريبي باسمه عن كامل ارباح تلك المنشأة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثاني

نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة

يتناول هذا الفصل دراسة نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي للكشف عن ما يدخل منها في الربح الضريبي الذي يدرج بوعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين، ولتحقيق هذا يتطلب الأمر تحديد نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة، وكذلك الإعفاءات المقررة من الضريبة، وسيتم ذلك علي نحو ما سيرد في المبحثين التاليين.

المبحث الأول

إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة

تناول المشرع الضريبي المصري تحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة في المادة (19)من القانون 91 لسنة 2005. وقد أوضحت هذه المادة المنشات والأنشطة والعمليات المولدة لإيرادات خاضعة للضريبة، حيث تنص هذه المادة بأن[4]:

" تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.

4(1) يحسب للمشرع الضريبي الاتساق التشريعي في هذه المادة، وذلك بالمقارنة بما أخذ به في القانون 187 لسنة 1993- الملغى - الذي يتضح منه أن المشرع قد أدخل عند تحديده لنطاق الأرباح الخاضعة للضريبة بعض المسائل التي تتعلق بالإعفاء من الضريبة، وبقياس ما يدخل في وعاء الضريبة من أرباح وإجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي تلك الأرباح، وهو ما جعلنا نطالب بأخذه في الاعتبار عند التشريع للضريبة على الدخل، وذلك تحقيقا للاتساق التشريعي، راجع بحثنا بعنوان: "دراسة تحليلية لنموذج التحاسب عن اللاضريبة الموحدة على الدخلل وموقف التشريع الضريبي المصري منه، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الأول، مارس 1996.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.

3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.

4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.

5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية الكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.

6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.

7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.

9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.

كما تسري الضريبة علي الارباح الناتجة عن الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج او التصرف فيها[1].

---

[1] مضافة بالقانون 53 لسنة 2014.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويتضح من نص المادة (19) سالفة الذكر أن سريان الضريبة ينصب على أرباح النشاط التجاري والصناعي بصفة عامة، وأوردت أمثلة لحالاتها مسبوقة بعبارة " بما في ذلك "، وهو ما يعنى أن المادة (19) لم تحدد الأنشطة التجارية والصناعية التي تسرى عليها الضريبة على سبيل الحصر، ونتناول بالدراسة الحالات التي أوردتها المادة (19) بدرجة من التفصيل الملائم علي نحو ما سيرد في الفرعيات التالية:

أولا: المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول:

يستفاد من البند (1) هذا النص أن الضريبة تسري علي الأرباح التي تحققها كل مما يلي:

1- المهن والمنشات التجارية: لم يحدد المشرع الضريبي مفهوما يوضح ما قصده بالمنشات التجارية، وقد يكون مرد هذا إلي صعوبة الوصول إلي تحديد قاطع للأعمال التجارية، خصوصا وأن تطور وديناميكية المجتمعات الحديثة من شأنه توسيع دائرة هذه الأعمال، وبذلك يكون المشرع قد نهج ما سار عليه القانون التجاري الذي لم يرد به نصا يمكن بمقتضاه تحديد العمل التجاري، بل عدد الأعمال التجارية في مادته الثانية[1].

---

(1) تنص المادة الثانية من القانون التجاري علي أنه" يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت: (1) كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لآجل بيعها أو بعد تهيئيها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للاستعمال (2) وكل مقاولة وعمل متعلق بالمصنوعات أو التجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا (3) وكل تعهد بتوريد أشياء وكل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها من المحلات المعدة للبيع بالمزايدة أو الملاعب العمومية (4) كل عمل يتعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة (5) جميع معاملات البنوك العمومية (6) وجميع الكمبيالات أيا كان أو لو الشأن فيها (7) وجميع السندات التي تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجر أم غير تاجر، إنما يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتبا علي معاملات تجارية (8) وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متي كان المقاول متعهدا بتوريد الأدوات والأشياء اللازمة لذلك (9) وجميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف ما لم تكن العقود والتعهديدات المذكورة مدينة بحسب نوعها أو يناء علي نص في العقد (10) وكل عمل متعلق بإنشاء سفن أو شرائها أو بيعها لسفرها داخل القطر أو خارجه (11) وجميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة (12) وكل بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو ذخائر للسفن (13) وكل استئجار أو تأجير للسفن بالنولون وكل إقراض واستقراض بحري وكل عقد تأمين من الأخطار وجميع العقود الأخرى

وبصفة عامة، لا يختلف الشراح علي سريان الضريبة علي نتيجة عمليات المنشات التجارية التي وردت في المادة الثانية من القانون التجاري، بل يرون أيضا عدم التقيد بنصها في تحديد المنشات التجارية علي أساس أن الأعمال التي نصت عليها تلك المادة لم تأت علي سبيل الحصر[1]. فقد لا تكون منشاة ما تجارية بمقتضي هذه المادة، ولكن يمكن إخضاعها للضريبة متي كانت عملياتها تتشابة بطريق القياس مع عمليات نشأت أخرى تعتبر من الناحية القانونية تجارية.

وبصفة عامة تسري الضريبة علي المنشات التي تزاول عمليات شراء الأشياء المنقولة وأن يكون الشراء قد تم بقصد البيع دون إجراء أي عمليات صناعية عليها أو قد تم بقصد التأجير وبنية المضاربة أي الحصول علي الربح.

2- **المنشآت الصناعية**: لم يحدد المشرع الضريبي أيضا مفهوما للمنشات الصناعية، وبصفة عامة فإن المنشات الصناعية هي تلك المشروعات التي تقوم بتحويل المادة الأولية أو تلك التي تدخل عليها بعض العمليات التي تؤدى الى أن تتحول طبيعتها المادية إلي شكل أخر، وذلك بهدف بيعها بقصد الحصول علي الربح. وهي ما تعرف بالصناعات التحويلية مثل الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية، وكذلك الصناعات التجميعية مثل صناعة الآلات والسيارات، وقد أوضح قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المقصود بالمنشات الصناعية هو تلك المنشات المقيدة بالسجل الصناعي وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، وكذلك المنشات التي لا ينطبق عليها أحكام القانون المشار إليه والتي حددها وزير الصناعات بالمنشات التي تزاول أحد أوجه النشاط الصناعي الآتي بيانها[2]:

المتعلقة بالتجارة البحرية (14) وكل اتفاق أو مشارطة علي ماهيات الملاحيين وأجرهم (15) استخدام البحريين في السفن البحرية".

(1) انظر الآراء المختلفة حول هذا الموضوع في:

زكريا محمد بيومي، قانون الضرائب علي الدخل، منشاة المعارف، إسكندرية 1987، ص 128- 131.

(2) انظر قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 678 لسنة 1983.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

صناعات الغزل والنسيج: منتجات شغل السنارة- النسيج- سجاد وكليم يدوي وميكانيكي – ملابس جاهزة – تعطين الكتان والتيل.
الصناعات الغذائية: منتجات الألبان – المخابز – العسل الأسود – معاصر الزيوت – الدخان والمعسل – تربية الدواجن والأسماك.
الصناعات المعدينة: تشكيل المعادن (سباكة – درفلة – طرق).
البناء والحراريات: مصنوعات خشبية (باب – أرضيات – شبابيك – براميل)- أثاث خشبية – البلاط والفخار – تصنيع الرخام.
الصناعات الكيماوية: مصنوعات الجلود.
الصناعات الهندسية: مسامير ودبابيس وكلبسات – عبوات صفيح وجرادل وبستلات – أثاثات معدنية – مشغولات كريتال من ألمنيوم وحديد – منتجات خان الخليلي- لوازم المباني(أقفال وطبال ومفصلات وحنفيات ومحابس0000 الخ).

3– **منشات المناجم والمحاجر والبترول:** وهي المنشات التي تقوم باستخراج الثروات الطبيعية من باطن الأرض أو من جبالها، وكل ما يندرج من أعمال تدخل في نطاق الصناعات الاستخراجية. ولعل النص عليها بالشكل الوارد في المادة (15) من القانون 187 لسنة 1993 هو رغبة المشرع في التأكيد علي سريان الضريبة علي أرباحها مظنة فهم عدم سريانها علي اعتبار أن الأعمال الاستخراجية تدخل في نطاق الأعمال المدنية لأنها أعمال ليست مسبوقة بشراء وتتعلق باستغلال مال ثابت وليس منقول.

ثانيا: أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة:

يستفاد من البند (2) من المادة (19) محل دراستنا أن الضريبة تسري علي الأرباح التي تحققها أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، ولم يحدد المشرع المقصود بالحرف وكذلك بالأنشطة الصغيرة.

ويمكننا القول بان مفهوم الحرفي ينصرف إلي كل من يقوم بعمليات صناعية محدودة سواء بمفرده أو بمعاونة عدد قليل من الصبية أو العمال، ومن أمثلة الحرفيين النجار والسباك والميكانيكي والكهربائي والمكوجي والحلاق..... الخ. فهذه الفئة تتميز بأنها تعتمد في كسب قوتها علي عملهم اليدوي في ورش صغيرة مستعينين بقدر ضئيل من رأس المال، ولا يقومون بالمضاربة علي المادة الأولية، ولا يبيعون منتجاتهم بالطرق التجارية العادية كما أنهم يعملون لحساب أنفسهم وعلي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مسئوليتهم، وقد ألزم المشرع الضريبي في المادة (66) من القانون الجهات التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية أن تحصل مبلغا من تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه الترخيص أو عند تجديده، ويخطر علي تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تحصيل هذا المبلغ، كما سيتضح لنا في الفصل السابع من هذا الباب.

أما بالنسبة للأنشطة الصغيرة، فانه من وجهة نظرنا أن ما قصده المشرع هو المنشآت الصغيرة، حيث أن لفظ " الأنشطة " لا يستقيم لغويا مع اللفظ الذي وصف به وهو لفظ"الصغيرة" فالأنشطة إما أن تكون إنتاجية أو خدمية أو تجارية أو زراعية، والنشاط المعين قد يتم ممارسته عن طريق منشأة كبيرة أو منشأة صغيرة أو منشأة متناهية الصغر، لذلك نجد المشرع قد خصص المادة (18) من القانون 91 لسنة 2005 للإشارة الى إصدار قرار من الوزير لتحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وقد عرف البند (1) من المادة (1) من هذا القانون المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فبها على خمسين عاملا، لذلك يمكننا القول بان ورود "الأنشطة الصغيرة" ضمن البند (2) من المادة (19) محل دراستنا يعد تزيدا لا لزوم له، ذلك لأن صدر المادة (19) يقضى بسريان الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بصفة عامة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثالثا: الصفقة الواحدة المتعلقة بنشاط تجاري أو صناعي:

أحال البند(3) من المادة (19) محل دراستنا أمر تحديد ما يعتبر صفقة واحدة إلي اللائحة التنفيذية للقانون. ولقد أوضحت المادة (0000) من هذه اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والصادرة في 2005/12/000 علي أنه يقصد بالصفقة الواحدة في تطبيق حكم البند (3) من المادة (19) من القانون كل عملية شراء بغرض البيع لأصول منقولة، وقد تضمنت شروطاً لما يطبق عليه مفهوم الصفقة الواحدة على النحو التالي.

(أ) أن يكون موضوع الصفقة منقولاً، وهو ما يعني عدم سريان حكم البند (3) في حالة ما إذا كان موضوع الصفقة عقاراً، إذ في هذه الحالة يتم معالجته الضريبية وفقاً لأحكام إيرادات الثروة العقارية، كما سيأتي فيما بعد.

(ب) أن تمثل الصفقة عملية ناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي.

(جـ) أن البيع خلال فترة أثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.

وقد ذهبت الجمعية العمومية بمجلس الدولة إلي أنه لا يشترط في الصفقة الواحدة ما يشترط لاعتبار الممول صاحب مهنة أو منشاة من حيث مزاولة العمليات علي وجه الاعتياد والاحتراف، وقررت عدم جواز اشتراط الاحتراف لإخضاع الربح الناتج عن الصفقة الواحدة للضريبة. وخلصت إلي أنه يقصد بالصفقة الواحدة كل عملية شراء بنية البيع بشرط ألا يكون المال المشتري معدا للاستعمال الشخصي أو للاستثمار[1].

رابعا: عمليات الوساطة:

يستفاد من البند (4) من المادة (19) محل دراستنا أن الضريبة تسري علي الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة، ومن نص البند (4) يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها لسريان الضريبة علي ما يتقاضاه أشخاص هذه

---

(1) انظر فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة رقم 530 في 1982/4/7.

الفئة، نتبعها بالتعريف بالأشكال المختلفة لأعمال الوساطة التي تقوم بها تلك الفئة، وذلك علي النحو التالي:

1- الشروط الواجب توافرها لسريان نص البند (4)، تسري الضريبة علي ما يتقاضاه طائفة ممتهني عمليات الوساطة بالشروط التالية:

الشرط الأول: إن توجد عملية وساطة، والتي تعني التقريب بين البائع والمشتري لإتمام صفقة معينة مقابل أتعاب مالية، وهي عمولة أو سمسرة الوسيط التي قد تتخذ شكل مبلغا محددا أو نسبة من الربح أو المبيعات أو المشتريات أو غيرها.

الشرط الثاني: أن تتعلق عملية الوساطة بالشراء أو البيع أو التأجير دون أي نوع أخر من العقود.

الشرط الثالث: أن تتعلق عملية الشراء أو البيع أو التأجير بعقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.

الشرط الرابع: أن يتوافر شرط الاحتراف للوسيط أيا كانت صفته، وهو ما قصده المشرع بتعميم تعريف الوسطاء بدون التقيد بصفتهم أو أسمائهم.

2- الأشكال المختلفة لطائفة ممتهني عمليات الوساطة، تتعدد أشكال طائفة الوسطاء، وذلك علي النحو التالي [1].

(أ) طائفة السماسرة: السمسار هو شخص يتوسط بين طرفين من أجل إبرام تعاقد أو صفقة معينة نظير عمولة أو سمسرة غالبا ما تكون في شكل نسبة مئوية من الصفقة يتقاضاها من أحد الطرفين أو من كليهما، وأهم ما يميز السمسار عن الفئات الأخرى الوسطاء ما يلي:

- أنه ليس تابعا لمن وسطه، ولكنه يعمل باسمه ولحساب نفسه.
- أنه ليس وكيلا أو نائبا عن أى طرف من طرفي العقد.

---

(2) انظر تفصيلات ذلك في، زكريا محمد بيومي، مرجع سابق، ص 157 –176.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- أنه لا يتعاقد لحسابه، ولا تقع عليه الالتزامات المتولدة عن العقد، ولا يظهر اسمه في التعاقد.
- يعتبر تاجرا، حيث تعد السمسرة وفقا للقانون التجاري من الأعمال التجارية المنفردة التي لا يلزم لإضفاء الصفة التجارية عليها أن تتخذ شكل المشروع.

(ب) طائفة الوكلاء بالعمولة: الوكيل بالعمولة هو شخص يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص، ولكن لحساب موكله نظيرا أجر يطلق عليه عمولة، وأهم ما يميز الوكيل بالعمولة عن الفئات الأخرى الوسطاء ما يلي:

- انه يتعاقد مع الغير باسمه، ولكن لحساب موكله.
- أنه يكون طرفا في العقد الذي يتم عن طريقه، ولذا تترتب في حقه الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد.
- الأصل في ممارسة الوكالة بالعمولة الاحتراف طبقا للقانون التجاري، حيث لا تعد عملا تجاريا إذا وقعت بصفة منفردة كما في السمسرة، بل يشترط لتجاريتها أن تكون علي شكل مشروع منظم ومهيأ بكل الإمكانيات.

وبالرغم من الخاصية الأخيرة لطائفة الوكلاء بالعمولة، إلا أن نص البند (4) أدخل في نطاق الإيرادات الخاضعة للضريبة الأرباح فئة الوسطاء عموما حتى ولو كانت علي عملية واحدة. .

(ج) طائفة الممثلين التجاريين: الممثل التجاري هو الشخص الذي ينوب عن موكله في القيام بالأعمال التجارية لهذا الموكل، وأهم ما يميز الممثل التجار عن الفئات الأخرى الوسطاء ما يلي:

- القاعدة العامة أن الممثل التجاري بتخصيص فقط في العمل الموكل به من قبل موكله، ولا يجوز له إجراء أية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب شخص أخر إلا إذا حصل علي موافقة من موكله.

- ينتظر الممثل التجاري إذنا خاصا لكل عملية سيقوم بها، وفي كل الحالات تكون العمليات التي يقوم بها باسم الشخص الذي يمثله.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- لا يلتزم الممثل التجاري بالصفقات التي يعقدها لحساب المحل أو المحال التجارية التي يمثلها.

هذا وبالرغم من أن المشرع الضريبي أدخل في نطاق الضريبة أعمال الوساطة عموما، إلا أن القاعدة التي تحكم المعاملة الضريبية للممثل التجاري تتطلب التمييز بين حالتين:

الحالة الأولي، وهي سريان الضريبة وفقا لأحكام الضريبة على النشاط التجاري والصناعي علي ما يتقاضاه الممثل التجاري الذي يعمل لحساب نفسه وتحت مسئوليته، سواء أكانت أعماله لحساب محل واحد أو عدة محال وسواء أكان يتقاضى مقابل عمله عمولة علي شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية،

الحالة الثانية، وهي عدم سريان الضريبة وفقا لأحكام الضريبة على النشاط التجاري والصناعي علي ما يتقاضه الممثل التجاري الذي يقتصر عمله علي بيع السلع لحساب محل واحدا أو عدة محال تربطهم بع علاقة عمل وتبعية وإشراف[1]، ولكن تسرى عليه الضريبة وفقا لأحكام المرتبات وما في حكمها.

(د) **طائفة وكلاء ومندوبي شركات التأمين:** وكيل (مندوب) شركة التأمين هو شخص يتوسط بين الجمهور (المستأمنين) ـ لإقناعهم بفكرة التأمين ومزاياه ـ وبين شركات التأمين (المؤمنين) مقابل حصوله علي عمولة بنسبة مئوية من قيمة بوالص التأمين التي عقدها، كما قد يحصل علي مبلغ ثابت يدفع له شهريا لمقابلة المصروفات اللازمة لتأدية عمله.

---

(1) انظرا التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (66) الصادرة في 1988/11/20.
(2) انظرا التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (1) حول المادة (32) من القانون 14 لسنة 1939 والمقابلة للمادة (17) من القانون 187 لسنة 1993التى يقابله البند(4) في القانون الحالي..
(3) يشطب
(1) تدخل هذه الأرباح في وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا للقانون 91 لسنة 2005.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وقد أثيرت خلافات حول الضريبة التي تسري علي ما تحصل عليه هذه الطائفة، وبصدور تعليمات مصلحة الضرائب حول مدي خضوع ومندوبي التأمين للضريبة تم حسم هذه الخلافات علي النحو التالي[2]:

- إذا كانت العلاقة بين مندوبي التأمين بالشركات هي علاقة تبعية وخاضعين لرقابتها وتوجيهها في أية صورة من الصور اعتبروا إجراء خاضعين للضريبة علي المرتبات[3]. ولا يؤثر في ذلك أن تكون إثابتهم عن عملهم في شكل نسبة مئوية كما لا يؤثر أيضا في تمتعهم بمظاهر الاستقلال.
- إذا كون بعض المندوبين شركة فيما بينهم ليتعاقدوا مع الشركات التي يمثلونها باسم شركتهم باعتبارها شخصا معنويا، فإن أرباح شركتهم تخضع للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية[1]، وذلك باعتبارها تزاول نشاطا قوامه العمل.

(هـ) طائفة سماسرة الأوراق المالية: سمسار الأوراق المالية هو شخص يقوم بعملية التوسط في شراء وبيع الأوراق المالية، وتشترط لائحة بورصة الأوراق المالية شروطا خاصة فيمن يشتغل بهذه المهنة، منها أن يثبت أن لديه رأس مال موجود بصفة دائمة في مصر لا يقل عن حد معين، وبذلك فإن ما يحققه سمسارة الأوراق المالية يعد نتاجا لرأس المال والعمل، ومن ثم لا خلاف في دخوله في نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة.

وإلي جانب طائفة سمسارة الأوراق المالية توجد طوائف أخري مهمتها معاونة طائفة سماسرة الأوراق المالية ومنهم:

- **المندوبون الرئيسيون:** والمندوب الرئيسي هو شخص يعمل لدي سمسار الأوراق المالية ولحاسبه وعلي مسئوليته مقابل أجر علي شكل مرتب ثابت، وبذلك فإن علاقته بالسمسار هي علاقة عمل، ومن ثم يخضع أجره للضريبة علي المرتبات وما في حكمها.

- **الجلابون:** والجلاب هو شخص يساعد السمسار بالبحث عن عملاء له، أي أن مهمته هو جلب عملاء للسمسار نظير الحصول علي نسبة مئوية من العمولة التي يتقاضاها السمسار، ووفقا للائحة بورصة الأوراق المالية يحرم علي الجلاب أن يعمل لدي أكثر من سمسار واحد، كما لا يجوز له أن يعقد صفقات لحسابه الخاص وبذلك فإن علاقته بالسمسار التابع له هي علاقة عمل، ومن ثم تخضع عمولته للضريبة علي المرتبات ومل في حكمها.

خامسا- عمليات تأجير المحلات والآلات:

يتضح من نص البند (5) من المادة (19) محل دراستنا أنه يدخل في نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة عمليات التأجير بالشروط الآتية:

1– أن يكون موضوع التأجير محل تجاري أو صناعي وهو من العقارات، أو يكون موضوع التأجير آلات ميكانيكية أو كهر بائية، وقد أدخلت اللائحة التنفيذية للقانون ضمن ذلك الآلات الألكترونية والرقمية وغيرها، ويلاحظ أن الضريبة تسرى سواء كانت هذه الآلات ثابتة في مكانها أو تم نقلها إلي مستأجرها للانتفاع بها في مكان أخر، ونري أن المشرع لم يكن في حاجة إلي النص علي حالة تأجير الآلات لأن مثل هذا العمل يدخل أصلا في عداد الأعمال التجارية باعتبارها من المنقول.

2– أن يشمل عقد الإيجار بالنسبة للمحال التجارية أو الصناعية كل أو بعض العناصر المادية والمعنوية اللازمة لتشغيل المحل، وبذلك يدخل هذا العمل في نطاق أعمال المضاربة والربح. أما إذا اقتصر التأجير خاليا من هذه العناصر فإنه يدخل في نطاق الاستغلال العادي للعقارات وخضع للضريبة وفقا لأحكام إيرادات الثروة العقارية كما سنرى فيا بعد.

3– تسري الضريبة علي حالة التأجير سواء كان المؤجر هو مالك المحل أو مستأجرا له، حيث جاء النص عاما، لذلك تسرى الضريبة أيضا على عمليات التأجير من الباطن.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4– أن يتحقق صافي ربح من عملية التأجير، حيث أن ما تسري عليه الضريبة هو إجمالي قيمة الإيجار مخصوما منه المصروفات التي يتحملها المؤجر والمرتبطة بعملية التأجير.

5ـ ألا يكون موضوع التأجير آلات ومعدات **تستخدم في الزراعة، ومنها الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها.**

سادسا: نشاط النقل بأنواعه المختلفة:

أضاف البند (6) من المادة (19) محل دراستنا أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة ضمن أرباح النشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة، وذلك لتقرير السند التشريعي لخضوع هذه الأرباح للضريبة تأكيداً لما كان يجري عليه العمل قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 من حيث خضوع هذه الأرباح للضريبة باعتبارها من ضمن الإيرادات المستمدة من مزاولة النشاط التجاري والصناعي.

وقد جاء نص البند (6) محل دراستنا عاماً ينصرف إلى جميع أنواع وسائل النقل سواء براً وبحراً وجواً أو عبر مجرى النيل، كما يتصرف إلى جميع أنواع موضوع النقل سواء كان نقل الأفراد أو البضائع.

سابعا: أنشطة التعامل في العقارات المبنية:

تناول البند (7) من المادة (19) محل دراستنا أحكام سريان الضريبة علي أرباح التعامل في العقارات المبنية، ويمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها لسريان الضريبة في هذه الحالة كالأتي:

1- أن تسبق عملية بيع العقار عملية تشييد أو شراء لهذا العقار، وهو ما يعني عدم سريان الضريبة علي العقارات التي آلت بالميراث أو الهبة أو الوصية.
2- أن يتم التشييد أو الشراء أصلا بغرض البيع حتى تدخل هذه الحالة في نطاق أعمال المضاربة، وهو ما يعني عدم سريان الضريبة علي التصرفات في العقارات التي يتم تشييدها أو شرائها أصلا بقصد الاستخدام الشخصي أو استعمالها للحصول علي دخل.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- أن يقوم الشخص بتشييد أو شراء العقار لحساب نفسه وعلي مسئوليته، وبعني هذا أنه إذا قام مقاول بتشييد عمارة لحساب شخص أخر ثم قام الآخر ببيعها فهو الذي تخضع أرباحه للضريبة وليس المقاول.

4- أن يقوم الشخص الذي تسري الضريبة علي أرباحه بمزاولة نشاط التشييد أو الشراء والبيع بصفة متكررة ومعتادة وعلي سبيل الاحتراف، ولا يشترط لتوافر ركن الاعتياد ثبوت تكرار عمليات الشراء (التشييد) خلال السنة الضريبية التي تحقق فيها الربح لأن المشرع لم يحدد لتوافر ركن الاعتياد أجلا معينا بل أطلق النص مما يستفاد منه استخلاص هذا التوافر من مجموع الظروف القائمة في كل حالة علي حدة[1].

5- أن يتحقق من البيع صافي ربح سواء كان موضوع هذا البيع العقار بالكامل أو جزء منه، وسواء أكان هذا الجزء شقة أو غرفة أو وحدة إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

ثامنا: عمليات تقسيم الأراضي:

يقرر البند (8) من المادة (19) محل دراستنا أن الضريبة تسري علي الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها، ومن نص هذا البند يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها لسريان الضريبة علي أرباح عمليات التعامل في الأراضي، وذلك على النحو التالى :

1- أن يكون موضوع التصرف أراضى بناء، فبالرغم من عدم ورود لفظ "بناء" في النص، إلا أنه يفهم من تقديم لفظ "تقسيم" عن عبارة " للتصرف فيها أو البناء عليها" أن عملية التصرف في الأراضي يسبقها عملية تقسيم، لذلك فإنه ينبغي أن تكون الأراضي التي يتم التصرف فيها من أراضي البناء أصلا أي من الأراضي المعدة لإقامة أبنية عليها بصرف النظر إذا كان البناء مخصصا لأغراض السكني، وعلي ذلك فإنه لا تسري الضريبة علي التصرفات في الأراضي الزراعية بعد تقسيمها، ولعل تفسيرنا هذا يستقيم مع نص المادة (21) من القانون 187

---

(1) زكريا بيومي، **مرجع سابق**، ص 186.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

لسنة1993 ـ الملغى ـ التي ورد النص فيها بسريان الضريبة على الإرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء صريحاً.

2- أن تكون الأراضي محل هذه التصرفات مملوكة بداية للمتصرف بصرف النظر عن كيفية أو هدفه من ملكيته لهذه الأرض، حيث يدخل في نطاق الخضوع للضريبة التصرف في الأراضي التي ألت للمتصرف بالشراء أو الميراث أو الهبة أو الوصية أو وضع اليد، كما يدخل في نطاق الخضوع للضريبة أيضا الأراضي التي يتم شرائها لغرض الاحتفاظ بها ثم العدول عن ذلك بتقسيمها والتصرف فيها.

3- أن يكون مالك الأرض هو الذي قام بتقسيمها والتصرف فيها، سواء بنفسه أو بالوساطة، ولم يشترط المشرع صراحة توافر ركن الاعتياد بالنسبة لهذه الأعمال، كما في حالة التصرف في العقارات بعد تشييدها أو شرائها. ولعل السبب الذي يقف خلف هذا هو أن شرط الاحتراف والاعتياد يعتبر واردا في فكرة التقسيم، لأن التقسيم يعتبرا تعددا والتعدد هو جوهر الاحتراف والاعتياد[1].

4- أن يتحقق صافي ربح من عملية التقسيم ثم التصرف أو البناء، ويلاحظ أن مفهوم التصرف يجب أن يفسر بالمعني الواسع بحيث يشمل كل تصرف ناقل للملكية بعوض، ومن ثم يدخل في هذا المعني البيع والمعاوضة وتقديم الأرض كحصة عينية في مشروع(2).

تاسعا: منشات استصلاح أو استزراع وتربية المواشي وغيرها:

باستقراء البند (9) من المادة (19) محل دراستنا، يتضح أن أرباح المنشات التي تدخل في نطاق الضريبة تتمثل في الآتي:

1- أرباح منشات استصلاح أو استزراع الأراضي، وما تسري عليه الضريبة هي أرباح استصلاح الأراضي، وكذلك أرباح استزراع الأراضي حتى ولم لم يكن الممول الذي يستزرعها هو الذي قام باستصلاحها، وبذلك يكون نشاط الاستصلاح منفصلا عن نشاط الاستزراع أو العكس.

---

(1) السيد عبد المولي،مرجع سابق،ص 140.
(2) زكريا محمد بيومي، مرجع سابق، ص 187.

3- أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها أليا، ومن نافلة القول هنا أن المقصود بالمشروعات هي المشروعات المملوكة لشخص طبيعي أى المنشأت الفردية، وتسري الضريبة علي أرباح هذه المشروعات بالشروط الآتية:

(أ) أن توجد حظائر لتربية الدواجن أو تفريخها، حيث لا تسري الضريبة في حالة تربية الدواجن أو تفريخها في المنازل.
(ب) أن تتم عملية تفريخ الدواجن آليا، حيث أصبح هذا النشاط من الأنشطة التي يقوم بها أفراد غير زراعيين أصلا.

3- مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها، وتسري الضريبة علي أرباح هذه المشروعات بالشروط الآتية:

(أ) يجب أن تتسم المشروعات بالطابع التجاري بحيث يتجاوز القصد منها خدمة النشاط الزراعي لصاحبها إلي قصد تحقيق الربح من هذا الاستغلال.
(ب) أن ما تسري عليه الضريبة هي الأرباح المتولدة من استغلال أي عدد من المواشي يزيد علي عشرين رأسا من الدواب والمواشي، حيث أعفي المشرع هذا العدد لكل ممول بصرف النظر عن كونه مزارعا أو غير مزارع، وذلك بعد أن كان الذي يتمتع بذلك المزارع شريطة أن يكون هذا العدد مخصصا لاستخدامه لمنفعته الخاصة حتى ولو استخدم لهذه المنفعة عدد يزيد عن عشرين رأسا.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4- **أرباح مشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية،** وتسري الضريبة علي أرباح هذه المشروعات مع مراعاة أن تكون الأرباح الخاضعة للضريبة متولدة عن نشاط يختص بتربية أو صيد الأسماك بغرض بيعها وتحقيق ربح.

عاشرا: الارباح الناتجة عن الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج او التصرف فيها:

فقد اضافة المادة الثانية من القرار بقانون 53 لسنة 2014 فقرة ثانية للمادة (19) تخضع بمقتضاها وفقا لاحكام ايرادات النشاط التجاري والصناعي الارباح المستمدة من الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج، أي التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر عن اوراقه المالية في الخارج، وكذلك علي الارباح الناتجة عن التصرف في تلك الاوراق المالية، وذلك كما سيأتي فيما بعد.

المبحث الثاني
إيرادات النشاط التجاري والصناعي
المعفاة من الضريبة

تناولت المادتان (20،31) من القانون 91 لسنة 2005 عدم سريان الضريبة على بعض الأرباح، وذلك بالرغم من أنها تندرج فيما يعنيه المشرع من إيرادات النشاط التجاري والصناعي، وتعفي هذه الأرباح من للخضوع للضريبة اذا تتوافرت فيها الشروط اللازمة لاعفائها.

وترتبط هذه الأرباح ببعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي راعي المشرع الضريبي إعفائها تحقيقا لأهداف اقتصادية أو اجتماعية، ويتم مناقشة تلك الإعفاءات على نحو ما سيرد في الفرعيتين التاليتين:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أولا: الإعفاء المقرر بالمادة (20) من القانون 91 لسنة 2005:

ويختص هذا الإعفاء بالإرباح التي تنشأ عند أعادة تقييمهم أصول المنشأة الفردية بهدف تقديمها كحصة عينية مقابل الإسهام في رأس مال شركة مساهمة، حيث تنص المادة (20) بالنسبة لتلك الإرباح بأنه:

> **" لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات".**

ومن استقراء النص السابق يتضح أن الإعفاء الذي يتناوله ليس مطلقا، بل يجب توافر شروط معينة حتى يتم سريانه، وتتمثل هذه الشروط في الأتي:

1- **أن تكون الشركة التي قدمت لها الأصول شركة مساهمة،** ويعنى هذا أن الإعفاء لايسرى إذا كانت تلك الشركة شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدود أو إحدى شركات الاشخاص، ولعل وجود هذا الشرط يوضح رغبة المشرع في تشجيع التركيز المالي للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير من وفورات داخلية وخارجية، وهو ما يستلزم تأسيس شركات كبيرة تتطلب رؤوس أموال ضخمة ومهارات إدارية وفنية عالية لما في ذلك من أثر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط حركة سوق المال.
2- **أن تكون الأسهم المقابلة لقيمة الحصة العينية أسهم أسمية،** ويعنى ذلك أن هذه الارباح تخضع للضريبة إذا كانت الأسهم لحاملها.
3- **عدم التصرف في الأسهم قبل انقضاء مدة خمس سنوات.** ويعنى ذلك أن هذه الارباح تخضع للضريبة إذا تم التصرف في الاسهم قبل انقضاء خمس سنوات.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانيا: الإعفاءات المقررة بالمادة (31) من القانون 91 لسنة 2005:

وتتناول هذه المادة الأحكام الخاصة بعدد من الإعفاءات التي ترتبط ببعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، حيث تنص هذه المادة على أن:

يعفى من الضريبة:

1- **أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.**

2- **أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.**

3- **ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيد في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية[1].**

4- **ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين من[2] :**

- **عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.**
- **التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.**
- **التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.**

---

[1] استمر هذا الاعفاء حتي صدور القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014الذي الغي هذا الاعفاء، ثم اعاد القانون رقم 96 لسنة 2015 هذا الاعفاء اعتبارا من 2015/5/17 ولمدة عامين، أي حتي 2017/5/16..

[2] تم الغاء هذا الاعفاء بالمادة رقم(4) من القانون 53 لسنة 2014.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار.

5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق توفير البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسري هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.

وباستقراء النص السابق يتضح أنه يتضمن ثلاثة مجموعات من الإعفاءات التي يمكن مناقشتها علي نحو ما سيتم عرضه على النحو التالي:

المجموعة الأولى: إعفاءات ترتبط بمنشآت تزاول أنشطة معينة:

وتتمثل إعفاءات هذه المجموعة في الإرباح التي تحققها المنشآت التالية:

1- **منشات استصلاح أو استزراع الأراضي.**
2- **منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ومراكب الصيد.**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وقد حصر المشرع إعفاء هذه المجموعة في البندين (1، 2) من المادة (31) محل دراستنا، وقد هدف المشرع من الإعفاء الأول تشجيع قيام الأفراد باستصلاح الأراضي أو استزراعها لزيادة الرقعة الزراعية، كما هدف من الإعفاء الثاني تدعيم سياسة الأمن الغذائي وتوفير العملات الأجنبية التي تستخدم في استيراد السلع التي تنتجها هذه المنشآت، ويلاحظ علي هذا الإعفاء ما يلي:

(أ) إنها إعفاءات تستفيد منها جميع المنشات الفردية التي تزاول الأنشطة المذكورة، حيث أن لفظ المشروعات الواردة بالنص يشمل فقط المنشات الفردية وهى المنشآت المخاطبة بأحكام الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.

(ب) أن الإعفاء الأول تستفيد منه المنشات التي تقوم باستصلاح أو استزراع الأراضي، بمعني الاستفادة منه في الحالات التي يقتصر فيها نشاط هذه المنشات علي استصلاح الأراضي فقط أو استزراعها فقط.

(جـ) أن الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل ينصرف الى نشاط تربية النحل فقط الذي يتمثل في مجرد تنقية العسل المنتج وتصفيته من الشوائب وتعبئته في عبوات، أما إذا تجاوز النشاط هذا النطاق كأن أجريت علي العسل عمليات تكميلية بحيث تخرجه من طبيعته العسلية كعسل، ففي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن العمليات التكميلية للضريبة[1].

(د) أن الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ينصرف الى ما تنتجه هذه المواشي من ألبان، وبشرط عدم مزاولة تشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة [2].

(هـ) أن الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد، ويقصد بالمشروع في هذه الحالة مزاولة النشاط سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك

---

(1) انظر: التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (2) الصادرة في 1988/7/18

(2) راجع المادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية للقانون.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أو مستأجر، ينصرف الإعفاء الى الإرباح الناتجة عن نشاط الصيد فقط[1].

(و) أن الإعفاءات المقررة لهذه المجموعة موقوت بفترة عشر سنوات بعدها تسري الضريبة، ويتم حساب بداية هذه الفترة من التاريخ الذي يبدأ فيه مزاولة النشاط.

المجموعة الثانية: إعفاءات ترتبط بالقيم المالية وحصص رأس المال:

وتتمثل إعفاءات هذه المجموعة في الدخل المستمد من القيم المنقولة وحصص رأس المال التي يحققها الاشخاص الطبيعيين، سواء كان ذلك الدخل ناتجا عن تداولها أو عن الاستثمار فيها، وقد هدف المشرع من هذه الإعفاءات تشجيع المدخرات الوطنية وزيادة الاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية وينشط حركة سوق الأوراق المالية، كما هدف الى منع الازدواج الضريبي بالنسبة للمبالغ التى يتم توزيعها من أرباح تخضع للضريبة، وقد حصر المشرع هذه الإعفاءات في البنود (3،4،5) من المادة(31) محل دراستنا على النحو التالى:

1- **أرباح التعامل في الأوراق المالية،** بشرط أن تكون الأوراق المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، وذلك لتحقق الهدف من الإعفاء وهو ضمان رواج السوق، مع ملاحظة أنه في حالة ما إذا أسفر التعامل عن خسائر، فإنها لا تخصم من وعاء الضريبة، وكذلك لا ترحل لسنوات تالية، وقد اوضح القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 سريان هذا الاعفاء اعتبارا من 17/ 5/ 2015 ولمدة سنتين، ويعني ذلك أن هذا الاعفاء مؤقتا لمدة سنتين.

ولذلك فان نتاج تعامل الاشخاص الطبيعيين من استثماراتهم في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية يلغي اعفائها من الخضوع للضريبة حتي 16/ 5/2017، أي **تخضع للضريبة اعتبارا من 17/ 5/ 2017 .**

ويلاحظ انه يخرج عن نطاق هذا الاعفاء الارباح الناتجة عن الاستثمارفي الاوراق المالية في الخارج او التصرف فيها، حيث تسري الضريبة علي هذه الارباح. فقد أوضحت المادة رقم (26

---

[1] راجع البند رقم (2) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مكررا) من اللائحة التنفيذية أن الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج او التصرف فيها يعتبر نشاطا تجاريا، وقد قصدت بتلك الارباح كل من التوزيعات الناتجة عن ملكية هذه الاوراق المالية والارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.

2- نتاج الاستثمار في القيم المالية وحصص رأس المال والتي تتحدد فيما يلي:

(2/أ) العوائد، وهى الايرادات التي تدرها القيم المالية، وتتضمن ما يلي :

- عوائد السندات وصكوك التمويل ـ التى تعد من قبيل السندات، وتمثل قرضا بعقد عن طريق الاكتتاب العام ـــ على اختلاف أنواعها التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، وتتمثل هذه العوائد في المبالغ التى يدفعها المدين بصفة دورية علاوة علي أصل الدين بشرط أن تكون مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، **وقد الغي هذا الاعفاء بالمادة رقم (4) من القانون رقم (53) لسنة 2014،** وصارت هذه العوائد تخضع للضريبة.
- عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
- عوائد شهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها البنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية.
- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وبصناديق توفير البريد.

(2/ب) التوزيعات، وهى النتاج الدوري للسهم أو صكوك الاستثمار أو لحصص رأس المال:

وقد الغي هذا الاعفاء بالمادة رقم (4) من القانون رقم (53) لسنة 2014، وصارت هذه التوزيعات تخضع للضريبة، وتتضمن ما يلي:

- التوزيعات على أسهم رأس المال في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
- التوزيعات على حصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال في شركات الأشخاص.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار.

المجموعة الثالثة: إعفاءات ترتبط بالمشروعات الجديدة:

تشجيعا للصناعات الصغيرة صدر القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 1991 الاجتماعي للتنمية بغرض تمويل الصناعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة. وتمشيا مع سياسة الدولة بالنسبة لهذه المشكلة، فقد أعفي المشرع الضريبي أرباح هذه المشروعات من الخضوع للضريبة بالبند(6) من المادة(31) محل دراستنا.

وقد أوردت المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون الشروط الواجب توافرها لسريان هذا الإعفاء كالتالي:

(أ) أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول علي التمويل من الصندوق الاجتماعي.

(ب) أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط.

(جـ) أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.

(د) امساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطةتتفق وطبيعة النشاط.

(ه) أن تكون مدة الإعفاء خمسة سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني، او تغير نشاطه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(و) ألا يسري الإعفاء الضريبي إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، مع الاخذ في الاعتبار ما يلي:

- يتحدد قيمة الاعفاء علي اساس نسبة التمويل الي راس المال المستثمر المحدد بدراسة الجدوي المقدمة للصندوق، بحيث لا تتغير خلال مدة الاعفاء حتي لوتغير راس مال المنشأة.
- لايتجاوز الاعفاء 50% من الربح السنوي او 50,000 جنيه ايهما اقل.

أسئلة الفصل الثاني

أولاً: الأسئلة:

السؤال الأول: وضح مدي خضوع الأرباح التي تحققها عمليات الوساطة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وذلك في نطاق القانون 91 لسنة 2005.

السؤال الثاني: وضح المعالجة الضريبية لما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين مقابل القيام بالتعامل في صفقة تجارية واحدة، وذلك في نطاق القانون 91 لسنة 2005.

السؤال الثالث: قارن بين المعالجة الضريبة في ظل القانون 91 لسنة 2005:

(ا) أرباح تشييد العقارات، أرباح تقسيم الاراضى.

(ب) ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة والممثل التجاري.

(جـ) ما يحصل عليه مندوب شركة التأمين وسمسار الأوراق المالية.

(د) أرباح تأجير المحال التجارية، أرباح تأجير الآلات الميكانيكية.

السؤال الرابع: أذكر الشروط الواجب توافرها لسريان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين علي الأرباح التي تحققها العمليات التالية، وذلك في ظل القانون 91 لسنة 2005:

(أ) عمليات تأجير المحال التجارية أو الصناعية.

(ب) عمليات تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها.

(جـ) عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الخامس: وضح صحة أو خطأ كل عبارة من العبارات التالية في ظل القانون 91 لسنة 2005:

(أ) لا تخضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الأرباح الناتجة عن الأعمال الاستخراجية لأنها تعتبر من الأعمال المدنية وليست تجارية.

(ب) لا تخضع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الصفقة الواحدة المتعلقة بنشاط تجاري أو صناعي لعدم توافر شروط الاعتياد والاحتراف.

(جـ) يشترط لخضوع العمولة والسمسرة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين توافر شرط الاحتراف لمن يحصل عليها.

(د) لا تختلف المعالجة الضريبية لما تحققه طائفة الوكلاء بالعمولة عن ما تحققه طائفة الممثلين التجاريين.

(هـ) تدخل في نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي ما يحققه كل من سماسرة الأوراق المالية وكذلك الجلابون.

(و) تمتد مدة إعفاء أرباح منشات الإنتاج الداجني من الخضوع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين إلي ثلاث سنوات، بينما تمتد هذه المدة لمنشات تربية النحل إلي خمس سنوات.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثالث
أسس قياس الربح الضريبي

الأصل في قياس الربح الضريبي بصفة عامة هو القياس وفقا للأساس الذي يرتكز علي مقابلة الإيرادات بالمصروفات اللازمة للحصول علي هذه الإيرادات، وقد كان ذلك هو التوجه الذي أخذ به القانون 91 لسنة 2005 الذي يؤكد على تحديد صافى الربح على أساس قائمة الدخل التي يتم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وهو ما يعنى وجود نموذج عام يتحدد على أساسه صافى الربح الضريبي، والى جانب ذلك توجد نماذج خاصة تستخدم أسس أخرى لتحديد صافى الربح الضريبي في الحالات التي يحددها القانون، وذلك بهدف تبسيط عملية التحاسب الضريبي، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.

ويهدف هذا الفصل إلي دراسة النماذج التي تستخدم لقياس صافي الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي الذي يمثل أحد عناصر الأرباح التي يتضمنها الإقرار الضريبي السنوي الذي يلتزم بتقديمه ممولي الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين.

ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة في هذا الفصل إلي مبحثين، خصص الأول لدراسة الأسس التي تتناوله النماذج الخاصة لقياس الضريبي للربح، وخصص المبحث الثاني لدراسة الأسس التي يستند إليها النموذج العام لقياس الربح الضريبي.

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الأول

النماذج الخاصة لقياس الربح الضريبي

بمطالعة مواد القانون 91 لسنة 2005 يتكشف لنا أن المشرع الضريبي أشار الى أسس للتحاسب الضريبي في حالات معينة، ويترتب على ذلك أن تتم عملية قياس الربح الضريبي بالنسبة لتلك الحالات باستخدام النموذج الذي يتمشى مع الأسس التي يقررها القانون، ويمكن تناول تلك النماذج على نحو ما سيرد في الفرعيتين التاليتين:

أولا: نموذج قياس الربح الضريبي للمنشآت الصغيرة:

قدمت المادة (18) من 91 لسنة 2005 مرجعية تمكن أصحاب المنشآت الصغيرة من تحديد الضريبة واجبة الغداء ذاتيا، وذلك بما يسمح بتفعيل الثقة بينهم وبين الادارة الضريبية التي تقوم على اتساق المفاهيم والشفافية، حيث تنص تلك المادة على أن:

> " يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية ".

وقد صدر قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الذى حدد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية بالنسبة للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباحها، وقد أوضحت المادة الأولى من ذلك القرار المقصود بالمنشأة الصغيرة، حيث نصت على أن المقصود بالمنشأة الصغيرة:

> "كل شخص اعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً لا يجاوز رأس مالها المدفوع مليون جنيه. ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

كما أوضحت المادة الثالثة من ذات القرار أنه:

"لا يعد من المنشات الصغيرة في تطبيق حكم المادة الثانية من هذا القرار، ما يأتي :

1-المنشآت الدائمة طبقاً لحكم المادة (4) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
2- المنشآت والأنشطة المهنية (المهن الحرة وغير التجارية).
3- الأشخاص والمنشآت غير المقيمة.
4- وكلاء الشركات الأجنبية وفروعها.
5- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الحكومية التي تمارس نشاطاً مما يخضع للضريبة على الدخل، والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح.
6- المنشأة التي تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحد المشروعات أو الكيانات التي لا تسرى عليها أحكام هذا القرار.
7- الأشخاص المرتبطة المنصوص عليها في المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه".

وباستقراء مواد القرار 414 المشار إليه، يتضح أنه تناول عملية نحو ما سيرد في الفرعيات التالية:

(أ) فئات المنشآت الصغيرة:

قسمت المادة الثانية من القرار 414 المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، وذلك علي النحو التالي:

1- **الفئة (أ) وتشمل:** كل منشأة صغيرة لا يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50000 جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على مبلغ 250000 جنيه، كما لا يتجاوز صافى ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ 20000 جنيه.
2- **الفئة (ب) وتشمل:** كل منشأة صغيرة يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50000 جنيه، ولا يتجاوز مبلغ 250000 جنيه، أو يزيد رقم أعمالها السنوي على مبلغ 250000 جنيه، ولا يتجاوز مبلغ 1000000جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي على مبلغ 20000 جنيه، ولا يتجاوز 100000جنيه.
3- **الفئة (جـ) وتشمل:** كل منشأة صغيرة يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250000 جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي على مبلغ

1000000جنيه، أو يزيد صافى ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي على مبلغ 100000 جنيه.

وتأسيسا علي ما سبق يتضح أن المادة الثانية من القرار 414 حددت ثلاثة أسس للتميز بين فئات المنشآت الصغيرة، وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

البيان	شروط الفئة (أ)	شروط الفئة (ب)	شروط الفئة (جـ)
رأس المال المستثمر	لا يزيد عن 50000 جنيه	يزيد على 50000 جنيه ولا يجاوز 250000 جنيه	يزيد على 250000جنبه
رقم الإعمال	لا يزيد عن 25000 جنيه	**أو يزيد** على 250000 جنيه ولا يجاوز 1000000 جنيه	**أو يجاوز** 1000000جنيه
صافي الربح السنوي وفقا لآخر ربط	لا يجاوز 20000 جنيه	**أو يزيد** على 20000 جنيه ولا يجاوز 100000 جنيه	**أو يزيد** على 100000جنيه

ومن العرض الذي يتضمنه الجدول السابق يتضح الآتي:

(أ) أن المنشأة الصغيرة يتم تصنيفها ضمن الفئة(أ) إذا توافرت الشروط الثلاثة مجتمعة.

(ب) أن المنشأة الصغيرة يتم تصنيفها ضمن الفئة (ب)أو(جـ) إذا توافر أحد الشروط الثلاثة التي تندرج تحت كل فئة.

(ج) أن الشروط الثلاثة تمثل المعايير التي تتبع لتصنيف فئات المنشآت الصغيرة، وهى كالتالي:

المعيار الأول: رأس المال المستثمر: أورد القرار 414 مفهومان لرأس المال هما: رأس المال المدفوع، ويتمثل في قيمة الأموال التي قدمها المالك للمنشأة في صورة نقدية أو عينية، وقد تم استخدام هذا المفهوم عند تعريف المنشأة الصغيرة.

أما المفهوم الثاني، فهو رأس المال المستثمر، وقد استخدم القرار 414 هذا المفهوم عند تصنيف المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات، ولم يحدد ذلك القرار المقصود برأس المال المستثمر، ولتحديد ذلك نجد أن النظام المحاسبي الموحد رأس المال المستثمر بأحد مدخلين، وذلك علي النحو التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المدخل الأول: مدخل الموارد ويتحدد رأس المال المستثمر" بقيمة رأس المال المدفوع والاحتياطيات بما فيها الاحتياطيات المجنبة من الفائض العام(عدا احتياطي شراء السندات الحكومية) والفائض غير الموزع، والمخصصات التي لها طبيعة الاحتياطيات، والمخصصات المؤجلة،والمخصصات المجمعة للإهلاك، والقروض طويلة الأجل، وكل ما يستخدم في تمويل توسعات جديدة من تسهيلات ائتمانية وأرصدة للبنوك وقروض قصيرة الأجل محلية وأجنبية ويطرح من ذلك الخسائر المرحلة.

وعلي ذلك فان رأس المال المستثمر وفقا لمدخل الموارد في صورته المبسطة التي تتمشي مع حالة المنشآت الصغيرة يتحدد بقيمة حقوق الملكية التي تتحدد بالمعادلة التالية:

رأس المال المستثمر= رأس المال + الأرباح المحتجزة+ القروض طويلة الأجل

المدخل الثاني: مدخل الاستخدامات ويتحدد رأس المال المستثمر " بقيمة الأصول الثابتة قبل الإهلاك مضافا إليها أو مطروحا منها قيمة الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

وعلي ذلك فان رأس المال المستثمر وفقا لمدخل الموارد في صورته المبسطة التي تتمشي مع حالة المنشآت الصغيرة يتحدد بالمعادلة التالية:

رأس المال المستثمر= الأصول الثابتة + رأس المال العامل

المعيار الأول: رقم الأعمال: ويتمثل في قيمة الإيرادات التي تتحقق نتيجة مزاولة النشاط الرئيسي للمنشأة والتي تختلف باختلاف النشاط، حيث يتحدد رقم الأعمال بالنسبة للنشاط الصناعي بقيمة مبيعات البضاعة التي قامت المنشأة بإنتاجها، وبالنسبة للنشاط التجاري بقيمة مبيعات البضاعة التي قامت بشرائها لغرض إعادة بيعها بالحالة التي عليها، أما بالنسبة لنشاط الخدمات فيتحدد رقم الأعمال بقيمة ما تؤديه المنشأة من خدمات للغير.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويتحدد رقم الأعمال وفقا للقرار رقم 414 بالتفرقة بين نوعين من المبيعات، وذلك علي النحو التالي:

النوع الأول: مبيعات السلع غير المسعرة.

وقد أوضح الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين – منشآت صغيرة فئة (أ) أن قيمة مبيعات السلع غير المسعرة جبرياً تتحدد بالمعادلة التالية:

المبيعات = المبيعات اليومية × أيام العمل في السنة

النوع الثاني: مبيعات السلع المسعرة جبرياً:

يتم تحديد قيمة المبيعات للسلع المسعرة جبرياً اعتماداً على نسبة مجمل الربح (هامش الربح)، وقد أوضح الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين –

النوع الثاني: مبيعات السلع المسعرة جبرياً:

منشآت صغيرة فئة (أ) كيفية تحديد قيمة مبيعات السلع المسعرة جبرياً، وذلك بالتفرقة بين حالتين على النحو التالي:

الحالة الأولى: إذا كانت نسبة مجمل الربح محددة كنسبة من ثمن الشراء، فإن قيمة المبيعات تتحدد بالمعادلتين التاليتين:

مجمل الربح = التكلفة × نسبة مجمل الربح

المبيعات = التكلفة + مجمل الربح

الحالة الثانية: إذا كانت نسبة مجمل الربح محددة كنسبة من ثمن البيع، فإن قيمة المبيعات تتحدد بالمعادلات التالية:

$$\text{المبيعات} = \frac{100}{100\% - \text{نسبة مجمل الربح}}$$

وقد أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 2 بشأن قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة في ضوء القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 الذي يتضمن جدولاً اشتمل على نسب لمجمل الربح المعتمدة التي تسري على 172 نشاطاً صناعياً وتجارياً وخدمياً، عند تحديد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

صافي الربح السنوي للمنشآت الصغيرة من الأشخاص الطبيعيين من الفئة "أ"، وفيما يلي بعض تلك النسب:

– نشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة القطاعي 15% والبيع لحساب الغير بعمولة 2%.	– تجارة السجائر الأجنبية والمصنعة محلياً بالتجزئة 2.5% من المبيعات للمحلية و7% للمستوردة.
– نشاط تجارة البذور والتقاوي والمبيدات الحشرية والأسمدة الورقية 15%.	– تجارة البقالة بالتجزئة 15%.
	– تجارة العطارة قطاعي 20%.
	– تجارة الألبان ومنتجاتها 25%.
– تجارة الفاكهة والخضروات بالتجزئة 20%.	– المخابز السياحية – إنتاج وبيع 15%.
– تجارة الزهور ونباتات الزينة 50%.	– تجارة الأعلاف تجزئة 12%.
– تجارة البيض قطاعي 10%.	– المقالي وتجارة المسليات بالتجزئة 20%.
– الطيور الحية تجارة الطيور الحية والأرنب بالتجزئة 15%.	– البن 9% تجزئة – طحن للغير 70% من إيراد الطحن.
– نشاط تجارة الأسماك الطازجة بالتجزئة 18%.	– تجارة العسل الأسود تجزئة 15%.
– بيع الأسماك المجمدة نيئة 15%.	

المعيار الثالث: صافي الربح: ويقصد به صافي الربح السنوي الذي حققته المنشأة وفقاً لآخر ربط ضريبي، ويتم تحديده استناداً إلى تعليمات الفحص التنفيذية التي تصدرها مصلحة الضرائب.

(ب) قواعد وأسس التحاسب الضريبي للمنشآت الصغيرة:

أوضحت المادة السادسة، السابعة، الثامنة من القرار 414 قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة، وذلك من حيث أسس وقواعد قياس الربح الخاضع للضريبة، وكذلك التزامات تلك المنشآت، وقد اختلفت تلك الأسس باختلاف الفئة التي تنتمي إليها المنشأة الصغيرة، وذلك على نحو ما نعرضه فيما يلي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(1) أسس قياس الربح الخاضع للضريبة:

الفئة (أ)		الفئة (ب)	الفئة (جـ)
منشأة فردية	شخص اعتباري		
- يتحدد صافي الربح وفقاً للتعليمات التنفيذية للفحص التي تصدرها مصلحة الضرائر (م6 أولاً/ أ).	- يتحدد صافي الربح من خلال دفتر (أجندة) للإيرادات والنفقات (م6أولاً/ ب).	- يتحدد صافي الربح بإعداد قوائم مالية وفقاً للأساس النقدي (م6 ثانياً).	- يتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل (م6 ثالثاً).

(2) التزمات المنشأة:

منشأة فردية	شخص اعتباري	الفئة (ب)	الفئة (جـ)
- لاتلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية (م6 أولاً/ أ).	- تلتزم بإمساك دفتر للإيرادات والمصروفات (م6 أولاً/ ب).	- تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة (م6 ثانياً).	- تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات وفقاً لطبيعة نشاطها (م6 ثالثاً).
- تلتزم بإصدار فواتير (م6 أولاً/ أ).	- تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها (م6 أولاً/ ب).	- تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها (م6 ثانياً).	- تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها (م6 ثالثاً).

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- تقدم إقرارها الضريبي على نموذج رقم (27) نشاط تجاري وصناعي غير المؤيد بحسابات/ الثروة العقارية (م6 أولاً/ أ).	- تقدم إقرارها الضريبي على نموذج رقم (28) الإقرار الضريبي على أرباح المنشآت الصغيرة التي تتخذ شكل شخص اعتباري. (م6 أولاً/ ب).	- تقدم إقرارها الضريبي على نموذج رقم (27 أو 28) حسب الأحوال (م6 ثانياً).	- تقدم إقرارها الضريبي على نموذج رقم (27 أو 28) حسب الأحوال (م6 ثالثاً).

(3) قواعد عامة:

أ- لا تلتزم المنشآت الصغيرة في الفئة (أ)، (ب) بتطبيق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قوائمها المالية دون الإخلال بحقها في ذلك (م8).

ب- يكون تحديد أرباح المنشآت الصغيرة التي يقتصر تعاملها على الإتجار في سلع مسعرة تسعيراً جبرياً، أو ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري على النحو التالي (م7):

- من خلال حصر فواتير الشراء التي تلتزم المنشآت بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لها.
- بتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقاً للتسعير الجبري.
- تضع مصلحة الضرائب المصرية نماذج إقرارات ضريبية تراعي ذلك بعد أخذ رأي ممثلي هذه المنشآت، وتصدر هذه النماذج بقرار من وزير المالية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- تسري على الأنشطة غير المسعرة جبرياً كل من أسس قياس الربح الخاضع للضريبة، والتزامات المنشآت الصغيرة السابق عرضها في أولاً وثانياً.

ج- لا يتم تطبيق المادة 21 من القانون بالنسبة لما ترتبط به تلك المنشآت من عقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافي الربح الضريبي على النحو التالي (م8):

- يتم تحديد صافي الربح الضريبي على أساس المستخلصات في كل سنة على حده.
- يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذ العقد على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق من أرباح.

ويلاحظ على تقسيمات الفئات الثلاثة أن القرار فرق في أسس التحاسب الضريبي بين المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية بالنسبة للفئة (أ)، بينما لم يفرق في ذلك بين أسس التحاسب الضريبي بالنسبة لكل من الفئة (ب)، والفئة (جـ).

هذا وقد **تم الغاء القرار رقم 414 لسنة 2009** بقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012، وتنفيذا لهذا القرار اصدر رئيس مصلحة الضرائب الكتاب الدوري وقم (12) لسنة 2012 بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة الذي نص علي قواعد واسس محاسبة تلك المنشآت، حيث نص علي انه يتعين مراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا:

مادة (1): تقسم المنشآت الصغيرة الي ما يلي:

الفئة الاولي: المنشآت الصغيرة التي تتخذ شكل منشآة فردية او شركة أشخاص أو شركة واقع ولا يتجاور رقم اعمالها السنوي مليون جنيه.

الفئة الثانية: المنشآت الصغيرة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالاسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أيا كان رقم اعمالها السنوي بما لايجاوز مليوني جنيه، وكذا المنشآت المشار اليها بالفئة الاولي والتى يتجاوز رقم اعمالها السنوي مليون جنيه ولا يزيد عن مليوني جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفئة الثالثة: المنشآت الصغيرة التي يجاوز مليوني جنيه أيا كان شكلها القانوني.

مادة (2): يتم تحديد رقم الاعمال من واقع الاقرار الضريبي مع مراعاة العناصر التالية:

1) فواتير البيع او الايرادات التى تلتزم المنشأة باصدارها.
2) المعاينة والمناقشة.
3) بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
4) الاخطارات وسجل التعاقدات.
5) اقرارات الضريبة العامة علي (المبيعات) القيمة المضافة.
6) البيانات الواردة من الجمارك.
7) أي بيانات اخري متاحة عن تعاملات المنشأة.
8) اسس وقواعد المحاسبة عن السنوات السابقة.

مادة (3): يتم تحديد صافي الربح لمنشآت الفئة الاولي بناء علي رقم الاعمال المحدد للسنة محل الفحص او عند الاتفاق باللجنة الداخلية وفقا لنسب صلفي الربح المحددة بالجدول المرفق، والتى تسري علي هذه الفئة فقط دون غيرها.
وذلك مع عدم الاخلال بحق هذه المنشآت في تقديم الاقرار الضريبي والمحاسبة ضريبيا طبقا للدفاتر والسجلات التى تمسكها والمستندات المؤيدة لكل من الايرادات والتكاليف والمصاريف.

مادة (4): يتم تحديد صافي الربح لمنشآت الفئة الثانية ي بناء علي قائمة الدخل المعدة وفقا لاساس الاستحقاقوالاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، وفي ضؤ السجلات والمستندات المؤيدة لكل من الايرادات والتكاليف والمصاريف.

ويستثنى من هذه المنشآت من تطبق احكام تحديد صافي الربح وفقا للمادة (21) من القانون بالنسبة لما ترتبط به من عقود طويلة الاجل.

مادة (5): بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي يقتصر تعاملها علي سلع مسعرة تسعيرا جبريا او يكون ضمن انشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري يلتزم الممول بتقديم فواتير الشراء او بيان معتمد من جهات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التعامل بقيمة المشتريات من تلك السلع، ويتم تحديد الربح علي اساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبري لكل منها.

ويتم تحديد صافي ربح السلع غير المسعرة جبريا التى تزاولها منشآت الفئة الاولي بجانب السلع المسعرة جبريا وفقا للنسب الواردة بالجدول المشار اليه بالمادة رقم(3) من هذه التعليمات.

مادة (6): يجوز الاسترشاد بهذه القواعد في انهاء المنازعات القائمة بين المصلحة والممولين عن السنوات السابقة حال موافقة الممول علي ذلك، كما تسري علي الحالات التى لم بتم فحصها.

مادة (7): لايجوز الخروج عن القواعد الواردة بهذه التغليمات خاصة فيما يتعلق بتحديد رقم الاعمال او نسب صافي الربح ال لأسباب جوهرية باعتماد رئيس المأمورية.

مادة (8): يلغي ما يخالف ما ورد بهذه التعليمات.

مادة (9): يعاد النظر في القواعد الواردة بهذه التعليمات في فترات دورية كلما دعت الضرورة لذلك.

ولأن مجال دراستنا هو الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، فإنه بالرجوع إلى الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين – منشآت فردية (أ)، يتضح أن قائمة الإقرار التفصيلية الواردة بنموذج الإقرار الضريبي – رقم (27) إقرارات – للسنة الضريبية 2014 تعرض نموذجاً عاما يوضح كيفية قياس صافي ربح (خسارة) النشاط التجاري والصناعي الذي يدرج بإقرار الشخص الطبيعي بصفة عامة ، وبالرجوع إلى الصفحات (6-7) من الإقرار سالف الذكر يتضح أن تلك القائمة تتضمن خمس مراحل نعرض لكل منها بعد عرض النموذج الخاص لقياس الربح الضريبي للمنشآت التى تتعامل بعقود طويلة الاجل، وذلك علي نحو ما سيرد في الفرعية التالية:

ثانيا: نموذج قياس الربح الضريبي في حالة العقود طويلة الأجل:

يتناول معيار المحاسبة المصري رقم (8) شرح المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات، ويوضح هذا المعيار أنه بسبب طبيعة الأنشطة التي تؤدى في ظل الإنشاءات، حيث يقع تاريخ التعاقد وتاريخ الانتهاء من العمل في فترات مالية مختلفة، لذا فإن الموضوع الأساسي في المحاسبة في عقود الإنشاءات هو توزيع إيرادات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التي يؤدي العمل الإنشائي خلالها، كما يوضح البند رقم (2) من معيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيرادات طريقة الاعتراف بالإيراد بالنسبة للمعاملات التي يمتد تنفيذها خلال مدة أطول من الفترة المحاسبية، حيث يبين أنه غالباً ما يطلق على طريقة الاعتراف بالإيراد إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة اسم "طريقة نسبة الإتمام"، وبموجب هذه الطريقة يتم الاعتراف بالإيراد خلال الفترات المحاسبية التي يتم تأدية الخدمة خلالها، ويوفر الاعتراف بالإيراد بهذه الطريقة معلومات مفيدة عن مدى تقديم الخدمة ومستوى الأداء خلال الفترة.

وقد تضمن الإقرار الضريبي [نموذج رقم (27) إقرارات] البيان الإيضاحي رقم (800) كمرشد لمعالجة إيرادات النشاط الجاري للأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نشاطهم بعقود طويلة الأجل[1]، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (21) من قانون الضرائب، التي تقضي بأن:

" يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية.

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له.

ويحدد الربح المحدد للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح.

---

(1) أنظر في ملحق الكتاب: البيانات المتعلقة بالعقود طويلة الأجل في الصفحة رقم 45 من الإقرار الضريبي.

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة. ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها.

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقي الخسائر الى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة".

وعلى ذلك فإنه يتم تطبيق أحكام هذه المادة على الأرباح التي تحققها المنشأة التي تقوم بتنفيذ عقود طويلة الأجل لحساب الغير.

ومن استقراء الفقرة الأخيرة من المادة (21) السابقة، يمكن استخلاص ما تتسم به العقود طويلة الأجل من خصائص على النحو التالي:

(أ) من حيث موضوع العقد، يتمثل موضوع العقد طويل الأجل في عمليات التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها، وقد رفض ـ عند مناقشة مشروع القانون ـ اقتراح بإضافة عقود التوريد ضمن تلك العقود(6).

(ب) من حيث مدة العقد، يتم أنجاز العمليات المرتبطة بإتمام موضوع العقد خلال دورة عمليات تتجاوز السنة المالية(الفترة الضريبية) الواحدة.

(جـ) من حيث قيمة العقد، وهى تتمثل في القيمة التعاقدية التي يتفق عليها طرفي العقد، وقد تتغير هذه القيمة في بعض العقود في حالة ما إذا تضمن العقد في بعض بنوده الحق في زيادة القيمة(7).

---

6) راجع مضبطة الجلسة السبعين،الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد العادي الخامس، ص17.

7) راجع البند (0000) من المادة (000000) من اللائحة التنفيذية للقانون.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويتحدد الربح الخاضع للضريبة محل التحاسب عن جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل، وذلك على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية، وبذلك يكون المشرع الضريبي قد أخذ بتطبيق طريقة نسبة الإتمام التي يتناولها المعيار المحاسبي المصري رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات، حيث تؤدي تلك الطريقة إلى تحديد جزء من إجمالي الربح المتعلق بنهاية الفترة بما يتناسب مع المجهودات (التكاليف) التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة، وهو ما يترتب عليه التوزيع العادل لإيرادات العقد بحيث تستفيد كل فترة من فترات تنفيذه من تلك الإيرادات.

وعند قياس إجمالي الربح الذي يمثل النشاط الجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون عمليات بعقود طويلة الأجل، ينبغي مراعاة الاعتبارات التالية:

- يتم قياس إجمالي الربح الذي حققه كل عقد خلال الفترة الضريبية محل التحاسب كوحدة واحدة، وذلك بالنسبة لكافة العقود السارية في تاريخ نهاية تلك الفترة.
- يتم التحاسب على أساس إجمالي الربح المقدر للعقد في نهاية كل فترة ضريبية باستثناء الفترة الأخيرة التي تتم في نهايتها التسوية الفعلية.
- يضاف إجمالي الربح الذي تم الحصول عليها من الخطوة السابقة الى اجمالي نتيجة نشاط المنشأة للفترة الضريبية محل التحاسب.
- تحاسب المنشأة ضريبيا على أنها منشأة متكاملة، وليست على أساس عقد واحد.
- عدم الاعتداد بالمتحصلات النقدية التي يتم الحصول عليها خلال فترة العقد.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

هذا، ولقد أوضحت المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون خطوات تحديد صافى الريح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود طويلة الأجل، وتتم مناقشة تلك الخطوات على النحو التالى:

الخطوة الأولى: تحديد نسبة الإتمام خلال الفترة الضريبية:

يقصد بنسبة الإتمام مستوى التنفيذ الذي وصلت إليه المنشأة لإتمام موضوع التعاقد، ويتم تحديد نسبة الإتمام لكل عقد على أساس تكلفة ما تم إتمامه خلال تلك الفترة إلى إجمالي التكاليف المقدرة لإنجاز العقد وفقاً لآخر تقدير، ويتم استخدام نسبة الإتمام كأساس لقياس إجمالي ربح العقد عن كل فترة ضريبية محل التحاسب.

وباستقراء ما ورد من أحكام بشأن المعالجة الضريبية للعقود طويلة الأجل يتضح عدم تحديد مفهوم وعناصر تكلفة العقود، الأمر الذي يمكننا معه القول بأن المشرع قد أحال ذلك إلى ما أورده المعيار المحاسبي لعقود الإنشاءات بشأن تكاليف العقود التي نصت عليها الفقرات رقم (16، 15، 17، 18، 19) من ذلك المعيار، حيث توضح تلك الفقرات أن تكلفة العقد تتضمن ما يلي:

(أ) **كافة التكاليف المباشرة للعقد المحدد،** وتتضمن تلك التكاليف العناصر التالية: تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشراف، تكلفة المواد المستخدمة في الإنشاء، إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة في العقد، تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى موقع العقد، تكلفة استئجار الأصول الثابتة، تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد، التكاليف التقديرية لأعمال الضمان بما في ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان، المطالبات من الأطراف الأخرى.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويمكن أن تخفض التكاليف سالفة الذكر بالإيرادات العارضة التي تتحقق والتي لم تحسب ضمن بنود إيرادات العقد مثل بيع المواد الزائدة والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة في نهاية عقد المقاولة.

(ب) **التكاليف العامة التي يمكن تحميلها على العقد،** وتتضمن تلك التكاليف العناصر التالية: التأمين، تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتي لا تتعلق بعقد معين، تكاليف الإنشاء غير المباشرة.

ويتم توزيع التكاليف سالفة الذكر بطريقة منتظمة ومنطقية بصفة مستمرة على كافة التكاليف التي لها نفس الخصائص، وتتم عملية التحميل في ضوء المستوى العادي لنشاط الإنشاء، ومن أمثلة تكاليف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات الأفراد العاملين في المقاولة.

وقد حددت الفقرة رقم (19) من معيار المحاسبة المصري رقم (8) التكاليف التي ينبغي استبعادها من تكلفة العقود، حيث تقضي تلك الفقرة بأن يتم استبعاد التكاليف التي لا تتعلق بنشاط العقود أو التي لا يمكن تحميلها على العقد، وتتضمن تلك التكاليف ما يلي:

- التكاليف الإدارية العامة التي لم يرد نص صريح في العقد على استردادها.
- تكاليف البيع.
- تكاليف البحوث والتطوير والتي لم يرد نص في العقد على إمكانية استردادها.
- تكاليف الإهلاك للآلات والمعدات المعطلة والتي لم تستخدم في عقد معين.

ويتم تحديد نسبة الإتمام باستخدام المعادلة التالية:

نسبة الإنجاز = التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية ÷ إجمالي التكاليف المقدرة للعقد × 100%

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مثال رقم (1) حالة عقود طويلة الاجل

لتوضيح كيفية تطبيق الخطوات السابقة، نفترض أن منشأة التعمير للمقاولات "منشآت فردية" أبرمت عقد لإنشاء مبنى لمعهد تعليمي خاص بقيمة إجمالي تبلغ 7 مليون جنيه على أن تستكمل كافة المراحل التنفيذية للعقد خلال أربعة سنوات (فترات)، وبفرض أن العقد تم تنفيذه وسلم للعميل في الموعد المتفق عليه، وبفرض أن البيانات المتعلقة بهذا العقد خلال فترات التنفيذ كانت على النحو التالي (القيمة بالجنيه):

الفترة	إجمالي التكاليف المقدرة للعقد في بداية الفترة	إجمالي التكاليف الفعلية حتى نهاية الفترة	المتحصلات النقدية حتى نهاية الفترة
الأولى	4200000	480000	600000
الثانية	4600000	2070000	2100000
الثالثة	4600000	3680000	5300000
الرابعة	4600000	4800000	6300000

فباستخدام البيانات السابقة تتحدد نسبة الإتمام حتى نهاية كل فترة من الفترات الثلاث كالتالي:

نسبة الإتمام حتى نهاية الفترة الأولى = 840000 ÷ 4200000 × 100% = 20%

نسبة الإتمام حتى نهاية الفترة الثانية = 2070000 ÷ 4600000 × 100% = 45%

نسبة الإتمام حتى نهاية الفترة الثالثة + 368000 ÷ 4600000 × 100% = 80%

الخطوة الثانية: تحديد إجمالي الربح الفتري المقدر للعقد:

يتحدد إجمالي الربح المقدر للعقد عن كل فترة بالفرق بين قيمته التعاقدية – مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في هذه القيمة إذا ما تضمن العقد في بعض بنوده الحق في زيادة الأسعار – وبين التكاليف التقديرية للعقد وفقاً لآخر تقدير، ويمكن استخدام المعادلة التالية:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الربح الفتري المقدر للعقد = قيمة العقد التعاقدية ـ تكلفة العقد المقدرة

ولتوضيح ذلك، نفترض بالإضافة إلى البيانات السابقة التي تخص "منشأة التعمير للمقاولات" نفترض أن العميل وافق على زيادة قيمة العقد بمبلغ 500000 جنيه في بداية الفترة الضريبية الثانية، وذلك نظراً لزيادة أسعار حديد التسليح، مما أدى إلى زيادة التكلفة المقدرة للعقد بمبلغ 400000 جنيه.

فباستخدام البيانات السابقة يمكن تحديد إجمالي الربح المقدر للعقد خلال كل فترة من الفترات الثلاث الأولى كالتالي وفقا للخطوات التالية:

الخطوة الاولى: إجمالي الربح المقدر للعقد :

ويتحدد هذا الاجمالي بالمعادلة التالية:

إجمالي الربح الفترة المقدر للعقد =

القيمة التعاقدية للعقد ــ اجمالي تكلفة العقد المقدرة

(القيمة بالجنيه)

البيـــــــان	الفترة الأولى	الفترة الثانية	الفترة الثالثة
قيمة العقد التعاقدية	7000000	7500000	7500000
اجمالي تكلفة العقد المقدرة	(4200000)	(4600000)	(4600000)
إجمالي الربح الفترة المقدر للعقد	2800000	2900000	2900000

الخطوة الثانية: تحديد نسب التمام حتي نهاية كل فترة:

وتتحدد هذه النسب بالمعادلة التالية:

نسبة التمام حتي نهاية كل فترة ضريبية =

اجمالي التكلفة الفعلية حتي نهاية كل فترة / اجمالي التكاليف المقدرة للعقد في بداية الفترة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

نسبة التمام حتي نهاية الفترة الاولي= 4200000/840000×100% = 20 %

نسبة التمام حتي نهاية الفترة الثانية= 4600000/2070000×100%= 45%

نسبة التمام حتي نهاية الفترة الثالثة= 4600000/3680000×100%= 80%

<u>الخطوة الثالثة:</u> إجمالي الربح المقدر للعقد عن الفترات الضريبية ما عدا الفترة الأخيرة للتنفيذ:

يتحدد إجمالي الربح للفترة الضريبية محل التحاسب بمقدار نسبة من إجمالي الربح المقدر تعادل قيمة ما تم تنفيذه خلال تلك الفترة، وذلك باستثناء الفترة الأخيرة التي ينتهي فيها تنفيذ العقد، حيث تكون كل من الإيرادات الفعلية والتكاليف الفعلية للعقد قد تحددت عندئذ، ويمكن استخدام المعادلة التالية:

إجمالي ربح العقد عن الفترة الضريبية =
(إجمالي الربح الفتري المقدر × نسبة الإتمام) – إجمالي الربح المقدر عن الفترات الضريبية السابقة

فباستخدام البيانات السابقة، يمكن تحديد إجمالي الربح المقدر عن كل فترة ضريبياً ما عدا الفترة الضريبية الأخيرة لتنفيذ العقد كالتالي (القيمة بالجنيه:

الفترة الضريبية	إجمالي الربح المقدر للعقد حتى نهاية الفترة	إجمالي الربح في الفترات السابقة	إجمالي الربح المقدر عن الفترة الحالية
الأولى (2800000×20%)	560000	--	560000
الثانية (2900000×45%)	1305000	(560000)	745000
الثالثة (2900000×80%)	2320000	(1305000)	1015000

وعلى ذلك يدخل ما يدرج في الإقرار الضريبي للفترة الأولى مبلغ 560000 جنيه كأرباح نشاط جاري بالنسبة لهذا العقد، ويظهر بالجدول رقم (802) الملحق بالإقرار الذي يوضح البيانات الخاصة بالعقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفترة الضريبية، وهكذا بالنسبة لأرباح الفترة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الثانية وقيمتها 745000 جنيه، وكذلك أرباح الفترة الثالثة وقيمتها 1015000 جنيه.

الخطوة الرابعة: تسوية الناتج الضريبي في نهاية تنفيذ العقد:

تتم تسوية الناتج الضريبي للعقد في الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه – وهي الفترة الرابعة بالنسبة لمثالنا – وذلك على أساس الإيرادات الفعلية والتكاليف الفعلية التي تحددت عند الانتهاء من تنفيذ العمليات موضوع العقد ويتم تحديد الناتج الضريبي للفترة الأخيرة باستخدام المعادلة التالية:

إجمالي ربح (خسارة) العقد عن الفترة الضريبية الأخيرة =
قيمة العقد التعاقدية – (إجمالي التكاليف الفعلية + إجمالي الربح المقدر للعقد عن الفترات الضريبية السابقة)

وبناءً على نتيجة هذه المعادلة قد نواجه بالحالات الآتية:

الحالة الأولى: الناتج الضريبي إجمالي ربح:

وفي هذه الحالة تكون القيمة التعاقدية للعقد في نهاية مدة التنفيذ أكبر من التكاليف الفعلية حتى نهاية تلك المدة مضافاً إليها إجمالي الربح المقدر عن الفترات الضريبية السابقة، وباستخدام بيانات "منشأة التعمير للمقاولات" السابقة يمكن تحديد الناتج الضريبي للفترة الضريبية الأخيرة للعقد كالتالي (القيمة بالجنيه).

كلي	جزئي	بيـــــان
7500000		إجمالي الإيرادات الفعلية
		تخصم المبالغ التالية:
	4800000	إجمالي التكاليف الفعلية
		إجمالي الربح المقدر عن الفترات الضريبية السابقة:
	560000	الفترة الأولى
	745000	الفترة الثانية
(7120000)	1015000	الفترة الثالثة
380000		إجمالي الربح عن الفترة الضريبية الأخيرة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحالة الثانية: الناتج الضريبي إجمالي خسارة:

وفي هذه الحالة تكون القيمة التعاقدية للعقد في نهاية مدة التنفيذ أقل من التكاليف الفعلية حتى نهاية تلك المدة مضافاً إليها إجمالي الربح المقدر عن الفترات الضريبية السابقة، ولذلك تكون نتيجة المعادلة السابقة قيمة سالبة تمثل إجمالي خسارة عن الفترة الضريبية الأخيرة. وفي هذه الحالة تتم معالجة إجمالي الخسارة ضريبياً توصلاً إلى الوعاء الضريبي – كما هو موضح بالجدول الملحق بالإقرار الضريبي رقم (802) السابق الإشارة إليه، حيث قد نواجه بأحد احتمالين على النحو التالي:

الاحتمال الأول: إجراء عملية مقاصة في نفس الفترة الضريبية:
ويتم ذلك عن طريق خصم إجمالي الخسارة الضريبية التي أسفرت عنها التسوية من أرباح العقود الأخرى في الفترة الضريبية التي تحقق فيها إجمالي تلك الخسارة، وذلك في حالة ما إذا كان نشاط الشركة يتضمن أكثر من عقد واحد.

الاحتمال الثاني: ترحيل الخسارة للخلف: ويتم ذلك بخصم الخسارة الضريبية التي لم تستوعبها عملية المقاصة في الحالة السابقة، أو إذا كان نشاط الشركة يتضمن عقداً واحداً، وذلك من أرباح العقد عن الفترات الضريبية السابقة، فإذا لم تستوعبها تتم المعالجة الضريبية كالتالي:

أ- خصم الخسارة المتبقية (غير المستوعبة) من أرباح الفترات الضريبية التي تسبق تلك الفترة، ويستمر الخصم حتى بداية الفترة المحددة لتنفيذ العقد وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، وذلك لكل عقد على حده مع الأخذ في الاعتبار أن يتم ترحيل الخسائر للخلف إلى السنوات الأحدث فالأقدم.

ب- يعاد حساب الضريبة ويسترد الممول الضريبة التي سددها بالزيادة وبطبيعة الحال فإنه – من وجهة نظرنا – عند حساب الضريبة ينبغي استخدام سعر الضريبة الذي كان سائداً عند السداد، وذلك في حالة تغير سعر الضريبة.

ولتوضيح ذلك نفترض أنه بالنسبة لعقد "منشأة التعمير للمقاولات" كانت التكاليف الإجمالية الفعلية في نهاية مدة العقد 5320000 جنيه بدلاً من 4800000 جنيه، ففي هذه الحالة يكون تحديد الناتج الضريبي للفترة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الضريبية الأخيرة للعقد – وبفرض أن الشركة ليس لديها عقود أخرى – كالتالي (القيمة بالجنيه).

كلي	جزئي	بيـــــان
7500000		إجمالي الإيرادات الفعلية
		تخصم المبالغ التالية:
	5320000	إجمالي التكاليف الفعلية
		إجمالي الربح المقدر عن الفترات الضريبية السابقة:
	560000	الفترة الأولى
	745000	الفترة الثانية
(7640000)	1015000	الفترة الثالثة
(140000)		إجمالي الربح عن الفترة الضريبية الأخيرة

ويترتب على التسوية السابقة ما يلي:

- ترحيل إجمالي خسارة الفترة الضريبية الأخيرة (الرابعة) إلى الخلف بخصمها من إجمالي ربح الفترة الثالثة، وحيث أن إجمالي ربح هذه الفترة يستوعب إجمالي الخسارة، فإن إجمالي ربح الفترة الثالثة يتم تعديله ليصبح 875000 جنيه (1015000 – 140000).
- استرداد الممول للضريبة التي سددها بالزيادة عند ربط الضريبة عن الفترة الثالثة، ولأن أسعار الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالشرائح، فإنه يلزم إعادة الربط، حيث أن المنشأة تحاسب ضريبياً على أنها منشأة متكاملة، وليس على أساس كل عقد على حده، وذلك كما سيأتي عند مناقشة مرحلة الربط في الفصل الختامي من هذا الكتاب.

الاحتمال الثالث: ترحيل الخسارة للأمام: ويتم ذلك بخصم إجمالي الخسارة الضريبية التي لم تستوعبها أرباح العقد التي أسفرت عنها عملية المقاصة أو عملية الترحيل للخلف، وذلك بترحيل الخسارة الباقية إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون التي ستأتي مناقشتها في حينه.

اتضح مما سبق أن إيرادات عمليات العقود طويلة الأجل – أو إيرادات المقاولات كما هو متعارف عليه عملياً – تتمثل في قيمة الأعمال المنفذة خلال الفترة المالية، ويتم قيد الأعمال المنفذة الخاصة بكل عملية من واقع المستخلصات التي تصدر من المنشأة بعد اعتمادها من العميل الذي تنفذ العملية لحسابه أو من يمثله.

والمستخلصات التي يتم إصدارها إما أن تكون مستخلصات جارية أو أن تكون مستخلصات ختامية. ويقصد بالمستخلصات الجارية هي تلك التي تصدر تباعاً مع نهاية كل مرحلة من مراحل التنفيذ أو على فترات زمنية معينة يتفق عليها. أما المستخلصات الختامية فهي التي تصدر في نهاية كل عملية وفي هذه الحالة يسمى المستخلص عادة بالختامي أو المستخلص الختامي.

وقد تكون المستخلصات تراكمية أو أن تكون غير تراكمية أي مقطوعة، ويقصد بالمستخلصات التراكمية هي التي تصدر لبيان الأعمال المنفذة وقيمة هذه الأعمال اعتباراً من بداية تنفيذ العملية وحتى المرحلة التي وصل إلها هذا التنفيذ في تاريخ إعداد هذا المستخلص، وذلك بغض النظر عما يكون قد صدر من مستخلصات سابقة لنفس العملية، أو بمعنى آخر فإن المستخلص التراكمي يتضمن دائماً الأعمال التي تم تنفيذها وصدر بشأنها مستخلص سابق إن وجد بالإضافة إلى الأعمال التي تم تنفيذها بعد تاريخ المستخلص السابق وحتى صدور المستخلص الحالي، ويعني ذلك أن كل مستخلص يجب ما قبله بالإضافة إلى ما استجد من أعمال منفذ. أما المستخلصات غير التراكمية أو المقطوعة فهي التي تصدر لبيان الأعمال المنفذة وقيمة هذه الأعمال خلال مرحلة معينة من التنفيذ أو خلال مدة معينة بصفة مستقلة، وبحيث لا يتضمن أي مستخلص ما سبق ما تضمنه مستخلص سابق.

وعند فحص ومراجعة إيرادات العمليات أو الأعمال المنفذة بالنسبة لنشاط المقاولات (عمليات العقود طويلة الأجل) يجب مراعاة الاعتبارات التالية:

1- التحقق من صحة وسلامة المستخلص من الناحية الشكلية.
2- التحقق من مطابقة ما ورد بالمستخلصات بما ورد بالعقود والعمليات من حيث بنود كل عملية وقيمة كل بند منها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- التحقق من أن تاريخ المستخلص لكل عملية يدخل ضمن الفترة المالية موضوع الفحص.

4- التحقق من صحة وسلامة العمليات المحاسبية التي يتضمنها كل مستخلص.

5- التحقق من صحة وسلامة التوجيه المحاسبي والإثبات بالدفاتر، مع ضرورة مراعاة فتح حساب مستقل لكل عملية إيراداً ومصروفاً بالدفاتر التحليلية، وذلك لإحكام الرقابة على العمليات، وحتى يمكن متابعة كل عملية على حده، مع مراعاة أن ما يقيد إيراداً هي الأعمال المنفذة من واقع المستخلص وليس القيمة التي يتم صرفها نقداً، حيث أن هذه القيمة النقدية تمثل صافي قيمة المستخلص بعد استنزال ما تكون المنشأة قد حصلت عليه من دفعة مقدمة وقيمة تأمين ضمان حسن التنفيذ أو غير ذلك حسب ما يقضي به عقد العملية.

6- مطابقة ما هو مقيد بسجلات المأمورية من إخطارات الخصم على ما هو مثبت بدفاتر المنشأة.

7- يجب مراعاة التحقق من صحة وسلامة معالجة الدفاتر المقدمة من الناحية المحاسبية، حيث أنها لا تخرج عن كونها دفعة تحت الحساب فقط، ويتم تسويتها عادة على مراحل أو جزئياً مع كل مستخلص بما يتمشى مع عقد العملية.

8- غالباً ما تتزامن المستخلصات التي تصدر عن الأعمال المنفذة مع نهاية الفترة المالية. وهنا تثار مشكلة الأعمال التي يتم تنفيذها جزئياً أو كلياً ولم تصدر عنها مستخلصات في نهاية الفترة المالية والمعالجة المحاسبية التي تعتمدها المصلحة في هذه الحالة هي تحديد قيمة هذه الأعمال على أساس تكلفتها الفعلية التي تم تحميلها على العملية واعتبارها من الأعمال تحت التنفيذ آخر المدة التي تظهر بحساب العمليات على أن تظهر هذه التكلفة ضمن أصول بالميزانية.

هذا وقد انتهينا في المبحث السابق من مناقشة النماذج الخاصة التي أوردها المشرع لقياس الربح الضريبي في حالات محددة، يتبقي لدينا قياس الحالات الأخرى الي يتم قياس ربحها الضريبي باستخدام نموذج يختلف عن النموذجين السابقين، يمكننا أن نطلق عليه النموذج العام الذي تقضي المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005 على اتباع ما يتضمنه من خطوات تكشف عن اسس تحديد الوعاء الضريبي، وهذا ما سيتم دراسته علي نحو ما سيرد في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

النموذج العام لقياس الربح الضريبي

انتهينا في المبحث السابق من مناقشة النماذج الخاصة التي أوردها المشرع لقياس الربح الضريبي في حالات محددة، وعلى ذلك فإن الحالات الأخرى – بخلاف تلك التي تم مناقشتها في المبحث السابق – يتم قياس ربحها الضريبي باستخدام النموذج العام الذي يستند إلى قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، حيث تقضي المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005 على أن:

"تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (25) من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول، وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه".

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويتضح من الفقرة الأخيرة من المادة (17) أنها تفرق بين مفهوم "صافي الربح"، ومفهوم "وعاء الضريبة"، حيث تقر هذه الفقرة بأن صافي الربح يتم تحديده بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، بينما يتم تحديد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام القانون الضريبي على صافي الربح، وبذلك يؤكد المشرع على وجود اختلافات جوهرية بين الأسس التي تحكم قياس الربح الضريبي وبين الأسس التي تحكم قياس الربح المحاسبي، ويؤدي ذلك إلى اشتمال قائمة الدخل إما على بعض المفردات التي ينبغي عدم دخولها في قياس الربح الضريبي أو على عدم اشتمالها على بعض المفردات التي ينبغي أن تدخل في قياسه، مما يترتب عليه فروق بين صافي الربح الضريبي وصافي الربح المحاسبي، سواء أكانت تلك الفروق دائمة أم فروق مؤقتة[1].

وتأسيساً على ما تقدم، ومن منطلق تأكيد القانون على الثقة في الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول – حيث يتم ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع هذا الإقرار كما سنوضح فيما بعد – فإن هذا الإقرار يتطلب من القائم بإعداده (الممول أو المحاسب المستقل) وكذلك يتطلب من القائم بفحصه (مأمور الضرائب) التأكد من أن الربح الضريبي الذي يتضمنه هذا الإقرار تم قياسه وفقاً لما تنص عليه معايير المحاسبية المصرية، وبعد تطبيق الأحكام التي يقضي بها القانون الضريبي بشأن الإيرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف الواجبة الخصم والإعفاءات.

ويعني هذا أن القائم بإعداد الإقرار الضريبي – من واقع الدفاتر والسجلات التي يحددها القانون – سيقوم بتعديل الربح المحاسبي توصلاً إلى الربح الضريبي، كما سيقوم الفاحص الضريبي بالتحقق من الربح الضريبي الذي يتضمنه الإقرار الضريبي للممول توصلاً إلى الربح الضريبي الحقيقي، حيث قد تسفر عملية الفحص عن ضرورة قيامه بتعديل الربح الضريبي الثابت في إقرار الممول، ويتم التوصل إلى الربح الضريبي بإتباع أحد المدخلين التاليين:

---

(1) لمزيد من التفصيل بالنسبة لتلك الفروق، راجع بحثنا بعنوان: "النماذج البديلة لمسموحات الإهلاك كحافز ضريبي وموقف التشريع الضريبي المصري"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد (3) سنة 1993، ص 299 – 271.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المدخل الأول: يرتكز هذا المدخل علي نتيجة حساب المتاجرة كما تم إعداده من قبل الممول، فيقوم الفاحص الضريبي بأخذ هذه النتيجة سواء أكانت تمثل مجمل ربح أو مجمل خسارة، ويبدأ في إعداد حساب أرباح وخسائر من وجهة النظر الضريبية حيث يدرج بهذا الحساب الإيرادات الخاضعة للضريبة ويحمله بالمصروفات والخسائر التي يقضي القانون الضريبي بالسماح بخصمها- وإذا ما تم استخدام هذا المدخل فإنه يجب ملاحظة أن حساب المتاجرة نفسه قد يتضمن بعض العناصر غير المقبولة ضريبيا والتي تحتاج من الفاحص الضريبي أن يقوم بتعديله.

المدخل الثاني: ويرتكز هذا المدخل علي نتيجة قائمة الدخل، حيث يتم أخذ هذه النتيجة سواء كانت صافي ربح أو صافي خسارة وتعديلها بعناصر الإيرادات والتكاليف والمصروفات وفقاً لما تقضي به أحكام قانون الضرائب، وفي هذه الحالة يتضمن النموذج العام ما يدخل في وعاء الضريبة علي دخل الاشحاص الطبيعيين ــ وفقا لأحكام للنشاط التجاري والصناعي ــ من خمس مراحل على النحو التالي:

ولقد أخذ المشرع الضريبي بالمدخل الثاني، حيث تقضي المادة (102) من اللائحة التنفيذية للقانون بأن يقدم كل ممول من الأشخاص الطبيعيين إقراره الضريبي على [النموذج رقم (27) إقرارات]، وبالرجوع إلى نموذج ذلك الإقرار[1]، ويمكن تلخيص المراحل الخمسة التي يتضمنها نموذج "قائمة الإقرار التفصيلية" على النحو التالي:

المرحلة الأولي: وتتضمن البنود التي تحدد صافي الربح المحاسبي الذي يتحدد باعداد قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

المرحلة الثانية: وتتضمن البنود التي تحدد اجمالي الربح الضريبي، وذلك باضافة المبالغ التي تخضع للضريبة وغير مدرجة بقائمة الدخل، والمبالغ غير الواجبة الخصم ومدرجة بقائمة الدخل.

المرحلة الثالثة: وتتضمن البنود التي تحدد صافي الربح أو الخسارة، وذلك بخصم المبالغ التي لاتخضع للضريبة ومدرجة بقائمة الدخل، والمبالغ الواجبة الخصم وغير مدرجة بقائمة الدخل.

---

[1] أنظر ملحق الكتاب: قائمة الإقرار التفصيلية، الصفحات من 7 – 9.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المرحلة الرابعة: وتتضمن خصم التبرعات الضريبة والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للأشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما لا يجوز 110/10 من صافي ربح الممول، والخسائر الضريبية المرحلة، وذلك توصلا الي الوعاء الضريبي.

المرحلة الخامسة: وتتضمن استبعاد الاعفاءات التى يقررها القانون الضريبي، وذلك توصلا الي صافي الوعاء الخاضع للضريبة.

وتأسيسا علي ما سبق، فان النموذج العام لقياس صافي الوعاء الضريبي والذي يتمثل في قائمة الإقرار التفصيلية يظهر علي الصورة التي ترد في الصفحة التالية:

قائمة الاقرار التفصيلية

		الربح المحاسبي (من قائمة الدخل)	**المرحلة الاولي**
		يضاف إليه:	
	××	**1- الإيرادات والأرباح غير المدرجة بالحساب الختامي والخاضعة للضريبة.**	
	××	**2- التكاليف المصروفات والخسائر المدرجة بقائمة الدخل وغير المسموح بخصمها ضريبيا.**	**الثانية**
××		**اجمالي الربح الضريبي**	
		يخصم منه:	
	××	**1- الإيرادات والأرباح المدرجة بالحساب الختامي وغير الخاضعة للضريبة.**	
	××	**2- التكاليف المصروفات والخسائر غير المدرجة بقائمة الدخل المسموح بخصمها ضريبيا.**	**الثالثة**
(××)			
××		**صافي الربح الضريبي**	
		يخصم:	
(××)		**الاعانات والتبرعات المدفوعة**	
(××)		**الخسائر المرحلة**	**الرابعة**
××		**الوعاء الضريبي ربح/ (خسارة)**	
(××)		**الاعفاءات**	**الخامسة**
××		**صافي الوعاء الخاضع للضريبة**	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة وتمارين الفصل الثالث

السؤال الأول: وضح الأسباب التي تؤدي إلي اختلاف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي في ظل القانون 91 لسنة 2005.

السؤال الثاني: ما هو موقف المشرع الضريبي من تحديد أرباح العقود طويلة الأجل في ظل القانون 91 لسنة 2005.

السؤال الثالث: وضح صحة أو خطأ كل من العبارات التالية في ظل القانون 91 لسنة 2005:

(أ) يمكن تحديد الربح الخاضع للضريبة من العقود طويلة الأجل بالفرق بين قيمة المستخلصات التي قدمها خلال السنة وبين ما تم تحصيله منها.

(ب) إذا تحققت خسارة في نهاية تنفيذ العقد طويل الأجل فإنها ترحل للسنوات التالية على أساس إيرادات مخصوماً منها التكاليف التي يسمح القانون بخصمها، وكذلك استبعاد الأعباء العائلية المقررة.

(ج) يتم قياس الربح الضريبي استناداً إلى معايير المحاسبة المصرية.

(د) تتحدد الأرباح التي تخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام إيرادات النشاط التجاري والصناعي بعد كل عملية بمجرد تحققها، وذلك بصفة عامة.

(ه) يتم تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية في مرحلتي الضريبي، وربط الضريبة.

ثانياً: التمارين:

التمرين الأول: تعاقد الممول عبد السلام مع شركة العبور الصناعية بالإسكندرية على إنشاء مصنع لها بمدينة دمنهور، وقد كانت بيانات العقد على النحو التالي:

1- القيمة الإجمالية للعقد 4000000 جنيه.

2- مدة تنفيذ العقد 3 سنوات.

3- تتحمل شركة العبور بنسبة 60% من الزيادة في أسعار حديد التسليح التي تحدث بعد السنة الأولى من التعاقد، وتعدل القيمة الإجمالية للعقد بمقدار هذه الزيادة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4- تسدد شركة العبور 80% من المستخلصات الصادرة في السنتين الأولى والثانية ويسدد الباقي عند تسليم المبنى.

فإذا علمت أن الفحص لغرض إعداد الإقرار الضريبي السنوي أوضح ما يلي:

(أ) التكاليف الإجمالية المقدرة للعقد في بداية السنة الأولى 3000000 جنيه.

(ب) ارتفعت أسعار حديد التسليح في بداية السنة الثانية، بما ترتب عليه زيادة تكلفة العرض بمقدار 500000 جنيه، وبذلك قدرت تكاليف العقد في بداية تلك السنة بمبلغ 3500000 جنيه.

(ج)التكاليف الفعلية والمستخلصات المسلمة والمتحصلات لشركة العبور خلال سنوات العقد كالتالي:

الفترة	التكاليف الفعلية حتى نهاية السنة (جنيه)	المستخلصات الصادرة خلال السنة (جنيه)	المتحصلات بشيكات خلال السنة (جنيه)
الأولى	900000	1200000	960000
الثانية	2800000	2000000	1600000
الثالثة	3600000	1100000	1740000
الإجمالي	--	4300000	4300000

المطلوب: تحديد إجمالي الربح الضريبي عن كل سنة من سنوات العقد.

التمرين الثاني: باعتبارك محاسباً قانونياً طلب منك الممول حسن حسني الذي يزاول نشاط التشييد إعداد إقراره الضريبي عن سنة 2015 لتقديمه لمأمورية ضرائب عطارين ثان، وقد حصلت من سجلات الشركة على المعلومات التالية:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أولاً: عقود العمليات غير المنفذة في 2015/1/1 كانت كالتالي:

رقم العقد	مدة التنفيذ	المدة الباقية في 2015/1/1	قيمة العقد في تاريخ التعاقد	التكاليف المقدرة في تاريخ التعاقد	ملاحظـــــات
501	2 سنة	سنة واحدة	2600000	2400000	ينص العقد على عدم تحمل العميل بأي زيادة في أسعار مواد البناء.
502	3 سنوات	سنة واحدة	5000000	3500000	ينص العقد على تحمل العميل بالزيادة في أسعار مواد البناء.
503	4 سنوات	2 سنة	8000000	5600000	ينص العقد على تحمل العميل بنسبة 50% من الزيادة في أسعار مواد النباء.
504	5 سنوات	3 سنوات	9000000	6000000	ينص العقد على عدم تحمل العميل بالزيادة في أسعار مواد البناء.

ثانياً: التكاليف الفعلية للعقود حتى 2015/12/31 كانت كالتالي:

نهاية السنة	العقد رقم501	العقد رقم 502	العقد رقم 503	العقد رقم 504
2003	--	1050000	1120000	600000
2004	1560000	3040000	3300000	1625000
2005	2500000	4000000	5100000	4225000

فإذا علمت أن أسعار مواد البناء ارتفعت في بداية سنة 2004، وقد ترتب على ذلك زيادة تكلفة العقد رقم 502 بمبلغ 300000 جنيه، والعقد رقم 503 بمبلغ 400000 جنيه، والعقد رقم 504 بمبلغ 500000 جنيه.

المطلوب: تحديد إجمالي ربح العقود الذي يدخل في الإقرار الضريبي عن سنة 2015، علماً بأن المنشأة تطبق المعيار المحاسبي المصري رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات، وقد تمت محاسبتها ضريبياً في السنوات السابقة على أساس صافي الأرباح التي تم تحديدها في ظل تطبيق هذا المعيار.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث:

اتفق احد الممولين (شخص طبيعي) مع احدي الشركالت علي بناء مبني للادار العامة للشركة بمنطقة سموحة بمبلغ8 مليون جنيه يتم تسليمه بعد4 سنوات، وفيما يلي بيانات العقد خلال الاربعة سنوات:

الفترة	إجمالي التكاليف المقدرة للعقد في بداية الفترة	إجمالي التكاليف الفعلية حتى نهاية الفترة	المتحصلات النقدية حتى نهاية الفترة
الأولى	4200000	840000	600000
الثانية	4600000	2070000	2100000
الثالثة	4600000	3680000	5300000
الرابعة	4600000	4800000	6300000

غاذا علمت ما يلي:

1) وافقت الشركة علي زيادة قيمة العقد في بداية السنة الثانية بمبلغ 800000 جنيه.
2) ارتفعت تكلغفة مستلزمات البناء في بداية السنة الثانية بمبلغ 500000 جنيه.

المطلوب:

أ.- تحديد اجمالي الربح النوي للعقد خلال مدة العقد.

ب.- قياس االربح الضريبي للممول عن السنة الرابعة، اذا بلغت مصروفات منشأته التي اعتمدت ضريبيا 99000 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الرابع
قياس الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي
(الإيرادات الخاضعة للضريبة)

أنهينا الفصل السابق بعرض النموذج العام لقياس الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي الذي يستند إلى دفاتر وسجلات منتظمة، وأشرنا إلى أن هذا النموذج يستند إلى ما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة (17) من حيث الاعتماد على صافى الربح التي تعرضه قائمة الدخل والذي تم التوصل إليه بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، ثم التوصل إلى وعاء الضريبة بتطبيق مواد القانون التي تتناول أسس قياس هذا الوعاء.

ولما كان صافى الربح سواء من وجهة النظر المحاسبية أو من وجهة النظر الضريبية يتم تحديده بمقابلة الإيرادات بالمصروفات، ولما كانت كل من وجهتي النظر تأخذ بالمفهوم الشامل للإيراد، فان هذا الفصل يتناول مناقشة المعالجة الضريبية للإيرادات بمفهومها الشامل، الذي يحدد نطاقها بثلاثة أنواع من الإيرادات أو الأرباح هي: أرباح الناتجة عن عمليات النشاط الجاري، الأرباح الناتجة من التصرفات في الممتلكات، والإيرادات الناتجة عن العمليات الفرعية والعارضة. ويتم يتناول المعالجة الضريبة لكل منها في مبحث مستقل علي نحو ما سيرد في الصفحات التالية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الأول
المعالجة الضريبة لأرباح النشاط الجاري

تتمثل أرباح النشاط الجاري في مجمل أرباح المتاجرة والتي تتحقق نتيجة مزاولة المنشاة لنشاطها الرئيسي الذي أنشأت من أجلة، وتختلف طبيعة العمليات المؤدية لهذه الأرباح تبعا لنوع النشاط، فبالنسبة للنشاط الصناعي تتحقق هذه الأرباح نتيجة التعامل في البضاعة التي قامت المنشاة بإنتاجها، وبالنسبة للنشاط التجاري تتحقق هذه الأرباح نتيجة التعامل في البضاعة التي يتم شرائها بغرض إعادة بيعها، وبالنسبة لنشاط الخدمات تتحقق هذه الأرباح نتيجة ما تحصل عليه المنشاة مقابل ما تؤديه من خدمات للغير. ويتم قياس أرباح النشاط الجاري بصفة عامة، وفقا للنموذج الآتي:

أرباح النشاط الجاري = إيرادات المبيعات ـ تكلفة البضاعة المباعة

ونوضح المعالجة الضريبية لعناصر النموذج السابق من خلال ما سيرد في الفرعيات التالية:

أولا: المعالجة الضريبية لإيرادات المبيعات:

تعد المبيعات المصدر الأساسي لما تحققه المنشاة من إيرادات، ويتم قياس المبيعات محاسبيا بتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم (11) الذي يقضى في بنده رقم (14) بأن يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استفاء جميع الشروط التالية:

(أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشترى.

(ب) ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الادارى المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة.

(جـ) أن يمكن قياس قيمة الايراد بشكل دقيق.

(د) توفر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة.

(هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تتحملها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

والى جانب ضرورة استيفاء الشروط السابقة لتحقق إيرادات المبيعات محاسبيا، فإن الأمر يقتضي أن تتم عملية المبيعات في إطار تحكمه مجموعة من القواعد والأسس والإجراءات، وتتلاءم مع ما تقتضيه طبيعة وحجم العمل بكل منشاة بما يكفل الرقابة عليها، ومن أهم هذه القواعد والأسس ما يلي:[1].

- تركيز عمليات البيع في جهة واحدة" فرد أو قسم أو إدارة" وتقوم هذه الجهة عادة بكل من اقتراح السياسة البيعية ووضع إجراءات البيع وتنفيذ سياسة البيع والرقابة علي عمليات البيع ودراسة الأسواق والدعاية والإعلان وتلقي طلبات العملاء.
- مراعاة الفصل بين عمليات البيع، وتسليم المبيعات، وتحصيل قيمة المبيعات.
- الفصل بين القيام بتنفيذ عمليات البيع وتسجيل هذه العمليات بالدفاتر.
- تحديد سياسة سعرية ثابتة مع وضع القواعد المنظمة للخصم ونسبة هذا الخصم والحالات التي تمنح فيها العملاء، والحالات التي تمنح فيها عمولة للآخرين ممن تحتاج إليهم المنشاة وتحديد الضوابط الخاصة بها.
- أن يتم تنفيذ عمليات البيع من خلال دورة مستندية محكمة تسد الثغرات وتمنع التلاعب وتحكم الرقابة عليها، سواء كانت مبيعات نقدية أو مبيعات أجلة، وذلك بالقدر الذي يتناسب وطبيعة وحجم كل منشاة.

ولما كانت إيرادات المبيعات من العناصر التي قد يلجأ الممولون إلي تخفيض قيمتها لأن مستند تسجيلها - وهو فاتورة البيع - من المستندات الداخلية التي يعدها الممول، فإنه ينبغي أن يولي الفاحص الضريبي عناية

---

(1) اعتمدنا في ذلك علي :
محمد عامر سيف، الإعداد والفحص الضريبي – الحسابات الختامية والميزانية للمنشات الفردية وشركات الأشخاص، الإدارة العامة لتخطيط وتصميم البرامج، مصلحة الضرائب، 2001، ص 106 – 114.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

خاصة عند فحص هذا العنصرلضمان، ونتناول أهم الأمور الواجب مراعاتها عند مراجعة وفحص إيرادات المبيعات على النحو التالي[1]:

1- التحقق من دقة تسجيل عمليات المبيعات بالدفاتر، وذلك عن طريق مراجعة بيانات صور الفواتير مع البيانات الخاصة بها المسجلة في دفتر يومية المبيعات إلي جانب ما يكون مثبتا بدفتر الصندوق والبنك، ويتم عادة فحص ومراجعة صور الفواتير البيع للتحقق من:

(أ) أن تكون صور الفاتورة مستوفاة من الناحية الشكلية، كتسلسل الأرقام والتاريخ وتوقيع المختص عليها....الخ.
(ب) أن يكون تاريخ صورة الفاتورة متوافقا مع تزامن تاريخ تسجيلها بالدفاتر، وإن يكون هذا التاريخ ضمن الفترة المالية موضوع الفحص.
(جـ) أن تكون البضاعة المباعة التي تحتويها صورة الفاتورة من السلع التي تتعامل فيها المنشاة وليست أصلا ثابتا، وفي هذه الحالة يلزم التحقق من التوجيه المحاسبي السليم لمثل هذه العمليات.
(د) دقة وسلامة العمليات الحسابية التي تحتوي عليها صورة الفاتورة.

2- مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية لخانات دفتر يومية المبيعات، وكذلك خانة المبيعات بدفتر الصندوق والبنك.
3- التحقق من صحة وسلامة نقل مجاميع الخانات الإجمالية والتحليلية من صفحة إلي أخرى.
4- القيام بعمل مراجعة اختبارية للترحيل إلي الحسابات الشخصية للعملاء بدفتر أستاذ العملاء.
5- مراجعة جميع الترحيلات الدورية الإجمالية من اليوميات إلي حساب المبيعات وحساب إجمالي العملاء، ومراجعة القيود الإجمالية وترحيلها إلي دفتر الأستاذ العام.
6- التحقق من أن جميع المبيعات بالمنشاة تتم وفقا لإجراءات البيع التي تحددها المنشاة وفي إطار القواعد والأسس الموضوعة.

---

[1] نفس المرجع السابق.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

7– التحقق من أن جميع البضائع والسلع التي خرجت من المخازن وتم تسليمها إلي العملاء قد تم تسجيلها ضمن مبيعات المنشاة، وفي ذلك يلزم مراجعة أذون صرف البضاعة علي صورة الفواتير.

8– التحقيق من أن البضائع أو السلع المباعة والتي تكون تحت التسليم خاصة في نهاية الفترة والتي لم يتم ادارجها ضمن بضاعة الجرد قد تم إثباتها ضمن مبيعات المنشاة.

9– يجب مراعاة علاقة الارتباط فيما بين المبيعات ومصاريف النقل الخاصة بهذه المبيعات.

10– مطابقة ما هو مقيد بسجلات المأمورية بالمبيعات المثبتة بدفاتر المنشاة إلي جانب مطابقة بيانات الخصم الواردة إلي مأمورية، وفي ذلك يجب مراعاة ما يلي:

(أ) أن بعض الإخطارات ترد إلي المأمورية بالقيمة التعاقدية وليس بالقيمة المنفذة، وفي هذه الحالة يلزم تقديم بيان بالأعمال المنفذة علي أن يكون معتمدا من الجهة التي نفذت لحسابها هذه الأعمال، وعلي أن تحدد الأعمال المنفذة في كل فترة ضريبية علي حدة وقيمة هذه الأعمال.

(ب) إن بعض نماذج 41 التي ترد إلي المأمورية من جهات التعامل قد ترد عن مبالغ منصرفة للمنشاة مقابل أعمال أو مبيعات تمت خلال سنة أو سنوات سابقة، حيث أن الصرف دائما ما يكون لاحقا لتنفيذ الأعمال أو إتمام المبيعات. وقد يترتب علي ذلك أن يكون الصرف في سنة تالية، والمبدأ الواجب التطبيق في هذه الحالة هو مبدأ السنوية والاستحقاق، وعلي ذلك فيجب أن يتم إثبات الأعمال أو المبيعات في السنة أو الفترة التي تمت خلالها بصرف النظر عما يكون مستحقا للمنشاة مقابل ذلك، وتاريخ صرف هذه المستحقات.

(ج) بعض نماذج 41 قد ترد للمأمورية عن دفعات مقدمة يتم صرفها للمنشاة قبل البدء في تنفيذ ما يسند إليها من أعمال.

11– الأستعانة بما هو ثابت بدفاتر المنشات الأخرى من معاملات مع المنشاة محل الفحص.

12– التأكد من صحة مردودات المبيعات خصوصا في الشهر الأخير من السنة للتحقق من أن البضاعة المرتدة قد دخلت فعلا المخازن،

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وقيدت ضمن قوائم الجرد في نهاية السنة المالية، حيث أن عدم إدراجها يؤدي إلي تخفيض الربح.

13- مقارنة نسبة مجمل ربح المنشاة في الفترة محل الفحص بنسبة مجمل الربح في الفترة السابقة، وكذلك بنسبة مجمل الربح في المنشات التي تتعامل في نفس نشاط المنشاة، واستقصاء أسباب وجود خلافات أن وجدت، لأن ذلك قد يكشف عن بعض الأمور التي يترتب عليها إخفاء جانب من إيرادات المبيعات وبالتالي تخفيض الربح.

وقد يواجه الفاحص الضريبي بعض المشكلات المرتبطة بعنصر المبيعات والتي تحتاج منه إلي تفهم ودراسة لجوانبها الفنية، ومن أمثلة هذه المشكلات ما يلي:

المشكلة الأولى: إرسال المنشاة بضاعة لفروعها:

قد تقوم المنشاة بإنشاء فروع لها كوسيلة لترويج مبيعاتها، وتتم المعالجة الضريبة للمبيعات التي ترسل لهذه الفروع بالتمييز بين حالتين:

حالة الفروع المحلية، ففي هذه الحالة تكون تلك الفروع داخل الحدود الإقليمية لدولة المركز الرئيسي الذي تتبعه، ولا تمثل منشاة مستقلة منفصلة عنه، لذلك يعتبر المركز الرئيسي وفروعه جميعا وحدة محاسبية واحدة من وجهة النظر الضريبية، ومن ثم فإنه عند معالجة البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي لفروعه ضريبيا ينبغي مراعاة ما يلي:

- لا يجب أن تتضمن المبيعات قيمة هذه البضاعة إلا إذا قام الفرع ببيعها فعلا، حيث أن إرسال البضاعة للفرع لا يترتب عليه تحقق الربح الذي يرتبط أساسا بالتعامل مع الأطراف الخارجية، ولا يعد الفرع من ضمن هذه الأطراف بالنسبة للمركز الرئيسي. وينبني علي ذلك أنه إذا تم تسجيل البضاعة المرسلة للفرع ضمن مبيعات المركز الرئيسي، فإن ربح هذه البضاعة لا يكون محققا إلا بما يخص ما تم بيعه منها، والزيادة عنه تؤدي إلي تضخيم الربح الخاضع للضريبة، لذلك يجب تخفيض الربح المحاسبي بقيمتها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- يجب أن تدرج البضاعة التي لم يتمكن الفرع من بيعها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية ضمن مخزون آخر المدة بقوائم جرد المركز الرئيسي علي أساس أن هذه البضاعة تكون مملوكة للمركز الرئيسي، وتتحدد قيمتها وفقا لطريقة التقويم المعتمدة ضريبيا.

حالة الفروع الخارجية: ففي هذه الحالة تكون تلك الفروع ذات شخصية مستقلة منفصلة عن المركز الرئيسي في مصر، لذلك فان أرباحها المحققة في الخارج لا تخضع للضريبية في مصر وفقا لمبدأ الإقليمية الذي يأخذ به القانون بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وذلك بخلاف الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر، حيث تفرض الضريبة على صافى الإرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها طبيعي تحقق خارج مصر، ولذلك تعالج البضاعة التي ترسلها منشأة فردية تعمل في مصر لفروعها الخارجية كالآتي:

- يجب أن تتضمن مبيعات المركز الرئيسي ـ الذي يمثل منشأة فردية تعمل في مصر ـ قيمة هذه البضاعة، ويكون ربحها محققا من وجهة النظر الضريبية ويدخل بالكامل ضمن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمركزالرئيسي، وذلك علي أساس أنها نتجت عن عملية تبادل حقيقية تمت بين المركز الرئيسي وطرف خارجي هو الفرع المستقل، وكذلك علي أساس مبدأ الإقليمية لأنها أرباح تحققت نتيجة مباشرة نشاط في مصر.

- لا تدرج البضاعة المتبقية لدي الفرع المستقل في نهاية السنة المالية ضمن قوائم جرد المركز الرئيسي علي أساس أنها بضاعة ليست مملوكة لهذا المركز.

المشكلة الثانية : بضاعة الأمانة:

وتتمثل هذه البضاعة في البضاعة التي ترسلها المنشاة (الأصيل) إلي وكلائها لبيعها لحسابها نظير عمولة، وغالبا ما ترسل هذه البضاعة للوكلاء بموجب فاتورة صورية يحدد السعر فيها علي أساس التكلفة مضافا إليها نسبة مئوية معينة، وطبقا للمعيار المحاسبي المصري لا يقوم المرسل (الأصيل) في هذه الحالة بالاعتراف بالإيراد حتى يتم بيع

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

البضائع بواسطة المستلم(الوكيل) إلى طرف ثالث، ولذلك تتم المعالجة الضريبية في هذه الحالة كالتالي:

- لا يتم تسجيل البضاعة ضمن المبيعات إلا إذا تم بيعها فعلا، فإذا سجلت ضمن المبيعات بسعر الفاتورة الصورية، فإن الربح يتضخم بمقدار الفرق بين قيمة الفاتورة الصورية وتكلفتها، ويجب استبعاده من الربح المحاسبي لتعارض ذلك مع قاعدة التحقق في حالة عدم بيع هذه البضاعة حتى نهاية السنة المالية.

- تدرج البضاعة المتبقية لدي الوكلاء بقوائم جرد المنشاة (الأصيل) وفقا لطريقة التقويم المعتمدة ضريبيا.

المشكلة الثالثة: مسحوبات صاحب المنشأة الفردية من البضاعة:

وتنشأ هذه المشكلة عندما يحصل حساب المنشاة الفردية علي بضاعة من البضاعة التي تتعامل فيها المنشاة لاستخدامه الشخصي. وتعتبر هذه البضاعة من المزايا العينية التي ينتفع بها الممول، ويجري العرف المحاسبي باستنزالها من المشتريات إذا تم تسجيلها بالتكلفة، أما إذا سجلت بسعر البيع فإنها تدرج ضمن المبيعات، أما من وجهة النظر الضريبية فإن الممول صاحب المنشأة الفردية يعتبر " شخص مرتبط "[1]، لذلك يتم تحديد قيمة مسحوبات الممول من البضاعة على أساس سعربيعها.

المشكلة الرابعة: مقايضة البضاعة بأصول عينية:

وتنشأ هذه المشكلة عندما تقوم المنشاة بالحصول علي أصول عينية مقابل تقديم بضاعة، وتتم المعالجة الضريبية في هذه الحالة بتقويم البضاعة محل التبادل وفقا للسعر المحايد، وهو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر والذي يتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل للأصول العينية التي حصلت عليها المنشاة، بمعني أن تسجل قيمة هذه البضاعة ضمن المبيعات علي أساس السعر المحايد في تاريخ المقايضة بالأصول العينية.

---

[1] لمعرفة المقصود بالشخص المرتبط، راجع المادة (1) من القانون 91 لسنة 2005.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المشكلة الخامسة مبيعات المنتجات الفرعية ومخلفات الإنتاج:

كثيرا ما تقوم المنشات الصناعية بإنتاج بعض المنتجات الفرعية باستخدام مخلفات الإنتاج، مثل إنتاج مفصلات الصاج في مصانع أفران البوتاجاز، أو مصانع الأثاثات المنزلية، وقد تقوم المنشاة ببيع مخلفات الإنتاج في حالة عدم قدرتها علي الاستفادة منها في التشغيل، مثل رايش الحديد والنحاس في المنشات التي تقوم بتشكيل وتشغيل المعادن والبودرة في مصانع الرخام، ونشارة الخشب في مصانع الأثاث .

وفي جميع حالات المنتجات الفرعية أو مخلفات الإنتاج، يجب مراعاة إثبات قيمتها البيعية ضمن حساب المبيعات حتى يتضمنها الربح الضريبي.

مثال رقم (2) حالة المعالجة الضريبية لإيرادات المبيعات:

بلغ الربح المحاسبي لأحدي المنشات الفردية مبلغ 51000 جنيه، وبالفحص الضريبي أتضح الآتي:

1) وجدت بضاعة تكلفتها 10000 جنيه تم بيعها بمبلغ 14000 جنيه لم تسجل بالدفاتر إطلاقا.
2) أرسلت المنشأة بضاعة لأحد فروعها المحلية تكلفتها 20000جنيه، وقد سجلت ضمن المبيعات بسعر البيع الذي تحدد علي أساس (التكلفة + 30%)، علما بأن 25% من هذه البضاعة موجود لدي الفرع لم يتم بيعه.
3) أرسلت بضاعة لأحد وكلاء البيع بالعمولة قيمتها وفقا لسعر الفاتورة الصورية 27000 جنيه، ويتحدد هذا السعر علي أساس (التكلفة + 35%)، وقد سجلت هذه البضاعة ضمن المبيعات بالرغم من وجود بضاعة باقية لدي الوكيل قيمتها بسعر الفاتورة الصورية 13500 جنيه.
4) حصلت المنشأة علي أثاث قيمته السوقية 6000 جنيه مقابل بضاعة سجلت ضمن المبيعات بمبلغ 5000 جنيه.
5) قام صاحب المنشاة بسحب بضاعة لاستخدامه الشخصي تكلفتها 4000 جنيه ويتحدد سعر البيع بنسبة 125% من التكلفة، ولم تسجل بالدفاتر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب : إجراء ما يلزم من تعديلات لقياس الربح الضريبي.

الحل:

قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية

51000		**الربح المحاسبي**
		يضاف إليه
	4000	**(1) ربح البضاعة المباعة التي لم تسجل بالدفاتربحسابي المشتريات والمبيعات حيث يعد هذا الربح من الأرباح الناتجة عن النشاط الجاري (14000–10000).**
	1000	**(4) فرق قيمة البضاعة التي تم مقايضتها بالأثاث حيث كان ينبغي تسجيل هذه العملية فى حساب المبيعات وفقا للقيمة السوقية للأثاث (6000–5000).**
	5000	**(5) مسحوبات صاحب المنشاة من البضاعة تعتبر مزايا عينية وتسجل بالمبيعات لان صاحب المنشأة يعد شخص مرتبط (4000×125%).**
10000		
61000		
		يخصم منه
	1500	**(3) أرباح غير محققة عن البضاعة الموجودة لدي الفرع المحلي لا تخضع للضريبة لأن الفرع ليست له شخصية معنوية مستقلة (2000×25% × 30%).**
	3500	**(3) أرباح غير محققة عن بضاعة باقية لدي وكلاء البيع بالعمولة حيث لا تخضع للضريبة لتعارض ذلك مع قاعدة التحقق التي تستوجب ضرورة إتمام عملية البيع(13500× 135/35).**
(5000)		
56000		**صافي الربح الضريبي**

ثانيا: المعالجة الضريبية لتكلفة البضاعة المباعة:

تتحدد تكلفة البضاعة المباعة في المنشات التجارية بالنموذج الآتي:

تكلفة البضاعة المباعة = مخزون اول المدة + صافي قيمة المشتريات ـ مخزون اخر المدة

أما في المنشات الصناعية فإنها تتحدد بالنموذج الآتي:

تكلفة البضاعة المبا عة = مخزون الإنتاج التام اول المدة + تكلفة الإنتاج التام ـ مخزون الإنتاج التام اخر المدة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وتتم المعالجة الضريبية لعناصر نموذج تكلفة البضاعة المباعة علي النحو التالي:

1- صافي قيمة المشتريات:

يقصد بصافي قيمة المشتريات- كما هو معروف محاسبيا- تكلفة شراء البضاعة التي تقوم المنشاة بشرائها من السوق المحلي أو السوق الخارجي بقصد إعادة بيعها بالحالة التي هي عليها، محددة علي أساس القيم الواردة بفواتير الشراء، مضافا إليها مصروفات الشراء المباشرة حتى تصل إلي مخازن المنشاة المشترية، مطروحا منها قيمة ما قد يتم رده منها إلي الموردين لأي سبب من الأسباب.

وبصفة عامة، فإن مشتريات المنشاة يجب أن تتم في حدود إطار محدد بمجموعة من القواعد والأسس والإجراءات يتمشى مع طبيعة وحجم العمل بكل منشاة، وذلك بقصد ضمان سلامة عمليات الشراء وجديتها والبعد بها عن الصورية وضبطها وتحقيق الرقابة عليها[1]، ومن أهم تلك القواعد والأسس والإجراءات ما يلي:

- تركيز عمليات الشراء الخاصة بالمنشاة في جهة واحدة محددة، وقد تكون هذه الجهة متمثلة من فرد واحد مثلا كما في المنشات الصغيرة الحجم، أو في قسم بادارة أو في إدارة عامة كما هو معمول به بالمنشات الكبيرة، علي أن تقوم هذه الجهة بجميع إجراءات الشراء، التي منها تلقي طلبات الشراء، والاشتراك في وضع الشروط والمواصفات، وطلب العروض، وإصدار أوامر التوريد، ودراسة الأسواق.
- الأصل أن يصدر طلب الشراء من إدارة المخازن عند وصول أي صنف إلي نقطة حد الطلب، حيث تقوم بتحرير طلب الشراء الذي ويحدد به الأصناف المطلوبة المواصفات، الكميات، وتاريخ الحاجة إلي هذه الأصناف، وفي حالة تحرير طلب الشراء من الجهات الطالبة مباشرة كإدارة الإنتاج أو أي جهة أخرى ـ وفقا للنظام المعمول به وما يقتضيه نظام وطبيعة العمل بكل منشاة ـ يلزم

---

(1) محمد سيف عامر، مرجع سابق،ص 53-72.

في هذه الحالة أن يرسل طلب الشراء إلي المخازن وذلك لمراجعته من حيث الأصناف المطلوبة والمواصفات المحددة والكميات المطلوبة، ويتم الشراء عادة بطرق عديدة منها المناقصة العامة، المناقصة المحدودة، الممارسة، الأمر المباشر، لذلك يجب تحديد الحالات التي يتم فيها الشراء بكل طريقة.

- عند تحديد أوامر التوريد يجب أن يوقع عليها من السلطة المفوضة بإصدار أوامر التوريد.
- تحتفظ الجهة المختصة بالمشتريات بقاعدة بيانات تتضمن طاقة متابعة أسعار كل صنف من التي تتعامل فيها المنشاة وسجل متابعة عمليات الشراء وما تم بشأن كل منها وسجل الموردين المعتمدين وسجل الموردين المحظور التعامل معهم إذا اقتضي الأمر.

ولما كان عنصر المشتريات من العناصر التي تحتاج من الفاحص الضريبي عناية خاصة- حيث أن أي زيادة فيه تؤدي إلي زيادة تكلفة المبيعات مما يؤدي إلي تخفيض في صافي الربح الخاضع للضريبة ـ فانه يجب مراعاة بعض الاعتبارات عند مراجعة وفحص صافي المشتريات من أهمها ما يلي :

1- التحقق من دقة تسجيل عمليات الشراء بالدفاتر، وذلك عن طريق مراجعة بيانات فواتير الموردين مع البيانات الخاصة بها المسجلة في دفاتر المشتريات، وذلك إلي جانب ما يكون مثبتا بدفتر يومية الصندوق والبنك، مع مراعاة أن يكون مستند القيد وهو أصل الفاتورة وليست صورتها، ويتم عادة فحص ومراجعة فواتير المشتريات للتحقق من:

(أ) أن تكون الفاتورة مرسلة باسم المنشاة التي يتم فحص حساباتها.
(ب) أن يكون تاريخ الفاتورة متوافقا مع تاريخ تسجيلها بالدفاتر، وأن يكون هذا التاريخ متزامنا مع نفس الفترة المالية موضوع الفحص.
(جـ) أن تكون البضاعة الموضحة بالفاتورة متناسبة معه طبيعة نشاط المنشاة ومستلزمات الإنتاج بها ومتطلباته.
(د) ألا تكون الفاتورة مشتملة علي مشتريات تأخذ طبيعة الأصول الرأسمالية، وفي هذه الحالة يلزم التحقق من التوجيه المحاسبي لمثل هذه العمليات.
(هـ) دقة وسلامه العمليات الحسابية التي تحتوي عليها الفاتورة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(و) صحة وسلامة الفاتورة من الناحية الشكلية.

2- مراجعة المجاميع الرأسية للخانات الإجمالية والتحليلية الخاصة بالمشتريات المثبتة بدفاتر المنشاة.

3- التحقق من صحة وسلامة نقل مجاميع الخانات الإجمالية والتحليلية من صفحة إلي أخرى.

4- القيام بعمل مراجعة اختبارية للترحيل من الدفتر إلي الحسابات الشخصية للموردين بدفتر أستاذ الموردين.

5- مراجع جميع الترحيلات الدورية الإجمالية إلي حساب المشتريات وحساب إجمالي الموردين، ومراجعة القيود الإجمالية والترحيل الإجمالي إلي دفتر الأستاذ العام.

6- يتم مراجعة فواتير الواردة من الموردين مع:

(أ) صور أوامر التوريد التي أصدرتها المنشاة للتحقيق من مطابقتها لكل ما احتوت عليه من حيث الصنف، والمواصفات، والكميات، والسعر.

(ب) محاضر البضاعة الواردة للتحقق من مطابقة الأصناف لما تم طلب شرائه.

(جـ) أوامر الاستلام للتأكد من أن الأصناف الواردة تم استلامها فعلا ودخلت عهدة المخازن.

(د) بطاقة الصنف وسجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة الواردة قد تم تسجيلها في البطاقات والسجلات وتم إضافتها إلي رصيد الصنف.

7- يجب التحقق من سلامة وصحة إجراءات الشراء واتفاقها مع القواعد والأسس والإجراءات المحددة بالمنشاة.

8- التحقيق من أن جميع المشتريات التي تم استلامها خلال الفترة المالية، وأن البضاعة التي وردت قبل نهاية الفترة قد تم تسجيلها ضمن المشتريات. وفي نفس الوقت يلزم التحقق من أنها قد أدرجت ضمن قوائم الجرد لمخزون أخر المدة.

9- التحقق من وجود علاقة الارتباط المباشر فيما بين المشتريات والمستندات الخاصة بمصاريف النقل والشحن والتخليص، وما إلي ذلك من العمليات تخص هذه المشتريات.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

10– مطابقة ما هو مقيد بسجلات المأمورية بالمشتريات المثبتة بدفاتر المنشاة.

11– مطابقة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة (مبالغ الإضافة) – ووفق نظام الخصم والإضافة المعمول به- بالمشتريات المقيدة بدفاتر المنشاة وذلك بعد ضرب مبالغ الإضافة في مقلوب نسبة الإضافة لكل مبلغ علي حدة ومقارنة الناتج مع المثبت بالدفاتر.

12– التأكد من أن المشتريات لا تتضمن قيمة مشتريات خاصة بصاحب المنشاة الفردية أو بالشركاء في شركات الأشخاص.

13– مطابقة الكميات الواردة بهذه الفواتير علي خانة الوارد بدفتر أو سجلات المخازن للتأكد من أن هذه الفواتير تمثل مشتريات حقيقية تم استلامها بمخازن المنشاة خلال السنة موضوع الفحص.

14– التأكد من المردودات التي تمت خلال سنة الفحص والتحقق من أن كل المردودات التي أعيد شحنها أثبتت في دفتر يومية المردودات أو اليومية العامة بحسب النظام الذي تتبعه المنشاة.

وعند التحقق من عنصر المشتريات قد يواجه الفاحص الضريبي بعض المشكلات التي تحتاج منه إلي تفهم ودراسة لجوانبها الفنية، ومن أمثلة هذه المشكلات ما يلي:

المشكلةالأولى: عدم وجود فواتير لبعض المشتريات:

أن عدم وجود الفواتير المؤيدة للمشتريات المثبتة في الدفاتر يمكن أن يكون سببا من أسباب عدم اعتماد الدفاتر، ويرجع في ذلك إلي ملابسات كل حالة علي حده، فإذا كانت نسبة المشتريات غير المؤيدة بالفواتيرنسبة مقبولة، ولم يتبين وجود أسباب أخرى لعدم اعتماد الدفاتر، فإنه يمكن اعتماد دفاتر المنشاة. كذلك إذا كانت مصادر الحصول علي المشتريات من الجهات التي يتعذر الحصول منها علي فواتير- كأن يكون الشراء من السوق السوداء مثلا، أو أن تكون المشتريات من المزراعين كما في حالة مشتريات الفاكهة والخضر لمصانع الأغذية ومشتريات الألبان لمصانع الجبن ومنتجات الألبان- ففي هذه الحالات يمكن الاطمئنان لصحة وسلامة وقيمة المشتريات عن طريق مقارنة المنتج النهائي بالمواد اللازمة لهذا المنتج سواء مواد خام أو مواد نصف مصنعة، مع مراعاة نسبة العادم أو الفاقد منها أثناء عملية التصنيع.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ونشير هنا إلي عملية مطابقة المشتريات من المواد الخام بالمنتج النهائي في حالة عدم وجود بعض فواتير الشراء إنما تكون في حالة المشتريات من القطاع الخاص والأفراد، أما المشتريات من الحكومة أو القطاع العام قطاع الاعمال العام، فيلزم وبصفة قاطعة أن تكون مؤيدة بالفواتير الأصلية، وحتى في حالة عدم وجود بعضا من هذه الفواتير، فإنه يمكن الوصول إلي قيمتها عن طريق ما يتوافر من معلومات نتيجة تطبيق نظام الخصم، حيث يمكن الحكم علي أمانة أو عدم أمانة الدفاتر عن طريقة نماذج الخصم ومطابقتها علي ما هو مثبت بدفاتر المنشاة.

المشكلة الثانية: الشراء بموجب عقود توريد أجله:

قد تلجأ بعض المنشات إلي أبرام عقود توريد أجله مع موردي المواد الخام أو البضاعة التي يتم شرائها بغرض إعادة بيعها، وذلك لضمان حصولها علي ما تحتاجه من هذه الأصناف.**ففي** مثل هذه الحالات فإن ما يتم معالجته ضريبيا هو قيمة ما تم توريده للمنشاة فقط من هذه الأصناف وليس قيمة ما تتضمنه هذه العقود، فالعبرة في التسجيل بالدفاتر كما هو معروف محاسبيا هو ما يتم تنفيذه أي توريده بمقتضي هذه العقود.

المشكلة الثالثة: المشتريات المستوردة من الخارج:

قد تقوم بعض المنشات بشراء احتياجاتها – من البضائع تامة الصنع أو المواد الأولية اللازمة للإنتاج أوأي مستلزمات إنتاج – باستيرادها من السوق الخارجي، ويتطلب تدبير هذه الاحتياجات إجراءات وخطوات متعددة تبدأ من الاتصال بالمورد في الخارج إلي أن يتم الإفراج عنها جمركيا وتصل إلي مخازن المنشاة. ويعد الإفراج الجمركي هو المستند الأساسي الذي يجب أن يوليه الفاحص الضريبي أهمية كبيرة، وذلك نظرا لما يحتويه من بيانات ومعلومات للاستدلال بها علي وصول البضاعة حتى يمكن اعتبارها ضمن ما يجب تحميله علي حساب المشتريات أو المواد بحسب الأحوال، حيث يعد المستند الخاص بالإفراج الجمركي دليلا علي أن ما به من بضاعة قد تمت جميع إجراءاتها حتى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك، بحيث يمكن نقلها من الدائرة الجمركية إلي مخازن المستورد، ووفقا للأصول والقواعد

المحاسبية المتعارف عليها،فإنه يتم معالجة المشتريات الخارجية من خلال حساب الاعتمادات المستندية، ويفتح هذا الحساب بدفاتر المنشاة المستوردة عندما تقوم بشراء احتياجاتها من الخارج، والغرض من فتح هذا الحساب هو إظهار تكلفة المشتريات المستوردة بكافة أنواعها من وقت الاعتماد المستندي طرف البنك حتى وصول السلعة محل الاعتماد واستلامها نهائيا ودخولها مخازن المنشاة، فيتم تحميل هذا الحساب بكافة تكاليف الاستيراد من تاريخ فتح الاعتماد حتى الاستلام النهائي، لذلك فإن رصيد هذا الحساب في أي وقت قبل الاستلام النهائي يمثل " تكلفة البضاعة المستوردة بالطريق" وبشرط أن يكون الشحن قد تم بالفعل، أما قيل شحن البضاعة فان رصيد هذا الحساب يمثل تكلفة مشتريات تحت الشحن.

وعند التحقق من عنصر المشتريات المستوردة يجب مراعاة الاعتبارات التالية:

1– أن يقتصر التسجيل في حساب الاعتماد المستندي سوى قيمة التكلفة الفعلية للمشتريات التي وردت والتي استلمتها المنشاة فعلا وتم إدخالها مخازنها بصفة عامة، وبصفة خاصة يجب مراعاة الدقة والحذر بالنسبة لما يرد من مشتريات في نهاية الفترة المالية على النحو التالي:

(أ) عند تسجيل قيمة الاعتماد المستندى في حساب المشتريات تكون العبرة في ذلك بالاستلام الفعلي للبضاعة وحيازة المنشاة لها وليس الاستلام الفعلي لمستندات الاعتماد، ذلك لأن غالبا ما يتم سداد قيمة الاعتماد المستندى قبل الاستلام الفعلي للبضاعة.

(ب) يلزم التحقق من أن المشتريات قد دخلت مخازن المنشاة وتم إثباتها بدفاتر المخازن.

(جـ) يلزم التحقق من أن هذه المشتريات قد أدرجت ضمن قوائم الجرد وأنها قد أدرجت- ضمن تقييم بضاعة أخر المدة.

2– عند حساب تكلفة الواردات يلزم أن تتم علي أساس القيمة الواردة بالفاتورة الأصلية للمورد التي ترد ضمن مستندات الشحن، وليس علي أساس القيمة التي تم فتح الاعتماد بها، حيث من النادر أن تتفق القيمتين.

3– ينبني علي البند السابق أنه يلزم مراعاة الدقة الكاملة بخصوص التأمين المخصوم فعلا من واقع إشعار البنك والتأمين المدفوع عند فتح

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الاعتماد، فقد يحدث أن ترد فاتورة المورد بقيمة أقل من قيمة الاعتماد، ويقوم البنك بخصم التأمين محسوبا علي أساس قيمة الفاتورة التي ترد من المورد وليس علي أساس التأمين المدفوع فعلا.

4– لضمان صحة وسلامة الاعتمادات المستندية يجب التحقق من الآتي:

(أ) التحقق من صحة وسلامة القيد الافتتاحي وذلك بمطابقة ما ورد بآخر ميزانية.

(ب) التحقق من صحة وسلامة ما تم إثباته بحساب الاعتمادات المستندية من الناحية الحسابية والمستندية والفنية.

(جـ) الحصول علي شهادة بنكية بالاعتمادات القائمة ورصيد كل اعتماد والتسهيلات الممنوحة منه بشأنها ومطابقة ذلك علي ما هو ثابت بدفاتر المنشاة.

2- تحديد قيمة الإنتاج التام :

تتمثل قيمة الإنتاج التام في تكلفة تشكيل المادة الخام إلى منتج تام يصبح متاحا للبيع، وتتضمن هذه القيمة كل من تكاليف مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات الإنتاجية، وتختلف قيمة تكلفة الإنتاج باختلاف نظرية التحميل المستخدمة، حيث توجد نظرية التكاليف الكلية التي تقضي بتحميل الإنتاج بالتكلفة الصناعية المتغيرة بالإضافة إلي التكلفة الثابتة بغض النظر عن حجم الطاقة الإنتاجية المستغلة، كما توجد نظرية التكاليف المعدلة التي تقضي بأن يتحمل الإنتاج بالتكلفة الصناعية المتغيرة إلي جانب التكلفة الصناعية الثابتة للطاقة المستغلة التي يتم تحديدها علي أساس علاقة الإنتاج خلال الفترة بالطاقة الطبيعية للمنشاة، أما التكاليف الثابتة غير المستغلة فيتم تحميلها لحساب الأرباح والخسائر حيث لا تعد من تكلفة الإنتاج وفقا لهذه النظرية، كما توجد نظرية التكاليف المتغيرة التي تقضي بتحميل الإنتاج بالتكلفة الصناعية المتغيرة فقط ، أما التكلفة الصناعية الثابتة فإنها تحمل لحساب الأرباح والخسائر بالكامل.

لذلك فإن الفاحص الضريبي ينبغي أن يكون ملما بالجوانب الفنية التي تحكم كل نظرية من النظريات السابقة والتي يكون مجال دراستها محاسبة التكاليف، حيث تؤثر كل نظرية علي قيمة تكلفة المبيعات،

وبالتالي علي صافي الربح الخاضع للضريبة. وعند التحقق من قيمة تكلفة الإنتاج التام يجب مراعاة الاعتبارات الآتية:

أ- مطابقة تكلفة الإنتاج علي ما تظهره قوائم التكاليف التي تعدها المنشاة إحكاما للرقابة عليها.
ب- التحقق من استلام المخازن لكافة الوحدات المنتجة وإضافتها رصيد الإنتاج التام.
ج- حساب تكلفة الوحدة من الإنتاج التام للفترة محل الفحص ومقارنتها بتكلفة الوحدة للفترات السابقة.
د- مقارنة كميات الإنتاج بالطاقة الإنتاجية للآلات والمعدات التي تقوم بتصنيع هذا الإنتاج، وذلك للتحقق من مدي ملاءمة الكميات مع التي تم إنتاجها خلال الفترة محل الفحص مع الامكانات المتاحة للآلات والمعدات.

3- المخزون:

ويتمثل عنصر المخزون في تكلفة الموجودات آخر الفترة من الإنتاج التام، الإنتاج غير التام، المواد الخام، والمواد الاستهلاكية المقتناة التي تسهم في تحقيق الإيراد مثل قطع الغيار، ومواد الصيانة ،مواد الوقود، مولد التسميد في المزارع، العلف في حظائر تربية الحيوان.

ولتحقيق سلامة وصحة هذا العنصر فإن الأمر يقتضي توافر مجموعة من الدفاتر والسجلات التي تساعد علي ضبطه، وأحكام الرقابة عليها.حتى يمكن الاطمئنان إلي ما يرتبط به من بيانات تكون لازمة للدراسة والتحليل لخدمة أغراض الفحص.

ولعل ما أورده القرار الوزاري رقم 901 لسنة 1994 من الدفاتر والسجلات التي يلتزم بها كل ممول له نشاط تجاري أو صناعي يؤدي إلي تحقيق هذه الأغراض، حيث يقضي هذا القرار بضرورة وجود دفتر الجرد الذي يعد من الدفاتر الإلزامية الأصلية التي يلزم توثيقها، وتقيد به مفردات أصول المنشاة وخصومها وفقا للجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية، كما يقضي القرار أيضا بضرورة وجود دفتر الصنف الذي يلتزم بأن يمسكه الممولين الذين يقتصر نشاطهم علي تجارة الجملة، وهو يعد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

بمثابة تحليل لمفردات المخزون من كل صنف، حيث يمكن من خلاله متابعة حركة كل صنف سواء بالنسبة للكميات التي دخلت المخازن ـ من البضاعة التي يتم شرائها بغرض بيعها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ـ أو بالنسبة للكميات التي خرجت من المخازن ـ سواء كانت للبيع إذا كانت من المنتجات تامة الصنع أو للاستخدام في الإنتاج إذا كان من المواد الخام ـ وفي النهاية تحديد الرصيد المتبقي في نهاية العام.، لذلك يجب علي الفاحص الضريبي التحقق من عنصري مخزون أخر وأول المدة علي النحو التالي:

(3/أ) مخزون أخر المدة:

ويرتبط عنصر مخزون اخر المدة من حيث مقومات الرقابة الفعالة التي تهدف إلي الوقاية من الاختلاس والسرقة والضياع بطريقة المخزون التي تتبعها المنشاة، حيث يمكنها إتباع إحدى طريقتين على النحو التالي :

الطريقة الأولي، وتعرف بطريقة المخزون المستمر، وفيها يمكن التحقق من وجود المخزون علي فترات دورية خلال السنة بالقيام بجرده فعليا ومقارنة نتيجة هذا الجرد بالرصيد الدفتري، فإن وجدت اختلافات يتم القيام بإجراء ما يلزم لمعرفة أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة في المنشات التى تتعامل في أصناف قليلة العدد أو غالية الثمن أو كلاهما.

الطريقة الثانية، وتعرف بطريقة المخزون الدوري، وفيها لا تتحقق عملية الرقابة علي المخزون إلا في نهاية السنة عندما يتم جرد المخزون فعليا، وتستخدم هذه الطريقة في المنشات التي تتعامل في أصناف كثيرة العدد أو ضئيلة القيمة أو كلاهما.

وتأسيسا علي ذلك فإن تحقق الفاحص الضريبي من عنصر مخزون أخر المدة بالنسبة للمنشات التي تتبع طريقة المخزون المستمر سيكون أيسر وأسهل بالمقارنة بالشركات التي تتبع طريقة المخزون الدوري، وبصرف النظر عن طريقة المخزون المتبعة، فإن الفاحص الضريبي يجب أن يولي عنصر مخزون أخر المدة اهتماما وعناية، حيث عادة ما

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

يكون مجال تلاعب من قبل بعض المنشات لأن انخفاض قيمته يؤدي إلي نقص قيمة الأرباح الخاضعة للضريبة.

وحتى يتأكد الفاحص الضريبي من صحة قيمة مخزون أخر المدة، فإنه ينبغي أن يوجه اهتمامه إلي العاملين المحددين لهذه القيمة علي النحو التالي:

العامل الأول، عامل الكمية: حيث يجب علي الفاحص الضريبي التأكد من أن قوائم الجرد تتضمن كميات البضاعة المملوكة ملكية قانونية للمنشاة، إذ أنه في حالات عديدة لا تقتصر البضاعة المملوكة للمنشاة علي تلك البضاعة الموجودة بمخازنها فقط، بل يجب أن تتضمن أيضا البضاعة المملوكة لها ولكنها موجودة طرف الغير، مثال ذلك البضاعة المتبقية لدي الفروع المحلية ووكلاء البيع بالعمولة ومخازن الاستيداع بالجمارك والمشتريات التي لا تزال بالطريق، مع الأخذ في الاعتبار استبعاد البضاعة الموجودة بمخازن المنشاة وغير مملوكة لها، مثال ذلك البضاعة المباعة ولم يتسلمها العملاء، وبضاعة الأمانة التي تقوم المنشأة ببيعها لحساب الغير، وبصفة عامة فإن التحقق من صحة وسلامة كمية المخزون تستلزم التطبيق السليم للمبادئ المستقرة والمتعارف عليها في هذا الشأن، ولعل أهمها ما يلي:

1- التحقق من الوجود الفعلي، وذلك عن طريق الجرد الفعلي للمخزون أو بضاعة أخر المدة، ويجب أن توضح قوائم الجرد وبكل دقة مواصفات ودرجة جودة كل صنف من الأصناف.

2- التحقق من أن ما تحتويه قوائم الجرد هو الرصيد الفعلي للأصناف المتوافرة في نهاية المدة.

3- التحقق من صحة وسلامة المستندات والبطاقات(بطاقة الصنف أو كارت الصنف) الخاصة بالمخازن من الناحية الحسابية والمستندية.

4- التحقق من أن المشتريات التي تمت قبل نهاية السنة وسجلت في حساب المشتريات أو المواد قد تضمنتها قوائم الجرد.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

5- التحقق من مطابقة الكميات التي وردت بقوائم الجرد علي رصيد كل صنف من أصناف من واقع بطاقات أو كروت الصنف وسجلات المخازن وبحث أسباب الاختلاف ومعالجته.

العامل الثاني، عامل القيمة: لكون المعايير المحاسبية المصرية ـ كما تقضى المادة (17) من القانون ـ ملزمة لكل من الإدارة الضريبية والممول على حد سواء، فانه يجب علي الفاحص الضريبي التأكد من أن الأسس التي اتبعتها المنشأة عند تقويم المخزون هي الأسس التي يتطلبها تطبيق تلك المعايير، ووفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (2) يتم قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو القيمة البيعية أيهما أقل، وذلك مع مراعاة الاعتبارات التي يتضمنها هذا المعيار ولعل أهمها ما يلي[9][1] :

(أ) تتمثل التكلفة بالنسبة للمخزون فى كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل، والتكاليف الأخرى التي تحملتها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة، ويقصد بتكاليف التشكيل تلك التكاليف المرتبطة بصورة مباشرة بالوحدات المنتجة والمتمثلة فيما يلى:

- الأجور المباشرة.
- التكاليف غير المباشرة الثابتة المحملة على أساس استخدام الطاقة العادية للإنتاج (أو الطاقة الفعلية للإنتاج إذا كانت قريبة من الطاقة العادية).
- التكاليف غير المباشرة المتغيرة المحملة على أساس الاستخدام الفعلي للطاقة الانتاجية ، وفى حالة المنتجات المشتركة والمتصلة، فانه يتم توزيع تكاليف التشكيل على المنتجات وفقا لأساس منطقى يتصف بالثبات(على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج).

---

[1] راجع : قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، المعيار المحاسبي المصري رقم (2) .

(ب) تتمثل صافى القيمة البيعية للمخزون في السعر التقديري للبيع خلال النشاط العادي ناقصا التكلفة التقديرية للإتمام ، وكذلك أية تكاليف أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع.

(ج) عند تحديد تكلفة المخزون في ظل تطبيق المعالجة القياسية يتم استخدام طريقة الوارد أولا يصرف أولا أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة الذي يتم حسابه أما على أساس دوري أو كلما تم استلام مشتريات أضافية، وذلك حسب ظروف المنشأة.

(د) يسمح باستخدام طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا لتحديد تكلفة المخزون في حالات معينة.

(ه) يتم تحديد صافى القيمة البيعية على أساس كل بند من بنود المخزون على حده، أو على أساس تجميع بنود المخزون المتجانسة أو المتعلقة ببعضها في مجموعات، وذلك في بعض الحالات.

يتضح مما سبق تعدد الأسس التي أوردها المعيار المحاسبي رقم (2) لتقويم المخزون، وقد جرى العمل على الموافقة على أي أساس لتقويم المخزون يتبعه الممول بشرط الاستمرار في إتباعه، حتى لا يؤدي تغييره إلي التلاعب في رقم الربح، وقد اشتراط الاستمرار لأنه يؤدي إلي مقاصة بين أرباح السنوات المتتالية، فأي زيادة في ربح سنة معينة سيؤدي إلي تخفيض الربح في السنة التي تليها وبنفس المقدار إذا استمر الممول في إتباع نفس أساس التقويم، والسبب في ذلك هو أن محزون أخر المدة في سنة معينة هو نفسه مخزون أول المدة في السنة التالية لتلك الفترة.

(3/ب) مخزون أول المدة:

لا يمثل عنصر مخزون أول المدة أي مشاكل للفاحص الضريبي حيث تقتصر مهمته في التحقق من أن المنشاة أظهرته في سنة الفحص بنفس القيمة التي اعتمدها في السنة السابقة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مثال (3): حالة المعالجة الضريبية لمخزون أول وأخر المدة:

بلـغ الـربح المحاسـبي لإحـدى المنشـأة الفرديـة 99800 جنيـه، وبالفحص الضريبي لعنصر المخزون السلعي أتضح الآتي:

أولا- المـواد الخـام: تسـتخدم المنشـأة نظـام المخـزون الـدوري، وتتبع طريقة الوارد أخيرا صادر أولا في تسعير المواد المستخدمة، وقد استخدمت هذا العام طريقة الوارد أولا صادر أولا ، وقد تمكن الفاحص الضريبي من الحصول علي البيانات التالية:

(أ) المشتريات خلال السنة، 18000وحدة خلال شهر يناير بسعر 10 جنيـه، 15000وحـدة خـلال شـهر أبريـل بسـعر 11.5 جنيـه، 20000وحدة خلال شهر أغسطس بسعر 12 جنيه، 6000وحدة خلال شهرديسمبر بسعر 11.8 جنيه.

(ب) مخزون أول المدة 15000 وحدة بسعر 15 جنيه، ومخزون أخر المدة 20000 وحدة.

ثانيـا: البضـاعة المشـتراة بغـرض البيـع: تـم تقـويم مخـزون أول وأخـر المـدة مـن البضـاعة المشـتراة بغـرض البيـع بمبلـغ 198000، 234000 جنيـه علـي التـوالي، وذلـك بأقـل مـن التكلفـة بنسـبة 10%. بالرغم من عدم وجود دلائل يتأكد منها توقع انخفاض أسعار البيع.

المطلوب : إجراء ما يلزم من تعديلات لقياس الربح الضريبي.

الحل:

1- تحديد الفرق الناتج عن تعديل أسس تقويم مخزون المواد الخام:

(أ) قيمة المخزون محاسبيا بطريقة الوارد اخيرا صادر أولا:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

			جنيه
مشتريات شهر ديسمبر بالكامل	= 6000	× 11.8	= 70800
من مشتريات شهر أغسطس	= 14000	× 12	= 168000
	20000		238800

(ب) قيمة المخزون ضريبيا بطريقة الوارد أولا صادر أولا:

			جنيه
مخزون أول المدة	= 15000	×15	= 225000
من مشتريات شهر يناير	= 5000	×10	= 50000
	20000		275000

ويكون الفرق الناتج عن تعديل أسس التقويم اللازم إضافته إلي الربح المحاسبي هو مبلغ 36200 جنيه(275000– 238800).

2– تحديد الفرق الناتج عن تعديل أسس تقويم المشتريات بغرض البيع:

(أ) مخزون أول المدة

		جنيه
قيمة المخزون محاسبيا	=	198000
قيمة المخزون ضريبيا (بالتكلفة)	= 189000×90/100	= 220000

ويكون الفرق الناتج عن تعديل أسس تقويم مخزون أول المدة الواجب خصمه من الربح المحاسبي هو مبلغ 22000 جنيه (220000– 198000).

(ب) مخزون أخر المدة:

		جنيه
قيمة المخزون محاسبيا	=	234000
قيمة المخزون ضريبيا (بالتكلفة)	= 234000 × 90/100	= 260000

ويكون الفرق الناتج عن تعديل أسس تقويم مخزون أخر المدة الواجب إضافته إلي الربح المحاسبي هو مبلغ 26000 جنيه (260000 – 234000).

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية

الربح المحاسبي		99800
يضاف إليه		
(1) فرق تقويم مخزون أخر المدة من المواد الخام حيث عدلت المنشأة من أسس تقويمه باستخدام سياسة الوارد أولا صادر أولا بدلا من سياسة الوارد أخيرا صادر أولا مما يؤدي إلي نقص قيمة المخزون بالمبلغ المضاف.	36200	
(2/ب) فرق تقويم مخزون أخر المدة من المشتريات بغرض البيع حيث تم تقويمه بأقل من التكلفة بنسبة 10%.	26000	
اجمالي الربح الضريبي		62200
		162000
يخصم منه		
(2/أ) فرق تقويم مخزون أول المدة من المشتريات بغرض البيع حيث تم تقويمه بأقل من التكلفة بنسبة 10%.		(22000)

المبحث الثاني
المعالجة الضريبية للإيرادات الناتجة عن العمليات الفرعية والعارضة

تتمثل هذه الإيرادات في الإيرادات التي تحصل عليها المنشأة أثناء قيامها بمزاولة نشاطها العادي (الجاري)، وهى أما أن ترتبط بعمليات تتصل بمزاولة هذا النشاط وان كانت تتصل بنشاط فرعى، أو ترتبط بعمليات عارضة لا تتصل أصلا بمزاولة النشاط الجاري للمنشأة، ونعالج بعض هذه الإيرادات ضريبيا علي النحو ما سيرد فى الفرعيتين التاليتين:

أولا:المعالجة الضريبية للإيرادات الفرعية المتصلة بمزاولة النشاط:

تدخل هذه الإيرادات في مضمون ما تعينه المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005بعبارة " الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية "،ولذلك فأنها تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة باعتبارها متصلة بمزاولة النشاط، ونتناول المعالجة الضريبية لبعض هذه الإيرادات على النحو التالي:

1- المنح والإعانات:

وهي ما قد تحصل عليه المنشاة من الحكومة أو من وحدات الحكم المحلى تحقيقا لأهداف اقتصادية كالإعانات التي يتم منحها للمصدريين لتمكنهم من المنافسة مع المنتجات الأجنبية، أو تحقيقا لأهداف اجتماعية كالإعانات التي يتم منحها للصيدليات التي تعمل خدمة ليلية، وعند فحص المنح والإعانات ضريبيا سيواجه الفاحص الضريبي بأنها قد تكون في شكل نقدي أو شكل أصول عينية، ولا تثير الإعانات النقدية مشاكل من ناحية المعالجة الضريبي، حيث ما يدرج ضمن الربح الضريبي هو مقدار الإعانات أو المنح التي حصلتها المنشاة فعلا. أما المنح التى تمنح في شكل أصول عينية ، فإن ما يدرج ضمن الربح الضريبي يتحدد علي أساس القيمة السوقية لتلك الاصول وقت الحصول عليها، وفى جميع الحالات يجب أن يتأكد الفاحص الضريبي أن ما حصلت عليه المنشاة يمثل إعانة أو منحة، وليس قرضا أو سلفة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2-الديون المعدومة المحصلة (الديون المبعوثة):

وهذه الديون في الأصل تمثل ديون سبق إعدامها في الفترة أو الفترات الضريبية السابقة ثم تمكنت المنشاة من تحصيلها في السنة محل الفحص، وتتوقف المعالجة الضريبية لهذه الديون علي موقف مصلحة الضرائب منها في سنة إعدامها، حيث سيواجه الفاحص الضريبي بأحد احتماليين:

الاحتمال الأول: هو توافر الشروط التي تقضى بها المادة (28) من القانون ـ التي سيتم مناقشتها فيما بعد ـ مما ترتب عليه اعتماد المصلحة لهذه الديون عندما أعدمتها المنشاة، وبالتالي اعتبرت خسارة وتم تخفيض الربح الضريبي بمقدارها، ولذلك فإنه عند تحصليها أو جزء منها تعتبر إيرادا وتدخل ضمن الربح الضريبي في السنة التي تم التحصيل فيها.

الاحتمال الثاني: هو عدم اعتماد مصلحة الضرائب لهذه الديون عند إعدامها لعدم توافر الشروط الواجب توافرها بشأن خصم الديون المعدومة، ولذلك فإنه عند تحصيلها لا تعتبر إيرادا من وجهة النظر الضريبية حيث لم تعتمدها المصلحة كخسارة عند إعدامها، ومن ثم لا تدرج ضمن الربح الضريبي في السنة التي تم التحصيل فيها.

1- أرباح العملات الأجنبية:

تنشا هذه الأرباح نتيجة تعامل المنشات بالعملة الأجنبية، وتتم المعالجة الضريبية لفروق أسعار العملات الأجنبية وفقا لما أصدرته مصلحة الضرائب من تعليمات بشأن قواعد تحديد وعاء الضريبة للجهات التي تتعامل بالعملات الأجنبية والتي تتطلب مراعاة الآتي[1]:

(أ) يكون تقييم العملات الحرة الداخلة في إيرادات المنشات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية علي الدخل أو ضمن مصروفاتها علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وفقا لتاريخ تحقق الإيراد أو صرف التكاليف، علي أن يراعي بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي للمنشآت الفردية وشركات الأموال- تطبيقا لمبدأ الاستحقاق المتخذ أساسا في تحيد الإيرادات والمصروفات بالنسبة لهاتين الضريبتين- أنه بالنسبة للإيرادات والتكاليف الواردة بالميزانية والتي يتم

---

(1) انظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (9) الصادرة في 1989/11/28.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

تقييمها علي أساس السعر المعلن وقت تحققها ضرورة مراعاة فروق العملة الناتجة عن الاختلاف بين سعر الصرف السائد وقت تحقق العملية وسعر الصرف السائد وقت تحصيل الإيراد أو سداد التكاليف خلال السنة التي تحققت فيها هذه الفروق، ويتم ذلك عن طريق فتح حساب فروق عملات أجنبية تقيد فيه فروق العملة الناتجة عن واقعة سداد المستحقات الدائنة أو المدينة وسواء أكانت هذه الفروق بالزيادة أو النقص،علي أن تدرج نتيجة هذا الحساب في نهاية السنة المالية بحساب الأرباح والخسائر(قائمة الدخل).

(ب) بالنسبة للمنشات التي اعتمدت ميزانياتها بالعملة الأجنبية نظرا لأن حساباتها ودفاترها منتظمة وفقا لهذه العملة، فيراعي في هذه الحالة تقييم صافي الربح النهائي عن سنة معينة علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إقفال ميزانية هذه السنة.

من التعليمات سالفة الذكر يلاحظ أنها تناولت فروق العملة الأجنبية الناتجة عن عمليات تحققت فعلا واعتبرتها إيرادا فأخضعتها للضريبة، أو مصروفا فسمحت بخصمه، أما فروق العملة الأجنبية الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والخصوم المتداولة بالعملات الأجنبية في تاريخ إعداد الميزانية اعتبرتها مصلحة الضرائب فروقا غير حقيقية لا تدخل في تحيد الربح الضريبي لأنها لم تنشا عن عمليات تحققت فعلا[1].

4- التعويضات والغرامات:

وهي المبالغ التي تحصل عليها المنشاة من الغير مقابل ما يلحق بها من أضرار، وتعالج ضريبياالتمييز بين الحالات الآتية:

الحالة الأولي: التعويضات الناشئة عن فسخ العقود أو عدم تنفيذها في مواعيدها، أو ما يحكم بها لصالح المنشاة في القضايا المتصلة بمزاولة نشاطها، فهذه التعويضات تعتبر إيرادات من وجهة النظر الضريبية وتخضع الضريبة.

الحالة الثانية: التعويضات الخاصة بهلاك أصول متداولة كالبضاعة، يعتبر مبلغ التعويض الذي تحصل عليه المنشاة إيرادا من وجهة النظر الضريبية ويخضع بالكامل للضريبة حتى ولو استخدمت

---

[1] انظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (90) الصادرة في 1989/11/28.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المنشاة هذا المبلغ في إحلال أصول متداولة جديدة محل الأصول الهالك[2] .

الحالة الثالثة: التعويضات الخاصة بالأصول الثابتة، ففي هذه الحالة يتم تطبيق المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005 والتي أشرنا إليها في المبحث الأول من الفصل الثالث، والتي سيأتي الحديث عنها في المبحث التالي.

هذا وقد أثير خلاف بشأن السنة المالية التي يدخل التعويض ضمن إيراداتها الخاضعة للضريبة، وهل هي السنة التي استحق عنها التعويض، أو السنة التي حصل فيها؟ وقد حسمت المادة (17) هذا الخلاف بان اعتبرت التعويض إيرادا في السنة التي يتم فيها الحصول عليه، على أساس أن هذه الواقعة هي التي تستوجب القيد بالدفاتر، ومن ثم يعتبر التعويض ربحا محققا يخضع للضريبة في سنة التحصيل.

5- **العوائد الدائنة المتصلة بمزاولة النشاط :**

وتتمثل هذه العوائد فى المبالغ التي تتحقق للمنشأة نتيجة ما تتبعه من أنظمة فى معاملاتها، ومن أمثلة هذه العوائد ما يلى :

(أ) **فوائد البيع بالتقسيط :** وتتمثل فى الفوائد التي تحققها المنشآت التي تتبع نظام البيع بالتقسيط، ويقضى المعيار المحاسبي المصري رقم (11) بالاعتراف بفوائد البيع بالتقسيط كإيراد عندما تستحق تلك الفوائد، ولذلك تخضع للضريبة بمقدار ما يخص الفترة الضريبية محل الفحص تطبيقا لمبدأ الاستحقاق.

(ب) **فوائد تأخير سداد ديون العملاء :** وتتمثل فى الفوائد التي تحصل عليها المنشأة من عملائها بسبب تأخرهم عن سداد ما عليهم من ديون، وكذلك مقابل تجديدها للأوراق التجارية التي توقف العملاء عن سدادها فى تاريخ الاستحقاق. والتي تكون قيمتها مقابل بضاعة .

---

[2] انظر ملحق التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (22) اكتوبر 1990.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

6- العمولات الدائنة:

ونقصد بها ـ فى مجالنا هذا ـ قيمة الإيرادات التي تحققها المنشأة كعمولة مقابل تصريف بضاعة الغير، ولذلك تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة باعتبارها عمليات فرعية ترتبط بمزاولة النشاط التجاري للمنشأة.

ثانيا:المعالجة الضريبية للإيرادات الفرعية والعارضة غير المتصلة بمزاولة النشاط:

وتتمثل هذه الإيرادات فيما تدره بعض أصول المنشاة نتيجة استغلالها في مجالات لا ترتبط مباشرة بنشاطها العادي، وكذلك المبالغ التي تحصل عليه المنشأة نتيجة قيامها بعمليات غير متكررة لا تتصل بمزاولة نشاطها العادي، ونعالج بعض هذه الإيرادات ضريبيا علي النحو التالي

(أ) **الإيجارات الدائنة:** وهى الإيرادات التي تتحقق للمنشأة مقابل تأجير العقارات الداخلة ضمن أصولها للغير، حيث أن هذه العقارات لا تدخل إيراداتها ضمن إيرادات الثروة العقارية، وذلك وفقا لما تقضى به المادة (46) من القانون التي سنتناولها بالتفصيل فى الباب الثالث من هذا الكتاب.

(ب) **العمولات الدائنة:** ونقصد بها ـ فى مجالنا هذا ـ قيمة المبالغ التي تحصل علبها المنشأة بصفة عارضة نتيجة توسطها بين طرفين من أجل إبرام نعاقد أو صفقة معينة بالرغم من أنه ليس من ضمن نشاطها مزاولة عمليات الوساطة. وتعد هذه العمولات من الايرادات التي تخضع للضريبة وان كانت لا تدخل ضمن الربح الضريبي للمنشأة، حيث يتم معالجتها بالمادة (57) من القانون 91 لسنة 2005 التي تقضى إحكامها بما يلى:

- تسري الضريبة علي اجمالى قيمة العمولة دون خصم أى تكاليف.
- تحسب الضريبة بسعر 20% ويلتزم دافع العمولة بحجزها من المنبع.
- يتم توريد الضريبة المحجوزة إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها دافع العمولة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي الذي تم فيه الخصم.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ج) **العوائد الدائنة: وهى المبالغ التي تتحقق للمنشأة كعائد عن ما يدخل ضمن أصول المنشأة من السندات وصكوك التمويل، شهادات الاستثمار والادخار والإيداع، الودائع بالبنوك، بشرط ألا تكون هذه العوائد من العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا والتي سبق التعريف بها عند دراستنا للإعفاءات المقررة من الضريبة.**

الا أنه توجد بعض العوائد الدائنة التي قد تحصل عليها المنشأة، ولكنها لاتدخل ضمن ربحها الضريبي بالرغم من خضوعها للضريبة، حيث يتم معالجتها بالمادة (58) من القانون 91 لسنة 2005، وتتمثل فيما يلي:

- عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك، فهي تخضع للضريبة في وعاء مستقل بسعر32% دون خصم أي تكاليف، ويطبق عليها باقي الشروط السابق ذكرها عند مناقشة العمولات الدائنة.

- عوائد اذون وسندات الخزانة تخضع للضريبة في وعاء مستقل بسعر 20% دون خصم أي تكاليف، ويطبق عليها باقي الشروط السابق ذكرها عند مناقشة العمولات الدائنة.

مثال رقم (3) حالة للمعالجة الضريبية للإيرادات الفرعية:

بلغ الريح المحاسبي لإحدى المنشأة الفردية 35000 جنيه، وبالفحص الضريبي أتضح الأتي:

1- أدرج بحساب الأرباح والخسائر المبالغ الآتية:

(أ) 8000 جنيه قيمة إعانات حصلت عليها المنشأة في نهاية السنة من وزارة الصحة لتدعيم المستشفي الخاص الذي أنشأته لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بها، علما بأن هذا المبلغ يتضمن 2000 جنيه إعانة نقدية والباقي أجهزة طبية قيمتها السوقية وقت حصول المنشأة عليها تبلغ 7000 جنيه.

(ب) 5000 جنيه ديون معدومة محصلة سبق وأن اعتمدت منها مصلحة الضرائب 3500 جنيه.

(جـ) 10000 جنيه أرباح عملات أجنبية تتضمن مبلغ 2500 جنيه أرباح تقويم رصيد الحساب الجاري للمنشأة بالدولار لدي أحد البنوك.

(د) 5000 جنيه قيمة التعويض القضائي المستحق للمنشأة نتيجة قيام إحدى الشركات بفسخ عقد توريد بضاعة إليها، ولم تسدده هذه الشركة لقيامها باستئناف الحكم.

2- لم يدرج بحساب الأرباح والخسائر المبالغ الآتية:

(أ) 14000 جنيه تعويض حصلت عليه المنشأة مقابل ما أصاب بعض البضاعة من تلف نتيجة حريق شب بمخازنها، وقد تم استخدام قيمة التعويض بالكامل في شراء بضاعة بدلا من التي تلفت.

(ب) 6000 جنيه تعويض قضائي لصالح المنشأة لتقليد الاسم التجاري لها، وقد حصلت منه 3000 جنيه.

المطلوب: إجراء ما يلزم من تعديلات لقياس الربح الضريبي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل:

قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية

	الربح المحاسبي	35000
	يضاف إليه	
1000	(1/أ) فرق قيمة الإعانات العينية التي حصلت عليها المنشأة حيث تخضع للضريبة علي أساس قيمتها السوقية وقت الحصول عليها(7000-6000).	
14000	(2/أ) تعويض عن تلف بضاعة يخضع للضريبة بمقدار ما حصلته المنشأة فعلا ولا عبرة بالإحلال.	
3000	(2/ب) تعويض قضائي لصالح المنشأة لتقليد السم التجاري لها بمقدار ما تم تحصيله فعلا، وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب.	
		18000
		53000
	يخصم منه	
1500	(1/ب) ديون معدومة محصلة لم تعتمد مصلحة الضرائب إعدامها فلا تدرج ضمن الربح الضريبي (5000-3500).	
2500	(1/جـ) أرباح تقويم عملة أجنبية لا تخضع للضريبة لأنها غير حقيقية لم تنشأ عن عملية تبادل.	
5000	(1/د) تعويض قضائي لم يتم تحصيله لا يخضع للضريبة علي أساس أنه لا يعتبر إيرادا محققا إلا بواقعة التحصيل، وهو ما تقضي به مصلحة الضرائب.	
		(9000)
	صافي الربح الضريبي	44000

المبحث الثالث
المعالجة الضريبية للأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات

بالرجوع إلى المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005 يتضح أنه بعد أن حددت أرباح النشاط التجاري والصناعي بالإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية ـ أي ما يتعارف عليه بأرباح الاستغلال ـ أضافت إليها كل من الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة والأرباح المحققة من التعويضات، وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية، وعلى ذلك تتناول تلك المادة الأحكام المرتبطة بحالتين للتصرفات فى ممتلكات المنشأة، حيث قد يتم التصرف فى تلك الممتلكات أثناء مزاولة المنشأة لنشاطها، أو عند تصفيتها، ويتناول هذا المبحث المعالجة الضريبية للأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات فى كل حالة من الحالتين، وذلك كما سيرد فى الفرعيتين التاليتين:

أولا: المعالجة الضريبية للتصرف فى الممتلكات أثناء مزاولة المنشأة لنشاطها:

بالرغم من أن نص المادة (17) يتناول الإرباح الناتجة عن التصرفات في ممتلكات المنشاة من الأصول الرأسمالية، إلا أن الفاحص الضريبي قد يواجه بحالات ترتبط بتصرفات في أصول أخرى كبيع الاستثمارات في الأوراق المالية مثلا، ولأنه يفهم من مضمون المادة (17) أن الربح الضريبي يتم تحديده علي أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها، فإن الأرباح التي تنتج عن حالات التصرف أي شئ من الممتلكات ـ بصرف النظر عن طبيعة هذه الممتلكات من حيث كونها تتمثل في أصول متداولة أو أصول ثابتة ـ ينبغي أن تدخل في تحديد الربح الخاضع للضريبة، وذلك علي النحو ما سيرد تفصيلا فيما يلي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

1- التعامل فى الاستثمارات فى الأوراق المالية المالية:

تتضمن هذه الاستثمارات كافة الأموال المستثمرة في السندات الحكومية والأوراق المالية المحلية والأجنبية.

وقد سبق القول أن البند (3) من المادة (31) من القانون قد أعفى من الخضوع للضريبة نتاج التعامل فى الاستثمارات فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن التعامل او ترحيلعا لسنوات تالية حتي تاريخ 2017/5/19، ثم امدت المادة الاولي من القانون رقم 76 لسنة 2017 هذا التاريخ ثلاث سنوات، حيث نصت علي عدم جواز تحصيل الضريبة علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية الا ابتداء من 2020/5/17، ويسقط حق الدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها حتي هذا التاريخ.

ويعنى ذلك أن الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية تخضع للضريبة ابتداء من 2020/5/17، أما الاوراق المالية غير المقيدة ببرصة الأوراق المالية فان نتاج ارباحها الراسمالية تخضع للضريبة بصفة عامة.

وقد اجازت المادة (29مكررا) خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الاوراق المالية خلال السنة الضريبية ذاتها، وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية عن الارباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسارة وخصمها من الارباح المحققة نتيجة التصرف في الاوراق المالية في السنوات التالية حتي السنة الثالثة [1].

---

[1] مضافة بالقرار بقانون 53 لسنة 2014.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويتحدد الناتج من بيع تلك الاستثمارات وفقا للمادة (46 مكرر4ا) من القانون 53 لسنة 2014 بالنموذج الآتي:

الناتج من بيع الاستثمارات = ثمن البيع – (تكلفة الاقتناء + عمولة الوساطة)

ويقصد بتكلفة الاقتناء في هذه الحالة القيمة التي تتحملها المنشاة مقابل شراء الأوراق المالية والتي قد تكون القيمة الاسمية لهذه الأوراق أو ثمن الشراء الذي قد يقل أو يزيد عن تلك القيمة الاسمية.

2- التصرفات في الأصول الثابتة:

بالرجوع إلي الفقرة الأولي من نص المادة (17) محل دراستنا، نجد أن هذا النص حدد الأصول التي يدخل الناتج من التصرف فيها ضمن أرباح النشاط التجاري والصناعي بتلك الأصول التي أوردتها المادة (25) فى البنود (1،2،4) والتي تتمثل فى مجموعات الأصول التالية :

المجموعة الأولى: المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات.
المجموعة الثانية: الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط.
المجموعة الثالثة: الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى غير القابلة بطبيعتها للإهلاك.

وبالرجوع إلى نص المادة (17) محل دراستنا، يمكن أن نستخلص أنها اشتملت علي نوعين من التصرفات في مجموعات الأصول الثابتة الثلاث سالفة الذكر، ونوضح المعالجة الضريبية لكل نوع على النحو التالي :

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

النوع الأول: وهي التصرفات الإرادية للمنشاة التي تتم عندما تقوم ببيع بعض أصولها الثابتة إما بسبب انتهاء الغرض من اقتنائها أو لأنها أصبحت غير صالحة للاستخدام الاقتصادي في عملياتها أو لتقلص حجم نشاطها، ويتم قياس الناتج الضريبي من بيع هذه الأصول باحد النموذجين التاليين :

الناتج من بيع الأصل الثابت غير القابل للإهلاك =
قيمة بيع الأصل ـ تكلفة الاقتناء
الناتج من بيع الأصل الثابت القابل للإهلاك =
قيمة بيع الأصل ـ القيمة الدفترية ضريبيا

ويلاحظ أن المقصود بالقيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا هو تكلفة الأصل الثابت القابل للإهلاك ـ وهو فى هذه الحالة يكون أحد الأصول التي تتضمنها المجموعتين الأولى والثانية ـ مخصوما منها مجموع الإهلاكات التى اعتمدتها مصلحة الضرائب من بداية حياته الإنتاجية حتى تاريخ البيع(مجمع الاهلاك الضريبي). وينبغي علي الفاحص الضريبي التحقق من القيمة الدفترية التي أخذتها المنشأة في الاعتبار عند تحديد الناتج من بيع الأصل الثابت، حيث قد تختلف عن القيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا بسبب اختلاف أسس حساب الإهلاك محاسبيا وضريبيا كما سيأتي معرفته في حينه.

النوع الثاني: وهي التصرفات غير الارادية التي تنشأ بسبب هلاك الأصل الثابت أو الاستيلاء عليه، وذلك مقابل مبلغ من التعويض تسدده أحدى شركات التأمين عند تحقق الخطرالمؤمن لديها ضده، أو الذي تسدده الجهة التي تقوم بالاستيلاء علي الأصل الثابت، ويتم قياس الناتج عن التعويضات في هذه الحالة باستخدام أحد النموذجين المستخدمين بالنسبة للنوع الأول بإحلال قيمة التعويض محل قيمة بيع الأصل.

مثال رقم (4) حالة التصرفات في ممتلكات أثناء مزاولة المنشأة لنشاطها:

بلغ الربح المحاسبي لأحدى المنشات الفردية الصناعية 80000 جنيه، وذلك عن السنة المنتهية في 2014/12/31. وبالفحص الضريبي أتضح أن هذا الربح يتضمن الناتج من العمليات الآتية:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

1- قامت المنشاة ببيع بعض التجهيزات في 2014/4/1 بمبلغ 9800 جنيه، وقد وبلغت مصاريف إزالة هذه التجهيزات 500 جنيه، بلغت تكلفة تلك التجهيزات 20000 جنيه، وقد بلغ رصيد مجمع الإهلاك المحاسبي فى 2014/1/1 مبلغ14000فى حين يبلغ رصيد هذا المجمع ضريبيا مبلغ 8000 جنيه، وقد قامت المنشأة بحساب الإهلاك عن سنة 2005 بمعدل 20% فى حين المعدل المعتمد ضريبيا 5%.

2- حصلت المنشاة علي مبلغ 16000 جنيه من إحدى شركات التأمين كتعويض عن هلاك سيارة نتيجة حادث في 2014/1/1، وقد كانت صافي القيمة الدفترية محاسبيا لهذه السيارة في تاريخ الحادث بدفاتر المنشاة 15000 جنيه، بينما المعتمدة ضريبيا في تاريخ الحادث 18000 جنيه.

3- قامت المنشاة ببيع بعض الاستثمارات المالية المتمثلة في 100 سهم القيمة الاسمية للسهم 25 جنيه، والقيمة الدفترية للأسهم 20500 جنيه، وثمن البيع 28000 جنيه، وبلغت عمولة البيع 200 جنيه، وقد أدرج بحساب الأرباح والخسائر مبلغ 5800 جنيه كأرباح بيع لهذه الاستثمارات.

المطلوب : إجراء ما يلزم من تعديلات لقياس الربح الضريبي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل:

قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية

8000		الربح المحاسبي
		يضاف إليه
	750	(1) فرق إهلاك التجهيزات المباعة عن مدة 3 شهور بسبب زيادة معدل الإهلاك المحاسبي عن المعدل المعتمد ضريبيا(الملاحظة رقم 1).
	1500	(3) فرق ربح بيع استثمارات مالية حيث يجب قياس الناتج عن البيع بالأخذ في الاعتبار القيمة الدفترية للأسهم وليست القيمة الاسمية لها(ملحوظة رقم 3).
2250		
10250		
		تخصم منه
	3250	(1) فرق ربح بيع التجهيزات حيث أن الربح الرأسمالي ضريبيا أقل من الربح الرأسمالي محاسبيا بسبب اختلاف صافي القيمة الدفترية ضريبيا عنها محاسبيا (الملاحظة رقم 1).
	1000	(2) الربح الرأسمالي الناتج عن التعويض الذي حصلت عليه المنشاة مقابل هلاك السيارة، لأن هذا الربح غير محقق لاختلاف صافي القيمة الدفترية ضريبيا عنها محاسبيا(الملاحظة رقم 2).
	2000	(3) الخسارة الرأسمالية الناتجة عن التعويض عن هلاك السيارة لأنها خسارة محققة ضريبيا وفقا لصافي القيمة الدفترية للسيارة المعتمدة ضريبيا (الملاحظة رقم 2).
(6250)		
4000		صافي الربح الضريبي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ملاحظات علي الحل:

1- الناتج من بيع التجهيزات كالتالي:

(أ) الربح الرأسمالي محاسبيا:

	جنيه
صافي ثمن البيع (9800 – 500)	9300
القيمة الدفترية:	
تكلفة الآلات	20000
مجمع الإهلاك في سنة البيع :	
رصيد المجمع فى 2014/1/1	(14000)
إهلاك سنة البيع = %20×12/3×20000 =	(1000)
القيمة الدفترية محاسبيا	(5000)
الربح الرأسمالي محاسبيا	4300

(ب) الربح الرأسمالي ضريبيا

	جنيه
صافي ثمن البيع	9300
صافي القيمة الدفترية:	
القيمة الدفترية للآلات	20000
مجموع الإهلاك في سنة البيع :	
رصيد المجمع فى 2014/1/1	(18000)
إهلاك سنة البيع = %5×12/3×20000 =	(250)
القيمة الدفترية ضريبيا	(8250)
الربح الرأسمالي ضريبيا	7550

فرق الربح الرأسمالي = 7550 - 4300 = 3250 جنيه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

لاحظ أيضا أن إهلاك سنة البيع المحمل لحساب الأرباح والخسائر أكبر من المعتمد ضريبيا لاختلاف معدلات الإهلاك ومقدار الفرق (1000-250) = 750 جنيه.

2- **الناتج من التعويض عن هلاك السيارة كالتالي:**

	محاسبيا	ضريبيا
	جنيه	جنيه
التعويض	16000	16000
صافي القيمة الدفترية	15000	18000
الربح (الخسارة) الرأسمالي	1000	(2000)

3- تم تحديد الناتج من بيع الاستثمارات المالية كالتالي:

	جنيه
ثمن بيع أسهم	28000
القيمة الدفترية للأسهم	(20500)
عمولة بيع الأسهم	(200)
ربح بيع الأسهم ضريبيا	7300
ربح بيع الأسهم ضريبيا	(5800)
فرق ربح بيع الأسهم	1500

ثانيا: المعالجة الضريبية للتصرف فى الممتلكات عند انقضاء المنشاة:

فقد تقرر المنشاة تصفية أعمالها، وفي هذه الحالة يتم بيع أصولها واستخدام حصيلة البيع في سداد التزاماتها، والباقي يوزع علي ملاكها، ووفقا لنص الفقرة الأولي من المادة (17) محل الدراسة يعتبر الربح الناتج عن التصفية الذي تحقق خلال الفترة الضريبية ربحا خاضعا للضريبة، ويتم قياسه على النحو التالي:

- **بالنسبة للأصول الثابتة**: يتم قياس الربح علي أساس الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا حتى تاريخ البيع.
- **بالنسبة لمخزون البضاعة بأنواعها المختلفة**: يتم قياس الربح بالفرق بين ثمن البيع وقيمتها مقومة وفقا للأساس الذي تعتمده مصلحة الضرائب عند فحصها للمخزون في السنوات التي سبقت التصفية.
- **بالنسبة للعملاء**: يتم القياس بالفرق بين ما تم تحصيله فعلا والقيمة الاسمية التي تمثل رصيدهم عند التصفية، فإن تم التحصيل بأقل من القيمة الاسمية يعتبر الفرق خسارة ويدخل في تحديد ربح التصفية.
- **بالنسبة للأوراق التجارية**: يتم القياس بالفرق بين قيمتها الحالية في تاريخ التصفية وقيمتها الاسمية في ذلك التاريخ، والفرق يعتبر خسارة يدخل في تحديد ربح التصفية.
- **بالنسبة للأوراق المالية**: يتم القياس بالفرق بين ثمن بيعها وتكلفتها الدفترية.
- **بالنسبة للالتزامات**: يتم القياس بالفرق بين ما تم سداده فعلا وقيمتها الاسمية التي تمثل رصيدها عند التصفية، فإذا تم السداد بأقل من القيمة الاسمية يعتبر الفرق ربح يدخل في تحديد ربح التصفية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويلاحظ وجوب خصم مصاريف التصفية من ربح التصفية للوصول إلي الربح الخاضع للضريبة نتيجة تصفية المنشأة، ولتوضيح ذلك نعرض المثال التالي:

مثال رقم (5) حالة تصفية منشأة:

تمت تصفية أحدى المنشأة الفردية في 2014/11/30 ، وتوضح قائمة الدخل للمنشأة في تاريخ التصفية أن خسائر الاستغلال حتى تاريخ التصفية تبلغ 24000 جنيه، وبالفحص الضريبي أتضح الأتي:

1- أن العمليات الخاصة بتصفية ممتلكات المنشأة كانت كالتالي :

(أ) تم بيع الأصول الثابتة بمبلغ 250000 جنيه وتتطابق صافي القيمة الدفترية لتلك الأصول محاسبيا مع قيمتها المعتمدة ضريبيا.

(ب) تم تحصيل مبلغ430000 جنيه مقابل تصفية قيمة الأصول المتداولة، وهي تتضمن بضاعة تم تقويمها بنفس الأسس التي كانت تتبعها المنشأة في السنوات السابقة.

(جـ) تم سداد مبلغ 210000 جنيه مقابل الالتزامات الخارجية.

(د) مصاريف تصفية المنشأة بلغت 2000جنيه.

2- العمليات التي تمت قبل التصفية وتضمنتها قائمة الدخل للمنشأة في تاريخ التصفية كانت كالتالي:

(أ) 4000 جنيه ديون معدومة محصلة منها 1500 جنيه سبق وأن اعتمدت مصلحة الضرائب إعدامها.

(ب) 1000 جنيه أرباح بيع أثاث مهلك محاسبيا وضريبيا تم بيعه في بداية سنة التصفية بمبلغ 1500 جنيه.

3- العمليات التي تمت قبل التصفية ولم تتضمنها قائمة الدخل للمنشأة في تاريخ التصفية كانت كالتالي:

(أ) مبيعات بضاعة بمبلغ 12000 جنيه.

(ب) مسحوبات بضاعة لصاحب المنشأة تكلفتها 5000 جنيه.

المطلوب: إجراء ما يلزم من تعديلات لقياس الربح الضريبي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل:

قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية

(24000)		خسارة محاسبية
		يضاف إليه
	38000	(1) ربح تصفية المنشأة لأنه ربح محقق ويخضع للضريبة من وجهة النظر الضريبية.
	500	(2/ ب) فرق ربح بيع أثاث حيث يعتبر ثمن البيع كله ربحا، حيث أن الأثاث مهلك ضريبيا(1500- 1000).
	12000	(3/ أ) مبيعات بضاعة تخضع للضريبة لأنها إيرادات نشاط جاري.
	5000	(3/ ب) مسحوبات بضاعة لصاحب المنشأة يتم تخفيض تكلفة البضاعة بقيمتها، لذلك تضاف للربح .
55500		اجمالي الربح الضريبي
31500		**يخصم منه**
	2500	(2/ أ) ديون معدومة محصلة لم تعتمد إعدامها مصلحة الضرائب لا تخضع للضريبة (4000 - 1500).
(2500)		
290000		صافي الربح الضريبي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

تم تحديد ربح التصفية كالتالي:

(أ) من الأصول الثابتة:

	جنيه	جنيه
ثمن بيع الأصول الثابتة		250000
صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة		(200000)
ربح بيع الأصول الثابتة		50000

(ب) من الأصول المتداولة:

حصيلة تصفية الأصول المتداولة		430000
القيمة الدفترية للأصول المتداولة		(450000)
خسارة تصفية الأصول المتداولة		(20000)

(جـ) من الالتزامات الخارجية:

المسدد مقابل الالتزامات الخارجية		210000
القيمة الاسمية للالتزامات الخارجية		(220000)
ربح تصفية الالتزامات الخارجية		10000
نتيجة التصفية		40000
مصاريف تصفية المنشأة		(2000)
ربح التصفية		38000

هذا وإذا ما قامت المنشأة في مثالنا السابق ببيع المنشأة وحدة واحدة بمبلغ 480000 جنيه علي أن ينتقل للمشترى كافة الأصول والالتزامات فإن ربح التصفية يتحدد كالتالي:

	جنيه
ثمن بيع المنشأة	480000
حقوق الملكية	(430000)
نتيجة التصفية	50000
مصاريف تصفية المنشأة	(2000)
ربح التصفية	38000

أما وقد انتهينا من معالجة الإيرادات الخاضعة للضريبة، فإنه يتبقى لنا دراسة المعالجة الضريبية للتكاليف الواجبة الخصم من إجمالي تلك الإيرادات وهو موضوع الفصل التالي.

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة وتمارين الفصل الرابع

أولا: الأسئلة:

السؤال الأول: في ظل اقتصاد متضخم، وعند تحديد مخزون أخر الفترة، هل إتباع طريقة الوارد أولاصادر أولا أم طريقة الوارد أخيرا صادر أولا سيؤدي إلي تحقيق مزايا ضريبية.

السؤال الثاني: حدد أي من العبارات التالية يعتبر صوابا وأيها خطأ:

(أ) إذا كان هناك بضاعة ما زالت بالجمارك حتى نهاية السنة الضريبية فإنه يجب عدم إدراجها ضمن مخزون أخر الفترة.

(ب) يمكن للممول أن يعدل من طريقة تقييم المخزون علي أساس التكلفة ويتبع طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل.

(جـ) في ظل التضخم يؤدي إتباع طريقة LIFO لتقييم المخزون إلي انخفاض صافي الربح عنه في حالة إتباع طريقة FIFO ، وذلك بصفة عامة.

(د) إذا تم استخدام طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون، فإنه يجب تكوين مخصص هبوط أسعار المخزون في حالة ما إذا كان سعر السوق أقل.

(هـ) يتم تخصيص المصاريف البيعية علي تكلفة البضاعة المصنعة، وذلك عند تحديد مجمل الربح من العمليات.

(و) تتضمن تكلفة البضاعة المصنعة الإهلاك المحاسبي للآلات.

(ز) تدرج البضاعة المرسلة لوكلاء البيع بالعمولة في نهاية السنة الضريبية ضمن مخزون أخر المدة بدفاتر الأصيل.

(ح) تستبعد تكلفة مسحوبات البضاعة للاستعمال الشخصي من تكلفة البضاعة المباعة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانيا:التمارين :

التمرين الأول:بلغ صافي الربح المحاسبي لأحدى المنشات الفردية في 2017/12/31مبلغ 132000 جنيه. وبالفحص الضريبي أتضح الآتي:

1- توجد فاتورة مبيعات بمبلغ 5000 جنيه لم تسجل في الدفاتر.
2- توجد بضاعة تكلفتها 1400 جنيه وقيمتها بسعر البيع 16000 جنيه لم تسجل بالدفاتر إطلاقا.
3- هناك بضاعة مرسلة لفروع مستقلة بالخارج سجلت بسعر التكلفة وقدره 10000 جنيه، علما بأن سعر بيعها هو 15000 جنيه، ولم تباع هذه البضاعة بالكامل حتى نهاية السنة.
4- يتضمن حساب المبيعات المبالغ التالية:

(أ) 12000 جنيه مسحوبات بضاعة لصاحب المنشاة لاستخدامه الشخصي تكلفتها 10000 جنيه.

(ب) 62500 جنيه قيمة بضاعة مرسلة لأحد الفروع المحلية وفقا لسعر الفاتورة الصورية وهو يعادل 125% من التكلفة، وقد أتضح أن 20% من هذه البضاعة لم يباع حيث تضمنتها قوائم جرد المخزون.

(جـ) 50000 جنيه تكلفة بضاعة مرسلة لأحد وكلاء البيع بالعمولة ويتحدد سعر البيع بنسبة 140% من التكلفة، وقد تم بيع 30% من هذه البضاعة، ولم يتم إدراج الباقي ضمن قوائم جرد المخزون.

(د) 23000 جنيه قيمة بضاعة تم مقايضتها بأثاث في 2017/12/28 قيمته السوقية في ذلك التاريخ 25000 جنيه.

المطلوب : تحديد صافي الربح الضريبي الذي يدرج بوعاء الضريبةعلى دخل الأشخاص الطبيعيين عن سنة 2017 .

التمرين الثاني: بلغ صافي الربح المحاسبي إحدى المنشات الفردية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 مبلغ 80000 جنيه، وبالفحص الضريبي أتضح الآتي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

1- أن قيمة المخزون علي أساس التكلفة 12000 جنيه وعلي أساس سعر السوق 15500 جنيه. وقد جرت عادة المنشاة في السنوات السابقة علي تقويم المخزون علي أساس التكلفة، إلا أنها قومت بضاعة أخر العام بأقل من التكلفة بنسبة 10%.
2- تبين من فحص سجلات المنشاة أن هناك بضاعة بالطريق تكلفتها 10000 جنيه قيدت علي أنها مشتريات ولم تدرج ضمن مخزون أخر المدة.
3- اشترت المنشاة آلات في 2017/12/22 بمبلغ 100000 جنيه وسجلت ضمن مشتريات البضاعة.

المطلوب : تحديد صافي الربح الضريبي.

التمرين الثالث: بلغ صافي الربح المحاسبي لأحدى المنشات الفردية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 مبلغ 150000 جنيه. وبالفحص الضريبي أتضح الآتي:

1- أظهرت قائمة الدخل الإيرادات التالية:
(أ) 15000 جنيه إعانات منها 10000 جنيه إعانة نقدية والباقي إعانة في صورة أثاث تم الحصول عليه في نهاية السنة، حيث كانت قيمته السوقية 18000 جنيه.
(ب) 25000 جنيه ديون معدومة محصلة منها 5000 جنيه ديون معدومة لم تعتمدها مصلحة الضرائب في السنوات السابقة.
(جـ) 30000 جنيه عمولة عارضة.
(د) 45000 جنيه مكاسب عملات أجنبية منها 12000 ناتجة عن ترجمة أرصدة بعض الحسابات بالعملة الأجنبية.
2- قامت المنشأة بتحصيل مبلغ 7500 جنيه تمثل قيمة تعويض من إحدى الشركات المنافسة نتيجة تقليدها العلامة التجارية للمنشاة، ولم تسجل هذه القيمة بالدفاتر.

المطلوب : تحديد صافي الربح الضريبي الذي يدرج بوعاء الضريبةعلى دخل الأشخاص الطبيعيين عن سنة 2017.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التمرين الرابع: بلغ صافي الربح المحاسبي لإحدى المنشات الفردية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 مبلغ20000جنيه، وبالفحص الضريبي لحسابات المنشاة أتضح الآتي:

1- حمل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 6000 جنيه خسارة رأسمالية ناتجة من انهيار مبني في 2017/1/2 مع العلم بأن صافي قيمة هذا المبني من وجهة نظر مصلحة الضرائب هي 15000 جنيه، ووفقا لدفاتر المنشأة 7500 جنيه، حيث كانت المنشأة تستهلكه بمعدل ضعف معدل الإهلاك الضريبي.

2- أظهرت قائمة الدخل ما يلى:

(أ) الناتج من الاستيلاء علي عقار للمنفعة العامة، وقد كانت المنشأة قد اشترته فى 2017/7/1 بمبلغ 390000 جنيه مع احتفاظ المشترى بملكية الأرض، وبلغت أتعاب كتابة العقد ورسوم التسجيل 10000 جنيه، علما بان العقار تم الاستيلاء عليه في 2017/6/30 مقابل تعويض قدره 15000 جنيه، وأن صافى القيمة الدفترية محاسبيا ضريبيا في بداية السنة يبلغ 380000،350000 جنيه على التوالي، وأن معدل الإهلاك المحاسبي والضريبي المستخدم في سنة البيع 5% سنويا .

(ب) ربح إعادة تقدير آلات ومعدات تم تخريدها ووضعها بالمخازن قيمته5000 جنيه.

المطلوب: تحديد صافي الربح الضريبي عن سنة 2017.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الخامس
قياس الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي
(التكاليف والمبالغ واجبة الخصم)

يتناول هذا الفصل دراسة نطاق ومفهوم وأسس قياس التكاليف والمبالغ الواجبة الخصم من إجمالي الإيرادات توصلا إلي الربح الضريبي، وذلك علي أساس أن هذا الربح يتحدد بصافي الربح وليس إجمالية، وتتحدد خطة الدراسة بان نخصص المبحث الأول لمناقشة مفهوم التكاليف واجبة الخصم والشروط الواجب توافرها لخصمها، ثم ننتقل إلي تحديد النطاق العام لهذه التكاليف، ونتبع ذلك بالمبحث الثاني الذي نخصصه لدراسة تفصيلية للمعالجة الضريبية لما يتضمنه هذا النطاق من عناصر، والى ذلك ينتقل العرض.

المبحث الأول
مفهوم ونطاق التكاليف الواجبة الخصم

تكفلت المواد (24،23،22) من القانون 91 لسنة 2005 ببيان مفهوم ونطاق التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم من إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة، ويمكن مناقشة ذلك على نحو ما سيرد في الفرعيتين التاليتين :

أولا: مفهوم التكلفة وشروط الاعتراف بها ضريبيا:

اختلف الفقه والقضاء علي تعريف ما يعتبر تكليفا علي الربح، فلقد قضت محكمة استئناف الإسكندرية في حكمها الصادر في 14 يناير سنة 1951 بأن: " ما يعتبره الشارع تكليفا هو اتصاله بمباشرة المهنة ولزومه لاستثمار المنشاة والحصول علي الربح وحفظه في الإدارة الحسنة بحيث لا يكون هناك مبالغة وإسراف غير معقول "[1].

ولقد أخذت بهذا التعريف أيضا محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر بتاريخ 31 يناير 1962، فلقد قضت بأن: " ما يعد تكليفا واجب

---

(1) كمال الجرف، مجموعة المبادئ القانونية، المجموعة السادسة، المطبعة الكمالية، القاهرة 1952، ص 75.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الخصم من الإيرادات يجب أن يثبت أنه أنفق في سبيل إنتاج الإيرادات مباشرة وصرف بالقدر اللازم لتحقيق الأرباح دون أن يكون مشوبا بالمغالاة أو الإسراف لأنه لو اتصف بذلك لكان استعمالا للربح وليس تكليفا عليها "[2]، ومن هذا يتضح قصر مدلول التكاليف واجبة الخصم علي المبالغ التي تنفقها المنشاة وتكون لازمة للحصول علي الربح وحفظه.

إلا أنه توجد تعريفات تتوسع في مفهوم ما يعتبر تكليفا علي الأرباح، منها ما أخذت به محكمة الاستئناف المختلطة التي قصت بأنه: " يتعين الاعتراف بحق المنشاة في أن تدرج ضمن مصاريفها العمومية المبالغ التي دفعتها في الحدود المعقولة التي تتفق وما جري به العرف، رغم عدم وجود المستندات المثبتة لها،علي أن يترك للقضاء تحديد المبالغ التي يمكن خصمها بهذا الوصف عند الاختلاف "[3].

ومن هذا يتضح التوسع في مدلول ما يعتبر تكليفا علي الربح، بحيث تشتمل على كل نفقة يرتبط وجودها بوجود المنشاة، وتنفق في سبيل مصلحتها العامة، دون النظر إلي تلك النفقات من حيث توجيهها مباشرة خصيصا نحو الحصول علي الربح أو المحافظة عليه.

ولما كانت طبيعة الأعمال التجارية والصناعية تستوجب تحمل المنشاة ببعض النفقات التي لا تعتبر لازمة لأنتاج الربح أو المحافظة عليه ـ كما هو الحال في الخسائر التي تلحق المنتجات وكذلك الخسائر التي تقع علي رأس المال ـ فإنه ينبغي أن يتسع تعريف التكاليف الواجبة الخصم بحيث تشتمل جميع النفقات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاط المنشاة سواء كان هذا النشاط خاصا بعملياتها العادية أو غير العادية، وكذلك الخسائر الناتجة عن التصرفات في الممتلكات الداخلة في أصولها، وبذلك يتمشى هذا مع ما قصده المشرع من وجوب سريان الضريبة علي الأرباح الصافية، وما أخذ به من حيث التوسع في مفهوم الإيرادات الخاضعة للضريبة كما سبق القول.

---

(2) محمد وجدي عبد الصمد، وممدوح عبد الحفيظ، قضايا الضرائب، عالم الكتب، القاهرة،1970 ص88.

(3) كمال الجرف، مجموعة المبادئ القانونية، المجموعة السادسة، المطبعة الكمالية، القاهرة 1952، ص 75.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

فلقد أوضحت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في تعليقها علي المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939: " إن الضريبة لا تحتسب إلا علي صافي الربح، لأنها ليست مفروضة علي مال معين ثابت بل هي مفروضة علي ما يربحه الشخص أو المنشاة، ومن البديهي أن الربح لا يعد ربحا إلا بعد خصم جميع الأعباء والتكاليف "[1].

ومن التعريفات والأحكام السابقة يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها لاعتبار النفقة من الأعباء واجبة الخصم عند تحديد الربح الضريبي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط التجاري والصناعي للمنشاة.
- أن تكون خاصة بالسنة المالية محل الفحص.
- أن تكون نفقة حقيقية مؤكدة بحيث لا تكون احتمالية.
- أن تكون إيرادية وليست رأسمالية.
- أن تكون بالقدر اللازم لتحقيق الربح دون مغالاة أو إسراف.
- أن تكون مؤيدة بمستندات صحيحة فنيا، وبالنسبة للنفقات التي لم يجر العرف علي وجود مستند لها يكتفي بالمستند الداخلي بشرط مناسبة المصروفات مع حجم النشاط[2].
- أن تكون مما لا يمنع المشرع خصمه.

وبمطالعة القانون 91 لستة 2005، نجده قد أخذ بمضمون ما أوردته التعريفات سالفة الذكر، وحسم ذلك بما أورده في المادة (22) من ذلك القانون التي تنص علي أن:

---

(1) هذه المادة تقابل المادة (22) من القانون 91 لسنة 2005.
(2) انظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (31) الصادرة في 1985/1/16.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

" يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الإرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.

2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها بمستندات ".

كما حسمت اللائحة التنفيذية للقانون ما قصده المشرع بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها بمستندات، حيث أوضحت المادة(28) من تلك اللائحة أن المقصود بها التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف خارجية أو بيانات أسعار، حيث يسمح بخصمها في حدود 7% من اجمالى المصروفات المؤيدة بمستندات، وقد أوردت تلك المادة أمثلة لها على النحو التالي:

1- الانتقالات الداخلية
2- مصاريف البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء النشاط.
3- مصاريف النظافة.
4- الدمعات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
5- مصاريف الصيانة العادية.
6- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية ذا كانت ستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
7- الإكراميات بحيث لا تزيد عن 1% من المصروفات الفعلية.

ثانيا: النطاق العام للتكاليف الواجبة الخصم:

تناولت المواد (23،24،28) من القانون تحديد نطاق التكاليف والمصروفات التي يسمح بخصمها، حيث عددت المادة (23) محل دراستنا مجموعة من التكاليف التي يسمح بخصمها فنصت على أن:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

"يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يلي:

1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.

2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.

3- الرسوم والضرائب التي تتحملها عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.

4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة، وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها، بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.

6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز(10%) من الربح السنوي الصافي للممول.

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية".

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

كما تناولت المادة (28) الديون المعدومة التي يسمح بخصمها، حيث تنص على أن:

"يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.

2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.

3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.

4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه.

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:

(أ) الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.

(ج) المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو بإبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس.

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وقد تكفلت المادة (24) بتحديد التكاليف والمصروفات التي لا يسمح بخصمها ، حيث تنص على أن

" لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.

2- ما يقضي به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.

3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون.

4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.

5- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها ".

6- تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالايرادات المعفاه من الضريبة قانونا،وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة[1].

بالرجوع إلي نص المادتين (23،24) يمكننا استخلاص الملاحظات الآتية:

الملاحظة الأولي: وهي أن المادة (23) أوردت مجموعة من التكاليف تم حصرها في تسعة بنود، ولا يعني هذا الحصر أن هذه البنود فقط هي التكاليف التي يسمح بخصمها، ولكن قصد المشرع بذلك حسم الأمر بالنسبة لها فأوضح أحكام جواز خصمها، ويستدل على صحة هذا القول من عبارة " على الأخص ، ما يلي" التي أنهى بها المشرع الفقرة الأولى من المادة (23).

---

[1] مضافة بالقانون 11 لسنة 2013.

(2) راجع مناقشات مجلس الشعب بخصوص المنازعات التي قد تثار في حالة عدم النص على هذا البند ، مضبطة الجلسة السبعين ، ص 38.

الملاحظة الثانية: وهي وجود مجموعة من التكاليف التي تدخلها في نطاق التكاليف المسموح بخصمها لتوافر الشروط الواردة في المادة (22)، إلا أن المادة (24) اعتبرتها من التكاليف التي لا يسمح بخصمها حسما لما قد يثار بشأنها من منازعات، مثال ذلك الغرامات والعقوبات المالية التي وردت بالبند رقم (2) من تلك المادة [2].

الملاحظة الثالثة: وهي وجود مبالغ تعد من البنود التي تتضمنها قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية التي أخذ بها المشرع الضريبي، وبالرغم من ذلك لا يسمح بخصمها لوجود النص الصريح الذي يقرر ذلك بالمادة (24)، مثال ذلك الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها، وفى المقابل وجود مبالغ لاتعد من البنود التي تتضمنها قائمة الدخل وبالرغم من ذلك يسمح بخصمها لوجود النص الصريح الذي يقرر ذلك بالمادة (23)، مثال ذلك أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته.

وتأسيسا علي ما سبق يتضح أن النطاق العام للمبالغ واجبة الخصم يتحدد بالتكاليف والمصروفات التي أوردها المشرع الضريبي في المادة (23) بالإضافة إلي التكاليف والمصروفات التي تنطبق عليها الشروط التي أوردتها المادة (22) شريطة أن لاتكون مما تمنع المادة(24) خصمه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الثاني

أسس القياس الضريبي للتكاليف والمبالغ واجبة الخصم

كشفت الدراسة في المبحث السابق عن أن نطاق التكاليف الواجبة الخصم يتضمن مجموعتين من العناصر، فالمجموعة الأولي تتمثل في عناصر التكاليف الواجبة الخصم بنص القانون أي بنص المادتان (28، 24) محل دراستنا، والمجموعة الثانية تتمثل في عناصر التكاليف الواجبة الخصم بخلاف ما نصت عليه تلك المادة لتوافر تطابق شروط المادة(22) عليها، ويتناول هذا المبحث دراسة أسس قياس كل مجموعة من هاتين المجموعتين علي نحو ما سيرد تفصيلا فيما يلي:

المجوعة الأولي: عناصر التكاليف الواجبة الخصم بنص القانون:

ونقصد بهذه المجموعة عناصر التكاليف التي يسمح بخصمها بنص المادة (23) من القانون 91 لسنة 2005، والتي انطوت عل تسع بنود، نتناول كل منها بصفة مستقلة علي نحو ما سيرد تفصيلا في الفرعيات التالية:

أولا: عوائد القروض:

وهي المبالغ التي يستحق دفعها مقابل اقتراض المنشأة أموال الغير لتمويل نشاطها الخاضع للضريبة، والتي يطلق عليه محاسبيا " الفوائد المدينة " ، وهى تعد من التكاليف واجبة الخصم أياً كانت قيمتها، وذلك بنص البند(1) من المادة (23) محل دراستنا، وعند معالجتها ضريبيا يجب أن التأكد من ما يلي :

1- أن هذه العوائد لم تنشأ عن أموال اقترضها الممول لتمويل حاجاته الشخصية، حيث أن ما يسري علية الخصم هي العوائد المرتبطة بأموال لتمويل النشاط الخاضع للضريبة.
2- المستندات المؤيدة لها لتحديد ما يخص الفترة من حيث هذه العوائد، حيث ما يسري عليه الخصم هي العوائد التي تخص الفترة محل التحاسب تطبيقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا، ويقصد بالعوائد الدائنة كل ما تحصل عليه المنشأة من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية[1].

4- تطبيق البند (4) من المادة (24)، بحيث لا يسمح بخصم عوائد القروض المحسوبة بسعر يزيد عن مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية محل التحاسب.

5- التأكد من أن العوائد تخص قروض حقيقية، لذلك فان الفاحص الضريبي قد يواجه عند فحصه لبند عوائد القروض الحالات التالي:

(أ) **حالة الفائدة علي رأس المال:** قد يقوم صاحب المنشاة بحساب فائدة علي رأسماله ويدرجها في قائمة الدخل، وحيث أن الربح الذي تحققه المنشأة الفردية ـ الذي يمثل العائد على الاستثمار ـ يكون مستمدا من تزاوج رأس المال والعمل معا، لذلك لا تعد الفائدة على رأس المال تكليفا على ذلك الربح وهذه الفائدة، ومن ثم لا تعد من التكاليف واجبة الخصم ضريبيا.

(ب) **حالة فوائد القروض التي يمنحها الملاك للمنشاة:** قد يقوم صاحب المنشاة الفردية بحساب فائدة عن ما يقدمه لمنشاته من قروض، وفي مثل هذه الحالة لا تعتبر الفائدة من التكاليف الواجبة الخصم ضريبيا لعدم اعتراف مصلحة الضرائب بالشخصية المستقلة للمنشاة الفردية، لذلك فإن القرض في هذه الحالة يعتبر إضافة لرأس المال، ولا تعد فائدته تكليفا على ذلك الربح.

---

(1) توضح مناقشات مشروع القانتون أن الهدف من هذه المعالجة هو ألا تستخدم المنشأةأموالها في التهرب من الضريبة، وذلك بأخذ قرض ويوضع في البنك للحصول على فائدة، وهى معفاة من الضريبة في حين أن فائدة القرض تعتبر تكلفة يتم خصمها، راجع: المرجع السابق، ص21

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانيا: الإهلاكات لأصول المنشأة:

أوضح المشرع الأحكام التي تناولت المعالجة الضريبة لاهلاكات أصول المنشأة في المواد(25،26،27)، من القانون 91 لسنة 2005. وبمطالعة المواد التي تناولت الأحكام الخاصة بالمعالجة الضريبية لاهلاكات أصول المنشأة، يتضح أنها تحدثت عن نوعين من الإهلاك، فالمادتان (25،26) تناولتا الإهلاكات العادية بالمفهوم المحاسبي، بينما تناولت المادة (27) نوع أخر من مسموحات الإهلاك التي تستخدم كحافز ضريبي[1] ، ويتم مناقشة كل نوع على حده، وذلك على نحو ما سيرد فيما يلي :

1- الإهلاكات العادية:

وهي الإهلاكات التي أشار إليها البند رقم (2) من بنود التكاليف واجبة الخصم التي نصت عليها المادة (23) محل دراستنا، ويقصد بالإهلاك العادي من وجهة النظر المحاسبية قيمة ما يحمل على إيرادات الفترة مقابل توزيع تكلفة الأصل القابلة للإهلاك بطريقة منطقية ومنتظمة خلال العمر الانتاجى للأصل، وتتم مناقشة الجوانب المختلفة للاهلاكات العادية بعد عرض نص المواد التي أختصها المشرع بالاهلاكات العادية ، وذلك على النحو التالي :

حيث تنص المادة (25) على أن :

" يكون حساب الإهلاك لأصول المنشأة على النحو الأتي:

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات، وذلك عن كل فترة ضريبية.

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.

---

(1) أنظر: تفصيلات ذلك في بحثنا بعنوان: " النماذج البديلة لمسموحات الإهلاك كحافز ضريبي وموقف التشريع الضريبي منها" مرجع سابق.

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:

(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك ".

وتنص المادة(26) على أنه:

" يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقية التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.

فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم ".

وباستقراء النصوص الثلاثة سالفة الذكر، يمكن استخلاص أسس وقواعد الإهلاكات العادية لأصول المنشأة على النحو التالي :

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(أ) الأصول القابلة للإهلاك: تحدد المادة (25)الأصول القابلة للإهلاك بجميع الأصول الثابتة المادية أو المعنوية المملوكة للمنشاة التي تتعرض قيمتها للنقص، ويقصد بالأصول المعنوية الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير، ومن أمثلة تلك الأصول التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة. كما تحدد المادة (25) الأصول غير القابلة للإهلاك بتلك الأصول التي لا تتعرض قيمتها للنقص بسبب الاستعمال أو بمرور الزمن كالأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات مثلا، وقد قسمت تلك المادة الأصول القابلة للإهلاك إلى أربعة مجموعات تتضمن كل مجموعة عدد من الأصول الثابتة على النحو التالي :

المجموعة لأولى، المباني والانشاءات والتجهيزات والسفن والطائرات.

المجموعة الثانية، الأصول المعنوية المشتراة.

المجموعة الثالثة، الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات.

المجموعة الرابعة، أصول النشاط الأخرى.

(ب) القيمة القابلة للإهلاك: تميز المادتان (26، 25) بين أساسين لتحديد القيمة القابلة للإهلاك والتي يقصد بها القيمة التي علي أساسها يتم تحيد مقدار الإهلاك الذي يسمح بخصمه، وذلك على النحو التالي:

أساس التكلفة، وقد قصد به المشرع في المادة (25) قيمة الأصل التي تتضمن تكلفة الشراء أو الإنشاء أو التطوير أو أعادة البناء، وبذلك يكون المشرع الضريبي ساير ما أخذ به المعيار المحاسبي المصري رقم (10) الذي يحدد هذه القيمة بسعر شراء الأصل شاملا رسوم الاستيراد والضرائب المرتبطة بعملية الشراء ـ الضريبة على المبيعات ـ وأي تكاليف مباشرة أخرى ستلزمها عملية تجهيز الأصل إلى الحالة التي يتم تشغيله بها في الغرض الذي أقتنى من أجله، وذلك إلى جانب النفقات اللاحقة على الاقتناء التي تؤدى إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

للأصل، ويستخدم هذا الأساس بالنسبة لأصول المجموعتين الأولى والثانية.

نظام أساس الإهلاك، وقد قصد به المشرع في المادة (26) القيمة المحسوبة بنظام أساس الإهلاك، وهو أسلوب استحدثه القانون 91 لسنة 2005بهدف تبسيط المعالجة الضريبية لأنواع معينة من الأصول الرأسمالية تحددها المادة (26) في الأصول التي تتضمنها المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يتم حساب القيمة القابلة للإهلاك بالمجموع الجبري لرصيد الأصل في بداية السنة والإضافات والاستبعادات خلال السنة، وسيتم توضيح كيفية حساب القيمة القابلة للإهلاك وفقا لهذا النظام حالا.

(جـ) معدلات الإهلاك: أن المادة (25) حددت معدلات الإهلاك للأغراض الضريبية، التي قد تختلف عن معدلات الإهلاك المحاسبية، لذلك فهي معدلات لا يجوز مخالفتها عند حساب الإهلاكات العادية لأصول المنشأة، كما حددت تلك المادة الأساس المتخذ لحساب قيمة الإهلاك، وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

مجموعات الأصول الثابتة	الأساس المتخذ لحساب الإهلاك	معدل الإهلاك
المجموعة الأولى: المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات	أساس التكلفة	%5
المجموعة الثانية: الأصول المعنوية المشتراة	أساس التكلفة	%10
المجموعة الثالثة: الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات	أساس الإهلاك	%50
المجموعة الرابعة: الأصول الأخرى بخلاف ما سبق	أساس الإهلاك	%25

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(د) طريقة حساب الإهلاك: يتضح من الجدول السابق أن تحديد قيمة الإهلاك الذي يسمح بخصمه عن الفترة الضريبية يتم حسابه بإحدى طريقتين على النحو التالي:

الطريقة الأولى:

وهى طريقة القسط الثابت التي لا يجوز للمنشأة استخدام غيرها من طرق الإهلاك الأخرى للأغراض الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار عدم جواز خصم القيمة التخريدية للأصل من القيمة القابلة للإهلاك كما هو متبع محاسبيا، وحساب الإهلاك اعتبارا من تاريخ الاستخدام الفعلي للأصل، وفي حالة استخدامه خلالالفترة الضريبية، فإنه ينبغي حسابه بنسبة مدة استخدامه خلال السنة[1]، بإتباع المعادلة التالية:

إهلاك الفترة الضريبي =
تكلفة الأصل × معدل الإهلاك حسب المجموعة × مدة الاستخدام

الطريقة الثانية:

وهى نظام أساس الإهلاك، وقد سبق التعريف بالنموذج الذي يستخدم لتحديد قيمة أساس الإهلاك، وبالرغم من عدم صحة المنطق الذي تستند إليه هذه الطريقة ـ من وجهة نظرنا ـ حيث تؤدى إلى عدم توزيع تكلفة الأصل بطريقة منتظمة خلال عمره الانتاجى، إلا أن المعالجة الضريبية تقتضى استخدامها، وذلك بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى:تحديد القيمة القابلة للإهلاك، وتتحدد هذه القيمة بالنموذج التالي :

---

(1) أنظر العليمات التنفيذية للفحص رقم (85) لسنة 1977 بشأن أسس إهلاك الأصول الثابتة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جنيه	جنيه	بيان
	××	القيمة الدفترية الضريبية في أول الفترة
	××	تكلفة الإضافات خلال الفترة
××		
		يخصم منه:
	××	قيمة التصرفات في الأصول الثابتة
	××	قيمة التعويضات المحصلة خلال الفترة نتيجة فقد أو هلاك الأصول
	××	قيمة الإهلاك المعجل في حالة الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج
(××)		
××		أساس الإهلاك

ومن الجدول السابق يتضح أن أصول المجموعة الثالثة والرابعة لا تحسب بالنسبة لها أرباح رأسمالية، حيث يتم حساب إهلاكها بنظام أساس الإهلاك، ولذلك فإن ما تحصل عليه المنشأة عند التصرفات في تلك الأصول سواء أكانت تصرفات إرادية أو لا إرادية تدخل في حساب أساس الإهلاك.

الخطوة الثانية: التعامل مع قيمة أساس الإهلاك، يتم التعامل مع أساس الإهلاك الناتج من تطبيق النموذج السابق على نحو ما هو موضح في الحالات التالية:

- إذا كانت قيمة أساس الإهلاك سالبة، فانه هذه القيمة تضاف لأرباح الفترة الضريبية.
- إذا كانت القيمة لا تتجاوز 10000 جنيه، فإنها تعد من التكاليف واجبة الخصم.
- إذا كانت القيمة تتجاوز 10000 جنيه، فانه يتم حساب الإهلاك لكل مجموعة بالنسب المحددة لها دون النظر إلى مدة الاستخدام، وذلك بالمعادلة التالي :

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإهلاك بنظام أساس الإهلاك = أساس الإهلاك × معدل الإهلاك حسب المجموعة

الخطوة الثالثة: التعامل مع قيمة الإهلاك، يتم التعامل مع قيمة الإهلاك الناتج من تطبيق المعادلة السابقة على نحو ما هو موضح في الحالات التالية:

- إذا كان رصيد الأصل بعد خصم قيمة الإهلاك لم يتجاوز 10000 جنيه، فان الرصيد بالكامل يعد من التكاليف واجبة الخصم .
- إذا كان رصيد الأصل بعد خصم قيمة الإهلاك تجاوز 10000 جنيه، فان الرصيد يرحل للفترة الضريبية التالية ليدخل في حساب أساس الإهلاك لتلك الفترة، وفى هذه الحالة يعد الإهلاك المحسوب من التكاليف واجبة الخصم.

2- الإهلاك المعجل:

وهو الإهلاك التي تناولته المادة (27) من القانون 91 لسنة 2005 التي تنص على أن:

" تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.

ويتم حساب الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30% المذكورة.

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة ".

وعلى ذلك، فان المقصود بالإهلاك المعجل هوالمبلغ الذي يتم خصمه من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج بنسبة معينة، وقد أراد المشرع بذلك تشجيع المنشآت علي استبدال وتجديد التجهيزات الآلية المملوكة لها لتواكب التقدم التقني المتسارع على

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الصعيد العالمي، مما يؤدى إلى رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت.

ويعد الإهلاك المعجل من التكاليف الواجبة الخصم وفقا للفقرة الأولى من المادة (27) سالفة الذكر، وتتم المعالجة الضريبية للإهلاك المعجل في ظل الاعتبارات والشروط التالية:

- أن تكون الأصول المشتراة آلات ومعدات، حيث لا يسري خصم الإهلاك المعجل لغيرها من الأصول الثابتة كالمباني والسيارات والأثاث مثلا.
- أن تكون الآلات والمعدات تم اقتنائها لغرض استخدامها في الاستثمار في مجال الإنتاج.
- أن تكون الآلات والمعدات قد تم اقتنائها عن طريق الشراء أو تم مصنعة داخليا أو تكون مهداة، وذلك بصرف النظر عن كونها بحالة جديدة أو مستعمة[1].
- أن يحدد الإهلاك المعجل بنسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات، حيث لا يسري خصم الإهلاك المعجل الذي يزيد عن تلك النسبة.
- أن يحسب الإهلاك المعجل من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج، حيث لا يسري خصم الإهلاك المعجل إذا كانت في مرحلة الإعداد والتجهيز للاستخدام.
- أن يحسب الإهلاك المعجل لمرة واحدة فقط، حيث يتم حسابه بالكامل حتى ولو استخدمت الآلات والمعدات يوما واحدا خلال أول فترة ضريبية ، فهو لا يحسب بنسبة مدة الاستخدام كالإهلاك العادي.
- أن تحتفظ المنشاة بدفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة ومنتظمة.

أما من حيث علاقة الإهلاك المعجل بالإهلاك العادي، فقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة(27) محل دراستنا أن يتم حساب الإهلاك العادي للآلات والمعدات بعد خصم الإهلاك المعجل للتوصل إلى القيمة التي يتم إضافتها إلى أساس الإهلاك، وذلك لأن الآلات والمعدات تدخل ضمن أصول المجموعة الرابعة التي يستخدم بالنسبة لها نظام أساس الإهلاك السابق مناقشته.

---

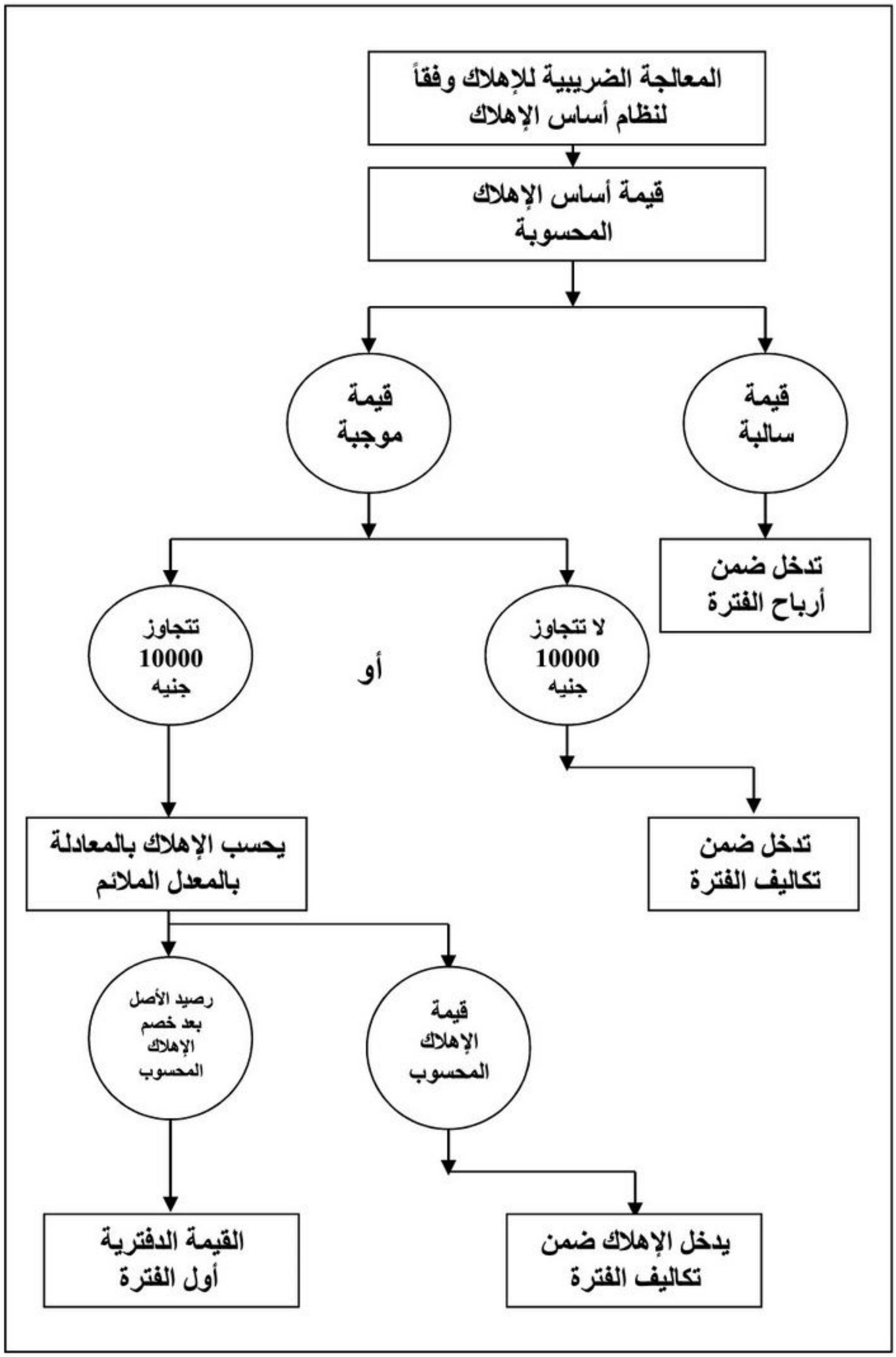
(1) بالرغم من عدم النص على سريان الإهلاك المعجل على الأصول التي يتم تصنيعها داخليا، ألا أنه لم يمنع هذا أيضا ، حيث أن النص يقضى بخصم 30% من

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ولما كان الإهلاك المعجل لا يعد من المصروفات التشغيلية من وجهة النظر المحاسبية، فإنه لا يكون محملاً لقائمة الدخل، لذلك يتم خصمه ضمن الإهلاكات الضريبية بالمرحلة الثالثة لقائمة الإقرار التفصيلية بند رقم [324].

وتأسيسا على ما سبق، فانه يمكن تلخيص خطوات المعالجة الضريبية للهلاك باستخدام نظام أساس الإهلاك كما هو موضح في الشكل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية



جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ولتوضيح أسس المعالجة الضريبية لإهلاك الأصول الثابتة، نفترض أن الربح المحاسبي لإحدى المنشآت الصناعية عن السنة المنتهية في 12/31/ 2017 يبلغ 250000 جنيه، وبالفحص لأغراض إعداد الإقرار الضريبي أتضح الآتي:

1- أظهرت سجلات إحدى المنشآت الصناعية بيانات الأصول الثابتة في بداية السنة كالتالي:

نوع الأصل	تكلفة الأصل (جنيه)	مجمع الإهلاك (جنيه)	
		المحاسبي	الضريبي
مباني	250000	100000	85000
حاسبات آلية	28000	14000	10500
آلات ومعدات	200000	110000	80000
سيارات	50000	35000	28000

2- أظهرت قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 12/31/ 2017الاهلاكات بمبلغ 67100 جنيه على النحو التالي:

(أ) 18000 جنيه إهلاك مباني بمعدل إهلاك 8% .

(ب) 7500 جنيه أهلاك حاسبات آلية.

(جـ) 38600 جنيه إهلاك آلات ومعدات بمعدل 20%.

(د) 3000 جنيه إهلاك سيارات توزيع بمعدل 15%.

3- معلومات أخرى:

(أ) تم بيع المباني في أول يوليو2017 تكلفتها 50000 جنيه مبلغ 60000 جنيه، بربح يبلغ 57000 جنيه أدرج بقائمة الدخل، وقد بلغ مجمع الإهلاك المعتمد ضريبيا في بداية السنة 38000 جنيه.

(ب) تم شراء حاسبات آلية في أول مايو 2017 بمبلغ 15000 جنيه.

(ج) تم بيع آلات ومعدات في أول يوليو 2017 بمبلغ 5000 جنيه، وتبلغ تكلفتها 60000 جنيه، ويخصها من مجمع الإهلاك المحاسبي في بداية السنة 45000 جنيه، بينما المعتمد ضريبيا يبلغ 29500 جنيه، علما بأن الناتج عن عملية البيع قد تم إدراجه في قائمة الدخل.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(د) تم الحصول على مبلغ 35000 جنيه تعويض عن هلاك سيارات التوزيع المملوكة للمنشأة نتيجة حدوث حريق بجراج المنشأة في بداية السنة المالية، وقد تم شراء سيارة في تاريخ الحادث بقيمة الربح الرأسمالي الناتج عن التعويض الذي لم يدرج بقائمة الدخل.

(ه) تم شراء آلات ومعدات في أول سبتمبر2017 بمبلغ 100000 جنيه، وقد تم استخدامها بعد شهر وبلغت تكاليف إعدادها للاستخدام 12000 جنيه

فابستخدام المعلومات السابقة يمكن قياس الربح الضريبي بإعداد كشف التعديلات التالي:

قتئمة الاقرار التفصيلية الجزئية

صافي الربح المحاسبي		250000
يضاف إليه		
(2) الاهلاك المحاسبي للاصول الثابته (تسوية 3).	67100	
(2/أ) فرق إهلاك المباني المباعة(التسوية2)	750	
		67850
اجمالي الربح الضريبي		317850
يخصم منه		
(3/أ)فرق الربح الرأسمالي للمباني (التسوية1/أ)	7750	
(2) الاهلاك الضريبي للاصول الثابته (التسوية 3)	8750	
		(124200)
صافي الربح الضريبي		193650

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التسويات

1- المباني:

(أ) الناتج من بيع المباني ضريبيا:

جنيه	جنيه	
60000		ثمن البيع
	50000	تكلفة المباني
	(38000)	مجمع الإهلاك في بداية السنة
	(1250)	إهلاك سنة البيع (50000×5%×2/1)
(10750)		صافى القيمة الدفترية
49250		الربح الرأسمالي الضريبي
(57000)		الربح الرأسمالي المحاسبي
7750		فرق الربح الرأسمالي (يخصم بقائمة الاقرار التفصيلية)

2- فرق اهلاك سنة بيع المباني:

اهلاك محاسبي = 50000×8% ×2/1 = 2000 جنيه

اهلاك ضريبي = 50000×5% ×2/1 = 1250 جنيه

قيمة فرق الاهلاك = 2000 – 1250 =750 جنيه

(3) معالجة الاهلاك بالاقرار الضريبي:

(أ) اضافة الاهلاك المحاسبي الظاهر بقائمة الدخل بالكامل وقيمته 67100 جنيه في المرحلة الثانية بقائمة الاقرار التفصيلية.

(ب) خصم الاهلاك الضريبي وقيمته 116450 جنيه في المرحلة الثالثة بقائمة الاقرار التفصيلية، ويتحدد كالتالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جدول رقم (110) بيان بإهلاكات الأصول الثابتة لأغراض حساب الضريبة

البيــان	مباني وإنشاءات وما يلحق بها	آلات ومعدات لأغراض الصناعة	أصول أخرى	حاسبات آلية و كمبيوتر ومستلزماته	أصول معنوية تم شرائها
نسبة الإهلاك	%5	%25	%25	%50	%10
رصيد أول المدة	250000	120000	22000	17500	--
إجمالي الإضافات	--	112000	20000	15000	--
إجمالي الاستبعادات	(50000)	(5000)	(35000)	--	--
الإهلاك المعجل	--	(33600)	--	--	--
رصيد آخر المدة	200000	193400	7000	32500	--
الإهلاك الضريبي	11250	48350	7000	16250	--
الإهلاك المعجل	--	33600	--	--	--
الإجمالي	11250	81950	7000	16250	--

مجموع الاهلاك الضريبي =11250+81950+7000+16250 =116450 جنيه

ثالثا:الرسوم الضرائب التي تدفعها المنشاة:

ويقصد بها الضرائب التي تدفعها المنشاة بسبب نشاطها التجاري أو الصناعي أو بمناسبته. وباستقراء نص البند (3) من المادة (23) محل دراستنا، يمكن استخلاص الملاحظات الآتية:

الملاحظة الأولي: أن المشرع قد سمح يخصم جميع الضرائب المباشرة التي يقع عبئها أصلا علي المنشاة، وذلك باستثناء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين التي تتحملها المنشأة بالرغم من أنها تعتبر من عناصر التكاليف المرتبط بإيرادات الفترة، وقد استند المشرع في عدم السماح بخصمها إلي أنها تمثل حصة الدولة في الربح وبذلك تعتبر استعمالا للربح بعد تحققه وليس تكليفا عليه، وعلى ذلك فان الضرائب المباشرة التي يسمح بخصمها في هذه الحالة هي الضريبة على العقارات المبنية في حالة ما إذا كانت المنشاة تزاول نشاطها في عقار مملوك لها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الملاحظة الثانية: أن الضرائب غير المباشرة التي يسمح بخصمها وفقا لصريح نص البند (3) محل دراستنا هي كافة الرسوم التي تدفعها المنشأة، مثال ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الدمغة علي المحررات ورسوم تجديد رخص تسيير السيارات [1]، وهى مبالغ تكون المنشأة ملتزمة بدفعها لأنها لازمة لمباشرة نشاطها.

وهنا تثور مشكلة ضريبة المبيعات، وقد حسمت مصلحة الضرائب هذه المشكلة بان أصدرت تعليماتها التي تقضى باعتبارها من عناصر التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للممولين الذين يقومون بسدادها علي المشتريات أو المدخلات وغير المكلفين بتحصيلها علي مبيعاتهم، بينما لا تعد هذه الضريبة من عناصر التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للممولين الذين يقومون بتحصيلها من الغير وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات في المواعيد المقررة، وذلك بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات أو المدخلات [2].

الملاحظة الثالثة: أن المشرع الضريبي سمح في المادة (45) من القانون 91 لسنة 2005 لمالكي الثروة العقارية باستنزال ما سددوه من الضرائب العقارية الأصلية من الضريبة المستحقة عليهم طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ـ الذي يتناول الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ـ وبما لا يزيد على هذه الضريبة، كما سيأتي في حينه عند دراسة موضوع ربط وتحصيل الضريبة.

وهنا يثور التساؤل حول استنزال ما تسدده المنشأة الفردية التي تزاول نشاطها في عقار مملوكا لها من الضرائب العقارية الأصلية والتي تم خصمها عند قياس الربح الضريبي؟ إن الإجابة علي هذا التساؤل تكون بالنفي بالنسبة لاستنزال الضرائب العقارية، وذلك لآن العقارات الداخلة ضمن أصول المنشأة لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية بنص المادة (46) كما سيأتي عند دراسة هذه الأحكام في الباب الرابع من هذا الكتاب.

---

(1)) يطلق المشرع المصري أحيانا على الرسوم الجمركية عبارة الضرائب الجمركية، كما يطلق على رسم الدمغة لفظ ضريبة الدمغة، وهو ما يعد خلطا في المفاهيم العلمية التي تفرق بين الرسم والضريبة.

(2) انظر: تعليمات الفحص التنفيذية لمصلحة الضرائب رقم (28) متنوعة لسنة 2001.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الملاحظة الرابعة: أن شرط سداد الضريبة يجب أن يتحقق حتى تعد من التكاليف الواجبة الخصم، وبذلك يكون المشرع قد خرج عن أساس الاستحقاق المحاسبي بالنسبة لبند الضرائب، وإلزام المنشاة بإتباع الأساس النقدي بالنسبة لهذا البند، وقد يكون هدفه من هذا هو تحفيز الممولين علي سداد ما يستحق عليهم من ضرائب، مما يؤثر إيجابيا علي حصيلة الضرائب.

رابعا: أقساط التأمين الاجتماعي:

صدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين لحساب الغير، وكذلك القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، وذلك بهدف تعويض المؤمن عليهم أو أسرهم بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرضون لها والممثلة في فقد الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو الإصابة أو المرض أو البطالة، لذلك فانه طبقا للبند(4) من المادة (23) محل دراستنا تعد من التكاليف المبالغ التي يقرر قانون التأمين الاجتماعي أن تؤديها المنشأة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصالح العاملين بها مقابل حصتها في المعاشات والتأمين الصحي وتأمينات البطالة وإصابة العمل والشيخوخة، وكذلك ما تؤديه لصالح صاحب المنشأة، ولذلك فإن الفاحص الضريبي ينبغي أن يتحقق بالنسبة لبند التأمين الاجتماعي أن ما يتم خصمه هي المبالغ التي تحددت طبقا لما تقضى به أحكام قوانين التأمين الاجتماعي وعلى الأخص ما يلي :

1- أن الأجور التي تحسب علي أساسها نسب التأمين الاجتماعي هي أجور العاملين المؤمن عليهم في شهر يناير من سنة التحاسب الضريبي.
2- أن الأجور التي تحسب علي أساسها نسب التأمين الاجتماعي للعاملين الذين التحقوا بالخدمة بعد شهر يناير هي أجور الاشتراك عند التحاقهم وذلك حتى شهر يناير التالي، ثم يعاملوا بعد ذلك على الأساس المبين في البند السابق.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- أن ما حمل به الربح هي الاشتراكات التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي على النحو التالي:

(أ) **بالنسبة لصاحب المنشأة،** تكون لاشتراكات بواقع 15% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره من بين الدخول الموضحة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون.

(ب) **بالنسبة لحصة المنشأة،** تكون هذه الحصة بالنسب التي يوضحها الجدول التالي:

نوع التامين	نسب الاشتراك[1]	
	عن الأجر الاساسى	عن الأجر المتغير
1- الشيخوخة والعجز والوفاة	%15	%15
2- المكافأة (عن الأجر الأساسي)	%2	-
3- إصابة العمل	%3	%3
4- المرض	%4	%4
5- البطالة	%2	%2
الإجمالي	%26	%24

4- يستثنى من النسب الواردة في الجدول السابق ما يلي:

(أ) في مجال تامين الشيخوخة والعجز والوفاة: لأتسرى أحكام هذا التامين في شأن المؤمن عليه الذي تجاوزت سنه الستين فيما عدا الذي بلغ سن الستين ولم يكن استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة (20 شهر).

(ب) في مجال تامين إصابات العمل: لا يؤدى اشتراك تأمين إصابة العمل طوال وجود المؤمن عليه في أجازة لغير العمل، وفى حالة وجوده خارج البلاد لا يؤدى عنه من اشتراك هذا لتامين إلا ما يقابل ميزة المعاش وتعويض الدفعة الواحدة (1%) .

(جـ) في مجال تامين المرض : لا يؤدى اشتراك هذا التامين في الحالات التالية :

- طوال انتداب المؤمن عليه إلى جهة غير خاضعة لهذا التامين.
- طوال استدعاء المؤمن عليه أو استبقاؤه أو تكليفه بخدمة القوات المسلحة.

---

(1) انظر المنشور رقم (2) لسنة 2001 الصادر في 2001/7/12.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

– طوال وجود المؤمن عليه في أجازة خارج البلاد.

(د) في مجال تامين البطالة : لا يؤدى اشتراك هذا التامين في الحالات التالية :

- من بلغوا سن الستين ومستمرين في العمل. 6
- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة.
- حالة أفراد أسرة صاحب العمل في المنشاة الفردية حتى الدرجة الثانية وهم الأفراد الذين يعولهم فعلا كالأولاد والوالدين والإخوة والأخوات والزوجة .

خامسا: المبالغ المستقطعة لحساب الصناديق الخاصة:

يقصد بالصناديق الخاصة كل نظام أوجمعية أو نقابة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخري يتم إنشائه بغير رأس مال، ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساس أن يؤدى إلي أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في حالات زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينا أو وفاة العضو أو من يعوله، وحالة التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الزرق، وحالة عدم القدرة علي العمل بسبب المرض أو الحوادث، وغير ذلك من الحالات.

وتشجيعا للمنشات علي إنشاء مثل هذه الصناديق والمساهمة فيها لما تمثلها من أهمية في مجال تأمين مستقبل العاملين بها وتوفير الرعاية لهم- فقد اعتبر المشرع المبالغ التي تساهم بها المنشاة في تلك الصناديق من الأعباء الواجبة الخصم بالشروط التي أوردها البند (5) من المادة (23) محل دراستنا، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

1- أن يتم إنشائه طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أو طبقاً لنظام خاص.
2- أن يكون لدى الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلا عن حسابات المنشأة.
3- أن تستثمر أموال الصندوق لصالح الصندوق لحسابه الخاص،وليس لحساب المنشأة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4- أن يكون للصندوق لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشاة طبقاً لهذا النظام هو لمقابلة مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التي تلتزم بسداده للعاملين بها عند تركهم الخدمة.
5- أن تكون للصندوق دفاتر وحساب مستقلة عن دفاتر وحسابات المنشأة.
6- أن لا تتجاوز المبالغ السنوية التي تستقطعها المنشأة من أموالها أو أرباحها لحساب هذا الصندوق 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها.

سادسا: أقساط تأمين العجز أو الوفاة أو الحصول على إيراد :

هي المبالغ التي يقوم الممول بسدادها لإحدى شركات التأمين بسبب إبرامه وثيقة تأمين لتغطية مخاطر العجز أو الوفاة، أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك إلى جانب اشتراكات صاحب العمل التي يتم تأديتها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في التأمين الاجتماعي كما أوضحنا في البند(4) السابق ذكره.

وتحقيقا للمساواة بين مزاولين للنشاط التجاري والصناعي، وبين غيرهم من مزاولي نشاط المهن عير التجارية وكذلك أصحاب المرتبات وما في حكمها، حيث سمح لهم المشرع بخصم أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي كما سنوضح في الأبواب التالية، فان البند (6) من المادة (23) محل دراستنا اعتبر أقساط تأمين العجز أو الوفاة أو الحصول على إيراد من التكاليف واجبة الخصم، وذلك بالشروط التالية:

1- أن يكون التأمين معقودا على الممول ذاته، وليس على شخص أخر.
2- ألا تتجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

سابعا: التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية:

بالرغم من أن التبرعات والإعانات التي تدفعها المنشاة لا تعد من المصروفات ذات العلاقة التأثيرية بالإيراد والتي لا تكون لازمة للحصول عليه بصورة مباشرة مما يجعلها استعمالا للربح وليس تكليفا عليه- إلا أن المشرع الضريبي يسمح بخصمها تشجيعا وتحفيزا للمنشأة للوفاء بمسئوليتها الاجتماعية وتحقيقا للتكافل الاجتماعي، ولقد تناول البند (7) من المادة (23) محل معالجة التبرعات التي يتم دفعها لجهات حكومية، حيث اعتبرتها من التكاليف واجبة الخصم أيا كان مقدارها بالشروط التالية :

1- أن تكون مدفوعة فعلا.
2- أن تحصل عليها أحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة كالهيئات العامة.
3- أن تكون الجهات سالفة الذكر جهات مصرية - وهو المعنى نراه في ضمير المشرع بالرغم من عدم النص عليه ـ حيث من المنطقي عدم جواز خصم التبرعات المدفوعة لجهات حكومية أجنبية.

ثامنا: التبرعات والإعانات المدفوعة لجهات غير حكومية:

يسمح المشرع الضريبي بخصم تلك المبالغ لتحقيق نفس الهدف الذي من أجله يسمح بخصم التبرعات المدفوعة لجهات حكومية، إلا أن المعالجة الضريبية لتلك المبالغ تتطلب توافر الشروط ـ التي يتطلبها البند(8) من المادة (23) محل دراستنا ـ التالية:

1- أن تكون مدفوعة فعلا لإحدى الجمعيات أوالمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، أو لأحدى دورا لعلم أوالمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي، أو لأحدى مؤسسات البحث العلمي المصرية، لذلك لا يسرى الخصم علي التبرعات والإعانات المدفوعة لهيئات سياسية كالأحزاب مثلا.
2- أن تنتهي السنة المالية للمنشاة بتحقيق صافي ربح ضريبي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- ألا تتجاوز التبرعات والإعانات التي تتوافر فيها الشروط السابقة 10% من صافي الربح الضريبي للمنشاة، لذلك فإن الزيادة عن هذه النسبة لا يسرى عليها الخصم، ويعني ذلك أن ما يسمح بخصمه هو مبلغ التبرعات والإعانات المدفوعة فعلا أو المحسوبة بنسبة 10% من صافي الربح الضريبي أيهمها أقل، ويتم حساب الحد الأقصى للتبرعات والإعانات بالمعادلة التالية:

$$\text{التبرعات المحسوبة} = \text{صافي الربح الضريبي قبل التبرعات} \times \frac{10}{110}$$

تاسعا: الجزاءات المالية والتعويضات :

وهي المبالغ التي تدفعها المنشاة للغير نتيجة ما سببته له من ضرر كتعويضات نتيجة لعدم وفائها بمسئوليتها التعاقدية وتقصيرها في تنفيذ موضوع ما تبرمه من عقود، كغرامات التأخير أو فسح العقود، وكذلك الغرامات المتعلقة بمخالفات جنائية لها صفة شخصية كغرامات مخالفة قوانين الضرائب أو التسعيرة الجبرية أو الغش التجاري.

وقد كانت القاعدة العامة التي يجري عليها العمل بمصلحة الضرائب بناء على أحكام قضائية هي اعتبار هذه المبالغ من التكاليف واجبة خصم متي كانت متعلقة بنشاط المنشاة، وقد استندت هذه القاعدة على أن نشاط المنشأة هو الذي هيأ الفرصة لاتهام الممول وساعد عليه، لذلك فان الاتهام متعلقا بإدارة المنشأة ومتصلا بعمل من أعمالها، وقد ثبتت هذه المبالغ في ذمة الممول بحكم قضائي. كما أن معالجتها كتكاليف واجبة الخصم يستقيم مع معالجة التعويضات ـ القضائية التي يحكم بها لصالح المنشاة ـ كإيرادات فرعية تخضع للضريبة.

وعند مناقشة مشروع القانون تعددت واختلفت الآراء بشأن المعالجة الضريبية للجزاءات المالية والتعويضات، حيث تم حسم تلك المعالجة بان اعتبرها البند(9) من المادة (23) محل دراستنا من التكاليف واجبة الخصم(11)، وأكد البند(2) من المادة (24) هذه المعالجة، وهو ما يؤدى إلى أن خصم تلك المبالغ يتطلب توافر الشروط التالية:

---

11) راجع: مناقشات هذا البند في مضبطة الجلسة السبعين ، مرجع سابق، ص 35–47 .

1- أن تمثل مبالغ مستحقة على الممول نتيجة عدم الوفاء بمسئولية تعاقدية متعلقة بالنشاط الذي تزاوله المنشأة، وهو ما يعنى عدم خصم الغرامات المالية والتعويضات المتعلقة بالتعاقدات الشخصية للممول.
2- ألا تمثل مبالغ مستحقة على المنشأة نتيجة تعمد الممول أو أحد تابعيه مخالفة أحد القوانين مما أدى إلى ارتكاب جناية أو جنحة عمدية، حيث لا يمكن للممول أن يستفيد من تعمد مخالفة القوانين بتخفيض أعبائه الضريبية، ولما كان هذا الشرط يؤكد على المخالفات العمدية، فان ذلك يعنى ـ من وجهة نظرنا ـ أن المخالفات نتيجة الخطأ غير العمدى تعد من التكاليف واجبة الخصم.

عاشرا: تكلفة تمويل واستثمار الايرادات المعفاه من الضريبة قانونا:

سبق وان اوضحنا ان القانون رقم 11 اسنة 2013 اضاف الي المادة رقم 14 من القانون البند رقم (6) الذي يقضي بعدم اعتبار تكلفة تمويل واستثمار الايرادات المعفاه من الضريبة بقانونا من التكاليف الواجبة الخصم، وعند تطبيق هذا البند يجب الاخذ في الاعتبار ما يلي:

(أ) يقصد بتكلفة التمويل والاستثمار مجموع كل من المبالغ المستحقة او تالمدفوعة والمحملة علي القوائم المالية، ومنها العوائد المدفوعة او الميتحقة علي الودائع والقروض والسلفيات والديون واي سصورة من صور التميل بالدين، بالاضافة الي المصاريف العمومية والادارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، علي الا يدخل في ذلك الاهلاك والمخصصات.

(ب) ان تكون هذه المصروفات تتعلق بايرادات معفاه من الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين، وكذلك المعفاه من الضريبة علي ارباح الاشخاص الاعتبارية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ج) يتم تجديد تكلفة التمويل والاستثمار باحدي الطريقتين التاليتين:

الطريقة الاولي: وتطبق هذه الطريقة في الحالة التى يكون الغرض من الحصول علي الاموال هو الاستثمار في تحقيق ايرادات معفاه قانونا، وفي هذه الحالة تتحدد تكلفة التمويل بقيمة العوائد المدفوعة مقابل الحصول علي هذه الاموال.

الطريقة الاولي: وتطبق هذه الطريقة في الحالة التى يكون الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الاموال هو الاستثمار في تحقيق ايرادات معفاه قانونا، وفي هذه الحالة تتحدد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالايرادات المعفاه بالمعادلة التالية:

نصيب الايرادات المعفاه من تكلفة التمويل والاستثمار =
تكلفة التمويل والاستثمار × (اجمالي الايرادات المعفله قانونا / اجمالي الايرادات التى حققتها المنشأة خلال العام)

وتتم المعالجة الضريبية للناتج من تطبيق هذه المعادلة باضافة القيمة في قائمة الاقرار التفصيلية في المرحلة الثانية.

ولتوضيح ذلك نفترض أن قائمة الدخل لاحدي المنشآت تضمنت مبالغ 81000 جنيه تكلفة التمويل والاستثمار، 750000 جنيه إيرادات أوراق مالية معفاة، فإذا كان إجمالي إيراداتالمنشأة عن السنة الضريبية محل التحاسب الضريبي 2500000 جنيه، فان تكلفة التمويل والاستثمار التي لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم وينبغي إضافتها بالمرحلة الثانية من قائمة الإقرار التفصيلية ستكون:

[81000 (2500000/750000)] = 24300 جنيه.

حادي عشر: الديون المعدومة :

وهي تتمثل في حقوق المنشاة المالية لدي الغير والتي تعذر تحصليها أو فقدت المنشاة الأمل في تحصيلها، لذلك فانه جرى العرف المحاسبي على تكوين مخصصات لمواجهة الخسارة أوالأعباء المالية التي يحتمل أن تتحملها المنشأة في حالة عدم تمكنها من تحصيل حقوقها

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المالية، ومن أمثلة تلك المخصصات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص الديون المعدومة.

وعلى وضوء عدم اعتراف المشرع بالمخصصات والاحتياطيات عند تحديد الإرباح الخاضعة للضريبة، حيث يتضح من نص البند (1) من المادة (24) أن الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم، لذلك خصص المشرع المادة (28) لوضع أسس معالجة الديون المعدومة، وباستقراء نصها الذي أوردناه في بداية هذا المبحث، نجد أن الديون المعدومة تعد من التكاليف واجبة الخصم إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في تلك المادة والتي يتضح منها ما يلي [1] :

1- ضمان اتخاذ المنشأة الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين.
2- إقامة التوازن المطلوب بين حق الخزانة العامة في التشدد لإعدام الدين وحق الممول في خصم الدين إذا قدر أنه يستحيل تحصيله.
3- حرص المادة على حماية حقوق الخزانة العامة باشتراطها أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة، وأن يقدم تقريرا من محاسب قانوني يفيد توافر ما تتطلبه المادة من شروط.

وقد أكدت المادة (28) على أدراج الديون المعدومة المحصلة ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها، وهى المعالجة التي سبق دراستها عند تناول الإيرادات الفرعية.

مثال رقم (7) حالة عوائد قروض، تامين اجتماعي، الضرائب، مبالغ مستقطعة، التبرعات، ديون معدومة:

بلغ الربح المحاسبي لإحدى المنشأة الفردية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 مبلغ 178800 جنيه وبالفحص الضريبي أتضح أن حساب الأرباح والخسائر حمل بالمبالغ الآتية:

---

[1] راجع ، تقرير الجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون الضريبة على الدخل، التقرير العاشر، ص 38.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

1- 7000 جنيه فوائد مدينة منها1000 جنيه عن قرض من صاحب المنشأة في بداية السنة بمعدل 5% ، والباقي عن قرض تم الحصول عليه في 2018/7/1من شقيق الممول لتمويل شراء بضاعة بمعدل 15%(المعدل المعلن من البنك المركزي في بداية السنة 10%).
2- 20000 جنيه رسوم وضرائب مسددة تتضمن مبلغ 15000 جنيه مسدد من تحت حساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لحين الربط النهائي، 800 جنيه ضريبة مباني عن العقار المملوك للمنشاة والذي تزاول فيه عملياتها الإنتاجية.
3- 13000جنيه حصة المنشأة في التأمين الاجتماعي، علما بأنها لا تتضمن الاشتراك السنوي للتأمين الاجتماعي على صاحب المنشأة ومقداره 1800 جنيه.
4- 15000جنيه مصاريف العقار المملوك للمنشأة تتضمن مبلغ 12000 جنيه إهلاك بمعدل 8 % سنويا (المعتمد ضريبيا 5%) والباقي يمثل مصاريف صيانة هذا العقار.
5- 13000 جنيه تبرعات منها مبلغ 8000 جنيه مدفوع لجمعية الهلال الأحمر المصرية، والباقي مدفوع لمجلس محافظة الإسكندرية.
6- 6000 جنيه مكافأة للعاملين بالمنشأة تعادل مرتب أربعة أشهر.
7- 5000 جنيه مخصص مكافأة ترك الخدمة، وقد تم إيداع المبلغ المقابل له في صندوق خاص له ذمة مالية مستقلة.
8- 7000 جنيه الناتج من تسوية حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الذي كان رصيده في بداية السنة 18000 جنيه، وذلك بعد إقفال الديون المعدومة خلال السنة وقيمتها 10000 جنيه وفقا للتقرير المقدم من المحاسب القانوني للمنشأة.

المطلوب: إجراء ما يلزم من تعديلات لتحديد الوعاء الضريبي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الحل:

قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية

جنيه	جنيه	
178800		**الربح المحاسبي**
		يضاف إليه
		(1) عوائد القروض:
	1000	- فوائد قرض صاحب المنشأة لا يعد من التكاليف واجبة الخصم لأنه ليس مصروفا تعاقديا(م2/22).
	2000	- فرق فوائد قرض شقيق الممول ، حيث يعد من التكاليف واجبة الخصم في حدود معدل الائتمان المعلن لدى البنك المركزي(م4/24).
		[6000 – (2/1×%10×80000=2×15/100×6000)]
	15000	(2)الضريبة المسدد من تحت حساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لا تعد من التكاليف واجبة الخصم، حيث تمثل حصة الحكومة في الربح، ولذلك فهي توزيع للربح، أما الرسوم والضرائب الأخرى فهي تعد من التكاليف واجبة الخصم (م3/23)، ولا يجري تعديل بشأنها لأنها محملة لحساب الأرباح والخسائر.
	4500	(4)فرق أهلاك العقار المملوك للمنشأة وتزاول فيه نشاطها(8/3×12000)، حيث يعد من التكاليف واجبة الخصم بالمعدل الضريبي للمجموعة الأولى للأصول الثابتة (م1/25)، كما تعد تكاليف صيانة العقار من التكاليف واجبة الخصم (م1/22)، ولا يجري تعديل بشأنها لأنها محملة لحساب الأرباح والخسائر.
		(5) التبرعات:
	–	- التبرعات المدفوعة لمجلس محافظة الإسكندرية تعد من التكاليف واجبة الخصم بالكامل لأنها مدفوعة لجهة حكومية(م7/23)، ولا يجري تعديل بشأنها لأنها محملة لحساب الأرباح والخسائر.
	8000	- التبرعات المدفوعة لجمعية الهلال الأحمر المصرية تضاف مؤقتا لحين الوصول إلي صافي الربح الضريبي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		حيث تخصم في حدود 10% من الربح السنوي الصافي(م8/23).	
		(6) مكافأة العاملين بالمنشأة تعد من التكاليف واجبة الخصم لأنها مرتبطة بالنشاط (م1/22)، ولا يجري تعديل بشأنها لأنها محملة لحساب الأرباح والخسائر.	
	1400	(7) فرق مخصص مكافأة ترك الخدمة، حيث يسمح بخصمه بما لا يزيد عن 20% من الأجور السنوية لوجود صندوق مستقل(م5/23)،، حيث يسمح بخصمه بما لا يزيد عن20% من الأجور السنوية لوجود صندوق مستقل(م5/23)[5000- (6000×4/12=18000×20%)].	
	7000	(8) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المحمل لحساب الأرباح والخسائر، حيث لا يعد من التكاليف واجبة الخصم (م1/24).	
38900			
217700		**اجمالي الربح الضريبي**	
		تخصم منه	
	1800	(3) الاشتراك السنوي للتأمين الاجتماعي على صاحب المنشأة يعد من التكاليف واجبة الخصم(م4/23).	
	10000	(8) الديون المعدومة طبقا لتقرير المحاسب القانوني للمنشأة، حيث تعد من التكاليف واجبة الخصم(م28).	
(11800)			
205900		**صافي الربح الضريبي**	
		تخصم منه:	
		تبرعات مدفوعة لجمعية الهلال الأحمر المصرية في حدود 10%	
(8000)		التبرعات المحسوبة = 205900× 10/ 110 = 18718	
		التبرعات المدفوعة = 8000	
		(تم خصم التبرعات المدفوعة لأنها أقل من نسبة الـ 10%)	
197900		**الوعاء الضريبي**	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المجموعة الثانية: عناصر التكاليف واجبة الخصم بخلاف ما نص عليه القانون:

أوضحنا سلفا أن عناصر التكاليف والمصروفات التي نصت عليها المادتين (28،23) ـ والتي انتهينا من مناقشة ما تضمنته من عناصر للتكاليف والمصروفات التي اعتبرتها من المبالغ واجبة الخصم ـ جاءت علي سبيل المثال، مما يعني وجود عناصر أخرى من التكاليف والمصروفات التي تستوفى الشروط الموجبة لخصمها المنصوص عليا فى المادة (22) من القانون.

ونناقش مجموعة من التكاليف والمصروفات التي قد يواجه الفاحص الضريبي بعض المشاكل العملية عند بشأن معالجتها، وذلك علي نحو ما سيرد فيما يلي:

أولا: المرتبات والأجور:

وهي تمثل تكلفة الموارد البشرية بالمنشأة، وتتضمن كل ما يستحق دفعه نقدا للعاملين بها وما في حكمها كالمكافآت والمنح، وأيضا ما تتحمله المنشأة من مزايا عينية مقدمة لهؤلاء العاملين كتكلفة الأغذية والملابس المنصرفة للعاملين وتكلفة ما يقدم لهم من العلاج الطبي، وتكلفة الخدمات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وتعتبر المرتبات والأجور من التكاليف الواجبة الخصم طالما أنها مقابل أعمال تتصل بنشاط المنشأة مهما تعددت صورها أو طريقة دفعها، وعند قيام الفاحص الضريبي بالتأكد من بند المرتبات والأجور عليه مراعاة ما يلي:

1- تطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي، حيث ينبغي أن تدخل في تحديد وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها عند استحقاقها ـ كما أوضحنا سلفا ـ بصرف النظر عن واقعة السداد.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2- أن بند المرتبات والأجور لا يتضمن مبالغ تخص عقود عمل تم فسخها، بل يجب أن تخص هذه المبالغ عقود عمل سارية حتى ولو كان أصحابها منقطعون عن العمل بسبب تأدية الخدمة العسكرية مثلا، وبما لايؤدى إلى وجود شبهة غش أو تهرب من أداء الضريبة[1].

3- ألا يتضمن بند المرتبات والأجور ما تتحمله المنشأة من أجور مقابل تصنيع بعض الأصول الرأسمالية، حيث تعتبر من عناصر النفقات الرأسمالية التي تدخل في تكلفة تلك الأصول.

وقد يواجه الفاحص الضريبي ببعض المشكلات المرتبطة ببند الأجور، ومن أمثلة هذه المشكلات ما يلي:

مشكلة مرتب صاحب المنشاة الفردية: فقد يقوم صاحب المنشاة الفردية بحساب مرتب نظير إدارته وعمله في المنشاة، ولا يعد هذه المرتب من التكاليف واجبة الخصم، حيث يعد ما يحصل عليه صاحب المنشاة الفردية من الناحية الضريبية هو نتاجا لرأس المال والعمل، ولهذا فهو يدخل في وعاء الضريبة باعتباره توزيعا للربح وليس تكليفا عليه.

مشكلة مرتبات أقارب الممول: فقد يقوم الممول بتوظيف أحد أقاربه للعمل بالمنشاة ويكون له نفس ما للعاملين بها من حقوق وعليه نفس ما لهم من واجبات، وقد استحدث القانون 91 لسنة 2005 في المادة (1) مفهوم "الشخص المحايد" وقصد به كل شخص يرتبط بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة كزوجة وأصول وفروع الممول، ويعد ما يحصل عليه هؤلاء الأفراد من مرتبات وما في حكمها من التكاليف واجبة الخصم، بشرط أن يكون ما يتقاضاه مقابل عمل فعلي، وفي حدود ما يتقاضاه من يقوم بنفس العمل من الأشخاص غير المرتبطين.

---

[1] زكريا بيومي، مرجع سابق، ص261.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانيا: العمولات:

وهي المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها مقابل الخدمات التي يؤديها لها الغير، والتي ترتبط بنشاطها. وعند تحقق الفاحص الضريبي من بند العمولات ينبغي أن يراعي الآتي:

1- ألا تتضمن عمولات علي شراء أصول ثابتة، لأنها في هذه الحالة تدخل في تكلفها الأصل الثابت وتخضع لنفس أسس وقواعد الإهلاك الخاصة بهذا الأصل.
2- اعتماد العمولات التي تقاضاها العاملون بالمنشاة، من التكاليف الواجبة الخصم باعتبارها جزء مكمل للأجر تخضع معه لضريبة علة المرتبات وما في حكمها.
3- اعتماد العمولات التي تقاضاها أي شخص طبيعي لا يمتهن نشاط الوساطة، والتأكد من حجز الضريبة المستحقة عليها وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة في الموعد الذي حددته المادة (57) من القانون 91 لسنة 2005.

ثالثا: مصاريف الدعاية والإعلان:

هي المبالغ التي تنفقها المنشأة في سبيل الإعلان عن نشاطها الخاضع للضريبة، وتتم المعالجة الضريبية بالتفرقة بين ما يلي:

1- **الإعلانات المستديمة:** وهي التي يترتب عليها أصول ثابتة ملموسة كالإعلانات الثابتة بالنيون، والتي تعد تكلفة تتحملها المنشأة مقابل اقتنائها أحد أنواع الأصول الثابتة القابلة للإهلاك وفقا لنظام أساس الإهلاك السابق دراسته.
2- **الحملات الإعلانية:** وهي التي تقوم بها المنشأة لتعريف جمهور المستهلكين بمنتج جديد، ومن ثم ينعكس تأثيرها علي إيرادات أكثر من فترة، ولذلك فإن تكلفة الحملة الإعلانية تعد من النفقات الإيرادية المؤجلة التي يجري العمل بمصلحة الضرائب على استنفادها خلال مدة تتراوح بين 3-5 سنوات، حيث لا تدخل ضمن نطاق الأصول الثابتة التي تخضع لقواعد الإهلاك المنصوص عليها في المادة (30) السابق دراسة أحكامها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- **الإعلانات الدورية:** وهي التي تقوم بها المنشأة لتذكير العملاء بمنتجاتها، والتي قد تتخذ شكل أجندات ونتائج يتم توزيعها في بداية كل سنة، أو شكل إعلانات دورية بأجهزة الأعلام المختلفة. ولان القيام بهذه الإعلانات يكون الغرض منه المحافظة علي الطلب الحالي علي منتجات المنشأة، فإن علاقتها التأثيرية لا تمتد لأكثر من السنة التي أنفقت فيها، لذلك فإن قيمتها تعد من التكاليف واجبة الخصم في تلك السنة، علي أن يراعي تطبيق مبدأ الاستحقاق.

رابعا: خسائر السرقة والاختلاس:

وهي الأعباء التي تتحملها المنشاة بسبب ما يقع علي ممتلكاتها من سرقة أو اختلاس، ويجرى العمل بمصلحة الضرائب علي تطبيق مبدأ عام قررته محكمة النقض مفاده خصم الخسائر بسبب ما يثبت وقوعه علي الممول من سرقة أو اختلاس متي كانت هذه الخسائر لم ترد للممول فعلا، ويستند هذا المبدأ إلي أن الضريبة تفرض علي أساس صافي الأرباح الحقيقية للممول، والتي لا تتحقق إلا أن زاد مكسبه عن ما لحقه من خسائر، لذلك يجب استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما يثبت وقوعه علي المنشاة أو المنشاة من سرقة أو اختلاس، ذلك حتى إذا أهمل الممول أو تراخي في تنفيذ الحكم الذي استصدره علي السارق أو المختلس بالتعويض لأن الممول لا يحساب علي مل فرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسارة[1].

خامسا: مصروفات سفر صاحب المنشاة والمصروفات المشتركة[2]:

تسمح مصلحة الضرائب بخصم مصاريف السيارة المخصصة لأغراض المنشاة والاستعمال الشخصي للملاك، وذلك بمقدار نصيبها من المصروفات والتي تقابل ما تؤديه للملاك من خدمات، حيث يعد هذا الجزء استعمالا للربح لا تكليفا عليه، وتقديره متروك للفاحص الضريبي

---

(1) انظر منشور مصلحة الضرائب رقم (7) الصادر في 1954/4/15، وكذلك إلي التعليمات التنفيذية رقم (19) للمادة 39 من القانون 14 لسنة 39 والتي تقابل المادة (23) محل دراستنا.
(2) انظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (5)للمادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 والمقابلة للمادة (23) محل دراستنا.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

حسب درجة الاستعمال الشخصي، وقد جرى العمل بمصلحة الضرائب علي توزيع المصروفات المشتركة بين المنشاة والملاك بنسبة 1:2 بمعني أن يكون نصيب المنشأة الثلثين وهو ما يسمح بخصمه باعتباره تكليفا علي الربح، وأن يكون نصيب الملاك الثلث وهو ما لا يسمح بخصمه باعتباره توزيعا للربح.

وفي ظل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005، نرى معالجة هذه المصروفات ضريبياً قياساً على المعالجة التي قررها المشرع فيما يختص بالمزايا العينية، حيث اعتبرها المشرع من التكاليف واجبة الخصم بما يعادل 20% من المصروفات المشتركة علي اساس انها تعد ميزة عينية للممول (استخدام للربح) ولا يسمح بخصمها، أما الباقي (80%) فيتم السماح بخصمه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة وتمارين الفصل الخامس

أولا: الأسئلة

السؤال الأول: هل الالتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عام يفي بمتطلبات المادة (23) من القانون 91 لسنة 2005؟ اشرح ذلك مستعينا ببعض الأمثلة.

السؤال الثاني: حدد مدي صحة أو خطأ كل عبارة مما يلي مع تصحيح العبارات الخاطئة:

(أ) تقتصر التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الخاضعة للضريبة علي التكاليف التي تم ذكرها صراحة في المادة (23) من القانون 91 لسنة 2005.

(ب) يسمح بخصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث يعد لمقابلة خسائر مؤكدة غير محددة القيمة .

(جـ) يسمح بخصم المرتبات التي يحصل عليها صاحب المنشأة الفردية بشرط أن تكون مقابل عمل فعلي.

السؤال الثالث: اشرح الشروط العامة التي يجب توافرها في المصروف المسموح بخصمه ضريبيا عند تحديد الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي.

السؤال الرابع: ناقش مفهوم الإهلاك كما ورد في قانون91 لسنة 2005.

السؤال الخامس: أذكر بعض التكاليف التي لا يسمح للممول بخصمها عند قياس الإرباح الخاضعة للضريبية بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي، موضحا ما يستند إليه في ذلك.

السؤال السادس: ناقش مدي السماح بخصم المصروفات التالية من إيرادات النشاط التجاري والصناعي: (أ) مصروف التأسيس (ب) الإكراميات(ج) مكافأة العاملين (د) الغرامات.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانيا: التمارين

التمرين الأول:بلغ صافي الربح المحاسبي لإحدى المنشات الفردية الصناعية مبلغ 295000 جنيه عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وبالفحص الضريبي لبند الإهلاكات أتضح الآتي :

1- أظهرت سجلات إحدى المنشأة بيانات الأصول الثابتة في بداية سنة 2005 كالتالي:

نوع الأصل	تكلفة الأصل (جنيه)	مجمع الإهلاك (جنيه)	
		المحاسبي	الضريبي
مباني	225000	90000	76500
شهرة المحل	16000	8000	3200
آلات ومعدات	300000	165000	120000
سيارات	60000	42000	33600

2- حملت قائمة الدخل بالمبالغ التالية:

(أ) 114000 جنيه إهلاك آلات بمعدل 30% ، علما بأن المنشأة قامت بشراء آلات جديدة في 2017/2/1 بمبلغ 69000 جنيه وبلغت مصاريف تركيبها 11000 جنيه، وقد تم استخدامها في 2017/4/1، وان جميع الآلات تعمل وردتين طوال السنة .

(ب) 13500 جنيه إهلاك مباني بمعدل 10% بطريقة القسط المتناقص التي جرت عادة الشركة على استخدامها في السنوات السابقة.

(جـ) 8000 جنيه تمثل استهلاك نصف قيمة الشهرة المشتراة في بداية العام الماضي.

(د) 12000 جنيه إهلاك سيارات، علما بأنه تم بيع سيارة مهلكة دفتريا وضريبيا بمبلغ 4000 جنيه ، وقد سبق استنزال قيمة هذه السيارة من السجلات.

المطلوب: أعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية لبيان أثر نتيجة الفحص الضريبي على الربح المحاسبي .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التمرين الثاني:بلغ الربح المحاسبي عن السنة المنتهية في 2018/12/31لإحدى المنشآت الفردية بمبلغ 394600 جنيه وبالفحص الضريبي أتضح أن حساب الأرباح والخسائر حمل بالمبالغ الآتية:

1- 14000 جنيه إيجار مخازن المنشأة المسدد عند التعاقد بتاريخ أول يناير سنة 20018 وينص عقد الإيجارعلي سداد قيمة الإيجار السنوي في بداية كل سنة بالإضافة إلي إيجار شهرين مقدما عند التعاقد.

2- 3000 جنيه ضريبة مباني أصلية عن العقار المملوك للمنشأة وتزاول فيه نشاطها، 25000 جنيه مصاريف هذا العقار تتضمن 14000 جنيه إهلاك بمعدل 2%، والباقي يمثل مصاريف صيانة للعقار.

3- 40000 جنيه ضرائب بخلاف ضريبة المباني سدد منها 3000 جنيه من تحت حساب الضريبةالمستحقة على أرباح المنشأة هذا العام.

4- 26000 جنيه تبرعات منها مبلغ 6000 جنيه مدفوعة لجمعية الهلال الأحمر المصرية نقدا، 10000 جنيه قيمة أجهزة طبية لمركز العيون بالإسكندرية التابع لإشراف وزارة الصحة، والباقي لمجلس محافظة الإسكندرية.

المطلوب: أعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية لبيان أثر نتيجة الفحص الضريبي على الربح المحاسبي للتوصل الي صافي الربح الضريبي.

التمرين الثالث : بلغ الربح المحاسبي عن السنة المنتهية في 20018/12/31 لإحدى المنشآت الفردية مبلغ 250000 جنيه، وبالفحص الضريبي أتضح أن حساب الأرباح والخسائر محمل بالمبالغ الآتية:

1- 24000 جنيه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تتضمن 16000 جنيه قيمة رصيد أحد العملاء الذي اتخذت المنشأة الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين في منتصف شهر ديسمبر هذا العام ولم يصدر حكم بإلزام المدين بأداء قيمة الدين حتى نهاية السنة، والباقي قيمة رصيد أحد العملاء المعسرين.

2- 12000 جنيه احتياطي طوارئ.

3- 40000 جنيه مكافأة العاملين بالمنشأة تعادل مرتب أربعة أشهر.

4- 30000 جنيه مخصص مكافأة ترك الخدمة الذي ربط وديعة بقيمته علما بوجود لائحة بالمنشأة لصندوق خاص بهذه المبالغ.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

5- 26400 جنيه حصة المنشأة في التأمين الاجتماعي، علما بأن التأمين الاجتماعى الخاص بصاحب المنشأة وقيمتها 2400 جنيه لم يسدد بعد.

المطلوب: أعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية لبيان أثر نتيجة الفحص الضريبي على الربح المحاسبي.

التمرين الرابع : بلغ الربح المحاسبي عن السنة المنتهية في 2018/12/31لإحدى المنشآت الفردية مبلغ 477400 جنيه وبالفحص الضريبي أتضح الآتي:

أولا: حمل حساب الأرباح والخسائر بالمبالغ الآتية:

1- 22000 جنيه فوائد تتضمن فائدة قروض طويل الأجل قيمتها 12000 جنيه علي قروض طويلة الاجل قبمتها 120000تم الحصول عليها من بداية السنة السابقة بفائدة 10% سنويا ، 10000 آلاف جنيه فائدة قرض تم الحصول عليه من زوجة صاحب المنشأة في 2018/7/1 بفائدة 12% سنويا(معدل الفائدة المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة 10%)

2- 18000 جنيه مرتب أبنة صاحب المنشأة الحاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة وتعمل بقسم المراجعة بالمنشأة، علما بأن مرتب من يقوم بنفس العمل 1000 جنيه شهريا.

3- 40000 جنيه مخصص الديون المعدومة منه مبلغ 36000 جنيه لمقابلة ديون معدومة لعملاء أشهرة إفلاسهم ولم تنتهي إجراءات التفليسة حتى نهاية السنة، أما الباقي فإنه يمثل قيمة كمبيالة مسحوبة علي عملاء توقفوا عن السداد وقامت المنشأة بإجراء بروتستو عدم الدفع اللازم.

4- 15000 جنيه تبرعات لجمعية الإسعاف المصرية المعترف بها من الحكومة المصرية.

ثانيا: أدرج بحساب الأرباح والخسائرما يلي:

(أ) 12000 جنيه ديون معدومة محصلة منها 8000 جنيه سبق أن اعتمدها كديون معدومة.

(ب)) 2000جنيه فوائد شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة (ب) داخلة ضمن أصول الشركة.) 4000جنيه فوائد شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة (ب) داخلة ضمن أصول الشركة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب: أعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية لتحديد صافي الربح الضريبي .

التمرين الخامس : بلغ صافي الربح المحاسبي احدي المنشآت الفردية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 مبلغ 190000 جنيه. وبالفحص الضريبي أتضح الآتي:

1- ظهر بالجانب المدين من حـ/ الأرباح والخسائر ما يلي:

(أ) 10000 جنيه خسائر عملات أجنبية ناتجة عن إعادة تقدير العملات الأجنبية.

(ب) 1000 جنيه مصاريف تحصيل عائد السندات الداخلة ضمن ممتلكات المنشأة.

(جـ) 1800 مصاريف صيانة عقار مملوك للمنشاة مؤجر للغير، تتضمن 800 جنيه مصاريف صيانة، والباقي مصروف إهلاك بمعدل 5%.

2- ظهر بالجانب الدائن من حـ/ الأرباح والخسائر ما يلي:

(أ) 5000 جنيه ديون معدومة محصلة اعتمدت مصلحة الضرائب منها في العام الماضي 2000 جنيه.

(ب) 7000 جنيه إيجار عقار مملوك للمنشاة ومؤجر للغير بإيجار شهري 500 جنيه.

(جـ) 54000 جنيه فائدة دائنة منها 34000 جنيه صافي فائدة سندات أجنبية،والباقي فائدة سندات مقيدة فى سوق الأوراق المالية.

(د) 6000 جنيه فائدة بيع بالتقسيط منها 1000 جنيه فائدة بيع سيارة بالتقسيط والباقي فائدة بيع بضاعة بالتقسيط.

(هـ) 3000 جنيه توزيعات أسهم من شركة توصية بالأسهم.

المطلوب: تحديد اعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية لتحديد صافي الربح الضريبي للمنشأة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التمرين السادس: افترض نفس بيانات الحالة السابقة مع إضافة ما يلي:

3- لم تسجل بالدفاتر المبالغ التالية:

(أ) 25000 جنيه تبرعات لجمعية الإسعاف المصرية.

(ب) 12000 جنيه مخصص ديون معدومة علي عملاء أشهر إفلاسهم ولم تنتهي إجراءات التفليسة حتى نهاية السنة.

المطلوب: تحديد اعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية لتحديد صافي الربح الضريبي للمنشأة.

التمرين السابع: ظهر حـ/ الإرباح والخسائر لمنشأة " فايزكو" لتجارة مستحضرات عن السنة المنتهية في 2018/12/31 علي النحو التالي:

حـ/ الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2018/12/31

جنيه		جنيه	
52800	فوائد قروض(بمعدل18%)	300000	مجمل الربح (نسبة مجمل الربح 25%)
157200	مصروفات إدارية وعمومية	30000	إيرادات قيم منقولة
16000	خسائر عملات أجنبية	40000	إيجار مبني مملوك ومؤجر للغير
144000	صافي الربح		
370000		370000	

وقد أظهر الفحص الضريبي الذي قام به المحاسب القانوني لسجلات المنشاةالمعلومات التالية:

1- تتضمن خسائر العملات الأجنبية 6000 جنيه نتيجة لترجمة بعض الحسابات بالعملات الأجنبية.

2- يبلغ الإيجار الشهري للمبني المملوك والمؤجر للغير 2000 جنيه.

3- الخسارة الضريبية المعتمدة عن السنة السابقة تبلغ 40000 جنيه.

4- إيرادات القيم المنقولة تتضمن ما يلي:

(أ) 5000 جنيه أرباح أسهم في شركة مساهمة.

(ب) 10000 جنيه أرباح شهادات إيداع أصدرها البنك المركزي.

(جـ) 8000 جنيه أرباح بيع أسهم في بورصة الأوراق المالية.

(د) 7000 جنيه فوائد أذون الخزانة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

5- من ضمن المصروفات الإدارية والعمومية مبلغ 23500 جنيه تم تسجيلها باذونات صرف موقعة من صاحب المنشأة لعدم وجود مستندات خارجية

المطلوب: تحديد قيمة الضريبة التى يسددها صاحب للمنشأة عن سنة 2018علما بما يلي:

(أ) معدل الخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية تلك السنة يبلغ 11% ارتفع فى نهاية السنة إلى 12%.

(ب) أن الممول ليس له مصادر دخل اخري تخضع للضريبة.

التمرين الثامن : تقدمت أحدى المنشات الفردية لتجارة الأدوية ومستلزمات التجميل إلى مأمورية الضرائب التابعة لها بقائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2018/12/31 التى ظهرت على الصورة التالية:

قائمة الدخل عن السنة المنتهية فى31 /2018/12

بيان	جنيه	جنيه
المبيعات	800000	
تكلفة البضاعة المباعة	(490000)	
مجمل الربح		310000
المصروفات التشغيلية:		
المصروفات الإدارية	95000	
المصروفات الربيعية	50000	
الإهلاكات	40000	
المخصصات	15000	
		(200000)
		110000
إيرادات وإرباح أخرى:		
أرباح رأسمالية	28500	
إيرادات أوراق مالية	12500	
فوائد دائنة	19000	
ديون معدومة محصلة	15000	
		75000
صافى الربح		185000

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وبالفحص الضريبي أتضح ما يلي:

1- تتضمن المصروفات الإدارية العمومية ما يلي:

(أ) 6000 جنيه فوائد مدينة عن قــرض تم الحصول عليه في بداية الســنة بمعدل 15% (السعر المعلن لدى البنك المركزي 10%).

(ب) 4000 جنيه القسط السنوي لبوليصة تأمين على حياة الممول لصالح والدته.

(جـ) 5000 جنيه غرامة مخالفة قانون المحافظة على البيئة.

(د) 12000 جنيه مصاريف السيارة التي تستخدم في أعمال المنشأة والإغراض الشخصية لصاحبها.

(هـ) 35000 جنيه مصروفات عمومية متنوعة منها 5000 جنيه إكراميات.

2- تتضمن المصروفات البيعية ما يلي:

(أ) 21000 جنيه مصروفات إعلان دوري لمدة ثلاث سنوات تم التعاقد عليه مع جريدة الأهرام في بداية السنة.

(ب) 18000 جنيه مرتب أبن صاحب المنشأة الحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة الإدارة ويعمل بإدارة المبيعات، علما بأن مرتب من يقوم بنفس العمل 1000 جنيه شهريا.

3- يتضمن بند الإهلاكات ما يلي:

(أ) 10000 جنيه أهلاك شهرة المحل المشتراة مع أصول المنشأة منذ ثلاث سنوات وقدرت قيمنها بمبلغ50000 جنيه تستهلك على 5 سنوات.

(ب) 8000 جنيه إهلاك مباني الإدارة بمعدل 2%.

(جـ) 4000 جنيه إهلاك إعلان ثابت مضاء أعلى مبنى المنشأة تكلفته 32000 جنيه ورصيد مجمع إهلاكه الضربيي في بداية السنة 24000جنيه.

(د) 3000 جنيه إهلاك أجهزة الحساب الالى بمعدل 25% ، علما بان تكلفتها فى بداية السنة 120000 جنيه ومجمع إهلاكها الضريبي في بدلية السنة 90000 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4- يتضمن بند الفوائد الدائنة ما يلي:

(أ) 6000 جنيه فوائد البيع بالتقسيط.

(ب) 4000 جنيه فوائد شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة (ب) داخلة ضمن أصول الشركة.

(جـ) 2000 جنيه فوائد تأخير على العملاء.

5- معلومات أخرى:

(أ) المصروفات العمومية المتنوعة منها مبلغ 28000 جنيه تم صرفه بأذون صرف داخلية.

(ب) الديون المعدومة المحصلة منها 8000 جنيه سبق أن اعتمدها كديون معدومة.

(جـ) حصلت المنشأة على جهازين كمبيوتر هدية من أحدى شركات الأدوية قيمتهما السوقية 20000 جنيه لم يتم تسجيلها في الدفاتر.

(د) لم يتم تسجيا اشتراك التامين الاجتماعي لصاحب المنشأة وقيمته 18000 جنيه.

المطلوب: اعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية لتحديد صافي الربح الضريبي.

التمرين التاسع : بلغ صافي الربح لاحدى المنشآت التجارية الفردية 115500 جنيه يتضمن إيرادات بمبلغ 2000000 جنيه، 200000 جنيه تكلفة التمويل والاستثمار وبالفحص الضريبي لبند الاستثمارات في الاوراق المالية اتضح ما يلي:

1. 30000 جنيه أرباح بيع أوراق مالية غير مقيدة في البورصة المصرية تتمثل في 500 سهم بقيمة اسمية 40 جنيه للسهم، وتكلفة الشراء 60000 جنيه، علما بان ثمن بيع هذه الأسهم 95000 جنيه.
2. 10000 جنيه ارباح بيع اوراق مالية اصدرتها احدي الشركات التي تعمل في انجلترا، بما يعادل 45102 جنيه مصري، وتكلفة اقتنائها 35000 جنيه وعمولة وسمسرة البيع102 جنيه، وان سعر الضريبة بانجلنرا على الأرباح الراسمالية 2%.
3. 15000 جنيه ارباح بيع اوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، ثمن بيعها 45000 جنيه، وتكلفتها 29865 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4. 23000 جنيه توزيعات أرباح من شركات في مصر، منها 3000 جنيه في صورة اسهم مجانية، وتمتلك المنشأة اسهم تمثل 30% من اسهم هذه الشركة، منذ اكثر من سنتين.
5. 12000 جنيه توزيعات ارباح عن الأسهم في انجلترا لا تخضع للضريبة الانجليزية.

المطلوب: اعداد قائمة الاقرار التفصيلية الجزئية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل السادس
تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة
من أرباح النشاط التجاري والصناعي

أوضحت المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005 أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسري علي مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول من أربعة مصادر ـ كما أوضحنا عند دراسة خصائص تلك الضريبة ـ ومنها صافى الدخل الذي مصدره النشاط التجاري والصناعى الذي انتهينا من دراسة كيفية قياسه، وبذلك تكون المرحلة الأولى من مراحل عملية التحاسب الضريبي ـ مرحلة القياس ـ قد تم إنجازها جزئيا، حيث قد توجد حالات تتطلب استكمال هذه المرحلة لتحديد من صافي الربح الضريبي للنشاط التجاري والصناعي الذي يدخل في وعاء الضريبة.

وبمطالعة القانون 91 لسنة 2005 نجد أن المواد(29،79،80،92) تناولت أحكاما معينة تنظم تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في حالات معينة، وتهدف الدراسة في هذا الفصل إلي مناقشة هذه الحالات، وسيتم ذلك من خلال ثلاثة مباحث على نحو ما سيرد تفصيلا.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الأول
تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة
في حالة ترحيل خسائر السنوات السابقة

عند دراستنا لاعتبارات تحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي التي تخضع للضريبة وجدنا أن المشرع أخذ بمبدأ سنوية الضريبة، وقلنا أن هذه السمة ترتبط بمبدأ ضريبي أساسي يتمثل في مبدأ استقلال السنوات الضريبية الذي يعني أن تستفيد كل سنة بإيراداتها وتتحمل بمصروفاتها. ولما كان هذا المبدأ قد يضر بالممولين في الأجل الطويل بسبب ما قد يلحق بهم من خسائر ـ مما يؤدى إلى عدم تحقيق العدالة الضريبية، إذا ليس من العدالة فرض الضريبة علي أرباح سنة ما، دون الأخذ في الاعتبار ما قد يصيب الممول من خسارة في السنوات السابقة ـ فلقد خرج المشرع عن هذا المبدأ بالنسبة للخسارة التي تصيب الممول، بأن أورد المادة (29) من القانون 91 لسنة 2005 التي تقضي بأنه:

" إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى".

ومن استقراء نص المادة سالفة الذكر، يتضح أن ترحيل الخسارة وخصمها من أرباح السنوات التالية يستوجب توافر الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يتم تطبيق المادة (29) بعد قياس صافى الربح الضريبى، أى بعد تطبيق المواد(22ـ 28)، حيث لا تعد خسارة السنوات السابقة من التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات.

الشرط الثاني: أن تكون الخسارة التي يتم ترحيلها هي الخسارة الضريبية، أي الخسارة التي يتم تحديدها وفقا للأسس التي ينص عليها قانون الضرائب، وليست الخسارة المحاسبية.

الشرط الثالث: إلا تزيد مدة ترحيل خسارة السنة المعينه عن 5 سنوات تالية للسنة التي تخصها.

الشرط الرابع: أن يتم ترحيل الخسارة علي أساس الأقدم فالاحداث في حالة تحقق خسائر في سنوات متتالية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مثال رقم (8) حالة ترحيل خسائر السنوات السابقة:
فيما يلي (الخسائر) الضريبية لإحدى المنشات الفردية عن سبعة سنوات متتالي

السنة	أرباح(جنيه)	خسائر(جنيه)
الاولى		25000
الثانية	3000	
الثالثة	4000	
الرابعة	2000	
الخامسة		5000
السادسة	–	2500
السابعة	9500	

المطلوب: تحديد مايدخل فى وعاء الضريبية على دخل الاشخاص الطبيعيين في كل سنة من السنوات المذكورة.

الحـل

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

بيان	السنة (1)	السنة (2)	السنة (3)	السنة (4)	السنة (5)	السنة (6)	السنة (7)
صافىالربح (الخسارة)	(25000)	3000	4000	2000	(5000)	(2500)	9500
مايدرج فى السنة(1) الخسارة المرحلة	–						
مايدرج فى السنة(2) الخسارة المرحلة	(25000)	(25000)					
مايدرج فى السنة(3) الخسارة المرحلة		–	(22000)				
مايدرج فى السنة(4) الخسارة المرحلة			(22000)	(18000)			
مايدرج فى السنة(5) الخسارة المرحلة				–	(6000)		
مايدرج فى السنة(6) الخسارة المرحلة من السنة (5)				(16000)	(5000)	(5000)	(5000)
الخسارة المرحلة من السنة (6)					–	–	
مايدرج فى السنة(7)					(5000)	(5000)	(2500)
							2000

ملاحظات علي الحل:

(أ) تم خصم خسائر السنة الأولي من أرباح الثانية فلم يستوعبها وانتهت بصافي خسارة ضريبية(22000جنيه)، فتم ترحيل هذه الخسارة الى السنة الثالثة فلم يستوعبها رباحها وانتهت بوجود خسارة ضريبية(18000 جنيه)، فتم ترحيلها للمرة الثالثة الى السنة الرابعة فلم تستوعبه أيضا أرباحها وانتهت بصافي خسارة ضريبية(16000 جنيه).

(ب) في السنة الخامسة تحققت خسارة مقدارها (5000 جنيه)، ورحل لنفس السنة الخسارة المتبقية من السنة الأولي (16000 جنيه).

(جـ) في السنة السادسة تحققت خسارة مقدارها (2500 جنيه)، وكذلك رحل لها خسارة السنة الخامسة(5000 جنيه)، ولم ترحل الخسارة المتبقية من السنة الخامسة لأنتهاء سنوات الترحيل.

(د) في سنة السابعة تم ترحيل خسارة السنة الخامسة (5000 جنيه) ، وخسارة السنة السادسة (2000 جنيه) علي أساس الأقدم فالأحدث،

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

فاستوعبت ارباحها كل هذه الخسائر، وتبقى صافي ربح ضريبي2000 جنيه، يتم ادراجه فى وعاء الضريبة للسنة السابعة.

هذا وبالرجوع إلي اللائحة التنفيذية للقانون نجد أن المادة (3700000) تقضى بأنه بالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر ايراداته، يراعى ألا يتم اجراء الجمع الجبرى الا فى حدود صافى الدخل منها، وبذلك تكون هذه المادة قد أضافت شرطا أخر وهو:

الشرط الخامس: عدم خصم الخسائر من صافى أرباح مصدر أخر خلاف صافى أرباح النشاط التجارى والصناعى، وذلك فى حالة تعدد مصادر الدخل.

واستكمالا لموضوع خصم خسائر السنوات السابقة نجد أن مصلحة الضرائب أوردت شرطا أخر يضاف إلي الشروط السابقة، فقد أوضحت تعليماتها بأنه،وهذا الشرط هو:

الشرط السادس: لا يستفيد من حكم هذه المادة إلا الممول الذي تحددت الخسارة باسمه دون غيره سواء استمر في مزاولة النشاط الخاضع للضريبة في نفس السنة أو مزاولة نفس النشاط أو نشاطا أخريخضع للضريبة في منشاة أو منشات أخر، وذلك لأن الخسارة تتعلق بالممول نفسه الذي تربط الضريبة باسمه شخصيا لا بالنسبة للمنشاة في حد ذاته[1].

وينبني علي ذلك أن انتقال ملكية المنشاة إلي ممول أخر سواء بالبيع أو التنازل لا ينقل حق ترحيل الخسارة الي الممول الأخر بسبب تغيير شخصية المستفيد بالترحيل، كما يسري نفس الحكم بالنسبة للورثة، حيث لا يستفيدون بسريان ترحيل الخسارة لأنهم ممولون جدد ذوي ذمة مستقلة عن ذمة مورثهم، وإذا استمروا في استغلال منشاة مورثهم وتقاسموا نتيجة الاستغلال، فإن الضريبة تربط علي حصة كل وارث باسمه شخصيا، وقد استقر القضاة علي اعتبار أن شخصية الوراث مغايرة لشخصية المورث، وعلي هذه فإن تعليمات مصلحة الضرائب تكون قد أضافت شرطا أخر وهو:

الشرط السادس: لا يستفيد من ترحيل الخسارة إلا الممول الذي ربطت الخسارة بأسمه.

---

[1]أنظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (2) للمادة 57 من القانون 14 لسنة 1939 المعادلة للمادة (29) محا دراستنا.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الثاني
تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة
في حالة المنشات الفردية وشركات الواقع

باستقراء مواد القانون 91 لسنة 2005 يتبين أن المشرع الضريبي قد وحد المعاملة الضريبة لكافة أنواع الأشكال القانونية المختلفة للشركات ـ فاخضع أرباحها للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ـ مع الإبقاء على المنشات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، فأدخل أرباحها في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

ويتناول هذا المبحث دراسة كيفية تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين فى حالة كل من المنشأة الفردية وشركة الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية علي النحو التالي:

أولا: أسس تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة في حالة المنشات الفردية

يقصد بالمنشاة الفردية كل منشاة مملوكة لشخص واحد يزاول الأعمال التجارية علي وجه الاعتياد وعلي وجه الاستقلال وذلك بقصد الربح، ولذلك يكتسب صفة التاجر وفقا لنص المادة الأولي من القانون التجاري التي تقضي بأن كل من اشتعل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له يعتبر تاجرا.

وبالنسبة للضريبة فإنها تستحق علي أرباح صاحب المنشاة بصرف النظر عما إذا كان كامل الأهلية، أو عديم الأهلية لا يعترف له بالقانون بصفة التاجر أو كان امرأة متزوجة لم تحصل علي إذن زوجها بالاتجار علي الرغم من أن القانون التجاري يحتم الحصول علي هذا الإذن لمزاولة التجارة، أو كان محظورا عليه الاتجار كالموظفين العموميين ورجال الجيش، ذلك لأن قوانين الضرائب لا تتميز بالصحة أو البطلان قبل الغير طبقا لأحكام القانون التجاري أو غيره من القوانين. فالعبرة بالنشاط المنتج سواء أكان مشروعا ومحققا طبقا لما يقضي به القانون أم لا، لأن كل ما يهم المشرع الضريبي هو تحقيق الربح نتيجة ممارسة نشاط أو أعمال تخضع للضريبة [1].

---

[1] الكتاب الدوري لمصلحة الضرائب رقم (8) الصادر في فبراير سنة 1982.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

هذا ولما كانت إيرادات النشاط التجاري والصناعي تتحدد علي أساس ما يتولد عن تفاعل رأس المال والعمل معا من ربح، فإن جميع ما يحصل عليه صاحب المنشاة الفردية يعتبر ربحا تسري علية الضريبة، ويدخل في ذلك مسحوباته النقدية والعينية وما يحسبه لنفسه من مرتب وفوائد، لذلك يتحدد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للممول الذي يمتلك منشاة فردية بمقدار صافي الربح الضريبي لتلك المنشاة، وفي حالة امتلاك الممول لأكثر من منشاة فردية، فإن ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين يتحدد بصافي الربح الضريبي لمجموع المنشآت التي يستثمرها هذا الممول في مصر، ومعني ذلك أن الضريبة لا تفرض علي أرباح كل منشاة علي حدة إذا تعددت المنشاة التي يمتلكها الممول واختلفت طبيعة أنشطتها شريطة أن تكون مما تخضع أرباحها للضريبة(1).

ويؤدي هذا في الواقع إلي تحقيق العدالة بالنسبة للممولين العامة، وإيضاحا لذلك لو فرضنا أن الممول يمتلك منشاتين أحداهما حققت ربحا قدره 15000جنيه والأخرى حققت خسارة قدرها (20000)جنيه، فلو أن عملية التحاسب الضريبي تمت علي نتيجة أعمال كل منشاة علي حدة، لكانت النتيجة في غير صالحه حيث يؤدي الضريبة علي الأرباح المنشاة الأولي وقدرها 15000 جنيه، في حين أننا لو جمعنا نتيجة أعمال المنشاتين جمعا جبريا كما تقضى به المادة (37) من اللائحة التنفيذية للقانون، لكانت النتيجة خسارة قدرها(5000) جنيه يتم ترحيلها وخصمها من أرباح السنة التالية إذا كانت تكفي، أو من أرباح السنوات التالية بحد أقصي خمس سنوات كما ذكرنا عند دراسة أحكام المادة (29) من القانون 91 لسنة 2005، ولذلك يتم تحدد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين علي أساس مجموع المنشات التي يملكها الممول.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مثال رقم (9) تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة في حالة المنشات فردية:

بفرض أن أحد الممولين الذي يزاول نشاطا تجارية كانت نتائج المنشآت الفردية التي يمتلكها عن السنة المنتهية في 2015/12/30على النحو التالي :
12000 جنيه أرباح منشاته الفردية لتجارة المفروشات، 53000 جنيه أرباح منشاته الفردية لتجارة الملابس الجاهزة، 6000 جنيه خسارة منشاة الفردية لتجارة لعب الأطفال.

المطلوب: تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لسنة 2015، علما بأن خسارة السنة السابقة غير المستوعبة الخاصة بمنشأة تجارة لعب الأطفال 4000 جنيه، وأن الممول لديه مصادر أيرادية أخرى خاضعة للضريبة.

الحل:

جنيه	
12000	أرباح منشاة تجارة المفروشات.
53000	أرباح منشاة تجارة الملابس الجاهزة.
(6000)	خسارة منشاة تجارة لعب الأطفال.
59000	مجموع الربح الضريبي عن سنة 2015.
(4000)	خسارة مرحلة تخص منشاة تجارة لعب الأطفال (29).
55000	مجموع صافى الربح الضريبي لسنة 2015.

وعلي ذلك يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لهذا الممول عن سنة 2005 مبلغ 55000 جنيه كأرباح للنشاط التجاري والصناعي.

ثانياً: تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة في حالة شركة الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية :

يقصد بشركة الواقع تلك الشركة التي لم تتكون تكوينا قانونيا سليما، وهي تعد قائمة من الوجهة العملية علي الرغم من عدم توافر أركانها القانونية، ومن أمثلة شركة الواقع اتفاق ورثة صاحب منشأة فردية مع بعضهم البعض على استمرار المنشأة الفردية التي انتقلت إليهم عن

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

طريق الإرث دون تعديل مستندات نشأتها، أو اتفاق ورثة الشريك المتوفى في شركة أشخاص مع باقي الشركاء دون عقد وبغير تعديل في شروط شركة الأشخاص القديمة علي الاستمرار في الشركة.

وقد سار القضاء الضريبي المصري علي عدم اشتراط أن تكون الشركة قد تمت طبقا للأوضاع القانونية بل يكفي وجودها الفعلي لسريان الضريبة، وقد وحد القانون 91 لستة 2005 المعاملة الضريبية لكافة أنواع الإشكال القانونية للشركات من حيث خضوعها للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وذلك مع الإبقاء على معاملة أرباح المنشآت الفردية ضمن الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية في حالة نشأت شركة الواقع بسبب ميراث منشأة فردية، ففي هذه الحالة يكون المركز الضريبي للشريك هو نفسه مركز الشخص الطبيعي صاحب المنشأة الفردية الذي تخضع أرباحه للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، لذلك يتحدد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في شركة الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية بمقدار ما يخص كل شريك من أرباح أو عائد أياً كانت صورته، أي سواء حصل عليه في صورة أجر عن عمله بالشركة أو عائد علي رأس ماله أو حسابه الجاري أو حصة في الأرباح، وسواء حصل عليها في صورة نقدية أو عينية، فالضريبة في حالة شركة الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية تسري علي مجموع ما يخص كل شريك من أرباح الشركة، وهو ما أكدت عليه المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تقضي بأنه إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكبر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد.

مثال رقم(10) تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة في حالة شركة واقع ناشئة عن ميراث منشأة فردية :

بفرض أن الربح الضريبي لإحدى شركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية يبلغ 36000 جنيه عن السنة المنتهية في 2016/12/31، وعند قيام المحاسب القانوني للشركة بتحديد ما يدخل فى وعاء الضريبة لكل شريك لسنة 2016 تبين له ما يلى:

1- تتكون الشركة من الشركاء الورثة(الزوجة، الأبناء هاني، هيبت، هويدا، ويبلغ رأس مال الشركة 360000 جنيه موزع عليهم بنسبة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

7:14:14:5.على التوالي، وقد اتفق الورثة علي الاستمرار في مزاولة نفس النشاط دون أى تعديلات، علي ان توزع الارباح بالنسب الشرعية.

2- قدم الشركاء للمحاسب القانوني البيانات الآتية:

(أ) الشريك هاني يمتلك منشاة فردية تبلغ خسارتهالضريبية عن سنة 2016 مبلغ 1800 جنيه.

(ب) الشريك هيبت يمتلك منشأة فردية بلغت أرباحها عن سنة 2005 مبلغ 5000 جنيه .

المطلوب: تحديد صافي الربح الضريبي الذي يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لكل شريك.

الحل:

1- توزيع الربح الضريبي علي الشركاء:

جدول توزيع الربح الضريبي

المجموع	الزوجة	هانى	هيبت	هويدا	بيـــــــان
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
36000	4500	12600	12600	6300	الربح الضريبي لشركة الواقع

2- تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين:

(أ) بالنسبة للزوجة:

جنيه

4500 نصيبها في الربح الضريبي لشركة الواقع.

وبذلك يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للزوجة مبلغ 4500 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ب) بالنسبة للشريك هانى:

جنيه	
12600	نصيبه في الربح الضريبي لشركة الواقع.
(1800)	خسارته الضريبية لمنشاته الفردية هذا العام.
10800	صافي الربح الضريبي .

وبذلك يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للشريك هاني مبلغ 10800 جنيه.

(جـ) بالنسبة للشريك هيبت:

جنيه	
12600	نصيبه في الربح الضريبي لشركة الواقع.
5000	بح الضريبي لمنشأته الفردية لسنة 2005.
17600	صافي الربح الضريبي.

وبذلك يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للشريك هيبت مبلغ 17600 جنيه.

(د) بالنسبة للابنة هويدا:

جنيه	
3600	نصيبها في الربح الضريبي لشركة الواقع.

وبذلك يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للابنة مبلغ 3600 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الثالث
تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة
في حالتي التوقف و التنازل

تناولت المادتان (79،80) من القانون 91 لسنة 2005 الأحكام المنظمة لتحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين في حالات التوقف والتنازل، ونتناول هذه الأحكام، علي نحو ما سيرد في الفرعيتين التاليين:

أولا: حالة توقف المنشاة عن مزاولة النشاط:

توضح المادة (79) من القانون 91 لسنة 2005 أسس تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي التي تدرج في وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين في حالة توقف المنشاة عن مزاولة العمل، وكذلك التزامات الممول وورثته في هذه الحالة، حيث تنص هذه المادة بأنه:

"إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل.

ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط.

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، والا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف،التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ".

ويستفاد من النص السابق ما يلي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

1- التفرقة بين التوقف الكلي عن مزاولة النشاط والتوقف الجزئي، وذلك علي النحو التالي:

(أ)التوقف الكلي، ويقصد به الانقطاع بصفة نهائية عن مزاولة النشاط الذي يخضع ربحه للضريبة، بحيث لا تتحقق إيرادات، وقد أوضحت المادة(11200000) من اللائحة التنفيذية للقانون حالات عدم تحقق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف على النحو التالي:

- مغادرة البلاد.
- الغلق الجبري أو الأدارى.
- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار.
- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.

ولما كانت تصفية أعمال المنشأة تعد مظهر توقفها النهائي، فإن فترة التصفية تعد فترة مزاولة للنشاط حتى يتم استكمال التعهدات سواء من جانبها أو من جانب المتعاقدين معها.

(ب) التوقف الجزئي، ويقصد به إنهاء الممول لبعض أوجة النشاط مع استمراره في مزاولة باقي أوجة نشاطه، مثال ذلك أن يتوقف عن نشاط تجارة الأثاث مع استمراره في مزاولة نشاط المفروشات، كما يقصد بالتوقف الجزئي أيضا توقف استغلال الممول لفرع أو أكثر من الفروع مع استمراره في استغلاله لبعض الفروع. مثال ذلك إذا كان لديه فروعا منتشرة في أنحاء محافظات مصر وأوقف استغلال فرع أسيوط مثلا مع استمراره استغلال باقي الفروع.

2- تدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الأرباح الفعلية المحققة نتيجة العمليات بالمنشاة حتى تاريخ التوقف بشرط أن يقوم الممول بإخطار مأمورية الضرائب التي يتبعها بواقعة التوقف خلال 30 يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل، حتى ولو كان التوقف بسبب خارج عن إرادته، كالتوقف الجبري مثلا، وإذا لم يفي بهذا الالتزام كأن أخطر بعد هذه المدة أو لم يخطر كليا، فإن ما يدخل في وعاء الضريبة يتحدد بمقدار الأرباح الفعلية عن سنة ضريبية كاملة، ويقصد بالأرباح الفعلية هنا كل من أرباح الاستغلال وكذلك أرباح التصفية التي قد تتحقق من بيع المنشاة التي توقفت عن مزاولة النشاط.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- في حالة توقف المنشاة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفي صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثه المتوفى بما يلي:

أ- إخطار مأمورية الضرائب التي تتبعها منشأة مورثهم عن التوقف خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة.

ب- التقدم بإقرار بنتيجة المنشاة حتى تاريخ التوقف، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ الوفاة.

ثانيا: حالة التنازل عن المنشاة:

أوردت المادة (80) من القانون 91 لسنة 2005 الأحكام المنظمة لتحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشاة، وكذلك التزامات المتنازل والمتنازل إليه، حيث تنص تلك المادة علي أنه:

" في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بأخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، والا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشاة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.

ويكون التنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ،وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وآلا

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان،ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن بيع المحال التجارية ورهنها.

وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ".

وباستقراء نص المادتين السابقتين يمكن استخلاص ما يلي:

1- يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للممول المتنازل عن منشاته ـ تنازلا كليا أو جزئيا ـ الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي تم فيه التنازل، ويدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للممول المتنازل إليه الأرباح الفعلية من تاريخ التنازل حتى نهاية الفترة الضريبية.
2- يلتزم المتنازل بان يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة ما يلي:
- إخطار بواقعة التنازل خلال 30 يوما من تاريخ التنازل، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
- إقرار مستقل خلال 60 يوما من تاريخ التنازل، موضحا به نتيجة العمليات بالمنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل،علي أن يرفق بهذا الإقرار المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل.
- ادراج بيانات الإقرار المستقل ضمن إقراره الضريبي السنوي.
3- يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن الضرائب المستحقة علي أرباح المنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، كما تنسحب أيضا المسئولية التضامنية للمتنازل والمتنازل إليه إلي الضرائب المستحقة علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة التنازل.
4- يكون للمتنازل إليه الحق في مطالبة مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة عن المنشاة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المتنازل عنهاحتى تاريخ التنازل، وتلتزم تلك المامورية بأن توافيه بقيمة هذه الضريبة بموجب خطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال 90 يوما من تاريخ طلبه وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، ويترتب على هذا الإخطار ما يلي:

ج- أن تكون مسئولية المتنازل إليه محدودة بمقدار قيمة الضريبة التي أخطر بها من قبل هذه المأمورية.

د- أن يكون للمتنازل إليه حق الاعتراض والطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.

5- إن حق مطالبة المتنازل إليه مصلحة الضرائب المختص بموافاته ببيان عن الضرائب المستحقة عن المنشاة المتنازل عنها خلال المدة المحددة يكون مشروطا باستيفاء التنازل لكافة الإجراءات التي يقضي بها قانون بيع المحال التجارية ورهنها، حيث لا يكون للتنازل حجيته فيما يتعلق بتحصيل الضرائب في حالة عدم توافر هذا الشرط، كما أن المدة المحددة لإخطار الممول بقيمة الضرائب المستحقة علي المنشاة المتنازل عنها يتم حسابها من تاريخ طلبه المبني علي تنازل مستوفي الشروط القانونية.

هذا، وتوضح المادة (101) من اللائحة التنفيذية للقانون أن للممول الذى يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المأمورية المختصة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها، وعلى المأمورية إجابة طلبه خلال 90 يوما من تاريخ استلامها لهذا الطلب.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة وتمارين الفصل السادس

أولا: الأسئلة:

السؤال الأول:اشرح المنطق الذي استند إليه المشرع الضريبي عندما أوجب ضرورة الأخذ في الاعتبار ما قد يصيب الممول من خسارة في السنوات السابقة عند تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من أرباح النشاط التجاري والصناعي.

السؤال الثاني:لماذا يتم تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين علي أساس مجموع المنشات الفردية التي يمتلكها الممول؟

السؤال الثالث:أشرح المقصود بشركة الواقع موضحا المعالجة الضريبية بالنسبة للشركاء في تلك الشركة.

السؤال الرابع: أذكر الملتزم بدفع الضريبة في كل من المنشأة الفردية وشركة الواقع.

السؤال الخامس: وضح صحة أو خطأ كل من العبارات التالية باختصار:

(أ) تفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين علي أرباح كل منشاة علي حدة في حالة ما إذا كان الممول يمتلك أكثر من منشاة.

(ب) وحد المشرع الضريبي في المعاملة الضريبية بين الممول الفرد، والشريك في شركة الواقع، وذلك فيما يتعلق بما يدخل في وعاء الضريبة بالنسبة لكل منهم.

(جـ) يلتزم صاحب المنشاة الفردية بأداء دين الضريبة، أما بالنسبة للشريك في شركة الواقع فإن الملتزم بالضريبة هو الشركة.

(و) لا يستفيد الوارث في شركة الواقع بالإعفاء الضريبي المقرر بالمادة (7) من القانون 91 لسنة 2005 عند محاسبته عن نصيبه في أرباح هذه الشركة.

السؤال السادس: اختر العبارة الصحيحة من بين العبارات التالية:

1- يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بالإخطار عن واقعة التنازل في:

(أ) خلال ستون يوما من تاريخ التنازل.

(ب) خلال شهر من تاريخ التنازل.

السؤال السابع:اشرح المنطق الذي استند إليه المشرع الضريبي عندما أوجب ضرورة الأخذ في الاعتبار ما قد يصيب الممول من خسارة في

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السنوات السابقة عند تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من أرباح النشاط التجاري والصناعي.

السؤال الثامن:لماذا يتم تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين علي أساس مجموع المنشات الفردية التي يمتلكها الممول؟

السؤال التاسع:أشرح المقصود بشركة الواقع موضحا المعالجة الضريبية بالنسبة للشركاء في تلك الشركة.

السؤال العاشر: أذكر الملتزم بدفع الضريبة في كل من المنشأة الفردية وشركة الواقع.

السؤال الحادي عشر: وضح صحة أو خطأ كل من العبارات التالية :

(أ) تفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين علي أرباح كل منشاة علي حدة في حالة ما إذا كان الممول يمتلك أكثر من منشاة.

(ب) وحد المشرع الضريبي في المعاملة الضريبية بين الممول الفرد، والشريك في شركة الواقع، وذلك فيما يتعلق بما يدخل في وعاء الضريبة بالنسبة لكل منهم.

(جـ) يلتزم صاحب المنشاة الفردية بأداء دين الضريبة، أما بالنسبة للشريك في شركة الواقع فإن الملتزم بالضريبة هو الشركة.

(و) لا يستفيد الوارث في شركة الواقع بالإعفاء الضريبي المقرر بالمادة (7) من القانون 91 لسنة 2005 عند محاسبته عن نصيبه في أرباح هذه الشركة.

السؤال الثاني عشر: اختر العبارة الصحيحة من بين العبارات التالية:

2- يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بالإخطار عن واقعة التنازل في:

(أ) خلال ستون يوما من تاريخ التنازل.

(ب) خلال شهر من تاريخ التنازل (ز) إذا قامت المنشاة بتخفيض رأسمالها بقيمة خسارة إحدى السنوات، فإن ذلك يترتب عليه عدم الاستفادة بترحيل هذه الخسارة وفقا لما تقضي به المادة (29) من القانون 91 لسنة 2005.

(ح) تتطلب المادة (29) من القانون 91 لسنة 2005 مراعاة أن يتم خصم خسارة السنة المعينة من أرباح السنة التالية، وذلك قبل الخسارة التي قد تظهر في السنة التي تلي تلك السنة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانيا: التمارين:

التمرين الأول:بلغت الربح الضريبي للممول أنور الانوارى من منشاته الفردية التي تمارس نشاط تجاري عن السنة المنتهية في 2005/12/31مبلغ 30000 جنيه. وفيما يلي بيان بنتيجة أعماله المعتمدة ضريبيا عن السنوات من 2000 حتى 2004: سنة 2000 ربح قدره 4000 جنيه، 2001 ربح قدره 5000 جنيه، سنة 2002 توقف جبري، سنة 2003 خسارة قدرها 6000 جنيه، سنة 2004 ربح قدره 11000 جنيه.

المطلوب: تحديد صافي الربح الضريبي الذي يدرج في وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين عام 2005 مع بيان كيفية ترحيل الخسائر خلال الفترة المذكورة2000.

التمرين الثاني:فيما يلي ملخصا لحساب الإرباح والخسائر لأحدى المنشآت الفردية عن السنة المنتهية في 2005/12/31المقدم الى المحاسب القانوني للمنشأة بغرض تحديد ما يدخل في الإقرار الضريبي للممول من النشاط التجاري والصناعي:

الجانب المدين: 8000 جنيه تبرعات، 91200 جنيه مرتبات ومكافآت للعاملين، 15000 جنيه مخصص مكافآت ترك الخدمة، 17000 جنيه فوائد قروض، 2000 جنيه إكراميات، 1900 جنيه حصة صاحب المنشأة في التامين الاجتماعي، 36000 جنيه مصروفات مختلفة، 5000 جنيه خسائر مرحلة من سنة 2004، ؟ صافي الربح.

الجانب الدائن: 289000 جنيه مجمل الربح، 11500 جنيه مقابل تأجير معدات.

وقد أظهر الفحص الضريبي لسجلات المنشأة ما يلي:

1- يتضمن بند التبرعات2000جنيه تبرعات لبناء حضانة جديدة لأطفال الحي غير خاضعة للإشراف الحكومي، 6000 جنيه تبرعات لجمعية الإسعاف المصرية.
2- يتضمن بند المرتبات والمكافآت 24000 جنيه مرتب سنوي لزوجة الممول التي تعمل مندوبة مبيعات، وأن المرتب الشهري لمن يقوم بنفس العمل 1500 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- مخصص مكافأة ترك الخدمة يمثل المبلغ الذي يتم تكوينه سنويا لمواجهة التزام الشركة قبل العاملين بسداد مكافأة ترك الخدمة، ويتم إيداع ما يقابله في صندوق خاص له ذمة مالية مستقلة.
4- تتضمن الفوائد 10000 جنيه فائدة قرض قدمه صاحب المنشأة لسداد دفعة مقدما لحجز سيارة توزيع جديدة، والباقي يمثل قيمة القسط الأخير من ثمن قطعة أرض تستخدم كجراج لسيارات المنشأة ويتضمن مبلغ 1500 جنيه فوائد.

يشمل بند المصروفات المختلفة ما يلي:

(أ) 8000 جنيه ديون معدومة تمثل دين علي أحد العملاء الذي قام بإبرام صلحا واقيا من الإفلاس نظير قيامه بدفع 50% من قيمة ما عليه من ديون وقد صادقت المحكمة علي هذا الصلح، ويمثل الباقي مصروفات مرتبطة بنشاط المنشأة، ولكنها غير مؤيدة بمستندات خارجية.

(ب) 6000 جنيه مصاريف السيارة المملوكة للمنشأة والتي يستخدمها صاحب المنشأة في شئونه الخاصة أيضا.

والمطلوب: تحديد ما يدرج بوعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

التمرين الثالث: بلغ الربح الضريبي لإحدى شركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية عن السنة المنتهية في 2005/12/30 مبلغ 45000، وقد أتضح بالفصح الضريبي ما يلي:

1- تتكون الشركة من الورثة أبناء المورث صابر، جابر، عادل، ويبلغ رأس مال الشركة 240000 جنيه موزع علي الشركاء بالتساوي.
2- اتفق الورثة على استمرار المنشأة في مزاولة نشاطها علي أن يتولى جابرإدارة الشركة نظير مرتب سنوي مقداره 12000 جنيه ، وتحسب فائدة علي رأس المال بنسبة 5% سنويا، ويتم توزيع الأرباح علي الشركاء بالتساوي.
3- **معلومات أخرى:**

(أ) الشريك صابر شريك متضامن في شركة صناعية وبلغ نصيبه من الربح سنة 2005 مبلغ 25000 جنيه.

(ب) (ب) الشريك جابر يمتلك منشاة فردية تجارية تبلغ خسارتها الضريبية هذا العام 6000 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ج) (جـ) الشـريك عـادل شـريك يمتلـك منشـأة فرديـة بلغـت خسارتها الضريبية المعتمدة عن سنة 2003 مبلـغ 25000 جنيه، استوعب الربح الضريبي منها فـي سنة 2004 مبلـغ 15000 جنيه.

المطلوب: تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة لكل شريك.

التمرين الرابع:فيما يلي بيانات النشاط التجاري والصناعي لأحد الممولين عن السنة المنتهية في 2005/12/31:

1- قام يشراء لوط حديد خردة عن طريق مزاد لصالح شركة النحاس المصرية تم فى 2005/8/11حيث تم ترسية المزاد عليه بمبلغ 120000 جنيه، وبلغت المصروفات الأخرى التي سددها لإتمام الصفة مبلغ 3000 جنيه، وقد قام ببيع هذه الصفقة فى2005/12/31 بمبلغ 148800 جنيه.
2- يمتلك عدد 5 أوتوبيسات يؤجرها لنقل الافراد، وقد بلغت ايراداته هذا العام 150000 جنيه، وبلغت المصروفات التشغيلية وفقا للسجلات93000 جنيه.
3- حصل على مبلغ 6000 جنيه سمسرة مقابل توسطه فى اتمام صفقة بيع قطعة أرض زراعية بمنطقة النوبارية.
4- يمتلك ورشة خراطة معادن بلغ صافي ربحها المحاسبي 110000 جنيه عن السنة المنتهية في 2005/12/31، وتوضح السجلات ما يلى:

(أ) تـزاول المنشـاة نشـاطها فـي عقـار مملـوك لهـا بلغـت عوائـده السـنوية 300 جنيـه تـم سـدادها، وقـد حمـل حسـاب الأربـاح والخسـائر بالعوائـد السـنوية، وكـذلك 8000 جنيـه اهـلاك العقاربمعدل 5% من تكلفته.

(ب) تـم شـراء معـدات رأسـمالية جديـدة بمبلـغ 30000 جنيـه واسـتخدمت فـي النشـاط اعتبـارا مـن 2005/4/1، وقـد حمـل حسـاب الاربـاح والخسـائر بـأهلاك عـادي 15% وكـذلك أهلاك معجل بمعدل 30% عن 9 شـهورعن تلك المعدات، وذلـك بالاضـافة الـى مبلـغ 5000 جنيـه أهـلاك المعـدات الأخرى المهاكة محاسبيا وضريبيا.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ج)حمل حساب الارباح والخسائربمبلغ 6000 جنيه أهلاك أثاث المنشاة بمعدل 15% ،علما بان صافى قيمته الدفترية فى بداية السنة تبلغ 32000 جنيه.

(د) حمل حساب الارباح والخسائربمبلغ 2000 جنيه تبرع لمستشفى جامعة الاسكندرية، ومبلغ 3000 جنيه لجمعيات خيرية مصرية معترف بها من الحكومة المصرية.

(ه) بلغت الديون المعدومة خلال العام 5000 جنيه حملت علي حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والذي كان رصيده في بداية السنة 3800 جنيه، وفى نهاية السنة 1800 جنيه، علما بأن الديون المعدومة الناتجة عن تنفيذ حكم افلاس المدين تبلغ 2000 جنيه.

المطلوب: تحديد ما يدرج بوعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين لهذا الممول من النشاط التجاري والصناعي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل السابع

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة

من تحت حساب الضريبة

رغبة من المشرع في إحكام تحصيل الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا قرر المشرع الأخذ بنظام الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة من تحت حساب الضريبة، ومؤدي هذا النظام قيام بعض الجهات بخصم أو تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة عندما تتعامل مع من يزاولون النشاط التجاري والصناعي الذي يخضع إيراداه للضريبة، وتوريد هذه المبالغ إلي مأموريات الضرائب التابعة لها هؤلاء الأشخاص في مواعيد معينه، أو قيام الممول بأداء دفعة مقدمة من تحت حساب الضريبة.

وقد تناول القانون 91 لسنة 2005 الأحكام المنظمة لهذه العمليات في المواد (59،60،61،62،63،64،65،66،67،68،69)، وباستقراء تلك المواد يتضح أنها تتناول ثلاثة أنظمة يتم من خلالها الحصول على مبالغ من تحت حساب الضريبة لحين الربط وتحديد الضريبة واجبة الأداء ثم إجراء التسوية اللازمة، ويمكن عرض الأنظمة الثلاثة على نحو ما سيرد في الفرعيات التالية:

أولا: نظام الخصم من تحت حساب الضريبة:

يتناول هذا النظام المبالغ التي تلتزم الجهات والمنشات التي يحددها القانون بخصمها من المبالغ التي تقوم بدفعها مقابل معاملاتها مع الأشخاص الذين يزاولون النشاط التجاري والصناعي،وقد حددت المادة (59) الجهات الملتزمة بالخصم ، حيث تنص بأنه:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

" على الجهات والمنشآت المبنية فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يتجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين.

1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأس مالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.

2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ أليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير".

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر ما يلي:

1- **الجهات التي تتولي عملية الخصم**، حدد المشرع الجهات الملتزمة بالخصم علي النحو التالي:

(أ) الجهات التي أوردها البند (1) من المادة (59) علي سبيل الحصر.

(ب) الجهات التي حددها قرار وزير المالية رقم (535) لسنة 2005، حيث تلتزم الجهات التالية بالخصم تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي التي يزيد رقم إعمالها السنوي على 250000 جنيه طبقا لقائمة الدخل:

1- منشآت المقاولات والتوريدات.

2- مكاتب التصدير.

3- الوكلاء التجاريون.

4- وكالات السفر والمنشات والمكاتب السياحية.

5- منشات النقل السياحي.

6- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعى .

7- المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقا لأحكام الفانون رقم (24) لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية.

2- **الجهات التي يسري عليها نظام الخصم**، حدد المشرع الجهات التي يسري عليها نظام الخصم أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ولذلك لا يسري هذا الخصم علي شركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، كما تقضى المادة (60) بأن يعفى أشخاص القطاع الخاص من الخضوع لأحكام نظام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وفقا لنظام الدفعات المقدمة الذي سنعرض أحكامه حالا.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- **العمليات التي يسري الخصم بشأنها**، تتمثل العمليات التي يسرى عليها نظام الخصم في كل من عمليات العمولة والسمسرة وعمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمات والتي تزيد قيمتها عن 300 جنيه.

4- **النسب التي يتم خصمها**، تحدد هذه النسب بما جاء بقرار وزير المالية رقم (537) على **النحو** التالي:

مسلسل	نوع النشاط	النسبة
1	المقاولات والتوريدات فيما عدا توريد المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام من مالك الغراس في حدود غراسهم	%0.5
2	المشتريات	%0.5
3	(أ) الخدمات	%2
	(ب) المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسياراتهم	%0.5
	(جـ) الوكالة بالعمولة والسمسرة	%5
	(هـ) الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات الدخان والأسمدة	%5
	(د) جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول لموزعيها	%2

5- **توريد المبالغ التي تم خصمها**، حددت المادة (82) من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي يتم إتباعها لتوريد المبالغ التي تم تحصيلها على النحو التالي:

(أ) يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو النقدية أو من خلال قنوات الدفع الالكترونية التالية:

- التحويلات البنكية للمولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الأخطار.
- استخدام الكروت الذكية في أدارج مدفوعات الممول علي الكروت علي أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وبرنامج التحويل المالي لدي الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

- استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة علي السماح للممول بالسداد لدي منافذها.

(ب) أن يتم التوريد في موعد أقصاه أخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.

(جـ) أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة، ويجب أن يتضمن النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك.

ثانيا: نظام التحصيل تحت حساب الضريبة:

يتناول هذا النظام المبالغ التي تقوم بتحصيلها بعض الجهات الحكومية عند قيامها بتقديم الخدمات المنوطة بها، وذلك بهدف كشف الملتزمين ضريبيا والحيلولة دون التهرب الضريبي، وقد حددت المواد (66،67،68،69) أربعة جهات تلتزم بإتباع ذلك النظام، وذلك على النحو التالي [12] :

---

[12]) باستقراء هذه المواد يتضح أنها باستثناء المادة (66) تلزم الجهات التي بينتها بأن تحصل مبالغ تحت حساب الضريبة من "أشخاص القانون الخاص" ولم توضح اللائحة المقصود بأشخاص القانون الخاص، ذلك بالرغم من التساؤلات والآراء العديدة التي طرحت عند مناقشة مشروع القانون بجلسة مجلس الشعب الحادية والثمانين بتاريخ 2005/5/8والتى انتهت بالموافقة على استبدال عبارة " أشخاص القانون الخاص" بعبارة " أشخاص القطاع الخاص " التي وردت بمشروع القانون، بعد القول بان :" قطاع الأعمال العام ـ سيادة الرئيس ـ هو من أشخاص القانون الخاص وهو الخاضع للقانون رقم 159"، وبطبيعة الحال هذا القول يجانبه الصواب، لان قطاع الأعمال العام يخضع للقانون 203 لسنة 1991 وليس للقانون 159 لسنة 1981، وعلى ذلك فانه إذا ما تم الأخذ بما انتهى إليه الرأي الذي على أساسه تمت الموافقة على تلك المواد لأقتصر تطبيق المادة (66) فقط على نظام التحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، أما المواد الأخرى فيتم تطبيقها بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية، وفى رأينا أن هذا لم يكن في يقين المشرع عند وضع هذه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

1- **جهات منح التراخيص**، تتطلب مزاولة بعض الأنشطة التجارية والصناعية الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وقد الزم المشرع قيام تلك الجهات بتحصيل مبلغ من تحت حساب الضريبة من الشخص الذي تصدر أو تجدد له الترخيص، حيث تقضى المادة (66) بأنه:

"على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة الحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد".

ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر ما يلي

(أ) الجهات التي تتولي عملية التحصيل، وهى الجهات المعنية بإعطاء الترخيص اللازم لمزاولة النشاط وهى جهات متعددة حسب طبيعة النشاط .

(ب) **الجهات التي يسري عليها نظام التحصيل:** حدد المشرع الجهات التي يسرى عليها نظام التحصيل تحت حساب الضريبة علي النحو التالي:

- مزاولي نشاط الاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية.
- مزاولي الأنشطة الحرفية.

(جـ) المبلغ الذي يتم تحصيله، تحدد هذا المبلغ وفقا لما جاء بقرار وزير المالية رقم (536) بما يعادل 10% من الرسم المقرر لتجديد الترخيص.

المواد، ولذلك ـ من وجهة نظرنا ـ يتم تطبيق نظام التحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين مع التوصية بإضافة نص باللائحة التنفيذية للقانون يدعم ذلك.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2- **أماكن الذبح**، تتولى المجازر عمليات الذبح مقابل رسوم يقررها القانون، وذلك لضمان سلامة الذبيحة وتوفير الظروف الصحية التى تكفل صلاحية اللحوم للاستخدام الادمى، وقد الزم المشرع الضريبي قيام المجازر بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة، حيث تقضى المادة (68) بأنه:

" على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم".

ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر ما يلي :

(أ) **الأشخاص الذين يسرى عليهم نظام التحصيل تحت حساب الضريبة**، حدد المشرع الذين يسري عليهم هذا النظام بأشخاص القانون الخاص الذين يتم الذبح لحسابهم والخاضعين للضريبة.

(ب) المبلغ الذي يتم تحصيله،، تحدد هذا المبلغ وفقا لما جاء بقرار وزير المالية رقم (536) بواقع 10% من رسم الذبح المقرر.

هذا وقد حدد قرار وزير المالية رقم (536) أجراءات توريد المبالغ التى تم تحصيلها بمعرفة الجهتيين سالفى الذكر، توضح المادة الرابعة أن يتم ما يلى:

- توريد ما تم تحصيله الى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل لحساب الضريبة فى في موعد أقصاه أخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
- أن يتم التوريد بشيك مصحوبا بالنموذج41 [خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة] موضحا به قيمة اجمالى المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة، وموضحا به أسم

كل ممول والمبلغ المحصل منه، وكذلك المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.

3ـ **مصلحة الجمارك**، وهى الجهة التي تتولى الإجراءات التي تؤدى إلى السماح بالإفراج عن البضائع المستوردة من الدائرة الجمركية مقابل الرسوم التي يقررها قانون الجمارك، وقد الزم المشرع الضريبي قيام مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة، حيث تقضى المادة (67) بأنه:

"على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم.

وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها ".

ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر ما يلي :

(أ) الأشخاص الذين يسرى عليهم نظام التحصيل، حدد المشرع الأشخاص الذين يسري عليهم نظام التحصيل تحت حساب الضريبة على النحو التالي:

- المستوردين من أشخاص القانون الخاص.
- المتنازل والمتنازل إليه في حالة التنازل عن الرسالة المستوردة.
- أطراف التظهيرفي حالة تظهير مستندات الشحن إلى الغير.

(ب) النسبة التي يتم تحصيلها، تحددت هذه النسبة وفقا لما جاء بقرار وزير المالية رقم (534) بواقع 0.5% من قيمة الواردات، وفى حالة التنازل على السلعة المستوردة أو تظهير مستنداتها، يتم تحصيل ذات النسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(جـ) توريد المبالغ التي تم خصمها، حدد قرار وزير المالية رقم (534)الإجراءات التي يتم إتباعها لتوريد المبالغ التي تم تحصيلها، حيث تقضى المادة الثانية من هذا القرار على ما يلى :

ـ قيام مصلحة الجمارك بتوريد ما تم تحصيله الى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل لحساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.

ـ أن يرفق بالشيك نموذج 41[خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة]، مع بيان اجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل اليهم خلال الثلاثة أشهر السابقة موضحا به أسم كل مستورد ومتنازل اليهم خلال الثلاثة أشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل اليه والمبالغ المحصلة من كل منهم، وكذلك صورة شهادة الاجراءات الخاصة بكل مستورد أو متنازل اليه .

4- **أقسام المرور**، تتولى أقسام المرور إصدار أو تجديد أو نقل رخصة تسيير أي نوع من السيارات مقابل الرسم المقرر، وقد الزم المشرع الضريبي قيام أقسام المرور بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة، حيث تقضى المادة (69) بأنه:

"على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقاً لقانون المرور".

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر ما يلي :

(أ) الأشخاص الذين يسرى عليهم نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، حدد المشرع الذين يسري عليهم هذا النظام بمالكي سيارات الأجرة أو النقل من أشخاص القطاع الخاص.

(ب) المبلغ الذي يتم تحصيله، تحدد هذا المبلغ وفقا لما جاء بقرار وزير المالية رقم (533) بواقع 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

(جـ) توريد المبالغ التي تحصيلها، حدد قرار وزير المالية رقم (533)الإجراءات التي يتم إتباعها لتوريد المبالغ التي تم تحصيلها ، حيث تقضى المادة الثانية من هذا القرار بقيام أقسام المرور توريد ما تم تحصيله بشيك إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل لحساب الضريبة كل 10 أيام من تاريخ التحصيل مرفقا به نموذج 41[خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة] ، مع بيان السيارات الأجرة والنقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة وأسماء ومحل إقامة المرخص باسمه السيارة.

هذا ويقرر المشرع الضريبي عقوبات في حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبية في المواعيد القانونية، حيث يقضي البند (3) من المادة (135) من القانون 91 لسنة 2005 بمعاقبة عدم الالتزام بأحكام الخصم والتحصيل بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه، وتوضح الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن هذه الغرامة تضاعف في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاثة سنوات.

ثانيا: الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة:

ألغى القانون 91 لسنة 2005 نظام الإضافة، كما أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة نحت حساب الضريبة كبديل عن نظام الخصم تحت حساب الضريبة تمشيا مع الأعراف العالمية في هذا الشأن، حيث

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ترى هذه الأعراف أن نظام الدفعات المقدمة يعد أكثر ملاءمة للممول من نظام الخصم تحت حساب الضريبة[13].

وأهم ما يميز نظام الدفعات المقدمة لأنه نظام اختياري، حيث يخول المشرع الممول اتباع هذا النظام أو أتباع نظام الخصم والتحصيل لحساب الضريبية، حيث تنص امادة (62) من القانون على أنه :

" للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول الى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداءً منها.

وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه".

والى جانب المادة سالفة الذكر، فقد تناول القانون الأحكام الخاصة بنظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة في المواد (61،63،64،65)، ومن استقراء هذه المواد يمكننا إلقاء الضوء على الإطار العام لهذا النظام على النحو التالي :

1- مضمون نظام الدفعات المقدمة، أوضحت المادة (61) أن المقصود بنظام الدفعات المقدمة هو قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية ، وذلك بواقع 60% من آخر ضريبة أقرها الممول، أو الضريبة التي يقدرها عن السنة

---

[13]) راجع: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على الدخل، مرجع سابق، ص 18.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي ، أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.

2- **طلب الممول التمتع بنظام الدفعات المقدمة،** أوضحت المادة(83) من اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون طلب الممول على النموذج رقم (1 دفعات مقدمة) الذي يرفق به، بيان أخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر أقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح، وبيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.

3- **أخطار الممول بالموافقة على تطبيق نظام الدفعات المقدمة،** أوضحت المادة(84) من اللائحة التنفيذية للقانون أن تقوم المأمورية المختصة بإخطار الممول خلال 60 يوم في حالة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون صلاحية هذه الشهادة لفترة ضريبية واحدة، وتوضح الموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة)، وفى هذه الحالة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن عدم الرد على طلب الممول خلال مدة 60 يوم يعد رفضا لطلبه.

4- **طريقة سداد الدفعات المقدمة،** أوضحت المادة (63)، وكذلك المواد(84،85،86،87) من اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام الخاصة بسداد الدفعات المقدمة، وذلك على النحو التالي :

(أ) يلتزم الممول بأن يسدد النسبة المقررة(60%) على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز 6/30، 9/30، 31/ 12من كل عام.

(ب)يجوز للممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة ـ على النموذج(3 دفعات مقدمة) ـ بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.

(جـ)يجوزللممول تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب أقل من اثني عشر شهراً.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

5- **تسوية المبالغ المدفوعة بنظام الدفعات المقدمة،** يتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لنظام الدفعات المقدمة عند تقديم الإقرار السنوي، وقد يترتب على ذلك أحد الاحتمالات التالية:

ـ أن تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار أكبر من الضريبة المدفوعة مقدما تحت حساب الضريبة، وفى هذه الحالة يلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوي محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ـ أن تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار أقل من الضريبة المدفوعة مقدما تحت حساب الضريبة، وفى هذه الحالة يكون للممول الحق في طلب استرداد المبالغ المستحقة له كما تقضى المادة (112) من القانون، وتلتزم مصلحة الضرائب برد هذه المبالغ خلال 45 يوما من تاريخ طلب الممول ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2% .

6- **عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة،** سمح المشرع للممول الرجوع في طلب اختيار نظام الدفعات المقدمة وفى هذه الحالة يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقد أوضحت المادة (64) من القانون والمادتان(86،87) من اللائحة التنفيذية للقانون أحكام ذلك على النحو التالي :

(أ) يقدم الممول طلب عدوله عن اختيار نظام الدفعات المقدمة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة)فى حالة توافر الشرطين الآتيين:

الشرط الأول، أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام.

الشرط الثاني، أن يتقدم الممول بطلب الى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

(ب) في حالة عدم توافر الشروط السابقة يرفض طلب الممول، وتقوم مأمورية الضرائب المقدم لها الطلب بإخطار الممول برفض طلبه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه على النموذج رقم (5 دفعات مقدمة) ، ويعتبر عدم الإخطار خلال المدة المقررة قبولا لطلب الممول .

7- **إعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة،** تقرر الفقرة الأولى من المادة (65) إعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:

(أ) تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.

(ب) تغيير الشكل القانوني للمنشأة.

ويكون أخطار الممول بالإعفاء من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (6 دفعات مقدمة).

8-حرمان الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة، تقرر الثانية من المادة (65) حرمان الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام، وعليها في هذه الحالة إخطارالممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم (7 دفعات مقدمة).

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة الفصل السابع

السؤال الأول: وضح المقصود بكل من:

(أ) حجز الضريبة من المنبع.

(ب) نظام الخصم تحت حساب الضريبة.

(جـ) نظام التحصيل تحت حساب الضريبة.

(د) نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.

السؤال الثاني: ما هي المواعيد التي حددها القانون 91 لسنة 2005 لتوريد المبالغ المحصلة طبقا لنظام خصم تحت حساب الضريبة والتحصيل تحت حساب الضريبة.

السؤال الثالث: كيف يتم لمصلحة الضرائب التصرف في المبالغ الموردة إليها بالزيادة طبقا لنظام الخصم تحت حساب الضريبة والتحصيل تحت حساب الضريبة..

السؤال الرابع: اذكر الجهات الملتزمة بما يلي:

(أ) بالخصم لحساب الضريبة.

(ب) بالتحصيل تحت حساب الضريبة.

السؤال الخامس: وضح صحة أو خطا كل عبارة من العبارات التالية:

(أ) يتم خصم مبلغ تحت حساب الضريبة علي كل مبلغ يزيد عن عشرون جنيها تدفع مقابل عمليات الشراء من شركات القطاع الخاص والقطاع العام.

(ب) يقتصر الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة علي الجهات التي يزيد رأس مالها علي ثلاثون ألف جنيه.

(جـ) لا يطبق نظام الخصم تحت حساب الضريبة في حالة تعامل جهة حكومية مع جهة حكومية أخري أو شركات القطاع العام.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(د) لا حدود بالنسبة لمواعيد توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة، حيث يمكن للجهات الملتزمة بالخصم بتوريدها في أي وقت تشاء.

(هـ) لا يشترط للخصم تحت حساب الضريبة أن يكون الغرض من المعاملات الاتجار أو التصنيع.

(ز) يختلف نظام التحصيل تحت حساب الضريبة عن نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الباب الثاني

التحاسب الضريبي

على إيرادات المهن غير التجارية

خصص المشرع الضريبي الباب الرابع من الكتاب الثاني من القانون 91 لسنة 2005 للأحكام المنظمة للتحاسب الضريبي على إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري. حيث تناول هذا الباب المعالجة الضريبية للإيرادات المستمدة من مزاولة المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

ويهدف هذا الباب إلى دراسة التحاسب الضريبي على إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري التي تناولها القانون 91 لسنة 2005 في المواد (32 – 36)، ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا الباب إلى:

الفصل الأول: الإطار العام للتحاسب على إيرادات المهن غير التجارية.

الفصل الثاني: نطاق إيرادات نشاط المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة.

الفصل الثالث: قياس صافي إيرادات نشاط المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الأول
الإطار العام للتحاسب الضريبي
على إيرادات المهن غير التجارية

يختص هذا الفصل بإلقاء الضوء والكشف عن خصائص الإيرادات المستمدة من مزاولة النشاط المهني أو غير التجاري، وإبراز الشروط الواجب توافرها لسريان الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين على تلك الإيرادات، وهو ما سيتم دراسته في المبحثين التاليين.

المبحث الأول
اعتبارات تحديد إيرادات نشاط
المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة

باستقراء ما تضمنه القانون 91 لسنة 2005 من مواد تحكم المعالجة الضريبة لإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري، يمكن أن نستلخص مجموعة من الخصائص التي تتسم بها تلك الإيرادات لعل أهمها ما يلي:

(أ) **من حيث مصدر الإيراد:** يستمد إيراد النشاط المهني أو غير التجاري أساسا من مزاولة العمل المستقل الذي يتسم بالثبات والانتظام، وهو ما يستفاد من نص المادة (32) من القانون سالف الذكر، وكون العمل هو العنصر الاساسى في ممارسة تلك الأنشطة، فان ذلك يؤدى الى اختلاف الإيرادات التي تستمد منها عن إيرادات النشاط التجاري والصناعي التي تستمد من ناتج تفاعل عنصري العمل ورأس المال معا كما سبق وعرفنا، فالأصل أن مصدر إيرادات المهن غير التجارية هو الدخل الذي يتحقق بصفة أساسية من العمل الذهني أو الفني أو الادارى الذي يتطلب مهارة وموهبة أو الذي يتطلب في كثير من الأحيان هذا الحصول على مؤهلات علمية عالية للممارسة ، وان كان ذلك لا يمنع من تحقق إيرادات المهن غير التجارية من الدخل الناتج من تفاعل العمل مع قليل من رأس المال إذا ما دعت ضرورة طبيعة المهنة إلي الاستعانة ببعض رأس المال، وذلك كما هو الحال مثلا بالنسبة لمهنة الطب.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ب) **من حيث مفهوم الإيراد:** يتحدد مفهوم الإيراد في نطاق إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول، وكذلك أية أرباح رأسمالية ناتجة عن التصرفات في الأصول المهنية، وهو ما يستفاد من المادة (33) من القانون، وبذلك يمكن القول بأن المشرع الضريبي أخذ بنظرية الإثراء لتحديد مفهوم إيرادات المهن غير التجارية كما سنرى حالا.

هذا وإلي جانب إيرادات – نشاط المهن غير التجارية وفقا للمفهوم السابق – أدخل المشرع الضريبي وفقا للبندين أرقام 2،3المادة (32) من القانون 91 لسنة 2005 ضمن نطاق إيرادات تشاط المهن غير التجارية الدخل المستمد من حقوق الملكية الفكرية، وكذلك أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من القانون سالف الذكر التي سبق مناقشة أحكامها في الباب الأول من هذا الكتاب، وهو ما جعل الأحكام التي تتناول المعالجة الضريبية لإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري يطلق عليها أحكام ضريبة القانون العام في ظل نظام الضرائب النوعية.

(ج) **من حيث مدخل القياس** : يتحدد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من دخل ينتج عن نشاط المهن غير التجارية بإتباع مدخل مقابلة الإيرادات بالتكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة، فإيرادات نشاط المهن غير التجارية التي تدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين يقصد بها إيرادات الصافية كما يستفاد ما المواد (33)،(34) من القانون 91 لسنة 2005 كما سيأتي عند دراسة الأسس العامة للقياس الربح الضريبي لنشاط المهن غير التجارية فيما بعد.

(د) **من حيث أساس القياس:** يتم قياس ما يدرج بوعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من دخل ينتج عن نشاط المهن غير التجارية وفقا لمفهوم الربح النقدي،وذلك علي عكس ما يدرج بوعاء تلك الضريبة من دخل ينتج عن النشاط التجاري والصناعي الذي يتم قياسه، كما عرفنا وفقا لمفهوم الربح المكتسب.

ووفقا للأساس النقدي، يتم قياس الإيرادات بتحقق واقعة تحصيلها، كما يتم قياس المصروفات بتحقق واقعة سدادها، ولذلك فإن الإيرادات

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التـي يـتم تحصـيلها خـلال السـنة الضـريبية تـدخل فـي نطـاق الإيـرادات الخاضعة للضريبة سواء كانت محصلة عن عمليات تمت في نفس تلك السنة أو تمت في سنوات سابقة أو سوف تتم في سنوات لاحقه وهو ما أكدتـه محكمـة الـنقض عـام 1965، حيـث أوضـحت أن الضـريبة عـن (أربـاح) المهـن الحـرة وغيرهـا مـن المهـن غيـر التجاريـة هـي ضـريبة متميـزة يتحـدد وعاؤهـا بالأربـاح التـي قبضـها الممـول أو وضـعت تحـت تصـرفه عـن عمليـات بأشـرها خـلال السـنة أو فـي سـنوات سـابقة علـي الأرباح التي استحقت ولم تقبض[1]. كما يتم خصم المصروفات التي تم سدادها فعلا في نفس السنة الضريبية سواء أكانت تلك المصروفات ذات علاقة تأثيرية بإيرادات تلك السنة أو سنوات سابقة أو سنوات لاحقة.

وبـالرغم مـن أن المبدأ العـام عنـد قيـاس إيـرادات نشـاط المهـن غيـر التجارية هو الأساس النقدي، إلا أن المشرع الضريبي يسمح بالخروج عن هذا الأساس كما في حالات الأصول الثابتة التي قد يتم استخدامها في مزاولـة نشـاط المهـن غيـر التجاريـة، حيث يسـمح بخصـم إهلاكهـا، كمـا سيأتي معرفته حالا، وكذلك مرتبات العاملين لي مزاولي هذا النشاط.

(٥) **فترة القياس:** يتحدد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من إيرادات نشاط المهن غير التجارية بمقدار إيرادات الصافية التي يحققها صاحب المهنة خلال السنة السابقة ، وعلي هذا فإن الضريبة لا تسرى علي إيرادات كل عملية علي حدة.

وبـالرغم مـن أن المبدأ العـام هـو قيـاس إيـرادات نشـاط المهـن الحـرة علـي أسـاس سـنوي، إلا أنـه فـي حـالات معينـة يـتم قيـاس مـا يخضـع للضريبة عن فترة أقل من سنة، فإذا ما كانت السنة الضريبية هي السنة الميلادية، فانه قد نواحه بالحالات التالية:

- حالة بداية مزاولة المهنة في أية تاريخ خلال السنة الميلادية، حيث يتم قياس إيرادات عن الفترة من بداية مزاولة المهنة حتى نهاية تلك السنة الميلادية.
- حالة انقطاع الممول عن مزاولة المهنة خلال السنة الميلادية بسبب الوفاة أو التوقف عن العمل، حيث يتم قياس إيرادات عن الفترة من

---

(1) لاحظ أن هذا الحكم صدر في ظل نظام الضرائب النوعية الذي كانت فيه إيرادات نشاط المهن غير التجارية تخضع لضريبة نوعية هي الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

بداية السنة الميلادية حتى تاريخ الوفاة أو التوقف عن العمل حسب الأحوال.

المبحث الثاني
شروط خضوع إيرادات نشاط المهني وغير التجاري للضريبة

من استقراء المادتين (32)،(33) من القانون 91 لسنة 2005تعتبر من إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري التي تدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بهذه الصفة كل إيرادات تتوافر فيها الشروط التالية:

الشرط الأول: مزاولة المهنة أو النشاط بصفة مستقلة:

يعني هذا الشرط أن يقوم الممول بمزاولة المهنة أو النشاط لحساب نفسه وبصفة مستقلة، فلا يرتبط عند مزاولتها بشخص أخر برابطة تبعية كتلك التي تنشأ عن عقد العمل، وذلك لأن كل من إيرادات المهن غير التجارية والمرتبات وما في حكمها يعتبران من الدخل المستمد أساسا من العمل، وإن كانت أرباح المهن غير التجارية تعتبر دخلا مستمدا من العمل المستقل. وتطبيقا لذلك فإن الأطباء المقيدين لدي أي مؤسسة علاجية في قائمة الأخصائيين المعتمدين دون أن تربطهم بها أي علاقة عمل أو أية علاقة تعاقدية يعتبر صافي الدخل الذي يحصل عليه هؤلاء من إيرادات نشاط المهن غير التجارية لأنه ليس ناتجا عن علاقة وظيفية بينهم وبين تلك المؤسسة العلاجية [1].

الشرط الثاني: العمل هو العنصر الرئيسي في ممارسة المهنة:

تتميز المهن الحرة وغير التجارية بأن عنصر العمل فيها يعتبر العنصر الأساسي حيث تعتمد أساسا علي الكفاءة العلمية أو الخبرة الفنية أو المواهب الشخصية لمزاوليها. ولذلك فإن هذا الشرط يعتبر نتيجة طبيعية يميز إيرادات نشاط المهن غير التجارية عن إيرادات النشاط التجاري والصناعي التي تكون ناتجة عن تفاعل عنصري العمل ورأس المال معا، ولا يؤثر في ذلك اعتماد بعض المهن غير التجارية علي بعض رأس المال وإن كان يظل فيها العمل والخبرة هما الأساس في مزاولة المهنة، كما هو الحال في بعض فروع المهن مثل طب الأسنان

---

(1) انظرا التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (10) الصادرة في 1974/12/3.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

والأشعة والتحليل الطبية وغيرها التي يحتاج مزاولتها إلي أجهزة وأدوات مرتفعة التكاليف.

الشرط الثالث: مزاولة المهنة فعلا علي سبيل الاعتياد:

يتطلب هذا الشرط مزاولة المهنة فعلا بحيث لا تستحق الضريبة علي من لم يمارس المهنة بالفعل. فلا تستحق هذه الضريبة علي المحامي الذي يقيد اسمه في جدول المحامين ولا يمارس المحاماة فعلا. كما يتضمن هذا الشرط أيضا أن لا تكون مزاولة المهنة أو النشاط بصفة عارضة، بل يتطلب الأمر تكرار ينطوي علي قدر من الاعتياد وإن كان معيار التكرار يعد أمرا تقديريا يختلف باختلاف الظروف وطبيعة كل عمل.

الشرط الرابع: توافر قصد تحقيق الإيراد:

ويقصد بهذا الشرط أن يزاول الممول المهنة بغرض تحقيق إيراد، فلا تسرى الضريبة لذا كان القصد من مزاولة النشاط محرض الهواية أو تشر العلم أو المعرفة أو عمل الخير، وما الى ذلك من الخدمات المجانية.

ولا يشترط لإخضاع الإيرادات للضريبة أن يكون الممول الذي يزاول النشاط المهني قد حصل علي الترخيص اللازم من الجهات الإدارية المختصة، فالضريبة تسري علي الإيرادات التي يحققها المدرس من الدروس الخصوصية، وكذلك على الإيرادات التي يحققها المحاسب الذي يزاول مهنة المحاسبة باستقلال دون أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين .

الشرط الخامس: مزاولة المهنة أو النشاط في مصر أوفي خارجها:

باستقراء المادة 32 من القانون الضريبي يتضح أن الضريبة تسري علي نتيجة مزاولة النشاط في مصر، وكذلك في خارجها اذا كانت مصر مركزا للنشاط المهني[1].

ويقصد بهذا الشرط أن يكون مركز نشاط مزاولة النشاط مصر بصرف النظر عن جنسيته.

---

[1] تم استبدال الفقرة الاولي من المادة 32 من القانون بالقانون 53 لسنة 2014.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وعلى ذلك، يكفى لسريان الضريبة مجرد مزاولة المهنة في مصر، فإذا كان للممول أكثر من مقر لمزاولة المهنة أحدهم في خارج مصر والمقار الأخرى في الخارج ، فان الضريبة تسرى على الإيراد التي تحققها المقار التي يتم بها مزاولة المهنة في مصر، وكذلك المحققة في الخارج ، وإذا كان الممول يزاول مهنته على وجه الاعتياد في مصر، وقام بمزاولتها في الخارج بصفة عارضة كالطبيب المصري الذي يستدعى لإجراء عملية جراحية أو لتقديم استشارة طبية في الخارج ثم يعود الى مصر، فان ما يتقاضاه عن نشاطه العارض الذي تم في الخارج تسرى عليه الضريبة أيضا، ذلك لان مزاولة المهنة على وجه الاعتياد في مصر وخضوع الإيراد الناتج عن هذه المزاولة للضريبة فيها يؤدى حتما الى تتبع نشاط الممول الذي يؤدى بصفة عارضة في الخارج وإخضاعه مع نشاطه في مصر للضريبة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثاني
نطاق إيرادات نشاط المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة

خصص المشرع الضريبي المادتين (32)،(36) من القانون 91 لسنة 2005 لتوضيح الأحكام المنظمة لتحديد نطاق إيرادات نشاط المهن غير التجارية من حيث تعيين ما يخضع منها للضريبة وما يعفي من الخضوع. ونتنازل ذلك على نحو ما سيرد في المبحثين التاليين.

المبحث الأول
إيرادات نشاط المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة

يتحدد نطاق إيرادات المهن والأنشطة غير التجارية التي تسري عليها الضريبة بما تقضي به المادة (32) من القانون 91 لسنة 2005 التي تنص علي أن:

" تفرض الضريبة على:

1- **صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج اذا كانت مصر مركزا لنشاطه.**
2- **الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر او خارجها.**
3- **أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون"، سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج اذا كلنت مصر مركزا للمهنة او النشاط".**

ويتضح من هذا النص أن نطاق سريان الضريبة يتحدد بصافي إيرادات المهن الحرة والمهن غير التجارية، وكذلك الدخل المستمد من حقوق الملكية الفكرية، وأيضا إيرادات أي مهنة أو نشاط لا يندرج تحت بنود الإيرادات التي تخضع للضريبة علي دخل الأشخاص

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الطبيعيين،ونوضح المقصود بذلك علي نحو ما سيرد في الفرعيان التالية:.

أولا: المهن الحرة أو المهن غير التجارية: يعرف قاموس جامعة أكسفورد المهنة بأنها "عمل يعتمد علي استخدام المعرفة الخاصة بأحد فروع العلم في التطبيق علي شئون الآخرين، أو في ممارسة فن ما يعتمد علي هذه المعرفة" (1).

ويلاحظ من استعراض نص المادة (66)، أن المشرع قد استخدم عبارتي المهن الحرة والمهن غير التجارية كمترادفين للتدليل علي نفس المعنى. ويمكن استقراء المعنى الذي يقصده المشرع من هذين المترادفين من خلال تعريف قدمته محكمة النقض للمهن غير التجارية مؤداه أنها تلك المهنة التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، ولا يمنع من اعتبارها كذلك يكون الربح فيها مختلطا نتيجة استثمار رأس المال والعمل متي كان العمل هو مصدره الأول والغالب(2).

أما المهن الحرة فهي تلك المهن التي يستلزم القيام بها توافر كفاءة عملية وخبرة فنية لدى القائمين بها وهي تختلف عن النشاط من حيث أن المهنة تستوجب الانقطاع والاحتراف بنية الكسب بينما النشاط لا يعني الاحتراف أو التكرار بل يكفي فيه بذل الجهد لفترة قد تطول يعقبها إنتاج يدر لصاحبه ربحا(3).

وقد أوضحت مصلحة الضرائب أنه لا يوجد تلازم بين القوانين الخاصة التي تنظم بعض المهن الحرة وبين قوانين الضرائب في تحديد نوع الإيراد. فقد تكون المهنة الحرة المنظمة بقانون خاص تصنف أرباحها علي أنها أرباح نشاط تجاري أو صناعي لأن الضابط المميز للمهن الحرة أو غير التجارية عن المهن التجارية وغير التجارية ناتجا عن العمل بصفة أساسية ولا يدخل فيها المال إلا بصفة ثانوية علي

---

(1) لتفصيلات أكثر، انظر: عوض لبيب فتح الله ،دراسة مقارنة لتنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية،رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة جامعة الإسكندرية،1933،ص 3-10.

(2) انظر حكم محكمة النقض في الطعن رقم (113).

(3) انظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (11) الصادر في 1976/1/25.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

خلاف المهن التجارية والصناعية ،أو هي المهن التي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتكون قائمة علي الممارسة الشخصية[4] (1).

وحسماً لأي خلافات حول موضوع تعيين المهن غير التجارية صدر قرار وزير المالية لتحديد المهن غير التجارية. وقد أوضحت المادة الأولي منه بأن تلك المهن هي(1) المحاماة (2) الطب (3) الهندسة بما في ذلك الهندسة الزراعية (4) الصحافة (5) تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك الأحاديث الفنية أو العلمية أو الأدبية (6) المحاسبة والمراجعة (7) الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن (8) الترجمة (9) القراءات والتلاوة الدينية (10) الرسم والتصوير والنحت والخط (11) الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السنيمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزنونية والإذاعية والمسرحية (12) عرض الأزياء (13) التخليص الجمركي (14) القبانة (15) النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغبرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه [2].

ثانيا: حقوق الملكية الفكرية: يقصد بالملكية الفكرية كل الحقوق الناشئة عن أى نشاط أو جهد فكرى يؤدى الى ابتكار في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية، وعادة ما تصدر الدولة القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية لسببين: أولهما، إضفاء الطابع القانوني على الحقوق المعنوية والمالية للمبتكرين والمبدعين بما يضمن لهؤلاء تمتعهم بثمار إبداعهم. وثانيهما، النهوض بالنشاط الفكري والابتكار ونشر نتائجه وتطبيقها [3].

وقد اعتبر المشرع الضريبي أن حقوق الملكية الفكرية من الحقوق المالية المتعلقة بالذمة مثلها مثل الحقوق العينية التي تعطى الفرد سلطة مباشرة شيء معين تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء، ويعتبر حق الاختراع أحد حقوق الملكية الفكرية، كما تعتبر من هذه الحقوق أيضا

---

(1) أنظرا التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (1) الصادرة في 1967/8/24.

(2) انظر قرار وزير المالية رقم (531) لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(3) محمود عبد الرحيم الديب، الحماية القانونية للملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،2005، ص 11-12 .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

حقوق الملكية الأدبية والفنية، وبذلك تعد الملكية الفكرية أحد مصادر إيرادات النشاط المهني التي تخضع للضريبة والتي تأخذ عدة صور منها ما يتلقاه الممول مقابل الحقوق التالية:

- **مقابل حق المعرفة،** وهى المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل السماح للغير باستخدام حق احتكار تركيبية أو مستحضر معين أو معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
- **مقابل حق الاستغلال،** وهى المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل السماح للغير باستغلال براءة اختراع.
- **مقابل حقوق الأداء،** وهى المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل استعمال الغير لحقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية، وكذلك المصنفات الفنية السينمائية منها أو التليفزيونية أو الإذاعية أو المسرحية.

ثانيا: كل مهنة أو نشاط خلاف ما ذكر:

يقصد بالمهنة في هذا السياق مزاولة الشخص لعمله علي وجه الاعتياد والانتظام، بينما يقصد بالنشاط العمل الذي يزاوله الممول بهدف تحقيق دخل مالي والذي لا يرقي إلي مرتبة المهنة، ومن أمثلة النشاط الذي تسري عليه الضريبة وفقا لأحكام أرباح المهن غير التجارية تأجير طبيب عيادته بمعداتها باعتباره نشاطا يؤدي الي تحقيق دخل[1].وكذلك تأجير حائط مبني لاستخدامه في أغراض الإعلان شريطة ألا يكون مالك هذا المبني من الخاضعين للضريبة وفقا لأحكام أرباح النشاط التجاري والصناعي. وقيام شخص طبيعي بالارشاد عن جريمة تهرب ضريبي وحصوله علي مكافأة ارشاد، والحصول علي جائزة متصلة بالنشاط المهني للممول، والحكمة من ذلك هي أن النظام الضريبي المصري حدد الإيرادات التي تسري عليها الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين باربعة لإيرادات كما عرفنا،وكل نوع من تلك الإيرادات يتحدد ما يدخل منه في وعاء تلك الضريبة وفقا لأحكام معينة،فإذا وجد لإيراد لا تسري عليه هذه الأحكام، فإنه يخضع للضريبة وفقا لأحكام ليرادات المهن غير التجارية باعتبارها أحكام القانون العام.

---

[1] أنظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (11) الصادرة في 1976/1/25.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الثاني
الإعفاءات المقررة من الضريبة

أوضح المشرع الضريبي الإعفاءات المقررة من الضريبة في المادة (36) من القانون 91 لسنة 2005، حيث تنص بأن:

" تعفي من الضريبة:

1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لاشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام[1].

2- أبرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

3- إيرادات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها علي الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.

4- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

5- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصي خمسون الف جنيها سنويا. ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما[2].

---

[1] تم الغاء هذا البند بالقرار بقانون 53 لسنة 2014..

[2] تم تعديل هذا البند بالقانون رقم (101) لسنة 2013.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ونتناول هذه الإعفاء بشي من التفصيل علي نحو ما سيرد في الفرعيات التالية:

1- **إيرادات التأليف والترجمة:** تتكشف حكمة المشرع الضريبي من هذا الإعفاء تقديرا منه لجهود من يقومون بنشر العلم والمعرفة والثقافة بين أفراد المجتمع، ويشترط لسريان الإعفاء علي إيرادات التأليف والترجمة ألا تكون معدة بهدف بيعها لإخراجها في صورة مرئية أو صوتية، كما في حالة عرضها عن طريق دور السينما أو المسرح أو التليفزيون أو الإذاعة أو الشرائط الصوتية والمرئية المسجلة.

ويلاحظ أن مصلحة الضرائب تخرج من نطاق سريان هذا الإعفاء أرباح أعمال الترجمة الفورية علي أساس أنها ترجمة شفوية مباشرة وليست ترجمة كتب أو مقالات حيث تتمثل طبيعتها في ترجمة حديث أو خطاب..

ويلاحظ في جانب أخر إن مصلحة الضرائب تدخل في نطاق سريان هذا الإعفاء ما يحصل عليه من تقوم الإذاعة أو التليفزيون بتكليفه من غير العاملين بهما بإعداد نشرات إخبارية متخصصة في المجالات العلمية أو الثقافية، وكذلك من يقومون بالتعليق علي الأخبار العامة، حيث يعتمد الإعداد في هذه الحالة علي فكر وثقافة المعد ومجهوده الشخصي[1].

2- **إيرادات التأليف الجامعي:** ويعد اتجاه المشرع إلي إعفاء إيرادات التأليف الجامعي اتجاها محمودا لاستشعاره بالجهد الذي يبذله أعضاء هيئه التدريس بالجامعات والمعاهد العليا لتوفير المادة العلمية لطلابهم، وذلك من خلال ما يقومون بتأليفه من كتب وما يقدمونه من مصنفات توزع عليهم وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، كما أنهم أيضا يسهمون في نشر العلم والمعرفة من خلال ما يقدمونه للجمهور من مؤلفات علمية أو ثقافية أو دينية مثلهم في ذلك مثل الكتاب والأدباء الذين تحدثت عنهم الفقرة (2) من المادة (36) التي سبق عرضها.

---

[1] انظر التعليمات التفسيرية لمصاحة الضرائب رقم (11) الصادرة في 1983/10/21.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- **إيـرادات الفنـانين التشـكيليين:** ويهـدف المشـرع مـن إعفـاء هـذه الإيرادات إلي تشجيع فنون التصوير والنحت والحفر بإعفاء إيراداتها من الخضوع للضريبة إذا توافرت الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون الفنان التشكيلي من أعضاء نقابة المهن التشكيلية.

الشـرط الثـاني: أن تكـون الإيـرادات عـن مصـنفات التصـوير والنحـت والحفر دون غيرها من الفنون التشكيلية الأخرى.

4- **أصحاب المهن الحرة المقيدين في النقابات:** للطبيعة الخاصة التي تتسم بها المهن الحرة من حيث ضرورة أن يكسب صاحب المهنة ثقة العملاء أولا حتى يتيسر له مزاولة مهنتة بالشكل الذي يحقق له كسبا، فقد قرر المشرع في البند (5) من المادة (36) إعفاء أصحاب المهن الحرة من الخضوع للضريبة لفترة زمنية معينة بالشروط التالية:

الشـرط الاول : أن يكـون الممـول مقيـدا كعضـوا عامـل فـي النقابـة المهنية لمجال تخصصه.

الشـرط الثـاني: ألا تزيـد مـدة الإعفـاء بالنسـبة لمـن يزاولـة المهنـة لأول مرة ثلاث سنوات، ولا يلتزمون بالضريبة الا اعتبارا من من اول الشهر التالي لانقضاء مدة الاعفاء مضافا اليها مدة التمرين التـي يتطلبهـا قانون المهن وفترة الخدمـة العامـة أو التجنيد أو الاسـتدعاء للاحتيـاط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وذلك دون اشتراط الحصـول علـي مؤهـل عـالي مـن عدمـه ، طالمـا كـان قـانون مزاولـة المهتـة لا يشـترط الحصول علي المؤهل العالي لمزاولتها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الشرط الثالث: ألا تزيد مدة الإعفاء عن سنة واحدة بالنسبة لمن يزاول المهنة لأول مرة بعد مضي أكثر من 15 سنة علي تخرجه، وذلك في حالة أن يشترط قانون المهنة الحصول علي مؤهل عالي.

الشرط الرابع: ألا تزيد قيمة الاعفاء عن 50000 جنيه، فاذا زاد الدخل عن ذلك/ تخضع الزيادة للضريبة.

الشرط الخامس: أن يزاول المهنة منفردا أو بالاشتراك مع ممول آخر له نفس ظروفه من حيث التمتع بالإعفاء، وقد استهدف المشرع من ذلك منع ما قد يلجأ إليه بعض الممولين من تحايل عن طريق إشراك غيرهم من حديثي التخرج معهم للاستفادة من هذا الإعفاء[1].

---

(1) الغي هذا الشرط بالقانون 11 لسنة2013..

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثالث

قياس صافى إيرادات نشاط

المهني اوغير التجارية الخاضعة للضريبة

يتناول هذا الفصل قياس صافى إيرادات نشاط المهن غير التجارية، وذلك من حيث تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة وأسس قياسها، وكذلك التكاليف الواجبة الخصم من هذه الإيرادات وأسس قياسها توصلا الى ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الذي يتمثل في صافي الإيرادات وليس إجماليها كما سبق الإشارة عند تناول خصائص إيرادات نشاط المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة. وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين علي نحو ما سيرد فيما يلي.

المبحث الأول
أسس قياس إيرادات نشاط المهن غير التجارية

تناولت الفقرة الأولى وبداية الفقرة الثانية من المادة (33)، من القانون 91 لسنة 2005 الإيرادات الخاضعة للضريبة حيث نصت هذه الفقرة بأن:

" تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا علي أساس صافي الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.

ويكون تحديد صافي الإيرادات علي أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع ....."

وتتطلب مناقشة الفقرتين السابقتين إلقاء الضوء على مضمون الإيرادات الناتجة عن العمليات المختلفة، وكذلك عرض أسس قياس تلك الإيرادات، وذلك على نحو ما سيرد في الفرعيات التالية :

أولا: الإيرادات الخاضعة للضريبة:

من النص سالف الذكر نلاحظ أن المشرع قد أخذ بنظرية الإثراء ـ كما سبق الإشارة عند دراستنا لخصائص الإيرادات الخاضعة للضريبة ـ وفى ذلك يكون المشرع قد اعتبر الإيرادات الخاضعة للضريبة أى ثروة جديدة حصل عليها الممول ويستطيع التصرف فيها دون المساس بالقيمة النقدية لمصدر الإيراد، وهو نفس الاتجاه الذي اتبعه المشرع بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعية التي تتمثل في إيرادات النشاط الجاري، والإرباح الرأسمالية ، وكذلك الإيرادات الفرعية التي تنتج من مصادر أخرى غير مزاولة المهنة، وذلك علي النحو التالي:

1- الإيرادات الناتجة من مزاولة المهنة، وهي تلك الإيرادات الناتجة عن العمليات المختلفة المتعلقة بمزاولة أو مباشرة الممول لمهنتة خلال السنة، فمثلا تتكون إيرادات المحاسب الناتجة عن مزاولة مهنة المحاسبة من أتعابه عن مراجعة الحسابات وتقديم الإقرارات الضريبية وتصميم الأنظمة المحاسبية وحضور لجان الطعن، وتتكون إيرادات الطبيب من أتعاب الكشف بالعيادة والزيارات المنزلية، وكذلك أتعاب العمليات الجراحية والاستشارات الطبية، وتعد هذه الإشكال المختلفة للأتعاب من الإيرادات الخاضعة للضريبة باعتبارها مقابل ما يحققه الممول نتيجة ممارسته المهنة وأداء ما تتطلبه من عمل على سبيل الاستقلال.

2- الأرباح الرأسمالية، تتمثل الأرباح الرأسمالية في هذا السياق الأرباح الناتجة عن بيع بعض الأصول الثابتة التي يملكها الممول والمتعلقة بمزاولة المهنة، وقد أطلق عليه المشرع مفهوم " عائدات التصرف في الأصول المهنية " واعتبرها من ضمن ما تشتمل عليه الإيراد من المهن غير التجارية، وهو ما سبق وان اقترحه الكاتب مستندا في ذلك الى أن الأرباح الرأسمالية التي يحققها من يزاولون المهن غير التجارية لا تختلف في طبيعتها عن الأرباح الرأسمالية التي يحققها من يزاولون النشاط التجاري والصناعي من حيث أنها تتعلق بالتصرف في أصول ترتبط بمزاولة المهنة وكانت السبب في تحقيق إيراداتها [1]،

---

[1] أنظر بحثنا بعنوان"دراسة تحليلية لنموذج التحاسب عن الضريبة الموحدة علي الدخل، ونوقف التشريع الضريبي المصري منه، ص.39.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وعلي ذلك إذا قام أحد الأطباء مثلا ببيع بعض أثاث العيادة، فإن الإيرادات الناتجة عن هذا البيع تعد عائدات ناتجة عن التصرف في أصول مهنية تخضع للضريبة، وقد أوضحت المادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون أن المقصود بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً هو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو التنازل عن المكتب أو جزء منه.

كما تشتمل العائدات أيضا الارباح التي تتحقق نتيجة التدريب او الاستشارات لبعض مزاولي المهنة او لآي جهة اخري، كما تتضمن أيضاً عائدات نقل الخبرات التي عرفتها الفقرة الثانية للمادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون بالأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى، وتعد تلك المبالغ من الإيرادات الخاضعة للضريبة باعتبارها إيرادات متصلة بمزاولة المهنة

3- **الإيرادات العارضة أو الفرعية:** يقصد بالإيرادات العارضة في هذا المجال الإيرادات المتصلة بمباشرة النشاط التي لا يتم الحصول عليها بصفة متكررة، ومن أمثلة ذلك ما بلي:

- أرباح العملات الأجنبية في حالة الحصول على قيمة الأتعاب بالعملة الأجنبية.
- والتعويضات النقدية التي يحصل عليها صاحب المهنة الحرة مقابل ما يقع عليه من أضرار في نطاق مزاولة مهنته.
- المبالغ التي يحصل عليها نظير إلقاء محاضرات ترتبط بتخصصه في أي جهة.

أما الإيرادات الفرعية فهي تلك الإيرادات الناتجة من مصادر أخرى لا تتصل مباشرة بمزاولة المهنة، وهذه إيرادات لا تخضع للضريبة وفقاً لأحكام إيرادات المهن غير التجارية، وإنما تخضع للضريبة وفقاً لأحكام أخرى، فإذا ما كان لصاحب المهنة عقارات مبينة أو أطيان زراعية يملكها فإن إيرادات العقارات تخضع للضريبة وفقاً لأحكام إيرادات الثروة العقارية كما سنرى، وإذا ما حصل صاحب المهنة على عمولة عارضة نتيجة توسطه في إتمام صفقة معينة، فإنها تخضع للضريبة المستقطع من المنبع، كما يخضع لنفس الضريبة أيضاً

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ما يحصل عليه من عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي.

كما توجد بعض الإيرادات العارضة التي لا تخضع للضريبة مثال ذلك المكافآت والجوائز المالية التي تمنحها الدولة للباحثين في العلوم والآداب (جوائز الدولة التشجيعية على سبيل المثال).

ثانيا: أسس قياس الإيرادات:

لم ينص المشرع الضريبي صراحة علي الأسس التي تستخدم في قياس الإيرادات الخاضعة للضريبة،فعلي الرغم من أنه قد جعل الواقعة المنشئة للضريبة هي تحقق أرباح صافية للممول، إلا أنه لم يشر إلي كيفية قياس الإيرادات الخاضعة لها. وفي بادي الآمر اختلفت الآراء بشأن الأساس الواجب أتباعه بالنسبة لتحديد أرباح المهن غير التجارية،حيث يوجد أكثر من أساس محاسبي لقياس الإيرادات وذلك علي النحو التالي:

1– أساس الاستحقاق: وفيه يتم قياس إيرادات الفترة بالإيرادات التي تخص هذه الفترة بصرف النظر عن واقعة التحصيل حيث يكفي استحقاق هذه الإيرادات حتى تدخل في قياس ربح الفترة.

2– الأساس النقدي: وفيه يتم قياس إيرادات الفترة العينة بمقدار ما تم تحصليه فعلا منها خلال هذه الفترة بصرف النظر عن المدة التي تستحق عنها هذه الإيرادات.

ويجري العمل في مصلحة الضرائب على الأخذ بالأساس النقدي عند قياس الإيرادات الخاضعة للضريبة حيث توضح تعليماتها ما يلي[1].

(أ) إعمالا للأساس النقدي فإن وعاء إيرادات نشاط المهن غبي التجارية يشتمل علي المتحصلات في السنة الخاضعة للضريبة حتى ولو كان عن عمليات تمت في سنوات سابقة، لأن من مقتضيات الأساس النقدي الذي يقصده المشرع بما لأورده من نصوص أن تدخل جميع المتحصلات النقدية في السنة التي حصلت فيها دون استقصاء عن السنة التي باشر فيها الممول العملية التي حققت الإيراد.

---

(1) انظر التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم (2) الصادرة في 1958/3/30 (مع ما يتمشى مع نظرية الضريبة الموحدة).

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ب) أن المبالغ والأتعاب وسائر الإيرادات المتعلقة بالمهن والمقبوضة من الممول مقدما من عمليات لم يتم أداؤها حتى نهاية السنة الضريبية تدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة في السنة التي حصلت فيها لا في سنة أداء العملية، علي أنه إذا قام الممول برد كل هذه المبالغ المحصلة مقدما أو بعضها في سنة تالية وكان قد سبق إخضاعها للضريبة فيحق له أن يخصمها من الأرباح في السنة التي يتم فيها الرد، وذلك تطبيقا للأساس النقدي في تحديد الأرباح.

(جـ) لا تقتصر المتحصلات التي يشملها الإيرادات علي المبالغ المحصلة نقدا، وإنما تشمل أية إيرادات أديت للممول سواء بقبضها نقدا أو بشيكات أو بوضعها تحت تصرف الممول في حسابه الجاري أو تم أداؤها بطريق المقاصة أو بأية طريقة أخرى من طريق الأداء.

وبالرغم من عدم وجود نص في القانون 91 لسنة 2005 يوضح الأساس الذي يستخدم لتحديد صافي الإيراد بالنسبة لنشاط المهن غير التجارية كما فعل المشرع بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي من حيث تحديده وفقاً لمعايير المحاسبة المالية، فإن استقراء الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون يبرز أن ما يقع في يقين المشرع بالنسبة لأساس تحديد صافي الإيراد بالنسبة لنشاط المهن غير التجارية هو الأساس النقدي، حيث لو رغب في تعديله لكان أورد النص الذي يؤدي إلى ذلك، خصوصاً وأن القانون 178 لسنة 1993 – الملغي – لم يتضمن أيضاً أساس القياس الأمر الذي جعلنا نطالب بالنص على استخدام الأساس النقدي باعتباره الأساس الملائم لتحديد إيرادات نشاط المهن غير التجارية، وبذلك يوجد السند التشريعي الذي يؤكد على استخدامه[1].

---

[1] راجع: بحثنا، دراسة تحليلية لنموذج التحاسب عن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وموقف التشريع الضريبي منه، مرجع سابق، ص 28.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المبحث الثاني

أسس قياس التكاليف واجبة الخصم

بعد أن تناولت الفقرة الأولى وبداية الفقرة الثانية من المادة (33)، من القانون 91 لسنة 2005 الإيرادات الخاضعة للضريبة أوضح المشرع فيما تبقى من هذه المادة التكاليف الواجبة الخصم، كما أورد المادة (34) من ذات القانون لاستكمال المبالغ التي يتم خصمها، كما أورد المادة (35) لبيان التكاليف والمصروفات التي يتم خصمها في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة، وذلك توصلا الي صافي الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة.

فبالنسبة للمادة (33) فان المتبقي منها ينص على أن:

"

.....

.....

ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :

1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.

2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقا لهذا القانون.

3- المبالغ التي يؤديها الممول الى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر.

وفى تطبيق أحكام البندين 3،4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنويا.

ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.

أما المادة (34) فتقضى بأن:

" يخصم من صافى الإيرادات المنصوص عليها المادة (32) من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العالمة التي تؤول إليها بما لا يجاوز الإيراد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السنوي ، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لاشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوي.

ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أى إيراد آخر من الإيرادات المنصوص علبيها في المادة (6) من هذا القانون.

وبالنسبة للمادة (35) فإنها تنص على أن:

" يخصم من اجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة (29) من القانون إذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة".

وبمطالعة المواد سالفة الذكري يتضح أن المشرع أورد المادة (33) لكي يوضح أن صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة تتحدد بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وذكر أمثلة منها، ثم عاد في المادة (34) وقرر خصم مبالغ أخري من صافي الإيرادات التي تحددت بالمادة (33) ثم أوضح في المادة (35)الشروط الواجب توافرها في التكاليف والمصروفات التي يسمح بخصمها، وكذلك خصم خسائر السنوات السابقة.

وعلي ذلك فإن صافي إيرادات نشاط المهني أو غير التجاري يتحدد بعد خصم مجموعة من التكاليف والمبالغ تتمثل في ثلاث مجموعات نتناولها علي النحو التالي:

المجموعة الأولى: التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة :

وهذه التكاليف تتمثل في جميع التكاليف والمصروفات ذات العلاقة التأثيرية بالإيراد الخاضع للضريبة والتي تكون لازمة للحصول عليه، وهي لا تقتصر علي ما ورد بالمادة (33) من القانون، حيث أن ما ورد بها جاء علي سبيل المثال، لذلك فإن السماح بخصم التكاليف يرتبط بتوافر شروط معينة على النحو التالى:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الشرط الأول: أن يكون المصروف لازما لمباشرة المهنة بمعني عدم خصم أي مصروف لا يكون ضروريا لمزاولة المهنة، ومن أمثلة المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما في ذلك ما أوردته المادة (33) ما يلي:

1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين التي يؤديها وفقا لأحكام هذا القانون، مثال ذلك ضريبة الدمغة المهنية .
3- إيجار الأماكن المستأجرة من الغير الخاصة بمزاولة المهنة.
4- المرتبات والأجور التي يدفعها الممول لموظفيه ومستخدميه.
5- أقساط التأمين ضد مخاطر المهنة.
6- مصروفات النور والمياه ومصاريف الصيانة.
7- فوائد القروض لتمويل عمليات مرتبطة بمزاولة المهنة.
8- مصروفات التليفون والفاكس والتلغراف.
9- نصيب النشاط من المصروفات المشتركة، ويتم تحديدها بنسبة 80% من إجمالي تلك المصروفات – من و جهة نظرنا قياساً على المزايا العينية – ذلك وفقاً للبند (1، 2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية.

هذا وان كان شرط أن يكون المصروف لازما لمباشرة المهنة يعد شرطا أساسيا، إلا أن المشرع الضريبي استثنى من ذلك مبلغين اعتبرهما من التكاليف واجبة الخصم بالرغم من عدم وجود علاقة تأثيرية لا يهما على الإيراد الخاضع للضريبة، وهذبن المبلغين هما:

- المبالغ التي يؤديها الممول الى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات.
- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر.

وبذلك تأخذ المبالغ سالفة الذكر حكم التكاليف واجبة الخصم وفقا للمادة (33)، ولكن بالشروط التي أوردتها تلك المادة ، وهى التالى:

- أن يكون الممول مقيدا في نقابة مهنية لديها نظام معاشات.
- أن يكون التأمين معقودا علي حياة الممول، بمعني ألا يكون علي حياة شخص أخر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- أن يكون التأمين معقودا علي حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده القصر، بمعني ألا يكون لمصلحة شخص خلاف ما ذكر.
- ألا تتجاوز مجموع المبلغين 3000 جنيه سنويا.
- ألا تكون قد خصمت من أي إيراد من الإيرادات التي تدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

الشرط الثاني: أن تكون التكاليف قد دفعت فعلا خلال سنة المحاسبة، بحيث لا يسمح بخصم سوي المصروفات التي دفعت بالفعل تمشيا مع الأساس الذي يتبع لقياس الإيرادات الخاضعة للضريبة وهو الأساس النقدي، وكذلك المصروفات التي تتصف باليقين مثل المرتبات والأجور، وذلك باستثناء المصروفات غير النقدية التي تتمثل في إهلاكات الأصول الثابتة، وذلك وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من وزير المالية(.

الشرط الثالث: أن تكون لدي الممول حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات، وبالنسبة للتكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها بمستندات، فقد أشارت المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون إلى تطبيق المادة (28) من ذات اللائحة التنفيذية التي اشترطت عدم تجاوز تلك المصروفات عن 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات، وقد أوردت هذه المادة أمثلة لتلك المصروفات سبق التعرف عليها عند دراسة التحاسب على إيرادات النشاط التجاري والصناعي.

الشرط الرابع: أن تكون لدى الممول دفاتر منتظمة، وقد بينت المادة (35) من القانون 91 لسنة 2005 أساس قياس هذه المصروفات في حالة عدم وجود الإيرادات، كما أكدت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بأنه في حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.

المجموعة الثانية: التكاليف والمصروفات غير اللازمة لمباشرة المهنة:

بعد خصم التكاليف اللازمة لمزاولة المهنة ــ سواء التي أشارت إليها المادة (33) في حالة وجود دفاتر منتظمة أو التي أشارة إليها المادة

(35) في حالة عدم وجود سجلات منتظمة ـ يتبقى صافي الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة، ولتحديد صافي الإيراد الخاضع للضريبة يتم خصم مجموعة من المبالغ التي وإن كانت ليست ذات علاقة تأثيرية بالإيرادات، إلا أن المشرع سمح بخصمها لاعتبارات ترتبط بطبيعة نشاط المهن الحرة والأعمال التجارية. وقد أوردت المادة (68) من القانون 91 لسنة 2005 هذه المبالغ علي سبيل الحصر حيث نصت علي أنه:

"يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول مبا لا يجاوز صافي الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي.

ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في ال مادة (6) من هذا القانون".

ويتضح من النص السابق أن المبالغ التي تضمنتها تتمثل في التبرعات والإعانات، وذلك بالرغم من أن التبرعات والإعانات التي تدفعها المنشأة لا تعد من المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بصورة مباشرة مما يجعلها استعمالاً للربح وليس تكليفاً عليه – إلا أن المشرع الضريبي يسمح بخصمها أسوة بما اتبعه بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي، ولقد حددت المادة (35) محل دراستنا ضوابط وشروط للتبرعات والإعانات التي يسمح بخصمها بالتميز بين الجهات التي تدفع لها، وذلك على النحو التالي:

1- **التبرعات المدفوعة لجهات حكومية**، ويقصد بها المبالغ التي تدفع أو تؤول إلى أي وحدة حكومية مصرية، وكذلك وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة المصرية، أو التي تدفع لإحدى الجهات التي تتولى تجميعها لحساب الحكومة، مثال ذلك التبرع للمساجد التابعة لوزارة الأوقاف، وكذلك التبرعات المدفوعة لإحدى وحدات الإدارة المحلية، كذلك للهيئات العامة المصرية، فهذه المبالغ يسمح بخصمها هو لكونها مدفوعة لجهات حكومية مصرية، أو تؤول لها بعد تجميعها

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

بمعرفة جهة معينة، حيث لا يسري خصم التبرعات المدفوعة لجهات حكومية أجنبية.

2- **التبرعات المدفوعة لجهات غير حكومية**، حيث تختلف المعالجة الضريبية لتلك المبالغ عن التبرعات المدفوعة لجهات حكومية، وذلك من حيث أن المادة (34) محل دراستنا تسمح بخصمها إذا توافرت الشروط التالية:

(أ) أن تكون مدفوعة فعلاً لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، أو لإحدى دور العلم أو المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي، أو لإحدى مؤسسات البحث العلمي المصرية، لذلك لا يسري الخصم على التبرعات والإعانات المدفوعة لهيئات سياسية كالأحزاب مثلاً.

(ب) أن تنتهي السنة الضريبية بتحقيق صافي الإيراد.

(ج) ألا تتجاوز التبرعات والإعانات التي تتوافر فيها الشروط السابقة 10% من الإيراد السنوي، لذلك فإن الزيادة عن هذه النسبة لا يسري عليها الخصم، ويعني ذلك أن ما يمسح بخصمه هو مبلغ التبرعات والإعانات المدفوعة فعلاً أو المحسوبة بنسبة 10% من صافي الإيراد الضريبي أيهما أقل. ونرى أنه ينبغي أن تحسب بنفس الأسس المستخدمة عند تحديد التبرعات المسموح بخصمها بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي بصرف النظر عن إمساك أو عدم إمساك دفاتر منتظمة تحقيقاً للعدالة التي تعتبر ركناً أساسياً لتحديد وعاء الضريبة، لذلك يتم حساب الحد الأقصى للتبرعات والإعانات بالمعادلة التالية:

التبرعات المحسوبة = صافي الربح الضريبي قبل التبرعات × 100/10

(د) ألا يكون قد تم خصمها عند تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة من مصادر الإيرادات الأخرى.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المجموعة الثالثة: خسائر السنوات السابقة:

فقد سمح المشرع لأصحاب المهن غير التجارية بخصم خسائر السنوات السابقة وترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وبذات الأحكام التي تناولتها المادة (29) من القانون 91 لسنة 2005، والتي تم دراستها بالتفصيل في الباب السابق الخاص بالتحاسب الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي.

وبعد دراسة أسس قياس صافي إيرادات المهن غير التجارية الداخلة في وعاء الضريبة، يكون من المفيد عرض النموذج الذي يتضمنه الاقرار الضريبي بالنسبة للنشاط المهني او غير التجاري.

٣٩٠٧

إيرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة

المهنة : | المركز الرئيسي لمزاولة المهنة :

الفروع :

الإيرادات الخاضعة للضريبة

		سنة الإقرار	السنة السابقة
*إيرادات المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية.	٥٠١		
*إيرادات بيع أو استغلال حقوق الملكية الفكرية .	٥٠٢		
*عائدات التصرف في أية أصول مهنية (صافي الإيراد)	٥٠٣		
*عائدات نقل الخبرات (صافي الإيراد)	٥٠٤		
*عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا (صافي الإيراد)	٥٠٥		
*المبالغ المحصلة نتيجة لإغلاق المكتب	٥٠٦		
*إيرادات أخرى. [مرحل من جدول رقم (١)]	٥٠٧		
*إجمالي الإيرادات = مجموع البنود من (٥٠١ إلي ٥٠٧)	٥٠٨		
يخصم إجمالي التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بدون التبرعات .	٥٠٩		
راجع الارشاد رقم PSR - ٧٦ بإرشادات الإقرار الضريبي			
*صافي الإيراد قبل خصم التبرعات = (٥٠٨ مخصوما منها ٥٠٩)	٥١٠		
يخصم التبرعات المدفوعة للحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الأشخاص الأعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي.	٥١١		
التبرعات و الإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة و لدور العلم و المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي و لمؤسسات البحث العلمي المصرية بما لا يجاوز ١٠ ٪ من صافي الإيراد السنوي	٥١٢		
*صافي الإيراد بعد خصم التبرعات	٥١٣		
- المبالغ التي يؤديها الممول إلي نقابته و فقا لنظامها الخاص بالمعاشات (بند ٣) - أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه أو أولاده القصر (بند ٤) [بشرط ألا يزيد جملة ما يعفى من البندين ٣ و ٤ من المادة (٣٣) من القانون علي ٣٠٠٠ جنيه سنويا من الإيراد الخاضع للضريبة] .	٥١٤		
يخصم الخسائر المرحلة (الزيادة فى المصروفات عن الإيرادات) عن السنوات السابقة	٥١٥		
*الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (٨) من القانون	٥١٦		

* البنود الواردة بقائمة إيرادات المهن غير التجارية تتضمن كافة الإيرادات و التكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٤٢٠٧

إيرادات المهن غير التجارية - غير المؤيد بحسابات منتظمة

المهنة :

المركز الرئيسي لمزاولة المهنة :

الفروع :

الإيرادات الخاضعة للضريبة

	البند	سنة الإقرار	السنة السابقة
*إيرادات المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية.	٥٠١		
*إيرادات بيع أو استغلال حقوق الملكية الفكرية .	٥٠٢		
*عائدات التصرف في أية أصول مهنية (صافي الإيراد)	٥٠٣		
*عائدات نقل الخبرات (صافي الإيراد)	٥٠٤		
*عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا (صافي الإيراد)	٥٠٥		
*المبالغ المحصلة نتيجة لإغلاق المكتب	٥٠٦		
*إيرادات أخرى. [مرحل من جدول رقم (١)]	٥٠٧		
*إجمالي الإيرادات = مجموع البنود من (٥٠١ إلي ٥٠٧)	٥٠٨		
يخصم ١٠ ٪ من إجمالي الإيرادات لمقابلة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة	٥٠٩		
*صافي الإيراد قبل خصم التبرعات = (٥٠٨ مخصوما منها٥٠٩)	٥١٠		
يخصم			
التبرعات المدفوعة للحكومة و وحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي	٥١١		
التبرعات و الإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة و لدور العلم و المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي و لمؤسسات البحث العلمي المصرية بما لا يجاوز ١٠ ٪ من صافي الإيراد السنوي	٥١٢		
*الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (٨) من القانون [٥١٠ مخصوما منها (٥١١+٥١٢)]	٥١٣		

* البنود الواردة بقائمة إيرادات المهن غير التجارية تتضمن كافة الإيرادات و التكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويمكن اعداد النموذجين السابقين من خلال المعلومات الواردة في المثتاينالتاليين:

مثال رقم (1): حالة منشأة مهن غير تجارية تمسك سجلات منتظمة (ممول فرد):

فيما يلي البيانات التي أمكن استخراجها من سجلات مكتب أحد المحامين عن سنة 2018 الذي ليس له مصادر إيراد أخرى:

أولاً: الإيرادات المحصلة خلال السنة:

85000	جنيه مقدم أتعاب عن القضايا التي تعاقد على الدفاع فيها علماً بأنه 30% منها لم يتخذ بشأنها أية إجراءات حتى نهاية العام.
4000	جنيه مؤخر أتعابه عن قضايا ترافع فيها في السنوات السابقة.
12000	جنيه مقابل استشارات لأحد مكاتب المحاسبة.
9000	جنيه أتعاب عن إحدى القضايا التي ترافع فيها عن أحد المتهمين في الكويت.
2000	جنيه ثمن بيع جهاز تكييف قديم بالمكتب في بداية السنة، وكانت صافي قيمته الدفترية 1200 جنيه.
3000	جنيه قيمة الجائزة التي فاز بها عن بحثه عن وسائل مكافحة الإرهاب.
4000	جنيه صافي إيرادات برنامج تدريب في مجال قانون الضرائب الجديد.

ثانياً: المبالغ المسددة خلال السنة:

15000 جنيه أجور المساعدين علماً بأن الأجور الشهرية 1500 جنيه، 2800 جنيه تليفون وتلغراف، 4800 جنيه مصاريف سفر للكويت للترافع في أحد القضايا، 3000 جنيه أدوات كتابية ومطبوعات ومجلات (علماً بأن المتبقي في آخر العام من المطبوعات قيمته 2000 جنيه)، 400 جنيه اشتراك في نادي سبورتنج الرياضي، 3000 جنيه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مصروفات نور ومياه، 12000 جنيه إيجار المكتب، 5200 جنيه تليفون وفاكس، 1500 جنيه اشتراكه في صندوق المعاشات بنقابة المحامين، 2500 جنيه تبرعات منها 500 جنيه لفقراء الحي أما الباقي فهو لجمعيات خيرية معترف بها من الحكومة المصرية، 2000 جنيه قسط تأمين على حياته لمصلحة ابنته القاصر، 200 جنيه فروق الضريبة على أرباح المكتب عن سنوات سابقة، 15000 جنيه تكلفة جهاز تكييف جديد تم تركيبه بالمكتب أول السنة بدلاً من الجهاز القديم، وأن معدل الاستهلاك المعتمد ضريبياً 10%، 3000 جنيه مصروفات وإكراميات بدون مستندات.

المطلوب: تحديد صافي الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة.

الحـــــل:

أولاً: الإيرادات الخاضعة للضريبة:		
مقدم أتعاب محصلة وفقاً للأساس النقدي	**85000**	
مؤخر أتعابه عن قضايا في سنوات سابقة وفقاً للأساس النقدي	**4000**	
استشارات لأحد مكاتب المحاسبة والمراجعة	**1200**	
اتعابه مقابل الدفاع عن أحد المتهمين في الكويت تخضع للضريبة لان مركز مزاولة النشاط مصر.	**9000**	
أرباح بيع جهاز تكييف يعد ربحاً رأسمالياً ويخضع للضريبة (1200 – 2000)	**800**	
قيمة الجائزة عن بحث الممول عن وسائل مكافحة الارهاب علي اساس انه ايراد فرعي متصل بمزاولة المهنة.	**3000**	
صافي إيرادات برنامج تدريب	**4000**	
إجمالي الإيرادات المحصلة (أ)		**107000**
ثانياً: التكاليف والمبالغ واجبة الخصم:		
(1) المصروفات اللازمة لمزاولة المهنة:		
أجور المساعدين المسددة وفقاً لأساس الاستحقاق (12×155)	**18000**	
تليفون وتلغراف.	**2800**	
مصاريف سفر للكويت تعد من التكاليف اللازمة لمزاولة	**4800**	

المهنة حيث انها لازمة للحصول علي الأتعاب الخاضعة للضريبة.			
أدوات كتابية ومطبوعات مشتراة خلال السنة بصرف النظر عن المتبقي طبقاً للأساس النقدي		3000	
اشتراك في نادي سبورتنج لا يسمح بخصمه حيث أنه لا يعتبر مصروفاً لازماً لمزاولة النشاط بل هو استعمال للربح.		-	
مصروفات نور ومياه		3000	
إيجار المكتب		12000	
تليفون وفاكس		5200	
فروق الضريبة على أرباح المكتب عن سنوات سابقة لا تعد من التكاليف واجبة الخصم، حيث تمثل حصة الحكومة في الربح		-	
إجمالي المصروفات الفعلية بمستندات		48800	
مصروفات وإكراميات بدون مستندات في حدود 7% من المصروفات المؤيدة بمستندات (48800 × 7%)		3000	
استهلاك جهاز تكييف (15000 × 10%)		1500	
إجمالي المصروفات اللازمة لمزاولة المهنة	(ب)		(53300)
صافي الإيرادات قبل خصم التبرعات (أ) – (ب) =	(جـ)		53700
(2) التكاليف والمصروفات الأخرى:			
تبرعات لجمعية خيرية مصرية في حدود 10% المسدد 2000 جنيه المحسوب(53700×10%) 5370 جنيه			(2000)
صافي الايراد بعد خصم التبرعات			51700
اشتراك في صندوق معاشات النقابة		1500	
قسط تأمين على حياة الممول لصالح ابنته القاصر		2000	
الإجمالي		3500	
الحد الأقصى المسموح بخصمه			(3000)
الوعاء الخاضع للضريبة			48700

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مثـال رقـم (2): حالـة منشـأة مهـن غيـر تجاريـة لا تمسـك سـجلات غيـر منتظمـة:

بفرض أن الممول في المثال السابق لا يمسك دفاتر منتظمة.

المطلوب: تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من نشاط المهن غير التجارية.

الحـــل:

أولاً: الإيرادات الخاضعة للضريبة:	**جنيه**	**جنيه**
إجمالي الإيرادات المحصلة (كما تم تحديده في المثال السابق)		**107000**
ثانياً: التكاليف والمبالغ واجبة الخصم:		
(1) المصروفات اللازمة لمزاولة المهنة، تتحدد بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات (107000 × 10%)		**(10700)**
صافي إيرادات قبل خصم التبرعات		**96300**
(2) تخصم :		
(أ) التبرعات للحكومة		**(00)**
(ب) تبرعات لجمعية خيرية مصرية في حدود 10% المسدد 2000جنيه		**(2000)**
المحسوب (96300×10/100) 9630 جنيه		
صافي الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة		**96500**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أسئلة وتمارين الباب الثاني

أولا: الأسئلة:

1- أذكر اعتبارات تحديد إيرادات نشاط المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة.

2- أذكر شروط خضوع إيرادات نشاط المهن التجارية للضريبة الموحدة.

3- أذكر بعض الأمثلة لأنواع إيرادات نشاط المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة الموحدة.

4- اشرح مضمون المفاهيم الآتية:

(أ) المهن الحرة (ب) المهن غير التجارية (جـ) عائدات التصرف في اصول المهنة (د)الدخل من حقوق الملكية الفكرية.

5- وضح معالجة العناصر الآتية وفقا لأحكام إيرادات نشاط المهن غير التجارية :

(أ) أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي.

(ب) الاشتراكات في صندوق معاشات النقابات المهنية.

(جـ) التبرعات المدفوعة لجمعيات خيرية.

6- نفذ المطلوب فيما يلي:

(أ) قد تظهر القوائم المالية لأحد مكاتب المحاماة بعض بنود الإيرادات التي لا يتم ادارجها في الإقرار الضريبي السنوي- أذكر ثلاثة من هذه الإيرادات.

(ب) أذكر ثلاثة بنود من المبالغ التي يسمح بخصمها عند قياس الربح الضريبي لأحد مكاتب مزاولة مهنة المحاسبة، بالرغم من أنها لا تعتبر من المصروفات التي تظهر بالقوائم المالية التي يتم إعدادها لهذا المكتب.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التمارين:

التمرين الأول

فيما يلي البيانات المستخدمة من دفاتر مكتب أحد المحاسبين عن السنة المنتهية في 2018./12/31

50000	أتعاب تصميم نظام تكاليف لإحدى الشركات الصناعية السعودية.
30000	مقدم أتعاب عن تصميم نظام محاسبي لإحدى الشركات المساهمة المصرية.
20000	أتعاب مراجعة حسابات لبعض الشركات خلال سنة 2004.
6500	متحصلات من بيع أجهزة تكييف خاصة بالمكتب في اول السنة، وصافي القيمة الدفترية 40000 جنيه.
25000	مؤخر أتعاب عن دراسات جدوى تمت في السنة الماضية.
50000	صافي قيمة المكافأة التي حصل عليها مقابل الإرشاد عن إحدى جرائم التهرب الضريبي.
45000	قيمة جائزة ممنوحة للممول من الدولة عن أحد الأبحاث المقدمة منه عن الإفصاح عن المعلومات البيئية.

ثانياً: المبالغ المسددة:

15000 جنيه مرتبات المساعدين مع العلم بأن مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر لم تسدد بعد، 5000 جنيه تكلفة السفر للسعودية لتسليم نظام التكاليف الذي تم تصميمه، 6000 جنيه مطبوعات وأدوات كتابية متبقي منها في نهاية السنة ما قيمته 10000 جنيه، 20000 جنيه تكلفة أجهزة التكييف الجيدة للمكتب (معدل الإهلاك المسموح به ضريبياً 10%)، 800 جنيه اشتراك في صندوق المعاشات بنقابة التجاريين، 750 جنيه قسط تأمين على حياة زوجته لصالح الممول، 1500 جنيه قسط تأمين على حياة الممول لصالح ابنه القاصر، 1850 جنيه تبرعات منها 350 جنيه لإطعام الفقراء خلال شهر رمضان، الباقي لإحدى الجمعيات المشهرة والمعترف بها من قبل الحكومة، 600 جنيه اشتراكات نادي اليخت للممول وأسرته، 1500 جنيه تليفون وفاكس، 5000 جنيه مصروفات سيارة تستخدم في المكتب، 400 جنيه اشتراك نقابة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التجاريين، 200 جنيه ضريبة مباني على الشقة التي يزاول فيها المهنة، 6000 جنيه مصروفات غير مؤيدة بمستندات.

المطلوب: تحديد صافي الإيرادات التي تدخل في وعاء الضريبة.

التمرين الثاني:

فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر مكتب أحد المكاتب الهندسية عن سنة 2017:

أولاً: الإيرادات: (المبالغ بالجنيهات):

36000 جنيه أتعاب محصلة عن تصميمات هندسية خلال السنة، 1500 جنيه أتعاب محصلة عن تصميمات هندسية في سنوات سابقة، 9500 جنيه أتعاب محصلة مقدمة عن تصميم رسم لعمارة بدولة الكويت، 1200 جنيه مكافأة محصلة عن إلقاء محاضرة بمركز التدريب التابع لوزارة الإسكان، 5000 جنيه تعويض محصل نتيجة فسخ عقد لأحد العملاء، 2000 جنيه ربح بيع أثاث.

ثانياً: المصروفات: (المبالغ بالجنيهات):

4500 جنيه أجور مسددة (أجور شهرية 400 جنيه)، 500 جنيه ضريبة مسددة عن أرباح المكتب للسنة السابقة، 200 جنيه مصاريف مياه وإنارة تخص المكتب، 5400 جنيه مصروفات تليفون وفاكس للمكتب (سدد منها 5000 جنيه)، 3200 جنيه قيمة تذاكر سفر للكويت لتسليم التصميم المنفذ في مصر، 6000 جنيه مصاريف سيارة تستخدم مهنياً وشخصياً، 150 جنيه مسددة كرسوم قيد واشتراك بالنقابة، 450 جنيه قسط تأمين على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر، 1000 جنيه تبرعات مسددة للمركز الطبي الخاضع لإشراف وزارة الصحة.

المطلوب: تحديد صافي إيرادات المهن غير التجارية التي تخضع للضريبة، علماً بأن الممول لا يمسك دفاتر منتظمة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

التمرين الثالث:

فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر أحد الاطباء عن سنة 2018:

32000 جنيه أتعاب محصلة من الكشف بالعيادة، 15000 جنيه أتعاب محصلة مقابل الكشف على عمال إحدى شركات القطاع الخاص بالعيادة، 6000 جنيه مرتبه من هيئة التأمين الصحي مقابل عمله بها 3 ساعات أسبوعياً، 15000 جنيه أتعاب محصلة عن عملية جراحية قام بها منذ ثلاث سنوات، 15000 جنيه ثمن بيع بعض الأجهزة الطبية في 20018/4/1 تبلغ قيمتها الدفترية 10000 جنيه، 10000 جنيه أتعاب محصلة عن عملية جراحية قام بها لأحد الأفراد بالسعودية أثناء تأديته فريضة الحج هذا العام، 5000 جنيه مقابل استشارات طبية لإحدى المستشفيات الخاصة، 2000 جنيه جائزة بحث مقدم لمؤتمر علمي بالإسكندرية، 5000 جنيه عائد مقابل التنازل عن استغلال العيادة خلال فترة الحج.

ثانياً: المصروفات: (المبالغ بالجنيهات):

8000 جنيه أجور مسددة (أجور شهرية 500 جنيه)، 500 ضريبة دمغة مهنية، 1100 اشتراكات منها 300 جنيه اشتراكات في نقابة الأطباء، 500 اشتراك في صندوق المعاشات بالنقابة والباقي اشتراك في نادي سموحة، 400 مشتريات كتب ومجلات مسددة (نصفها يخص ابنه الوحيد القاصر)، 5000 جنيه قيمة تذاكر سفر للسعودية لتدريب أطباء مستشفى المغربي بالسعودية، 70000 ثمن جهاز طبي جديد تم شراءه في 2018/10/1 (علماً بأن رصيد الأجهزة الطبية في 2008/1/1 يبلغ 30000 جنيه) وقسط الإهلاك الضريبي 10% سنوياً، 200 رسوم مزاولة المهنة بدون مستندات، 5000 معهد أورام الأطفال التابع لوزارة الصحة المصرية.

المطلوب: قياس صافي إيرادات المهن غير التجارية الذي يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

التمرين الرابع:

يزاول أحد الأشخاص مهنة المحاماة في مكتبه، وقد بلغت إيراداته المحصلة خلال سنة 2018 (المبالغ بالجنيهات):

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

55000	أتعاب محصلة عن قضايا ترافع بها في مصر منها 2000 جنيه مؤخر أتعابه عن قضية تمت في العام الماضي.
30000	أتعاب مقابل الترافع في إحدى القضايا عن أحد المتهمين المصريين في الأردن.
800	صافي المكافأة عن إرشاده عن إحدى جرائم التهرب الضريبي.
10000	إيرادات مدرسة ابتدائية خاصة يستغلها وتخضع لإشراف وزارة التعليم.

أما مصاريف المكتب فقد بلغت 25000 منها 1000 ثمن جهاز تكييف بالمكتب (معدل الإهلاك الضريبي 10%)، 500 تبرعات لجمعية خيرية مشهرة، 2000 مصاريف سفر للأردن، 1000 عوائد غير مسددة عن العقار الذي يشغله المكتب، 2000 أقساط تأمين على حياته لصالح زوجته، 3000 إكراميات بدون مستندات.

المطلوب: قياس صافي إيرادات المهن غير التجارية الذي يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، علماً بأن الممول لا يمسك دفاتر منتظمة.

التمرين الخامس:

يزاول أحد الأشخاص مهنة المحاسبة والمراجعة في مكتبه، وقد بلغت إيراداته المحصلة خلال سنة 2018:

أولاً: بلغت جملة إيراداته خلال السنة 120000 جنيه وتتضمن ما يلي:

أ- 10000 جنيه أرباح تأليف كتاب في مراجعة الحسابات.

ب- 5000 جنيه مكافأة عن بحثه في مجال المحاسبة الضريبية المقدم لمؤتمر جامعة الإسكندرية.

ج- 10000 جنيه فوائد سندات داخلة ضمن ممتلكات المكتب.

د- 8000 جنيه أتعاب عن مراجعة حسابات بعض الشركات في سوريا.

ثانياً: بلغت جملة المصروفات خلال السنة 60000 جنيه، وتشتمل على:

أ- 9000 جنيه استهلاك أثاث بمعدل 9%، والمعتمد ضريبياً 6%.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ب- 6000 جنيه قسط تأمين مسدد على حياته لصالح زوجته وابنته القاصر ووالدته (بالتساوي).

ج- 2000 جنيه اشتراك مسدد لصندوق التأمين والمعاش بالنقابة.

د- 6000 جنيه مصاريف السيارة التي تستخدم في الأغراض الشخصية والمهنية.

ه- 4000 جنيه تبرعات منها 3000 جنيه لمدرسة خاضعة لإشراف الحكومة نظير قبول ابنته بالمدرسة، والباقي لموظف سابق، 4000 جنيه مصروفات متنوعة بدون مستندات.

المطلوب: تحديد صافي الإيراد الذي يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، علما بان الممول يمسك سجلات منتظمة.

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الباب الثالث

التحاسب الضريبي
على إيرادات الثروة العقارية

خصص المشروع الضريبي الباب الخامس من الكتاب الثاني من القانون 91لسنة 2005 للأحكام المنظمة لتحاسب الضريبي عن إيرادات الثروة العقارية في المواد (37-42).

ويهدف هذا الباب الى دراسة هذه الأحكام، وذلك من خلال الفصول التالية :

الفصل الأول :التحاسب الضريبي عن على إيرادات العقارات المبنية.

الفصل الثاني :التحاسب الضريبي على التصرفات العقارية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل االاول

المحاسبة عن إيرادات العقارات المبنية

نتناول فى هذا الفصل دراسة خصائص ايرادات العقارات المبنية، والشروط الواجب توافرها فى تلك الإيرادات حتى تسرى عليها الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، كما نتناول أيضا أسس قياس ما يدرج منها فى وعاء هذه الضريبة، وهو ما سيتم دراسته فى الثلاثة مباحث التالية.

المبحث الأول

اعتبارات تحديد إيرادات العقارات المبنية الخاضعة للضريبة

باستقراء ما تضمنه القانون 91 لسنة 2005 من مواد تنظم المعالجة الضريبية لايرادات العقارات المبنية، وكذلك القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، يمكن استخلاص ما تتسم به ايرادات العقارات المبنية من خصائص على النحو التالى:

1- **من حيث مصدر الإيراد الخاضع للضريبة**: يستمد الإيراد الذي يرتبط بالعقارات المبنية من رأس المال المستثمر لامتلاك عقارات مبنية. وقد حددت المادة (8) من القانون 196 لسنة 2008 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية مضمون تلك العقارات بأن حصرتها فى العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وايا كان الغرض الذي تستخدم فيه، وسواء أكانت دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أوعلى الماء.

كما تسريالضريبة علي جميع العقارات المبنية زما في حكمها في جميع انحاء البلاد، وقد اوضحت المادة رقم (9) من ذات القانون ما يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يلي:

(أ) العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام او الترخيص بالاستغلال او بنظام حق الانتفاع سواء مقامة علي ارض مملوكة للدولة او للملتزمين او المستغلين او المنتفعين، وسواء نص او لم ينص في العقود المبرمة معهم علي ايلولتها للدولة في نهاية العقد او الترخيص.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ب) الاراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملخقة بالمبانياو مستقلة عنها، مسورة او غير مسورة.

(ج)التركيبات التي تقام علي اسطح المباني او واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع او اجر.

2- **من حيث مفهوم الإيراد الخاضع للضريبة:** يقتصر مفهوم إيرادات العقارات المبنية الذي يدخل فى وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ـ وفقا لأحكام إيرادات الثروة **العقارية** ـ الدخل الناتج من استغلال العقارات المبنية كوحدات مؤجرة وفقا لاحكام القانون المدني او الوحدات المؤجرة كوحدات مفروشة، وهو ما يستفاد من المادة (37) من القانون 91 لسنة 2005 التي سيتم دراسة أحكامها فيما بعد[1].

3- **من حيث أساس القياس:** يتم قياس إيرادات العقارات المبنية على أساس فعلي، اما المصروفات فيتم قياسها حكميا اعتمادا علي القيمة الايجارية الفعلية، وذلك وفقا لاحكام المادة رقم(39) من القانون 91 لسنة 2005.

المبحث الثاني

الشروط الواجب توافرها في إيرادات العقارات المبنية الخاضعة للضريبة

يستفاد من استقراء المواد التي تنظم أحكام الحاسب الضريبي عن إيرادات العقارات المبنية التقى أوردها القانون 91 لسنة 2005 أنه يتعين لسريان الضريبة توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن تكون العقارات المبنية مؤجرة فعلا:

يعتبر وجود علاقة تعاقدية بين مؤجر ومستاجر شرطا اساسيا لحضوع ايرادات العقارات المبنية للضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين، وباتالي لا تخضع لتلك الضريبة العقارات التى لم يتم تاجيرها أي التى لم يتحقق عنها قيمة ايجارية.

---

[1] المادة مستبدلة بالقانون 196 لسنة 2008.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الشرط الثاني: أن يكون مصدر الإيراد عقارات مبنية أيا كانت صورة الملكية:

كقاعدة عامة – كما هو معروف – لا تنتقل الملكية فى العقارات إلا بعد شهرها بطريق التسجيل وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى. ويترتب علي عدم التسجيل أن تربط الضريبة على العقارات المبنية باسم صاحب التكليف الاصلي، على أن عدم الالتزام بالقاعدة العامة الخاصة بتسجيل التصرفات العقارية، لا يمنع فى بعض الأحوال من مراعاة الظروف التي تطرأ على ملكية العقار وتجعل ايراده من حق غير صاحب التكليف، لذلك فانه يدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام ايرادات الثروة العقارية الايرادات المستمدة من امتلاك العقارات المبنية فى الحالات الآتية:

(أ) ايرادات العقارات التي تباع دون أن يشهر عقد بيعها بالشهر العقارى متي انتقلت حيازتها للمشترى وحصل على ايرادها.

(ب) ايرادات العقارات التي تنتقل ملكيتها بطريق الإرث مع استمرار التكليف باسم المورث، حيث يتم تحديد ما يدخل فى وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من ايرادات الثروة العقارية بالنسبة لكل وارث علي أساس قيمة حصته في ايرادات العقار المورث المحددة وفقا لنصيبه الشرعي.

الشرط الثالث: أن تكون الايرادات تتعلق بعقار يتم تأجيره خاليا أو وحدات مفروشة:

فقد أخرج المشرع الضريبي عن نطاق ايرادات الثروة العقارية المستمدة من العقارات المبنية، ايرادات تأجير المحلات التجارية والصناعية بما تتضمنه من عناصر مادية ومعنوية على أساس أن هذا العمل يدخل فى نطاق الاعمال التجارية وبالتالي يدخل فى أرباح النشاط التجاري والصناعي كما سبق وأن مر بنا في الباب الاول من هذا الكتاب.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الشرط الرابع: ألا تكون العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة:

يشترط لسريان أحكام إيرادات الثروة العقارية ألا تكون العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة، وهو ما يستفاد من نص المادة (46)، حيث يسرى على إيرادات تلك العقارات أحكام إيرادات النشاط التجاري والصناعي.

المبحث الثالث

أسس قياس ما يدخل في وعاء الضريبة

من إيرادات العقارات المبنية

يتم قياس ما يدخل فى وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من ايرادات العقارات المبنية استنادا إلى المادة (39) والمادة (40) والمادة (41) من القانون 91 لسنة 2005، حيث تقضي المادة (39) من القانون سالف الذكر بأن:

" يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تاجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام لقانون المدني على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات."

وبالنسبة للمادة (41) من القانون سالف الذكر، فإنها تقضى بأن:

تسرى الضريبة على الايرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس الإيجار الفعلي مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

ومن استقراء المادتين السابقتين نجد أنهما توضحان في الأصل أسس قياس ايرادات العقارات المبنية إلى جانب بعض الاعتبارات الواجب

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مراعاتها عند تطبيق أحكامها، ونتناول ذلك على نحو ما سيرد في الفرعيتين التاليتيين:

أولا: أسس قياس ايرادات العقارات المبنية

من استقراء المادتين (39)، (40) يتضح أن المشرع الضريبي استخدمهما لتحديد أسس صافي الايرادات المستمدة المستمدة من تاستعلالالعقارات المبنية، وذلك على النحو التالى:

النوع الاول: العقارات المؤجرة بعقود محددة المدة:

ويتم قياس الايرادات التي تدخل في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من تلك العقارات استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (39) التي استحدثها القانون 91 لسنة 2005، وقد قصد المشرع بهذا النوع من العقارات ـ كما يتضح من مناقشة مشروع القانون ـ تلك العقارات التي أبرمت عقودها فى ظل الأخذ بنظام الإيجار محدد المدة(، وهو النظام الذي يتناوله القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، حيث ينظم هذا القانون العلاقة بين المالك والمستأجر التي يدور جوهرها حول حرية التعاقد، وذلك تأسيسا على أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي تم إطلاق حرية تحديد مدة عقد الإيجار الذي ينتهي بانتهائها، وكذلك حرية تحديد القيمة الايجارية باتفاق الطرفين، لذلك يتم قياس الايرادات المستمدة من ملكية هذا النوع من العقارات على أساس الإيجار الفعلي بعد خصم 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وعلى ذلك يتم تحديد ايرادات العقارات المبنية بالتعرف علي قيمة الأجرة الفعلية التي علي أساسها يتم قياس ما يدرج بوعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من إيرادات ملكية العقارات المبنية والمؤجرة بعقود محددة المدة، وذلك استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (39) بالنموذج الآتي:

	جنيه
اجمالي القيمة الايجارية الفعلية(الايجار الفعلي الشهري×المدة)	××
مقابل التكاليف والمصروفات (اجمالي القيمةالايجاريةالفعلية×50%)	(××)
صافي ايراد الثروة العقارية	××

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مثال (1) **حالة قياس إيرادات عقارات مبنية بعقود محددة المدة:**

يمتلك أحد الأشخاص منزلا تم انشائه سنة 2009 يتكون من طابقين بكل طابق أربعة شقق يشغل، وتبلغ ضريبة العقارات المبنية الأصلية المربوطة على العقار1000 جنيه، وقد أجر خلال السنة الطابق الأول لمدة ستة شهور بإيجار شهري 2500 جنيه للشقة الواحدة، أما الطابق الثاني فقد أجره خلال السنة لمدة ثلاثة شهور بإيجار شهر3000 جنيه للشقة الواحدة.

المطلوب: قياس الإيرادات الخاضعة للضريبة.

الحـل:

قيمة الإيجار الفعلي:

		جنيه
للطابق الأول =	$6 \times 4 \times 2500$	= 60000
للطابق الثاني=	$3 \times 4 \times 3000$	= 36000
اجمالي الإيراد الفعلى		96000
مقابل التكاليف =	$\%50 \times 96000$	= (48000)
الإيرادات الخاضعة للضريبة		48000

النوع الثاني: الوحدات المؤجرة مفروشة:

يتم تحديد ايرادات العقارات المبنية التني تدخل في نطاق ايرادات الثروة العقارية التي تدرج في وعاء الضريبة علي صافي دخل الاشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لاحكام المادة رقم (41)من القانون التي اوردنا نصها في بداية هذا المبحث، ومن استقراء ذلك النص يمكن استخلاص الاحكام التي تنظم عملية التحاسب الضريبي عن استغلال العقارات المبنية بتاجيرها مفروشة عل النحو التالي:

تسري الضريبة علي الايرادات الناتجة من تاجير الوحدات المفروشة في العقارات المبنية بصرف النظر عن موقعها.

تسري الضريبة علي الايرادات الناتجة من تاجير الوحدات المفروشة في العقارات المبنية سواء اكانت للسكني او لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لاي غرض اخر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

يتحدد الايراد الخاضع للضريبة هلي اساس قيمة الايجار الغعلي مخصوما منه التكاليف والمصروفات الحكمية التي حددها المشرع بنسبة 50% من الايجار الفعلي، وبذلك يتم قياس ما يدرج بوعاء الضريبة علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين من ايرادات تاجير الوحدات المفروشةاستنادا الي الفقرة الثانية من المادة رقم (41) من القانون بالنموذج التالي:

	جنيه
اجمالي القيمة الايجارية الفعلية(الايجار الفعلي الشهري×المدة)	××
مقابل التكاليف والمصروفات (اجمالي القيمةالايجاريةالفعلية×50%)	(××)
صافي ايراد الثروة العقارية	××

مثال (2) حالة تأجير وحدات مفروشة:

يمتلك احد الاشخاص عمارة سكنية بمنطقة سوتير مكونة من 4 طوابق بكل طابق شقتان يوجرهما مفروش للطلاب خلال اشهر الدراس 9 شهور بايجار شهري 1500 جنيه للشقة الواحدة، وقد قام الممول بسداد ضريبة عقارية تبلغ 500 جنيه.

المطلوب: قياس ايرادات الثروة العقارية التى تدرج بالاقرار الضريبي.

االحل:

	جنيه
اجمالي القيمة الايجارية الفعلية =(1500×4×2×9)	**108,000**
مقابل التكاليف والمصروفات (108000×50%)	**(54,000)**
صافي ايراد الثروة العقارية	**54,000**

مثال(2) حالة شاملة:

يمتلك أحد الأشخاص عمارة بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية تم إنشائها في سنة 2000 مكونة من خمسة طابق، بكل طابق شقتين متساويتين في القيمة الايجارية، وتبلغ العوائد الأصلية المربوطة على تلك العمارة 600 جنيه(سعر ضريبة العقارات المبنية 15%)، يقيم الممول وأسرته في أحدى الشقق بالطابق الأول، ويؤجر بقية شقق هذا

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الطابق وكذلك شقق الطبقين الثاني والثالث بعقود غير محددة المدة منذ إنشاء العقار، أما شقق الطابق الرابع فقد أجرها مفروشة لطلاب جامعة الإسكندرية لمدة 9 شهوربايجار شهري 3500 جنيه، كما أجر شقق الطابق الخامس مفروشة للمصطافين لمدة 3 شهور بايجا ر شهري 5000 جنيه.

المطلوب: قياس الإيرادات الخاضعة للضريبة

الحـل:

1- الوحدات المؤجرة بعقود محددة المدة:	
عدد الشقق المؤجرة = (2×3) – 1 = 5 شقق	
اجمالي القيمة الايجارية =5×12×3000	**180,000**
2- الوحدات المؤجرة مفروشةللطلاب:	
اجمالي القيمة الايجارية = 2×9×3500	**63,000**
3- الوحدات المؤجرة مفروشة للمصطافين:	
اجمالي القيمة الايجارية = 2×3×5000	**30,000**
مجموع اجمالي القيمة الايجارية	**273,000**
مقابل التكاليف والمصاريف = 273000×50%	**(136,500)**
الايرادات الخاضعة للضريبة	**136,500**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الثالث

التحاسب عن التصرفات العقارية

نتناول في هذا الفصل دراسة نطاق التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة، وشروط الخضوع، والوعاء الخاضع للضريبة، وذلك استنادا الى أحكام المادة (42) التي نقلها المشرع في القانون 91 لسنة 2005 الى العمليات التي يتم معالجتها وفقا لأحكام إيرادات الثروة العقارية، وذلك بعد أن كانت معالجتها تتم وفقا لأحكام إيرادات النشاط التجاري والصناعي في الفانون 187لسنة 1993 الملغى، ولعله في ذلك يكون قد اتبع الصواب من حيث تجميع كافة المعاملات المرتبطة بالثروة العقارية في باب واحد، وهو الباب الخامس للقانون 91 لسنة 2005 ، حيث تقضى المادة (42) محل دراستنا بأن:

" تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على اجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الاراضى داخل كردون المدن سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علبها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزاءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت مشهرة او غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات(.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التاخير المقرر بالمادة(110) من هذا القانوناعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء، والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيوٴها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة الي العقار محل التصرف مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عل العقار[1]".

وباستقراء المادة (42) سالفة الذكر، يمكن استخلاص الأحكام التي تنظم عملية التحاسب الضريبي عن التصرفات العقارية على النحو الوارد في الفرعيات التالية :

---

[1] معدلة بالقانون 158 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/7/20.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أولا: التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة:

تحدد المادة(42) محل دراستنا نطاقا للتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة في تلك التصرفات التي يكون موضوعها عقارات مبنية أو أراضى زراعية داخل كردون المدينة، وقد حددت تلك المادة نطاق كل من التصرفات الخاضعة للضريبة، وكذلك التصرفات التي تخرج عن هذا النطاق، حيث يتحدد نطاق التصرفات الخاضعة للضريبة بالتصرفات في العقارات المبنية والاراضى الداخلة في حدود كردون المدينة، مع مراعاة أن التصرف يكون خاضعا للضريبة في أى من الحالات التالية :

(أ) أن ينصب التصرف على العقار المبنية او الاراضي للبناء عليها عدا القري.

(ب) أن ينصب التصرف على العقار بحالته او بعد اقامة منشآت عليه.

(جـ) أن ينصب التصرف على العقار سواء أكانت منشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو مملوكة للغير.

(د) أن يكون العقد الخاص بالتصرف موضوع التصرف مشهر أو غير مشهر.

ثانيا التصرفات العقارية غير الخاضعة للضريبة:

تنحصر التصرفات غير الخاضعة للضريبة بالتصرفات في العقارات التي يكون موضوعها عقارات تم تقديمها كحصة عينية نظير المساهمة في راس مال شركة مساهمة بشرط أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المقابلة لهذه الحصة لمدة خمسة سنوات.

ثالثا: وعاء الضريبة وسعرها

أوضحت الفقرة الأولى من المادة (42) محل دراستنا كل من وعاء الضريبة وسعرها كالتالي:

1- **وعاء الضريبة**، يتمثل وعاء الضريبة في اجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف، وذلك بغير أى تخفيض، ومن ثم فانه يقصد بالاجمالى فرى هذا المجال ثمن البيع بدون أتعاب المحاماة والسمسرة أو أية مبالغ لمقابلة التكاليف المرتبطة بهذا التصرف.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2- **سعر الضريبة**، فرضت الضريبة بسعر ثابت مقطوع نسبته 2.5%، وذلك استثناءا من السعر العادي، حيث يتم تطبيق هذا السعر في كل مرة يتم فيها التصرفات الخاضعة للضريبة، فهو لا يعد سعر سنوي.

3- **ان يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يوما من تاريخ التصرف.**

اسئلة وتمارين الباب الثالث

أولا: الاسئلة:

السؤال الأول:

ناقش الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد إيرادات القارات المبنية التي تخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005.

السؤال الثاني:

ما هي الشروط الواجب توافرها في إيرادات العقارات المبنية التي تخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005.

السؤال الثالث:

وضح أياً من العبارات التالية صواباً وأيها خطأ في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 ، مع التبرير.

(أ) تخضع للضريبة وفقاً لأحكام إيرادات الثروة العقارية القيمة الإيجارية الحكمية للعقارات المبنية.

(ب) يخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام الثروة العقارية أرباح الأسهم التي توزعها إحدى شركات المساهمة العقارية علي حملة الأسهم.

(د) تفرض الضريبة علي الدخل القيمة التي يحصل عليها أحد الأشخاص نتيجة امتلاكه لقطعة أرض بناء تم بيعها لحسابه.

السؤال الرابع:

ما المقصود بإيرادات العقارات المبنية؟ كيف يتم معالجة هذا الإيرادات لغرض الضريبة عي دخل الأشخاص الطبيعيين في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والقوانين ذات العلاقة؟ وضح إجابتك بأمثلة مناسبة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثانياً: التمارين

التمرين الأول:

يمتلك الممول أشرف صلاح منزلاً يتكون من 10 شقق متماثلة يشغل هو وأسرته شقة واحدة ويؤجر الشقق الباقية بعقود محددة المدة بإيجار شهري 2000 جنيه للشقة. وتبلغ ضريبة المباني الأصلية المربوطة علي العقار 1200 جنيه .

المطلوب: قياس إيرادات العقارات المبنية.

التمرين الثاني:

يمتلك الممول أحمد عثمان عقارين يؤجرهما بالكامل، وقد أمكنك الحصول علي البيانات التالية:

بيـــــان	العقار الأول جنيه	العقار الثاني جنيه
الإيجار الشهري المحصل	3500	6200
المصروفات المسددة:		
ضريبة مباني أصلية مسددة	8000	1500
صيانة العقار	1500	2000
الصيانة الدورية للمصعد	-	200
نور ومياه	300	600
استهلاك العقار بنسبة 2% سنوياً	400	1200
مدة العقد	10 شهور	12 شهر

المطلوب: قياس إيرادات العقارات المبنية.

التمرين الثالث:

يمتلك الممول جابر مأمون عمارة بمنطقة سيدي جابر مكونه من أربعة طوابق كل طابق وحدتين سكنيتين يسكن هو وأسرته في الطابق الأول بينما يؤجر

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الباقي مفروشاً بإيجار شهري 4000 جنيه للوحدة طوال السنة، وتبلغ ضريبة المباني المسددة علي العمارة 4600 جنيه .

المطلوب: قياس إيرادات العقارات المبنية.

التمرين الرابع:

يمتلك أحد الأشخاص عمارة مكونة من خمسة طوابق متساوية القيمة الإيجارية بكل طابق شقة واحدة بلغت ضريبة المباني المربوطة عليها 3000 جنيه سددها الممول، مع العلم بأنه باع في 2017/1/1 خُمس العمارة لزوج أبنته بمبلغ 300000 جنيه، كما أنه يؤجر طابقاً مفروشاً بإيجار شهري 5000 جنيه لمدة 3 شهور. أما الطوابق الأخرى فيؤجرها بعقود محددة المدة بإيجار شهري 3000 للطابق.

المطلوب: تحديد ما يدخل في وعاء الضريبة للممول عن سنة 2017.

التمرين الخامس:

يستأجر أحد الأشخاص شقة بإيجار شهري 500 جنيه، ويتم تأجيرها من الباطن مفروشة لجامعة الإسكندرية لإسكان الطلاب المغتربين بإيجار شهري 1200 جنيه لمدة 9 شهور، ثم يؤجرها للمصطافين في باقي شهور السنة بإيجار شهري 2000 جنيه.

المطلوب: قياس إيرادات العقارات المبنية.

التمرين السادس:

يمتلك أربعة أشقاء ذكور عمارة سكنية مكونة من 12 شقة آلت إليهم بالميراث من والدهم المتوفي في 2018/10/30، وكانت عقود الإيجار المحددة المدة تنص علي إيجار شهري لنصف الشقق قيمته 3500 جنيه للشقة والنصف الآخر 4000 جنيه شهرياً للشقة، وقد تم سداد ضريبة مباني عن العقار 2500 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المطلوب:

(أ) تحديد صافي إيراد الثروة العقارية التي تدخل في وعاء كل شقيق.

(ب) أن الشقيق سالم يمتلك منشأة فردية بلغ صافي وعائها الضريبي في 2018/12/31 مبلغ 18000 جنيه، احسب الضريبة التي يجب ان يسددها الشقيق سالم عند تقديمه اقراره الضريبي عن سنة 2018.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الفصل الختامي

إجراءات ربط وتحصيل

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

يهدف هذا الفصل الى دراسة الأحكام التي أوردها القانون 91 لسنة 2005 بشأن ربط وتحصيل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا الفصل الى الفرعيات التالية:

أولاً: الدفاتر والسجلات والمستندات.

ثانياً: الإقرار الضريبي وموقف مصلحة الضرائب منه.

ثالثاً: ربط الضريبة.

رابعاً: الجوانب الإجرائية لربط الضريبة.

خامساً: ضمانات تحصيل الضريبة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أولاً: الدفاتر والسجلات والمستندات:

حددت المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 الأحكام المرتبطة بالدفاتر والسجلات والتزامات الممول في هذا الخصوص، وذلك على النحو التالى:

1- **الملتزمون بمسك الدفاتر**، يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم:

(أ) الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، الخاضع للضريبة وفقا لأحكام إيرادات النشاط التجاري والصناعي، وذلك في إحدى الحالات التالية:

- إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه.
- إذا تجاوز رقم أعماله مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه.
- إذا تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.

(ب) الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية.

2- **الدفاتر والسجلات**، تتحدد الدفاتر والسجلات التي يلتزم الممول بإمساكها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية للقانون، ولما كان هذه اللائحة قد صدرت بقرار وزير المالية رقم (991) دون أن تحدد تلك الدفاتر والسجلات، فلقد رأينا أنه من المفيد أن نعرض للدفاتر والسجلات التي حددتها المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 التي يعمل بها حتى ألان، خصوصا وأن المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 تقضى باستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع ما جاء بهذا القانون، وطبقا لما جاء بالمادة (19) سالفة الذكر يلتزم الممول بإمساك ما سيرد من دفاتر:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(أ) **الدفاتر والسجلات**، وهي تتمثل في الاتى:

- دفتر اليومية العامة التي يقيد فيه عمليات الممول أولا بأول.
- دفتر الأستاذ العام.
- دفاتر اليومية المساعدة التي تقيد فيها أولا بأول عمليات الممول التي لم تدرج في دفتر اليومية العامة سالف الذكر والتي تتحدد وفقا لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشاة.
- دفتر الجرد وتقيد فيه مفردات أصول وخصوم المنشاة حسب الجرد الفعلي في نهاية السنة المالية.
- دفتر الصنف ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم علي تجارة الجملة.
- للممول إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.

(ب) **المستندات**، ويقصد بها المستندات الأصلية وعقود وفواتير الشراء واشعارات وإيصالات مكاتبات صادرة من الغير، وفواتير البيع، والاشعارات والإيصالات والمكاتبات الصادرة من المنشاة المؤيدة لجميع معاملاتها.

وقد ألزمت المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 الممولين من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أى مبلغ |آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب.

3- **مدة الاحتفاظ بالسجلات**، يلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة (91) من القانون، وهى المدة التي يسمح للمصلحة أجراء أو تعديل الربط خلالها المحددة بخمسة سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

4- **موقف المصلحة من الدفاتر التي يقدمها الممول،** أوضحت المادة (88) من القانون، والمادة (113) من لائحته التنفيذية، أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.

ثانياً: الإقرار الضريبي وموقف مصلحة الضرائب منه:

الإقرار الضريبي هو بيان يتم إعداده بواسطة الممول بهدف استخدامه كأساس لتحديد الوعاء الضريبي، ومن ثم حساب مقدار الضريبة المستحقة علي الممول. وقد تناولت المواد من (82) حتى (88) من القانون 91 لسنة 2005 موضوع الإقرار الضريبي علي نحو ما سيرد فيما يلي:

1- الأشخاص الملتزمون بتقديم الإقرار، توضح المادة (102) من اللائحة التنفيذية للقانون أن كل ممول من الأشخاص الطبيعيين مطالب بتقدم أقرار سنوي على النموذج (27 إقرارات) إلى مأمورية الضرائب المختصة، على أن يتم تقديم الإقرار من أصل وصورة تقوم مأمورية الضرائب المختصة بختمها وتسلم للممول، وقد تطلبت المادة (82) من القانون الأخذ في الحسبان الاعتبارات التالية:

(أ) يعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطار بمزاولة النشاط.

(ب) يلتزم الممول بتقديم الإقرار خلال فترة إعفائه من الضريبة.

(ج) يعفى الممول من تقديم الاقرار في حالات معينة سبق معرفتها في الباب الأول من هذا الكتاب عند دراسة التحاسب الضريبي على المرتبات وما في حكمها.

2- **مواعيد تقديم الإقرار،** توضح المواد (83، 85، 87) من القانون 91لسنة 2005 المواعيد التي يجب أن يقدم خلالها الإقرار، وكذلك الاعتبارات الواجب مراعاتها بالنسبة للإقرار الضريبي، وذلك على النحو التالى:

(أ) يتم تقديم الإقرار قبل أول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ب) يوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا.

(ج) إذا تجاوز رقم الأعمال(2 مليون) جنيه سنويا يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين.

(د) اذا أعد الإقرار محاسب مستقل، فان عليه التوقيع مع الممول أو ممثله القانوني، وألا اعتبر الإقرار كأن لم يكن، وقد أوضحت المادة (105) من اللائحة التنفيذية للقانون أن اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين القانونيين يعتبر أقرارا بان صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

(ه) إذا توفى الممول خلال السنة، فانه يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفان يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على خلال(90يوما)من تاريخ الوفاة، وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.

(و) إذا انقطعت إقامة الممول في مصر، عليه أن يقدم الإقرار الضريبي قبل أن انقطاع أقامته بستين يوما على الأقل، وذلك ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن أرادته.

(ز) إذا توقف الممول عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين بوما من تاريخ التوقف.

(ح) يمكن للممول طلب مد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما بالشروط التالية:

- أن يقدم طلبه قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل.
- سداد مبلغ الضريبة في تاريخ تقديم الطلب، وذلك من واقع تقديره الوارد في طلبه.

(ط) إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه الى مأمورية الضرائب المختصة، فانه يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ، ويعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الاصلى إذا تم تقديمه خلال 30 يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وفى مجال مناقشة موعد تقديم الإقرار، قد تظهر مشكلة السنوات المتداخلة بالنسبة لايرادات النشاط التجاري والصناعي، فحيث تتحدد الفترة الضريبة بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين بسنة ميلادية، وحيث ترك المشرع الضريبي حرية اختيار بداية ونهاية السنة المالية لمزاولي النشاط التجاري والصناعي بما يتلاءم مع طبيعة النشاط، لذلك فقد لا تتمشي السنة المالية مع السنة الميلادية.

ولما كانت الضريبة تسرى علي مجموع صافي الدخل الذي حققه الشخص الطبيعي خلال السنة الميلادية، فإنه لا تثور مشكلة بالنسبة لربح النشاط التجاري والصناعي الذي يتضمنه الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي، في حالة ما إذا كانت السنة المالية سنة ميلادية، ذلك لأن السنة المالية لمنشأته تكون متحدة مع السنة الضريبية.

أما إذا تداخلت السنة المالية مع السنة الضريبية، فهنا تثور مشكلة ربح النشاط التجاري أو الصناعي الذي يشمله الإقرار الضريبي. فهل يدرج بالإقرار الربح في السنة الميلادية التي تقع في نهاية السنة المالية للمنشاة ؟ أم يتم تجزأنه علي أساس المدة التي تقع في كل سنة ميلادية، فيدرج جزء في السنة الميلادية التي تقع في بداية السنة المالية للمنشاة، ويدرج الجزء الباقي في السنة الميلادية التي تقع فيها نهاية السنة المالية للمنشاة؟

وفي رأينا أن المعالجة السليمة هي أن ما يدرج في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في هذه الحالة هو الربح في السنة الميلادية التي تقع في نهاية السنة المالية للمنشأة، وذلك علي أساس أن تاريخ الميزانية هو الذي سيحدد السنة الميلادية التي سيدرج فيها الربح ضمن وعاء الضريبة.

3- **موقف مصلحة الضرائب من الإقرار**، ألزمت المادة (84) من ذات القانون مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول، وذلك على مسئوليته مع مراعاة ما يلي:

(أ) قيام الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في نفس يوم تقديمه، وذلك بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة.

(ب) أستخدم زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة ــ في حالة وجود تلك الزيادة ــ في تسوية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

المستحقات الضريبية السابقة، فاذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة يرد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد مستحقات ضريبية في المستقبل.

4- **عقوبات الامتناع عن تقديم الإقرار**، تقضي المادة (135) من القانون بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

5- **عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة في الإقرار**، تقضى المادة(136) من الفانون بأنه في حالة قيام الممول بإدراج مبلغ الضريبة في القرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ،يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:

الحالة الأولى: 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدارجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% الى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.

الحالى الثانية: 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدارجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.

الحالة الثالثة:80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدارجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

ثالثا: ربط الضريبة:

ينطوي مضمون ربط الضريبة علي تحديد مبلغها الذي يلتزم الممول بسداده، وقد أوضحت المادة (114) من اللائحة التنفيذية للقانون أن المقصود بربط الضريبة هو تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي، ويبدأ ذلك بتحديد مجموع صافى الدخل من مصادر الدخل الأربعة التي حددتها المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005، يتبعه تحديد وعاء الضريبة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ولقد مر بنا في الأبواب الأربعة التي يتضمنها هذا الكتاب أسس التحاسب عن كل مصدر دخل من تلك مصادر الأربعة، حيث تم دراسة الإيرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف والمبالغ المسموح بخصمها من تلك الإيرادات وكذلك الإعفاءات الموضوعية التي قررها المشرع الضريبي بالنسبة لها، وتوصلنا إلي صافى الدخل الخاضع للضريبة من كل مصدر من تلك المصادر، وبتجميع صافى الدخول من المصادر الأربعة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي نصل إلي مجموع صافي الدخل الذي يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

ويمكن أن نوضح كيفية التوصل الى مجموع صافى الدخل الذي يخضع للضريبةعلى دخل الأشخاص الطبيعيين من خلال المثال التالي الذي يلقى الضوء على عملية التحاسب الضريبي لأحد الممولين الذي لديه مصادر إيرادات متعددة.

مثال لحالة تحاسب ضريبي دخل الأشخاص الطبيعيين:

فيما يلي البيانات التي قدمها إليك الممول سعيد عبد العزيز بصفتك محاسب قانوني، وطلب منك تحديد المبالغ التي تدخل في إقراره الضريبي عن سنة 2005، وكذلك تحديد مقدار الضريبة التي يقوم بسدادها عند تقديم الإقرار لمأمورية ضرائب سيدي جابر بالإسكندرية التابع لها الممول:

1- يمتلك عمارة في منطقة سبورتنج مكونة من خمسة طوابق، بكل طابق ثلاث شقق متساوية القيمة الايجارية، يشغل الممول وآسرته إحدى شقق بالطابق الثاني، ويشغل أخيه شقة أخرى بنفس الطابق، ويؤجر شقق الطابق الأول مفروشة بإيجار شهري للشقة الواحدة بمبلغ 300 جنيه، أما باق الشقق فيتم تأجيرها بعقود منذ إنشاء العمارة في سنة 1990، وتبلغ العوائد الأصلية المربوطة والمسددة على العمارة 1500 جنيه (سعر الضريبة 15%).

2- يمتلك 20 فدان حدائق مانجو منتجة بمحافظة البحيرة، وتبلغ ضريبة الأطيان المربوطة عليها والمسددة 740 جنيه منها 40 جنيه ملحقات، وقد باع 10 أفدنة منها لزوجته بعقد مسجل بتاريخ 2004/7/1، وقد بلغ صافى إيراده هذا العام من بيع منتجات هذه الحديقة 12000 جنيه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- يمتلك منشأة فردية لبيع التليفون المحمول و مستلزماته، وقد بلغت التبرعات المدفوعة لإحدى الجمعيات الأهلية المصرية المشهرة مبلغ 2000 جنيه تم تحميلها لحساب الإرباح والخسائر عن سنة 2005، إلا أن مأمورية الضرائب عدلت بند التبرعات وفقا للقانون الى مبلغ 1500 جنيه فقط.

4- يزاول نشاط النسخ على الكمبيوتر، وقد بلغت إيراداته عن السنة مبلغ 18900 جنيه وجملة مصروفاته المسددة 9100 جنيه تتضمن مبلغ 1500 جنيه قسط تأمين على حياته لصالح أبنته القاصر، مبلغ 800 جنيه اشتراك في نادى اسبورتنج الرياضي، 600 جنيه تبرعات منها 100 جنيه لأحد أبناء الحي المتفوقين والباقي لديوان عام محافظة الإسكندرية.

الحـــل:

الخطوة الأولى: تحديد صافى الإيراد الخاضع للضريبة حسب مصادره:

1- في الإيراد من الثروة العقارية:

(أ)إيرادات ملكية العقارات المبنية:

القيمة الايجارية الصافية = 1500×15/100 = 10000 جنيه

	جنيه
القيمة الإيجارية الإجمالية = 10000×80/100 =	12500
مقابل التكاليف والمصروفات = 12500×40% =	(5000)
الباقي	7500
القيمة الإيجارية للسكن الخاص = 12500×5/1 =	(500)
صافي الإيراد من ملكية العقارات المبنية	7000

(ب)إيرادات استغلال العقارات المبنية(الشقق المفروشة):

	جنيه
القيمة الفعلية = 3 × 300 × 12 =	10800
مقابل التكاليف والمصروفات = 10800×50% =	(5400)
صافي الإيراد من الشقق المفروشة	5400

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(جـ)إيرادات ملكية واستغلال الاراضى الزراعية:

الضريبة الأصلية للفدان = $\frac{740 - 40}{20}$ = 35 جنيه

	جنيه
القيمة الإيجارية المعدلة = (20-3)×35×14/100×2=	8500
مقابل التكاليف والمصروفات = 8500×20% =	(1700)
صافي إيرادات ملكية واستغلال الأراضي الزراعية	6800

(د) مجموع صافى إيرادات الثروة العقارية:

جنيه	جنيه	
		أولا- الأطيان الزراعية:
6800		صافى إيرادات ملكية واستغلال
		ثانيا- العقارات المبنية:
	7000	الإيراد من ملكية العقارات
	5400	الشقق المفروشة
12400		صافى **إيرادات ملكية واستغلال**
19200		مجموع صافى إيرادات الثروة العقارية

2- صافى أرباح النشاط التجاري والصناعي:

	جنيه
صافي ربح المنشأة الفردية قبل خصم التبرعات = 1500×10/110=	16500
التبرعات في حدود 10% = 16500×110/10=	(1500)
صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي	15000

3- صافى إيراد نشاط المهن غير التجارية:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جنيه	جنيه	بيان
18900		إجمالي الإيرادات
(9100)		اجمالي المصروفات
9800		صافى الإيراد المحاسبي
		يضاف إليه
	1500	قسط تامين على حياة الممول(مؤقتا)
	800	اشتراك في نادى سبورتنج
	100	تبرعات لأحد أبناء الحي المتفوقين غير مسموح بخصمها
2400		
12200		صافى الايراد السنوي قبل خصم أقساط التامين والتبرعات
	150044	قسط تامين على حياة الممول في حدود 3000 جنيه
		تبرعات لجمعية أهلية مصرية مشهرة
	500	- التبرعات غير المستوعبة في التشاط التجار والصناعي (2000 – 1500 =500 جنيه)
		- التبرعات المحسوبة (12200=×10%= 1220 جنيه)
(2000)		
10200		ما يدخل في وعاء الضريبة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الخطوة الثانيـة: تحديد مجموع صافى الدخل الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين:

	جنيه
صافى أرباح النشاط التجاري والصناعي	15000
صافى إيرادات النشاط المهنى	10200
صافى إيرادات الثروة العقارية	19200
مجموع صافى الدخل الخاضع للضريبة	44400

وبذلك نكون قد انتهينا من مرحلة قياس الربح الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويتبقى لدينا مرحلة الربط التي فيها يتحدد وعاء الضريبة الذي يطبق عليه السعر الساري بالنسبة للسنة موضوع الفحص.

ولما كنا قد اشرنا إلي أن تحديد هذا الوعاء يستلزم خصم الإعفاء الضريبي الذي يتمثل في الشريحة المعفاة التي نصت عليها المادة (7) من القانون 91 لسنة 2005 ومقدارها 5000 جنيه، ثم بعد ذلك يتم حساب الضريبة بالأسعار التي حددتها المادة (8) من القانون ـ التي سبق معرفتها عند دراسة التحاسب عن المرتبات وما في حكمها في الباب الأول من هذا الكتاب ـ فان يمكن ربط الضريبة بالنسبة للمثال السابق على النحو التالي:

الخطوة الثالثة: ربط الضريبة:

1- تحديد وعاء الضريبة:

	جنيه
مجموع صافى الدخل الخاضع للضريبة	44400
الإعفاء الضريبي(الشريحة المعفاة)	(5000)
وعاء الضريبة	39400

2- حساب الضريبة المستحقة:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		جنيه
الشريحة الأولى = 15000×10% =		1500
الشريحة الثانية = 20000×15% =		3000
الشريحة الثالثة =	44000 × 20% =	880
	39400	5380

3- حساب الضريبة واجبة السداد:

وحيث سدد الممول ضريبة أطيان قيمتها 700 جنيه، وضريبة عقارات مبنية 1500 جنيه، فانه وفقا للمادة (45) يتم استنزال اجمالى قيمة المبلغ المسدد ومقداره 2200 جنيه، وبما لا يتجاوز الضريبة المستحقة على إيرادات الثروة العقارية الداخلة في الإقرار، وذلك باستخدام المعادلة التي سبق ذكرها عند دراسة التحاسب الضريبي عن إيرادات الثروة العقارية في الباب الرابع من هذا الكتاب على النحو التالي:

(أ) نصيب إيرادات الثروة العقارية من الضريبة المستحقة =

الضريبة المستحقة × صافى إيرادات الثروة العقارية/ مجموع صافى الدخل الخاضع للضريبة

5380 ×19200 /44400= 2326 جنيه تقرب إلى 2330 جنيه

(ب) الضريبة واجبة السداد = 5380 ـ 2330 = 3050 جنيه

رابعا- الجوانب الإجرائية لربط الضريبة:

تقضى المادة (89) من القانون بأنه يتم ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول، وقد نظمت المواد من (90ـ93) الجوانب الإجرائية لربط الضريبة، وباستقراء تلك المواد يمكن استخلاص هذه الإجراءات علي نحو ما سيرد فيما يلي:

1- يعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني، وبذلك يتم تسديد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

2- يكون لمصلحة الضرائب أن تعدل في عناصر ربط الضريبة من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له(المادة 1/90).

3- يكون لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة، وذلك في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي، أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للقرار(المادة 2/90).

4- يكون لمصلحة الضرائب تصحيح الاقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة، وذلك إذا توافر لديها المستندات التي تثبت عدم مطابقة الاقرار الذي قدمه الممول للحقيقة، على أن تقوم المصلحة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول(المادة 3/90).

5- يكون لمصلحة الضرائب - بعد موافقة وزير المالية - ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها، وذلك إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفير دليل بان الممول يخطط للتهرب من الضريبة أو تضر بتحصيل الضريبة، على أن تقوم المصلحة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها(المادة 4/90).

6- لا يجوز لمصلحة الضرائب إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة، وتنقطع هذه المدة بأي من أسباب قطع التقادم أو بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه عليه بسدادها أو بالحالة الى لجان الطعن(المادة 91).

7- إذا تم ربط الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح(المادة 93).

8- يكون لمصلحة الضرائب ــ في جميع الاحوال - تصحيح الأخطاء المادية والحسابية، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول(المادة 93).

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

خامسا- ضمانات تحصيل الضريبة:

سبق أن أوضحنا ما تتضمنه الكتاب الخامس من القانون 91 لسنة 2005من مواد تنظم الأحكام التي أوردها المشرع بالنسبة لأداء الضريبة المستحقة، وقد بينا أن المشرع قد أورد ذلك في ثلاثة أبواب خصص الأول للنشاط التجاري والصناعي (المواد من 59 حتى 69)، وخصص الباب الثاني للمهن غير التجارية (المواد من 70 حتى 72)، أما الباب الثالث فقد تم تخصيصه لعرض الأحكام العامة لتنظيم التزامات الجهات المطالبة بتنفيذ نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وقد لاحظنا من إطلاعنا على الأحكام التي تناولها الباب الخامس مايلى:

- ألغى المشرع نظام الإضافة الذي كان معمولا به في ظلا القانون 187 لسنة 1993.
- استحداث
- تطبيق نظامي الخصم
- إلغاء التحصيل تحت حساب ايرادات الثروة العقارية.

ونستكمل موضوع تحصيل الضريبة واجبة الأداء بان نعرض للأحكام التي أوردها المواد (102– 115) من القانون 91 لسنة 2005 بشأن ضمان تحصيل الضريبة، وذلك على نحو ما سيرد فيما يلي:

1- بالنسبة لأولوية الوفاء بالمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ومكان أدائها:

وقد تناولت المواد (102، 110) الأحكام المنظمة لذلك على النحو التالي:

(أ) تكون الضرائب المستحقة بها دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية، وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.

(ب) يكون دين الضريبة واجب الداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة الى مطالبة في مقر المدين.

(ج) يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلقة بها، ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو التالي:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

- المصروفات الإدارية والقضائية.
- مقابل التأخير.
- الضريبة المحجوزة من المنبع.
- الضرائب المستحقة.

(د) يستحق مقابل تأخير علي:

- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحددة لتقديم الإقرار.
- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ه) يحسب مقابل التأخيرعلى أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%.

(و) عند حساب مقابل التاخير يتم استبعاد كسر الشهر من حساب مقابل التأخير أيا كان تاريخ السداد خلال الشهر، وكذلك استبعاد كسر الجنيه أيا كانت قيمة هذا الكسر.

(ز) لا يترتب على التظلم أو الطعن وقف استحقاق هذا المقابل.

وقد صدر القانون 29 لسنة 2018 بتاريخ 2018/4/23 ، وعدلت الفقرة الثانية من المادة رقم (111) بيحث يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد استيفاء لالتزاماتالممولعلي النحوالاتي:

- المصروفات الإدارية والقضائية.
- الضريبة المحجوزة من المنبع.
- الضرائب المستحقة.
- مقابل التأخير.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

كما تبع القانون 29 لسنة 2018 القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الاضافية والغراملات، وذلك بغرض انهاء المنازعات الضريبية، وقد نصت المادة الاولي من هذا القانون علي ما يلي:

ستجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الاضافية المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقمم 111 لسنة 1980،وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993،والقانون رقم 147 لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة غلي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2025، وقانون الضريبة علي القيمة المضافةالصادر بالقانون رقم 67 لسمة 2016 بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة او واجبة الاداءقبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرد ان يقوم الممول او المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون،وذلك طبقا لمال يلي:

(أ) (90%) من مقابل التاخير او الضريبة الاضافية اذا تم السداد في موعد غايته تسعين يوما الاولي من تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) (70%) من مقابل التاخير او الضريبة الاضافية اذا تم السداد خلال خمسة واربعون يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ).

(ج) (50%) من مقابل التاخير او الضريبة الاضافية اذا تم السداد خلال خمسة واربعون يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب).

كما يتجاوز عن مقابل التاخير الذي لم يسدده الممول اذا كان قد فام بسداد اصل

ويمكننا القول أن النص السابق يمكن أن يحقق الاهداف التالية:

(أ) إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد،

(ب) التسهيل علي بعض الشركات بقطاع الأعمال المثقلة بالديون، بحيث ياح لهم فرصة سداد أصل المبلغ مقابل إلغاء أي فوائد أو غرامات.

2- **بالنسبة لكيفية المطالبة بالوفاء وضمان اقتضاء دين الضريبة:**

وقد تناولت المواد (103، 104، 106، 107، 108) الأحكام المنظمة وذلك على النحو التالي:

(أ) يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص غليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير أخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها.

(ب) للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة الى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

(ج) على المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

(د) لا يجوز في جميع الأحول توقيع الحجز على الممول إلا بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

(ه) يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون، أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

(و) إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة، ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك، ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية اذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

3- بالنسبة لطرق تحصيل دين الضريبة وسند الوفاء بها:

وقد تناولت المواد (105، 109) الأحكام المنظمة لطرق تحصيل الضريبة وسند الوفاء بها، وذلك على النحو التالي:

(أ) يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبة التي استحقت عنها الضريبة، وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة، فانه يجوز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبة، ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.

(ب) على كل شخص عام أو خاص بكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها الى المصلحة، وتعتبر هذه الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.

4- بالنسبة لاسترداد وتسوية الضرائب وإسقاط مستحقات مصلحة الضرائب:

تناولت المادة (، 113، 112، 114) من ذات القانون موقف الممول من استرداد الضريبة والحالات التي يمكن فيها اسقط المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب، وذلك على النحو التالي:

(أ) إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وألا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%".

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(ب) تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبي تطبقه المصلحة.

(ج)للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة في الاحوال الآتية:

- وفاة الممول عن غير تركة ظاهرة.
- عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عله.
- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا.

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإقرار الضريبي

على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وزارة المالية
مصلحة الضرائب المصرية

نموذج رقم (٢٧) إقرارات
يوزع هذا النموذج مجاناً

٠١٠٧

الإقرار الضريبي
علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

يشمل كل أنواع الدخل

هذا الإقرار يعتبر ربطاً للضريبة ما لم يثبت بالمستندات عدم صحة أي من البيانات أو المعلومات الواردة به، لذلك يجب استيفاء كافة البيانات و الجداول الواردة بهذا الإقرار بدقة تجنباً لمطالبتك بإعادة كتابة إقرار جديد.

يلتزم كل ممول بتقديم هذا الإقرار إلي مأمورية الضرائب المختصة فيما عدا الحالات الأتية :-
١- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .
٢- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منها خمسة الاف جنيه في السنة .
٣- إذا اقتصر دخله على كل من المرتبات وما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منهما خمسة الاف جنيه سنويا .

يلتزم بتقديم هذا الإقرار الشخص الطبيعى الذى يزيد رأسماله المستثمر عن ٥٠,٠٠٠ جنيه أو تجاوز رقم أعماله عن ٢٥٠,٠٠٠جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي عن ٢٠,٠٠٠ جنيه وفقاً لحكم البند (١) من المادة ٧٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته .

عدم اصدار الفاتورة يعرضك للعقوبة

يجب ملء الحقول التى أمامها علامة (*) ان وجد بها بيانات
و يعتبر عدم ملؤها من معايير المخاطر التى تدعو لاختيار الإقرار للفحص بالعينه

بيانات إجباريه

إقرار أصلي ○ إقرار معدل ○

إسم الممول:

الرقم القومـــــى:

رقم التسجيل الضريبي: (كود الشرطة، الشياخة، كود النشاط، المسلسل داخل النشاط، نوع الضريبة، كود المأمورية)

رقم الملف الضريبـــي:

الفترة الضريبية: من (يوم، شهر، سنة) إلى (يوم، شهر، سنة)

مراجعة:

تاريخ المراجعه : / /

رقم الوارد :

مخصص للباركود

يجب قراءة الإرشادات بعناية قبل البدء في كتابة بيانات الإقرار

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٠٧٠٧

(تابع) قائمة الإقرار التفصيلية

(تابع) يضاف إلى صافى الربح المحاسبى أو يخصم من الخسائر المحاسبية الآتي		سنة الإقرار	السنة السابقة
الغرامات والتعويضات و العقوبات المالية وتكلفة التمويل والاستثمار للايرادات المعفاة من الضريبة راجع الارشاد رقم PAL - ٣٧ بنود الاقرار الضريبي	٣١٤		
العوائد المدينة (مرحل من الجدول رقم ١٠٥) راجع الارشاد رقم PAL - ٣٨ بنود الاقرار الضريبي	٣١٥		
الديون المعدومة غير المستوفاة لشروط الخصم (مرحل من الجدول رقم ١٠٦) راجع الارشاد رقم PAL - ٣٩ بنود الاقرار الضريبي	٣١٦		
الرصيد المطالب لأساس الإهلاك (مرحل من الجدول رقم ١١٠) راجع الارشاد رقم PAL - ٤٠ بنود الاقرار الضريبي	٣١٧		
الخسائر المحتملة للعقود طويلة الأجل والتي لا تخص الفترة الضريبية والمدرجة في قائمة الدخل الخسائر التي تم إدراجها بقائمة الدخل خلال فترات تنفيذ العقد والتي لا تخص الفترة الضريبية. (مرحل من الجدول رقم٨٠١)	٣١٨		
إضافات أخرى إلى صافى الربح المحاسبي / خصومات أخرى من الخسارة المحاسبية (مرحل من الجدول رقم ١٠٧)	٣١٩		
* الاجمالى [مجموع البنود من (٣٠٦) الى (٣١٩)]	٣٢٠		
إجمالي الربح الضريبي / (الخسارة الضريبية)[٣٠٥ + ٣٢٠]	٣٢١		

٣ - يخصم من إجمالى الربح الضريبى / يضاف إلى إجمالي الخسارة الضريبية		سنة الإقرار	السنة السابقة
مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم التكاليف واجبة الخصم والتي لم تدرج بقائمة الدخل (مرحل من الجدول رقم ١٠٨)	٣٢٢		
قيمة الاهلاكات الضريبية المحسوبة طبقاً للنسب الواردة بالقانون (مرحل من الجدول رقم ١١٠) راجع الارشاد رقم PAL - ٤٢ بنود الاقرار الضريبي	٣٢٣		
* الأرباح الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول (مرحل من الجدول رقم ١٠٣) راجع الارشاد رقم PAL - ٤٣ بنود الاقرار الضريبي	٣٢٤		

موقع المصلحة : www.incometax.gov.eg

البريد الإلكتروني : income_tpservice@eta.gov.eg

* الإيرادات الاخرى من قائمة الدخل ويشمل أي إيرادات اخرى مثل الأرباح الرأسمالية ،بيع المخلفات ، وارباح إعادة التقييم وغيرها (مرحل من البند ٧٠٥ من قائمة الدخل)	٣٠٣		
* إجمالي المصروفات بما فيها المخصصات و الإحتياطيات والاهلاكات وضريبة الدخل و الضريبة المؤجلة (مرحل من البنود ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧١٠، ٧١١ من قائمة الدخل) راجع الارشاد رقم PAL - ٣١ بنود الاقرار الضريبي	٣٠٤		
* صافى الربح المحاسبى / (الخسارة المحاسبية) (مرحل من البند ٧١٢ من قائمة الدخل)	٣٠٥		

٢ - يضـاف إلى صافى الربح المحاسبى أو يخصم من الخسائر المحاسبية الآتي		سنة الإقرار	السنة السابقة
مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة (مرحل من الجدول رقم ١٠١) راجع الارشاد رقم PAL - ٣٢ بنود الاقرار الضريبي	٣٠٦		
قيمة اهلاكات الأصول الثابتة المادية أو المعنوية المحملة على الحسابات	٣٠٧		

٠٨٠٧

(تابع) قائمة الإقرار التفصيلية

(تابع) يخصم من إجمالى الربح الضريبى / يضاف إلى أجمالى الخسارة الضريبية		سنة الإقرار	السنة السابقة
ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص (مرحل من الجدول رقم ١٠٦)	٣٢٥		
مخصصات سبق خضوعها للضريبة (مرحل من الجدول رقم ١٠٩)	٣٢٦		
المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم (مرحل من الجدول رقم ١٠٤)	٣٢٧		
خسائر العقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفترة الضريبية والتي سبق ردها للوعاء (مرحل من الجدول رقم ٨٠٢)	٣٢٨		
خصومات أخري من أجمالي الربح الضريبي/اضافات أخري الي الخسارة الضريبية (مرحل من الجدول رقم ١١٢)	٣٢٩		
الاجمالى [مجموع البنود من (٣٢٢) الى (٣٢٩)]	٣٣٠		
* صافى الربح الضريبي / الخسارة الضريبية(المعدل) { ٣٢١ - ٣٣٠ }	٣٣١		
التبرعات و الإعانات المدفوعة (مرحل من الجدول رقم ١٠٢)	٣٣٢		
الخسائر المرحلة (مرحل من الجدول رقم ١١١)	٣٣٣		
* الوعاء الضريبي ربح /(خسارة) (٣٣١) مخصوما منها [(٣٣٢) + (٣٣٣)] وقبل إعمال حكم المادة ٨ من القانون	٣٣٤		
الإعفاءات (مرحل من الجدول رقم ١١٣)	٣٣٥		
* صافى الوعاء الخاضع للضريبة	٣٣٦		
هذا البند يملأ فى حالة المنشآت التى لاتزال فى فترة الاعفاء الضريبى (١) أوعية ضريبية مستقلة: إذا كانت نتيجة النشاط الواردة بالبند ٣٣٦ اعلاه أرباحاً معفاة تدرج الاوعية المستقلة بهذا البند. (مرحل من مرفقات الجدول رقم ١١٣ الاعفاءات الضريبية)	٣٣٧		
(٢) الوعاء الضريبى فى حالة وجود خسارة : اذا كانت نتيجة أى من الوعائين الواردين بالبندين ٣٣٦ ، ٣٣٧ خسارة ضريبية فيتم عمل مقاصة بينهما ويدرج ناتج المقاصة بهذا البند	٣٣٨		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١١٠٧ الأشخاص الطبيعيين

لاستخدامات		
مخصصات انتفى الغرض منها	المحول الى بنود اخرى من المخصصات	رصيد أخر الفترة

المرتد من الاحتياطى	المحول الي بنود أخري من الإحتياطيات	رصيد اخر الفترة

١٠٠٧ ، الأشخاص الطبيعيين

	ثمن البيـــــع	الأرباح / الخسائر الرأسمالية

ضريبة	فروق تضاف الى صافى الربح	فروق تخصم من صافى الربح

البريد الإلكتروني : *income_tpservice@eta.gov.eg*

(تابع) الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

جدول رقم (١٠٥) بيان بالعوائد المدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي

بيـــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة
عوائد القروض المستخدمة فى غير النشاط		
العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم		
عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها		
عوائد القروض المستخدمة فى النشاط المساوية للعوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها		
١٠٥ * الإجمالـــى		

(يرحل للبند رقم ٣١٥ فى قائمة الإقرار التفصيلية)

راجع الارشاد رقم PAL - ٥٥ بإرشادات الاقرار الضريبى

جدول رقم (١٠٦) بيان الديون المعدومة

ديون معدومة محملة على قائمة الدخل لا تتوافر فيها شروط الخصم (يرحل الى البند ٣١٦ من قائمة الإقرار التفصيلية)		
ديون معدومة مخصومة من المخصصات وتتوافر فيها شروط الخصم (يرحل الى البند ٣٢٥ من قائمة الإقرار التفصيلية)		

راجع الارشاد رقم PAL - ٥٦ بإرشادات الاقرار الضريبى

جدول رقم (١٠٧) بيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبي / الخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية

بيـــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة
تكلفة التمويل والاستثمار للايرادات المعفاه		
ما زاد عن نسبة ٧ ٪ من المصروفات العمومية والإدارية المؤيد مستنداً		
١٠٧ * الإجمالـــى		

(يرحل للبند رقم ٣١٩ فى قائمة الإقرار التفصيلية)

راجع الارشاد رقم PAL - ٥٧ بإرشادات الاقرار الضريبى

موقع المصلحة : www.incometax.gov.eg

البريد الإلكتروني : income_tpservice@eta.gov.eg

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(تابع) الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

جدول رقم (١٠٨) بيان المعاملات التى لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و تعد من التكاليف واجبة الخصم

بيان المعاملة و إيضاحات أخرى	سنة الإقرار	السنة السابقة
١٠٨ * الإجمالـــى		

(يرحل للبند رقم ٣٢٢ في قائمة الإقرار التفصيلية)

راجع الارشفة رقم PAL - ٥٨ بارشفات الإقرار الضريبي

جدول رقم (١٠٩) مخصصات وإحتياطيات سبق خضوعها للضريبة

البيـــان	القيمة
مخصص ديون معدومة	
مخصص قضايا	
مخصص تعويضات	
إحتياطي	
١٠٩ * الإجمالـــى	

(يرحل للبند رقم ٣٢٦ من قائمة الإقرار التفصيلية).

راجع الارشفة رقم PAL - ٥٩ بارشفات الإقرار الضريبي

جدول رقم (١١٠) بيان الاصول الثابته واهلاكاتها

(أ) بيان الاصول الثابتة

البيـــان	الاراضى والاصول الثابته غير القابله للإهلاك	الاصول القابلة للاهلاك	اجمالى الاصول الثابته
رصيد أول المدة			
إجمالي الإضافات			
إجمالي الاستبعادات			
*رصيد أخر المدة			

* إذا كان رصيد أخر المدة بالسالب (يرحل للبند ٣١٧ من قائمة الإقرار التفصيليه)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(تابع) الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

(تابع) جدول رقم (١١٠) بيان الأصول الثابتة وإهلاكاتها

(ب) بيان باهلاكات الأصول الثابتة لأغراض حساب الضريبة

بيـــان	مباني وإنشاءات وما يلحق بها	آلات و معدات لأغراض الصناعة	أصول أخرى	حاسبات آلية و مستلزماتها	أصول معنوية تم شرائها	الاجمالـى
نسبـة الإهلاك	٥ ٪	٢٥ ٪	٢٥ ٪	٥٠ ٪	١٠ ٪	
رصيد أول المدة						
إجمالي الإضافات						
إجمالي الاستبعادات						
رصيد أخر المدة						
الإهلاك الضريبي (١)						
(٣٠٪) الإهلاك المعجل (٢)						
١١١٠ إجمالى الاهلاك الضريبى (١+٢)						

(يرحل للبند رقم ٣٢٣ فى قائمة الاقرار التفصيلية)

جميع الحقوق محفوظة - ويحظر الاعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة بعرض فاعله للمسائلة القانونية

(تابع) الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

جدول رقم (١١١) بيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار

السنة	صافى الخسارة	عدد سنوات الترحيل	المبالغ السابق ترحيلها	مبالغ لم يتم ترحيلها	
				خسائر ناتجة عن النشاط	خسائر ناتجة عن تطبيق الاعفاءات الضريبية

١١١ * إجمالي الخسائر الواجب ترحيلها وتخصم من الوعاء للفترة الضريبية الحالية (يرحل للبند رقم ٣٣٣ من قائمة الإقرار التفصيلية).

راجع الارشاد رقم PAL - ٦١ بإرشادات الإقرار الضريبي

جدول رقم (١١٢) بيان الخصومات الأخرى من الربح الضريبي / الإضافات الأخرى إلى الخسارة الضريبية

بيـــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة

١١٢ * مجموع الخصومات / الإضافات
(يرحل للبند رقم ٣٢٩ فى قائمة الإقرار التفصيلية)

راجع الارشاد رقم PAL - ٦٢ بإرشادات الإقرار الضريبي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(تابع) الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

جدول رقم (١١٣) بيان الإعفاءات الضريبية

بيـــــــان	المبلغ
أولاً : إعفاءات بموجب القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥	
١- الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة عن العوائد المدينة*	
راجع الارشاد رقم PCI - ٦٣ بإرشادات الإقرار الضريبي	
٢- توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥لسنة١٩٩٢, و التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها ، وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية في سوق الأوراق المالية المصرية دون سندات الخزانة العامة و ذلك حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ تاريخ إصدار القانون ٥٣ لسنة ٢٠١٤.	
٣- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الطبيعيين عن الودائع و حسابات التوفير بالبنوك المسجلة في ج.م.ع و شهادات الاستثمار و الأدخار و الإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع و حسابات التوفير في صناديق البريد و عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها.	
٤- التوزيعات والأرباح والحصص التي يحصل عليها أشخاص طبيعية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى و ذلك حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ تاريخ إصدار القانون ٥٣ لسنة ٢٠١٤.	
٥- الأرباح الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية و ذلك حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ تاريخ إصدار القانون ٥٣ لسنة ٢٠١٤.	
راجع الارشاد رقم PCI - ٦٤ بإرشادات الإقرار الضريبي	
ثانياً : إعفاءات بموجب قوانين خاصة	
١-	
٢-	
٣- نسبة من الربح مقابل الزيادة في رأس المال.	
٤-	
٥-	
٦-	
٧-	
١١٣ * إجمالى الاعفاءات (يرحل للبند رقم ٣٣٥ فى قائمة الإقرار التفصيلية)	

راجع الارشاد رقم PAL - ٦٥ بإرشادات الإقرار الضريبي

موقع المصلحة : www.incometax.gov.eg

البريد الإلكتروني : ncome_tpservice@eta.gov.eg

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٧٠٧

بيانات متعلقة بالإعفاءات الضريبية

١ هل تتمتع المنشأة بالإعفاء الضريبي على أرباح الأشخاص الطبيعيين؟ نعم ☐ لا ☐

إذا كانت الإجابة "نعم" ، رجاء ذكر الآتي :

أ سبب الإعفاء

.....

.....

.....

.....

.....

ب تاريخ موافقة الجهة المختصة

يوم	شهر	سنة

ج تاريخ بداية الإعفاء

يوم	شهر	سنة

د تاريخ نهاية الإعفاء

يوم	شهر	سنة

٢ هل تتمتع المنشأة بإعفاء نسبة من الأرباح مقابل الزيادة في رأس المال؟ نعم ☐ لا ☐

إذا كانت الإجابة "نعم" ، رجاء ذكر الآتي:

أ نسبة الإعفاء

.....

.....

.....

.....

.....

ب اساس احتسابها

.....

.....

.....

.....

.....

ج تاريخ بداية الإعفاء

يوم	شهر	سنة

د تاريخ نهاية الإعفاء

يوم	شهر	سنة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٨٠٧

(تابع) بيانات متعلقة بالإعفاءات الضريبية

٣ هل تمارس المنشأة نشاطاً خدمياً خارج المجتمعات العمرانية خلال فترة الإعفاء الضريبي؟ نعم لا

إذا كانت الإجابة "نعم" ، رجاء ملء البيانات الآتيه:

بيـــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة
ايراد الانشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية		
تكاليف الانشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية		
صافى الربح / الخسارة (١)		

٤ هل تمارس المنشأة نشاطاً مخالفاً خلال فترة الإعفاء الضريبي؟ * نعم لا

إذا كانت الإجابة "نعم" ، رجاء ملء البيانات الآتيه:

بيـــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة
ايراد النشاط المخالف		
تكاليف النشاط المخالف		
صافى الربح / الخسارة (٢)		

٥ هل لدى المنشأة ايرادات ودائع دائنة خلال فترة الاعفاء الضريبى؟ نعم لا

إذا كانت الإجابة "نعم" ، رجاء ذكر الآتي

بيـــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة
ايرادات الودائع الدائنة (٣)		
* الاجمالى (١+٢+٣) (يرحل للبند ٣٣٧ فى قائمة الإقرار التفصيليه)		

موقع المصلحة : www.incometax.gov.eg

البريد الإلكتروني : income_tpservice@eta.gov.eg

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢٠٠٧

٠٠ بيانات أخرى متممة للإقرار

٠١ بيان القروض ومصادر التمويل

أولا - القروض ومصادر التمويل للمنشأة

الجهه	قيمة القرض	معدل العائد	قيمة العائد
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	

ثانيا - القروض والتمويل الممنوح من المنشأة للغير

الجهه	قيمة القرض	معدل العائد	قيمة العائد
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	

الضريبه على الدخل المستحقه طبقا للقانون عن سنه الإقرار (٤)

١٨ * الصافي(٤ مخصوما منها ٣)(يرحل للبند ٣٠٩ من قائمة الإقرار التفصيلية)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢١٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

٥٠٢ التكاليف غير واجبة الخصم

س١ هل تضمنت قائمة الدخل أي مما يلي:

بيـــــان	نعم	لا
أ عوائد مدينة على قروض معدلها يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي.		
ب عوائد مدينة مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.		
ج عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة.		

إذا كانت الإجابة (نعم) لأي من البنود بعاليه يجب ملء الجدول التالي:

بيـــــان	معدل العائد	قيمة العوائد
أ عوائد مدينة على قروض معدلها يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي.	٪	
ب عوائد مدينة مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.	٪	
ج عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة.	٪	
* الإجمالي		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢٢٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

س٧ هل لديك فروع أخري لها ملفات ضريبية بأي من مأموريات المصلحة ؟ نعم [ ] لا [ ]

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى :

م	رقم الملف	اسم المأمورية	الفرع	العنوان

٥٠٣ المساهمات في شركات مقيمة

س٨ هل لدى المنشأة مساهمات في شركات مقيمة ؟ نعم [ ] لا [ ]

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى :

اســـم الشركة	نسبة المســـاهمة	قيمة المساهمة	العائد الســـنوى
	٪		
	٪		
	٪		
	٪		
	٪		
	٪		

٥٠٤ المساهمات في شركات غير مقيمة

س٩ هل لدى المنشأة مساهمات في شركات غير مقيمة؟ نعم [ ] لا [ ]

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى :

اســـم الشركة	نسبة المســـاهمة	قيمة المساهمة	العائد الســـنوى
	٪		
	٪		
	٪		
	٪		
	٪		
	٪		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢٣٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

س٥ بالنسبة للمساهمات في شركات أجنبية غير مقيمة ، هل يتوافر أي شرطين من الشروط التالية في اى منها:

١- أن تكون مصر المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية للشركة	نعم		لا	
٢- أن تكون مصر المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة	نعم		لا	
٣- أن تكون مصر المقر الذي يقيم فيه ٥٠ ٪ على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة	نعم		لا	
٤- أن تكون مصر المقر الذي يقيم فيه المساهمون الذين تزيد مساهمتهم عن ٥٠ ٪ من عدد الأسهم أو حقوق التصويت	نعم		لا	

في حالة الإجابة (نعم) حدد أسماء الشركات و أرقام أي من الشروط السابقة التي تنطبق عليها في الجدول التالي:

اســـــم الشركة	بلد التأســـيس	ارقام الشـــروط المنطبقة

٢٤٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

٥٠٥ المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة فى مصر

س هل قامت المنشأة بسداد أي مما يلي لجهات غير مقيمة ؟

أ	العوائد (تشمل العوائد المعلاة على اصل القرض)	نعم	لا	
ب	* الإتاوات (مثال برامج الكمبيوتر وتأجير المعدات وغيرها)	نعم	لا	
ج	مقابل الخدمات (مثال عقود الإدارة وخدمات فنية وغيرها)	نعم	لا	
د	مقابل نشاط الرياضي أو الفنان	نعم	لا	

إذا كانت الإجابة (نعم) في أي من البنود بعاليه يجب ملء الجدول التالي:

اسم الجهه	دولة الجهه	المبلغ المدفوع	نوع المصروف	الضريبة المستحقة
* الاجمالى				

٥٠٦ المبالغ المسددة لشركات الإدارة المقيمة:

س هل يوجد لدى المنشأة عقود إدارة؟ نعم لا

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى:

اسم الجهة	رقم الملف الضريبي	المبلغ المدفوع

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - محفوظة بالاعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٥٠٧ التعاملات مع الأشخاص المرتبطة

س٨ هل لدى المنشأة تعاملات مع أشخاص مرتبطة ارتباطاً مباشراً؟ نعم ☐ لا ☐

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى (مع مراعاة التعريفات الواردة لاحقا)

اسم الشخص المرتبط	نوع الارتباط (أ)	نوع التعامل (ب)	قيمة التعامل		طريقة تحديد السعر المحايد (ج)	بلد المنشأ بالنسبة للسلع	دولة المورد/ مؤدى الخدمة
			سنة الإقرار	السنة السابقة			

س٩ هل لدى المنشأة تعاملات مع اشخاص مرتبطة ارتباطاً غير مباشر؟ نعم ☐ لا ☐

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى (مع مراعاة التعريفات الواردة لاحقا)

اسم الشخص المرتبط	نوع الارتباط (أ)	نوع التعامل (ب)	قيمة التعامل		طريقة تحديد السعر المحايد (ج)	بلد المنشأ بالنسبة للسلع	دولة المورد/ مؤدى الخدمة
			سنة الإقرار	السنة السابقة			

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

٥٠٨ بيانات متعلقة بالأرصدة الدائنة لكل من مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الإجتماعية

٥٠٨/١ هل لدي المنشاة أرصدة دائنة لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الإجتماعية في تاريخ اعداد الميزانية (لاتشمل الالتزامات الضريبيه المؤجله) ؟ نعم [ ] لا [ ]

في حالة الإجابة "نعم" برجاء ملء الجدول التالى :-

البند	قيمة الرصيد
الضريبه على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين	
الضريبه على المرتبات	
ضريبه محصلة طبقا لنظام الخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبه	
ضريبه مخصومه من المنبع عن مبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه فى مصر	
ضريبه مبيعات	
التأمينات الاجتماعيه	

٢٧٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

١- الرجا ملء البيانات التالية من واقع قائمة الدخل:

بيـــــان	المبلغ
مرتبات وما في حكمها	
بدلات	
مكافآت	
مزايا نقدية	
مزايا عينية *	
حصة المنشأة في التأمينات الاجتماعية	

* اذكر المزايا العينية التي تمنحها المنشأة للعاملين؟

٢- هل تقوم المنشأة بحجز الضريبة شهرياً وتوريدها في المواعيد قانونية؟	نعم		لا	
٣- هل قامت المنشأة بتقديم الإقرارات الربع سنوية في المواعيد القانونية؟	نعم		لا	
٤- هل قامت المنشأة بحساب ضريبة المرتبات طبقا لنموذج الحساب الوارد بالملحق (٢) بالكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠٠٥؟	نعم		لا	
٥- هل قامت المنشأة بتقديم التسوية السنوية في المواعيد القانونية؟	نعم		لا	
٦- هل تقوم المنشأة بالتامين الاجتماعي على جميع العاملين لديها ممن ينطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية؟	نعم		لا	
٧- هل هناك عاملين مصريين بالمنشأة يعملون خارج مصر وتم تحميل مرتباتهم على قائمة الدخل بالشركة؟	نعم		لا	
٨- هل لدى المنشأة عاملين مصريين منتدبين من/ إلى جهات أخرى؟	نعم		لا	
٩- هل لدى المنشأة مرتبات عاملين أجانب محملة على حساباتها؟	نعم		لا	
١٠- في حالة الإجابة "نعم"، هل يتم خصم ضريبة مرتبات منهم؟	نعم		لا	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢٨٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

١١- هل لدى المنشأة عاملين أجانب غير خاضعين لضريبة المرتبات تطبيقا لأحكام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي؟ نعم ☐ لا ☐

١٢- في حالة الإجابة "نعم"، اذكر عددهم خلال العام؟ عدد ☐☐☐☐☐☐☐☐

١٣- هل لدى المنشأة عاملين أجانب غير مقيمين طبقاً للمادة ١١ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ؟ نعم ☐ لا ☐

١٤- في حالة الإجابة "نعم، هل يتم خصم الضريبة على مرتباتهم و توريدها في مواعيدها القانونية؟ نعم ☐ لا ☐

١٥- هل لدى المنشأة نظام خيارات أسهم؟ نعم ☐ لا ☐

١٦- في حالة الإجابة "نعم" هل تقوم الشركة بمنح أسهم للعاملين بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم ؟ نعم ☐ لا ☐

١٧- هل يحصل العاملين على أرباح أو أنصبة من المنشأة ؟ نعم ☐ لا ☐

١٨- في حالة الإجابة "نعم"، اذكر قيمة الأرباح الموزعة. القيمه ☐☐☐☐☐☐☐☐

١٩- هل تقوم المنشأة بمنح مبالغ تحت حساب الأرباح أو الأنصبة خلال السنة ؟ نعم ☐ لا ☐

٢٠- هل لدى المنشأة لائحة/ نظام لمنح العاملين مكافآت ترك الخدمة؟ نعم ☐ لا ☐

٢١- رجاء ملء الجدول الآتي:

الشهر	ضريبة المرتبات الشهرية المسددة	تاريخ التوريد	الشهر	ضريبة المرتبات الشهرية المسددة	تاريخ التوريد
يناير	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	يوليو	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
فبراير	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	أغسطس	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
مارس	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	سبتمبر	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
ابريل	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	اكتوبر	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
مايو	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	نوفمبر	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
يونية	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	ديسمبر	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐

* الاجمالى ☐☐☐☐☐☐☐☐

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢٩٠٧

بيانات أخرى متممة للإقرار- الأشخاص الطبيعيين - المؤيد بحسابات

رجاء ملء الجدول الآتي بشأن الخصم تحت حساب الضريبة:

البيـــــان	قيمـــة التعامل	نســبة الخصم	المبلغ المخصوم تحت حساب الضريبـــة
أولا المسدد في يناير عن الفترة المنتهية في ١٢/٣١			
المشتريات		٠,٥٪	
المقاولات و التوريدات		٠,٥٪	
الخدمات		٢٪	
الوكالة بالعمولة و السمسرة		٥٪	
الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين		٥٪	
مساندة دعم الصادرات		٢٪	
ثانيا المسدد في ابريل عن الفترة المنتهية في ٣/٣١			
المشتريات		٠,٥٪	
المقاولات و التوريدات		٠,٥٪	
الخدمات		٢٪	
الوكالة بالعمولة و السمسرة		٥٪	
الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين		٥٪	
مساندة دعم الصادرات		٢٪	
ثالثا المسدد في يوليو عن الفترة المنتهية في ٦/٣٠			
المشتريات		٠,٥٪	
المقاولات و التوريدات		٠,٥٪	
الخدمات		٢٪	
الوكالة بالعمولة و السمسرة		٥٪	
الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين		٥٪	
مساندة دعم الصادرات		٢٪	
رابعا المسدد في اكتوبر عن الفترة المنتهية في ٩/٣٠			
المشتريات		٠,٥٪	
المقاولات و التوريدات		٠,٥٪	
الخدمات		٢٪	
الوكالة بالعمولة و السمسرة		٥٪	
الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين		٥٪	
مساندة دعم الصادرات		٢٪	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣٠٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار- الأشخاص الطبيعيين - المؤيد بحسابات

رجاء ملء الجدول الآتي بشأن الاضافة تحت حساب الضريبة:

البيـــــان	قيمـــة التعامل	نســـبة الاضافة	المبلغ المضاف تحت حساب الضريبـــة
أولا المسدد في يناير عن الفترة المنتهية في ١٢/٣١			
مواد غذائية-تجارة الورق-الادخنة و السجائر		٠,٥٪	
المعادن و منتجاتها و أخري		١٪	
المخلفات-الشتلات ونباتات الزينةو الزهور		٢٪	
الايجارات بأنواعها		٣٪	
وسائل النقل و ملحقاتها و منتجات الكاوتشوك		١٪	
ثانيا المسدد في ابريل عن الفترة المنتهية في ٣/٣١			
مواد غذائية-تجارة الورق-الادخنة و السجائر		٠,٥٪	
المعادن و منتجاتها و أخري		١٪	
المخلفات-الشتلات ونباتات الزينةو الزهور		٢٪	
الايجارات بأنواعها		٣٪	
وسائل النقل و ملحقاتها و منتجات الكاوتشوك		١٪	
ثالثا المسدد في يوليو عن الفترة المنتهية في ٦/٣٠			
مواد غذائية-تجارة الورق-الادخنة و السجائر		٠,٥٪	
المعادن و منتجاتها و أخري		١٪	
المخلفات-الشتلات ونباتات الزينةو الزهور		٢٪	
الايجارات بأنواعها		٣٪	
وسائل النقل و ملحقاتها و منتجات الكاوتشوك		١٪	
رابعا المسدد في اكتوبر عن الفترة المنتهية في ٩/٣٠			
مواد غذائية-تجارة الورق-الادخنة و السجائر		٠,٥٪	
المعادن و منتجاتها و أخري		١٪	
المخلفات-الشتلات ونباتات الزينةو الزهور		٢٪	
الايجارات بأنواعها		٣٪	
وسائل النقل و ملحقاتها و منتجات الكاوتشوك		١٪	

راجع الارشاد رقم PAL - ٧١ بارشادات الإقرار الضريبي

راجع الارشاد رقم PAL - ٧٢ بارشادات الإقرار الضريبي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣١٠٧

(تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

٢٣- رجاء ملء الجدول الآتي بشان اجمالى الإيرادات الواردة باقرارات ضريبة المبيعات الشهرية

الشهر	إجمالى الإيرادات	تاريخ الإقرار الضريبى	الشهر	إجمالى الإيرادات	تاريخ الإقرار الضريبى
يناير			يوليو		
فبراير			اغسطس		
مارس			سبتمبر		
ابريل			اكتوبر		
مايو			نوفمبر		
يونية			ديسمبر		

* إجمالى الإيرادات السنوية طبقا لاقرار ضريبة المبيعات

يضاف اليــه

يخصم منــه

* اجمالـــى الإيرادات الواردة بقائمة الدخل التفصيلية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣٢٠٧

٦٠٠ الميزانية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر .....

		سنة الإقرار	السنة السابقة
الأصول طويلة الأجل	٦٠١		
الأصول الثابتة	٦٠٢		
مشروعات تحت التنفيذ	٦٠٣		
الشهرة	٦٠٤		
الاستثمارات في شركات شقيقة	٦٠٥		
أصول ضريبية مؤجلة	٦٠٦		
الاصول الاخرى	٦٠٧		
إجمالـــــي الاصول طويلة الاجل (من ٦٠١ الى ٦٠٦)			
الأصول المتداولة			
المخزون	٦٠٨		
عملاء ومدينون وأوراق قبض	٦٠٩		
حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة	٦١٠		
دفعات مقدمة	٦١١		
استثمارات متداولة	٦١٢		
النقدية وما في حكمها	٦١٣		
إجمالـــــي الاصول المتداولة (من ٦٠٨ الى ٦١٣)	٦١٤		
الالتزامات المتداولة			
مخصصات	٦١٥		
بنوك سحب على المكشوف	٦١٦		
الموردون وأرصدة دائنة أخرى	٦١٧		
حسابات دائنة مستحقة للشركات الشقيقة	٦١٨		
قروض قصيرة الأجل	٦١٩		
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل	٦٢٠		
التزامات ضريبية مؤجلة	٦٢١		
إجمالـــــي الالتزامات المتداولة (من ٦١٥ الى ٦٢١)	٦٢٢		
راس المال العامل (صافى الاصول او الالتزامات المتداولة) (٦١٤ مخصوماً منها ٦٢٢)	٦٢٣		
إجمالـــــي الاستثمار (٦٠٧ يضاف إليها ٦٢٣)	٦٢٤		
يتم تمويله على النحو التالي:			
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٦٢٥		
الاحتياطيات	٦٢٦		
أرباح (خسائر) مرحلة	٦٢٧		
أرباح (خسائر) العام	٦٢٨		
إجمالـــــي حقوق الملكية (من ٦٢٥ إلى ٦٢٨)	٦٢٩		
الالتزامات طويلة الأجل			
قروض من البنوك	٦٣٠		
قروض من شركات شقيقة	٦٣١		
أخـــرى	٦٣٢		
إجمالـــــي الالتزامات طويلة الاجل (من ٦٣٠ إلى ٦٣٢)	٦٣٣		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣٣٠٧

قائمة الدخل التفصيلية ٧٠٠

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر .....

البيان	سنة الإقرار	السنة السابقة
إجمالي إيرادات النشاط الصناعي و التجاري / الخدمي (مرحل من الجدول ٧٣٠)	٧٠١	
يخصم		
مردودات المبيعات		
خصم مسموح به		
صافي إيرادات النشاط الصناعي و التجاري / الخدمي (يرحل للبند ٣٠٠ من قائمة الإقرارالتفصيلية)	٧٠٢	
تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد (مرحل من الجدول ٧٣١ أو الجدول ٧٣٢) [يرحل للبند ٣٠١ من قائمة الإقرار التفصيلية]	٧٠٣	
مجمل الربح / الخسارة (يرحل للبند ٣٠٢ من قائمة الإقرار التفصيلية)	٧٠٤	
يضـــاف		
الإيرادات أخرى		
الأرباح الرأسمالية		
التعويضات		
الخصم المكتسب		
الديون المعدومة المحصلة		
عمولة البيع الدائنة		
أرباح إعادة تقييم العملات الأجنبية		
أرباح ناتج تقييم الاستثمارات المتداولة		
العوائد الدائنة		
١ عوائد معفاه.		
٢ عوائد خاضعه.		
عوائد الأوراق المالية		
١ـ مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية		
٢ـ غير مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية		
قيمة بيع المخلفات		
إجمالي الإيرادات أخرى (يرحل للبند ٣٠٣ من قائمة الإقرار التفصيلية)	٧٠٥	
يخصم		
مصروفات البيع و التوزيع		
م. إعلان و دعاية		
م. لف و حزم		
م. نقل للخارج		
عمولات		
خصم مسموح به		
ديون معدومة		
أخـــــرى		
إجمالي مصروفات البيع و التوزيع (يرحل للبند ٣٠٤ من قائمة الإقرار التفصيلية)	٧٠٦	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣٤٠٧

(تابع) قائمة الدخل التفصيلية

		سنة الإقرار	السنة السابقة
مصروفات إدارية وعمومية			
مصاريف تأسيس			
إيجارات			
إهلاكات الأصول الثابتة			
رسوم و ضرائب			
تبرعات و إعانات			
مخصصات			
مصروفات نثرية			
مكافأة ترك الخدمة			
مصروفات قضائية و تعويضات و غرامات و جزاءات			
مرتبات و أجور وما في حكمها			
مصاريف سفر و انتقال			
مصاريف تأمين			
مصاريف نور و مياه و تليفون و تلكس و أدوات كتابية			
أتعاب مراجعة حسابات			
خسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية			
خسائر بيع الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية			
خسائر بيع الأوراق المالية غير المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية			
خسائر ناتج تقييم الاستثمارات المتداولة			
ترميمات و إصلاحات			
أخرى			
إجمالي مصروفات عمومية وإدارية (يرحل للبند ٣٠٤ في قائمة الإقرار التفصيلية)	٧٠٧		
مصروفات تمويليه			
عوائد مدينة			
عمولة بنك			
خصم إصدار السندات			
إجمالي المصروفات التمويلية (يرحل للبند ٣٠٤ في قائمة الإقرار التفصيلية)	٧٠٨		
صافي الربح (الخسارة) [(٧٠٤)+(٧٠٥)] مخصوما منها [(٧٠٦+٧٠٧+٧٠٨)]	٧٠٩		
يخصم			
ضريبة الدخل (يرحل للبند ٣٠٤ في قائمة الإقرار التفصيلية)	٧١٠		
الضرائب المؤجلة التي ينشأ عنها اصل / التزام (يرحل للبند ٣٠٤ في قائمة الإقرار التفصيلية)	٧١١		
صافي الربح (الخسارة) بعد خصم ضريبة الدخل و الضرائب المؤجلة (يرحل للبند ٣٠٥ في قائمة الإقرار التفصيلية)	٧١٢		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(تابع) قائـمة الـدخـل التفصيلية

٧٣٠ جدول تحليل رقم الإيرادات

بيـــــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة
إيرادات النشاط		
مبيعات سلع مصنعة / خدمات بمعرفة المنشاة		
مبيعات سلع مشتراه / خدمات بغرض إعادة البيع		
إيرادات تشغيل أخرى غير متصلة بالنشاط الرئيسى		
عمولات		
مقابل خدمات أخرى (استشارات، تركيب، .....)		
إتاوات		
أخرى		
* الإجمالـــى (يرحل للبند ٧٠١ فى قائمة الدخل)		

٧٣١ جدول تحليل تكلفة الإنتاج/ المبيعات (للنشاط الصناعى أو التجارى)

بيـــــــان		
رصيد مخزون أول المدة		
يضـــاف		
المشتريات (مخصوماً منها الخصم المكتسب)		
يخصـــم		
رصيد مخزون آخر المدة		
يضـــاف		
مصروفات تشغيل اخرى		
أهلاكات متعلقة بتكلفة الإنتاج		
إتاوات		
مخصصات متعلقة بتكلفة الإنتاج		
تكلفة مشتريات بغرض البيع		
مرتبات وأجور		
أخرى		
* تكلفة الإنتاج / المبيعات (يرحل للبند ٧٠٣ فى قائمة الدخل)		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣٦٠٧

(تابع) قائمة الدخل التفصيلية

٧٣٢ جدول تحليل تكلفة الحصول على الايراد (النشاط الخدمى)

بيـــــــان	سنة الإقرار	السنة السابقة
أجور عاملين		
أجور مستشارين		
أى تكاليف آخرى مباشرة		

جميع الحقوق محفوظة - هذا العمل محمي بحقوق الطباعة والنشر ويعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣٧٠٧

(تابع) بيانات متعلقه بالعقود طويلة الاجل

جدول رقم (٨٠١) العقود طويلة الاجل (تحت التنفيذ) خلال الفترة الضريبية

إســـــم العملية	(١) إجمالي قيمة العقد	(٢) إجمالي التكاليف المقدرة للعقد	(٣) الربح المقدرللعقد (١) – (٢)	(٤) التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة خلال الفترة	(٥) نسبة الإتمام ٪ (٤) ÷ (٢)	(٦) الربح المحتسب للفترة (٣x٥)	(٧) الخسارة المحتمله المدرجة بقائمة الدخل و لا تخص الفترة الضريبية
					٪		
					٪		
					٪		
					٪		
					٪		
					٪		
					٪		
					٪		
					٪		
					٪		
الإجمالـــــى							

(يرحل للبند رقم ٣١٨ فى قائمة الاقرار التفصيلية)

راجع الارشفة رقم PAL - ٧٤ بإرشادات الاقرار الضريبى

٣٨٠٧

(تابع) بيانـــــات متعلقة بالعقود طويلة الاجل

جدول رقم (٨٠٢) العقود المنتهية خلال الفترة الضريبية

اسم العملية	الوعاء الضريبي ربح / خسارة	الخسارة المرحلة للخلف	الضريبة الواجبة الاسترداد	الخسارة المرحلة للأمام	الخسارة التى تخصم من الوعاء
* عقود طويلة الأجل					
* عقود قصيرة الأجل					
* الإجمالـــى					

(يرحل للبند ٣٢٨ فى قائمة الإقرار التفصيليه)

جدول رقم (٨٠٣) تحليل الإيرادات

بيـــان	القيمة
ايرادات العقود قصيرة الأجل و المنفذة بالكامل خلال الفترة الضريبية	
ايرادات العقود طويلة الاجل المنتهية خلال الفترة الضريبية	
ايرادات العقود طويلة الأجل تحت التنفيذ خلال الفترة (طبقاً لنسبة الإتمام)	
* الإجمالـــى	

يتضمن هذا الجدول إيرادات الفترة الضريبية (ويرحل الإجمالى إلى البند ٧٠٢ من قائمة الدخل التفصيلية)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣٩٠٧

إيرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة

المهنة :

المركز الرئيسي لمزاولة المهنة :

الفروع :

الإيرادات الخاضعة للضريبة

		سنة الإقرار	السنة السابقة
٥٠١	*إيرادات المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية.		
٥٠٢	*إيرادات بيع أو استغلال حقوق الملكية الفكرية .		
٥٠٣	*عائدات التصرف في أية أصول مهنية (صافي الإيراد)		
٥٠٤	*عائدات نقل الخبرات (صافي الإيراد)		
٥٠٥	*عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا (صافي الإيراد)		
٥٠٦	*المبالغ المحصلة نتيجة لإغلاق المكتب		
٥٠٧	*إيرادات أخرى. [مرحل من جدول رقم (١)]		
٥٠٨	*إجمالي الإيرادات = مجموع البنود من (٥٠١ إلي ٥٠٧)		
٥٠٩	يخصم إجمالي التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بدون التبرعات .		

راجع الارشاد رقم PSR - ٧٦ بالارشادات الإقرار الضريبي

٥١٠	*صافي الإيراد قبل خصم التبرعات = (٥٠٨ مخصوما منها ٥٠٩)	
	يخصم	
٥١١	التبرعات المدفوعة للحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الأشخاص الأعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي.	
٥١٢	التبرعات و الإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة و لدور العلم و المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي و لمؤسسات البحث العلمي المصرية بما لا يجاوز ١٠ ٪ من صافي الإيراد السنوي	
٥١٣	*صافي الإيراد بعد خصم التبرعات	
٥١٤	- المبالغ التي يؤديها الممول إلي نقابته و فقا لنظامها الخاص بالمعاشات (بند ٣) - أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه أو أولاده القصر (بند ٤) [بشرط ألا يزيد جملة ما يعفى من البندين ٣ و ٤ من المادة (٣٣) من القانون علي ٣٠٠٠ جنيه سنويا من الإيراد الخاضع للضريبة] .	
٥١٥	يخصم الخسائر المرحلة (الزيادة فى المصروفات عن الإيرادات) عن السنوات السابقة	
٥١٦	*الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (٨) من القانون	

* البنود الواردة بقائمة إيرادات المهن غير التجارية تتضمن كافة الإيرادات و التكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٤٠٠٧

(تابع) إيرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة

بيان ضريبة المرتبات وما فى حكمها

الشهر	اجمالى المرتبات وما فى حكمها	ضريبة المرتبات الشهرية المسددة					تاريخ التوريد
		نقدا		شيك			
		القيمة	رقم القسيمة	القيمة	رقم الشيك	البنك المسحوب عليه	
يناير							
فبراير							
مارس							
ابريل							
مايو							
يونية							
يوليو							
أغسطس							
سبتمبر							
اكتوبر							
نوفمبر							
ديسمبر							
الاجمالى							

بيان الاتعاب المهنية المدفوعة للغير

م	اسم الحاصل على الاتعاب	رقم الملف الضريبى	العنوان	القيمة		قيمة الخصم
				نقدا	شيك	

٤١٠٧

تابع إيرادات المهن غير التجارية - المؤيد بحسابات منتظمة

م	بيان المصروف	اجمالى التكاليف والمصروفات القطعية	اجمالى التكاليف والمصروفات المدرج بالإقرار	
			المؤيد بالمستندات	الغيرمؤيد بمستندات
	اجمالى التكاليف والمصروفات (لاتشمل التبرعات)			

قيمة نسبة ٧٪ من المصروفات العمومية والادارية المؤيده مستندياً .

إجمالى المصروفات المؤيدة بمستندات بالاضافه الى ٧ ٪
مقابل المصروفات غير المؤيده مستندياً .
ترحل الى البند ٥٠٩ من قائمة الإقرار

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٤٢٠٧

إيرادات المهن غير التجارية - غير المؤيد بحسابات منتظمة

المهنة :

المركز الرئيسي لمزاولة المهنة :

الفروع :

الإيرادات الخاضعة للضريبة

البند		سنة الإقرار	السنة السابقة
٥٠١	*إيرادات المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية.		
٥٠٢	*إيرادات بيع أو استغلال حقوق الملكية الفكرية .		
٥٠٣	*عائدات التصرف في أية أصول مهنية (صافي الإيراد)		
٥٠٤	*عائدات نقل الخبرات (صافي الإيراد)		
٥٠٥	*عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا (صافي الإيراد)		
٥٠٦	*المبالغ المحصلة نتيجة لإغلاق المكتب		
٥٠٧	*إيرادات أخرى. [مرحل من جدول رقم (١)]		
٥٠٨	*إجمالي الإيرادات = مجموع البنود من (٥٠١ إلي ٥٠٧)		
٥٠٩	يخصم ١٠ ٪ من إجمالي الإيرادات لمقابلة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة		
٥١٠	*صافي الإيراد قبل خصم التبرعات = (٥٠٨ مخصوما منها٥٠٩)		
	يخصم		
٥١١	التبرعات المدفوعة للحكومة و وحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي		
٥١٢	التبرعات و الإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة و لدور العلم و المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي و لمؤسسات البحث العلمي المصرية بما لا يجاوز ١٠ ٪ من صافي الإيراد السنوي		
٥١٣	*الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (٨) من القانون [٥١٠ مخصوما منها (٥١١+٥١٢)]		

* البنود الواردة بقائمة إيرادات المهن غير التجارية تتضمن كافة الإيرادات و التكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٤٣٠٧

إيرادات المهن غير التجارية - غير المؤيد بحسابات منتظمة

رجاء ملء الجدولين التاليين لممولي إيرادات المهن غير التجارية سواء المؤيد أو غير المؤيد بحسابات منتظمة

أولا : جدول شهري بإستهلاك الكهرباء

الشـــــهر	كيلووات / ساعة	الشـــــهر	كيلووات / ساعة
يناير		يوليو	
فبراير		اغسطس	
مارس		سبتمبر	
ابريل		اكتوبر	
مايو		نوفمبر	
يونية		ديسمبر	
		الإجمالي	

بيان تحليلى لإيرادات النشاط المهنى

م	اسم الجهة	اجمالى الاتعاب	عدد الحالات	المبلغ المخصوم / المحصل	نوع الخدمة المؤداة	العدد	اجمالى الاتعاب لكل خدمة
	الإجمالي				الإجمالي		

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(تابع) إيرادات المهن غير التجارية - سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة

ثانيا : جدول الأصول الثابتة

(١) نوع الأصل	(٢) طبيعة الإستخدام	(٣) تاريخ الشراء	(٤) إجمالي تكلفة الأصل	(٥) معدل الإهلاك	(٦) مجمع الاهلاك	(٧) صافي القيمة الدفترية للأصل	(٨) القيمة البيعية للاصل	(٩) عائدات التصرف في الأصول المهنية
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
				٪				
الإجمالـــى								

* تملأ الخانات أرقام (٥) ، (٦) بالنسبة لإيرادات المهن غير التجارية المؤيدة بحسابات منتظمة - تملأ الخانة رقم (٧) بالنسبة لإيرادات المهن غير التجارية المؤيدة وغير المؤيدة بحسابات منتظمة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

PAL - ٦٠ يشمل الجزء الاول من هذا الجدول بيانا مجمعا باجمالى الاصول الثابته متضمنا كل من قيمه الاراضى والاصول الثابته غير القابلة للاهلاك وقيمه الاصول الاخرى القابله للاهلاك .
بينما يشمل الجزء الثانى من الجدول كافة الإهلاكات التي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام المواد (٢٥) ، (٢٦) ، (٢٧) من القانون ويراعى ما يلي:-

١- يتم حساب الإهلاكات الخاصة بالأصول المنصوص عليها في البندين [١] ، [٢] من المادة (٢٥) من القانون على أساس طريقة القسط الثابت وبالنسب الواردة بهذه البنود مع مراعاة كلا من تاريخ اضافة أو استبعاد الاصل وتشمل هذه الأصول:
* تكلفة شراء المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات.
* المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل شراء أو تطوير أو تحسين أو التجديد للأصول المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر ..... وغيرها.

٢- يتم حساب الإهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة المنصوص عليها فى البند [٣] من المادة (٢٥) وهى :
الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات .
جميع أصول النشاط الأخرى مثل الآلات والمعدات والأثاث..... وغيرها.
ويراعى عند احتساب الإهلاك لهذه الأصول الآتي:
أ- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها أو التعويضات.
ب- لا يترتب على التصرفات فى هذه الأصول أو التعويضات عنها أية أرباح أو خسائر رأسمالية لأغراض حساب الضريبة لذلك روعي الآتي:
إضافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه الأصول إلى صافى الربح المحاسبى.
(يرحل للبند رقم ٣٠٨ فى قائمة الإقرار التفصيلية)
خصم الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه الأصول من صافى الربح المحاسبي.
(يرحل للبند رقم ٣٢٤ فى قائمة الإقرار التفصيلية)
إذا كان رصيد الإهلاك سالباً [يمثل الرصيد السالب لأساس الإهلاك الفرق بين قيمة بيع الأصول الثابتة والتعويضات نتيجة هلاك أو الاستيلاء على الأصول المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٢٥) من القانون عن كل من قيمة الأصول الثابتة أول الفترة الضريبية مضافاً إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصة بها لإجمالي الأصول الخاضعة للمادة (٢٦)] يراعى إضافة هذا الرصيد السالب إلى الوعاء الخاضع للضريبة (يرحل للبند رقم ٣١٧ فى قائمة الإقرار التفصيلية)
ج- الإهلاك المعجل: يجب استبعاد ٣٠ ٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية تم استخدامها خلالها.
د- يتم خصم إجمالي قيمة الإهلاكات (الإهلاك الضريبي + الإهلاك المعجل) من الربح الضريبي
(يرحل للبند رقم ٣٢٣ فى قائمة الإقرار التفصيلية)
<u>بالنسبه للاصول التى تتضمن عوائد مرسملة (معلاه على تكلفة الاصل) وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، لاغراض حساب الاهلاكات الضريبية عند تحديد تكلفة الاصل يراعى الاتى :</u>
١ - فى تطبيق احكام البند (١) من الماده ٢٣ ، البندين (٤، ٥) من الماده ٢٤ ، من القانون تتضمن العوائد المدينه قيمه العوائد المرسمله (المعلاه على تكلفة الاصل) وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
٢ - اذا زادت قيمه العوائد المدينه التى لا تعد من التكاليف واجبة الخصم وفقا لاحكام البنود المشار اليها عن العوائد المدينه المحمله على قائمة الدخل ، تستبعد هذه الزيادة من تكلفة الاصل وذلك بما لا يجاوز قيمه العوائد المرسمله
فروق التقييم المدينه الناتجه عن تغيير السياسات المحاسبيه كما هو الحال في الفروق الناتجه عن تغيير سياسة تسعير المخزون بالمنشأة أو الفروق المدينة الناتجة عن تصحيح الأخطاء المحاسبية التي تُدرج ضمن حقوق الملكية وذلك كله بشرط أن تكون من التكاليف واجبة الخصم.

PAL - ٥٩ يتضمن هذا الجدول قيمة المخصصات والإحتياطيات السابق خضوعها للضريبة وتظهر ضمن الإيرادات بقائمة الدخل، ونظراً لاضافتها للوعاء الضريبى عند تكوينها لذلك يتم خصمها من صافى الربح.

العائد على قرض الشخص الطبيعي (م٢٤/ ٥)		٤٠٠,٠٠٠
عوائد دائنة معفاه (شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى)		٦٠٠,٠٠٠
<u>الزيادة عن مثلى سعر الخصم والائتمان (م٢٤/٤)</u>		٣٠٠,٠٠٠
قروض شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى	٦٠,٠٠٠	
قروض اخرى	٢٤٠,٠٠٠	
	١٣٠٠٠٠٠	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

PAL - ٧٢ طبقا للملحق رقم ١ لقرار وزير المالية رقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٣

وسائل النقل و ملحقاتها و منتجات الكاوتشوك	مبلغ أو نسبة الإضافة	
١- السيارات حتي ١٦٠٠ سم	١ ٪	بحد أقصي ١٠٠ جنيه
٢- السيارات أكثر من ١٦٠٠سم حتي ٢٠٠٠ سم	١ ٪	بحد أقصي ٢٠٠ جنيه
٣- السيارات أكثر من ٢٠٠٠ سم	١ ٪	بحد أقصي ٣٠٠ جنيه
٤- سيارات النقل الخفيف حتي حمولة ٥ طن	١ ٪	بحد أقصي ١٠٠ جنيه
٥- سيارات النقل الثقيل حمولة أكثر ٥ طن	١ ٪	بحد أقصي ٢٠٠ جنيه
٦- ملحقات و مقطورات وسائل النقل بكافة أنواعها	١ ٪	بحد أقصي ١٠٠ جنيه
٧- الموتسيكلات و الدراجات		١ ٪
٨- اللنشات و العائمات البحرية		١ ٪
٩- الإطارات و منتجات الكاوتشوك		١ ٪

PAL - ٧٣ يتضمن هذا الجدول تسوية الفروق بين اجمالى الإيرادات السنوية طبقاً لما ورد بالإقرارات الشهرية لضريبة المبيعات، وإجمالى الإيرادات الواردة بقائمة الدخل التفصيلية.
بحيث يضاف الى اجمالى ايرادات الإقرارات البنود التى وردت بقائمة الدخل ولم ترد بالإقرارات الشهرية ، بينما يخصم من اجمالى ايرادات الإقرارات البنود التى لم ترد بقائمة الدخل ووردت بالإقرارات الشهرية .
ويتم ذكر البنود التى نتجت عنها هذه الفروق مثل (المدفوعات المقدمه ، ايرادات سنوات سابقه، الاستخدام الشخصى، المشغولات الداخليه، والخصومات).

PAL - ٧٤ يجب قراءة الإيضاحات والمثال التاليين قبل ملء الجداول ٨٠١، ٨٠٢، ٨٠٣ المتعلقة بالعقود طويلة الأجل:

١- طبقاً للمادة (٢١) من القانون تلتزم المنشأة بتحديد صافى الربح الضريبى عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية، ويعرف القانون هذه العقود بأنها عقود التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها التي تنفذ لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذها أكثر من فترة ضريبية واحدة.

٢- يتم تطبيق طريقة نسبة الإتمام علي العقود طويلة الأجل محددة القيمة وبالتالي فإنه لا يتم تطبيقها علي كل من :

- العقود قصيرة الأجل المنفذة بالكامل خلال الفترة الضريبية .
- العقود طويلة الأجل غير محددة القيمة (مثل عقود التكلفة + نسبة)

أولاً : تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية:

إجمالي الأرباح المقدرة للعقد = إجمالى قيمة العقد – إجمالى التكاليف المقدرة للعقد.

النسبة المئوية للإتمام خلال الفترة الضريبية =

$$\% = \frac{\text{التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة خلال الفترة الضريبية}}{\text{إجمالى التكاليف المقدرة للعقد}}$$

الربح المقدر للفترة الضريبية = ناتج (١) x ناتج (٢).

وبناء عليه يتم سداد الضريبة على الربح المقدر خلال الفترة الضريبية.

استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية و تشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

تابع
PAL - ٧٤

٢ - إذا كان نشاط المنشاة يتضمن عقداً واحداً :

يتم القيام بالخطوتين (ب)،(ج) أعلاه فقط.

ويجب مراعاة الأتي :

١ - في حالة تغيير إجمالي قيمة العقد أو إجمالي التكاليف المقدرة للعقد خلال التنفيذ يتم إعادة احتساب كل من إجمالي الأرباح المقدرة ونسبة الإتمام في ضوء هذا التغيير.

٢ - في حالة قيام الممول بإدراج قيمة الخسائر المحتملة في قائمة الدخل خلال أي فترة ضريبية سابقة على الفترة الضريبية التي ينتهي فيها تنفيذ العقد نتيجة تقديره لزيادة إجمالي التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالي الإيرادات المتوقعة منة يتم إعتماد الخسارة المحتملة التى تخص تلك الفترة الضريبية فقط ويتم رد الزيادة الى الوعاء الضريبي ، و فى الفترة الضريبية التى ينتهى فيها تنفيذ العقد يتم خصم الخسائر المحتملة التى سبق ردها للوعاء بما لا يجاوز الخسائر الفعلية المحققة عن العقد .

مثـــــــال:

أولاً : الافتراضات :

منشاة لديها عقد طويل الأجل كالتالي:
- إجمالي قيمة العقد ٩٥٠ مليون جنيه.
- إجمالي التكاليف المقدرة ٨٥٠ مليون جنيه.
- مدة العقد ٤ سنوات تبدأ فى ٢٠١١ وتنتهي فى ٢٠١٤.

ثانياً :طريقة تحديد الأرباح / الخسائر :

الربح المقدر للعقد = إجمالي قيمة العقد – التكلفة التقديرية للعقد=
٩٥٠ مليون - ٨٥٠ مليون = ١٠٠ مليون جنيه

تحديد الربح المقدر لكل فترة ضريبية : المبالغ بالمليون جنيه

السنـــــــة	التكلفـــة الفعلية	نســـبة الاتمام	الربح المقدر للفترة
٢٠١١	٢٩٧,٥	٪٣٥ = ٢٩٧,٥ / ٨٥٠	٣٥ =٪٣٥X ١٠٠
٢٠١٢	٢١٢,٥	٪٢٥ = ٢١٢,٥ / ٨٥٠	٢٥ =٪٢٥X ١٠٠
٢٠١٣	١٢٧,٥	٪١٥ = ١٢٧,٥ / ٨٥٠	١٥ =٪١٥X ١٠٠

نتيجة العقد في الفترة التي ينتهي فيها تنفيذه :
في الفترة الضريبية ٢٠١٤ التي ينتهى فيها تنفيذ العقد توجد الاحتمالات التالية:

الاحتمال الأول: أن الربح الفعلي الاجمالى للعقد ١٢٠ مليون جنيه

وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة = ١٢٠ - ٧٥ = ٤٥ مليون جنيه.

الاحتمال الثاني: أن الربح الفعلي الاجمالى للعقد ٩٠ مليون جنيه

وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة = ٩٠ - ٧٥ = ١٥ مليون جنيه.

الاحتمال الثالث: أن الربح الفعلي الاجمالى للعقد ٧٠ مليون جنيه

وبالتالي تكون خسارة الفترة=٧٠ - ٧٥ = (٥) مليون جنيه .

ويتم في هذه الحالة عمل مقاصة بينها وبين أرباح الفترة فإذا لم تكف يتم ترحيلها للخلف واسترداد الضريبة المسددة عليها في السنوات السابقة، ويبدأ الترحيل بعام ٢٠١٣ ثم ٢٠١٢ وهكذا.

الاحتمال الرابع: أن تكون النتيجة الإجمالية للعقد خسارة ١٠ مليون جنيه ولا توجد عقود أخرى خلال الفترة.

يتم استرداد الضريبة المسددة على أرباح العقد عن الأعوام ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ وكذلك يتم ترحيل ١٠ مليون جنيه إلى السنوات اللاحقة بحد أقصى ٥ سنوات .

يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

PAL - ٧٥ يتضمن هذا الجدول بيانات العقود المنتهية خلال الفترة الضريبية و يتم ملء الجدول كالأتى:

١- اسم العملية / العقد.

٢- الوعاء الضريبى: يمثل نتيجة كل عقد من العقود سواء طويلة الأجل او قصيرة الاجل المنتهية خلال الفترة من ربح أو خسارة، ويكون الإجمالي هو ناتج المقاصة بين الربح والخسارة للعقود.

٣- الخسارة المرحلة للخلف: يمثل قيمة الخسارة التي يتم ترحيلها للخلف بالنسبة للعقود التي مازال لديها رصيد خسائر بعد عمل المقاصة مع الأرباح.

٤- الضريبة الواجبة الاسترداد: يمثل الضريبة المسددة في الفترات الضريبية السابقة والواجب استردادها بناء على ترحيل الخسائر للخلف (ويرحل الإجمالي إلى البند ١١٢ في ملخص المستحقات الضريبية).

٥- الخسارة المرحلة للأمام: يمثل الخسارة التي يتم ترحيلها للسنوات اللاحقة بعد عمل المقاصة والترحيل للخلف.

٦- الخسارة التي تخصم من الوعاء: يمثل الخسارة التي سبق ردها للوعاء الضريبي خلال الفترات الضريبية السابقة (يرحل الإجمالي للبند ٣٢٨ في قائمة الإقرار التفصيلية)

PAL - ٧٦ ارشادات متعلقه بإيرادات المهن غير التجاريه :

١ - يراعى في حالة مزاولة النشاط المهني من خلال شركة أشخاص أو مشاركة مهنية ، يعد من الأشخاص الاعتبارية و يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي الخاص بالأشخاص الاعتبارية .

٢ - في حالة تحقق أي إيراد لأصحاب المهن الحرة من خلال بيع او استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية مثل تركيبة دواء و يتم تصنيعها و بيعها من خلال شركة فإن ما يحصل عليه المهني في هذه الحالة يدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة .

٣ - في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن الملكية أو جزء منها أو عائدات نقل الخبرة مثل التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى فيجب إدراج ما سبق ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة .

٤ - إذا كان لديك أي إيرادات ناتجة عن اية مهنة او نشاط غير منصوص عليه فى المادة (٦) من القانون تدرج ضمن ايرادات المهن غير التجارية باعتبارها ضريبة القانون العام.

٥ - يخصم المبلغ المدفوع و بما لا يجاوز ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) سنويا مقابل ما يؤديه الممول إلي نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات إلي جانب أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته و مصلحة زوجه و أولاده القصر و لا يجوز تكرار خصم هذا المبلغ من أي دخل آخر للممول .

٦ - في حالة إمساك الممول دفاتر و حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات يخصم من إجمالي الإيراد كافة التكاليف والمصروفات المتعلقة بالنشاط أيا كانت قيمتها و في حالة عدم إمساك دفاتر و حسابات منتظمة يخصم للممول ١٠ ٪ من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف و المصروفات .

٧ - لا يجوز ترحيل الخسائر إلا إذا كان لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

٨ - يعفى من الضريبة كل ممول عما يحققه من إيرادات لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة المهنة وبحد أقصي خمسون ألف جنيه سنويا و تخفض هذه المدة إلي سنة واحدة لمن مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما و يشترط لسريان الإعفاء أن يزاول النشاط منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .

٩ - تخضع كافة الإيرادات المتعلقة بالنشاط المهني سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزاً للنشاط المهني .

PAL - ٧٧ و يشمل البند رقم (٥٠٩) المصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات خارجية علي ألا تزيد عن ٧ ٪ من إجمالي المصروفات العمومية و الإدارية المؤيد بمستندات .

www.facebook.com/Econlibrary Economics Library مكتبة الاقتصاد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

www.facebook.com/Econlibrary

Economics Library مكتبة الاقتصاد

www.comm.alexu.edu.eg E-mail: comr-dean@alexu.edu.eg
كلية التجارة - مجمع العلوم الإنسانية والإجتماعية - سوتير الشاطبى - الأسكندرية
Faculty of Commerce -Human & Social Sciences Complex - Soter - Alex.
Tel & Fax: 203-4865655 Postal: 21526

2019